**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**А. ЛИ**

# ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО

Учебник

**Рекомендован Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан для студентов вузов, обучающихся по направлению 5240100 -Юриспруденция**

**Ташкент – 2021**

**УДК: 347.73(575.1)(075.8)**
**ББК: 67.402(5Уз) я73**
**Л55**

**Рекомендован приказом Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 1марта 2021 г. № 110 в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 5240100 -Юриспруденция**

***Рецензенты:***
**О.Окулов** - профессор кафедры Гражданское право ТГЮУ, доктор юридических наук.
**М.Юлдашев** - профессор кафедры «Финансы» Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан, доктор экономических наук.

**Ли А.**
Финансовое и банковское право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 5240100 –Юриспруденция /Ли А. – Т.: Издательство ТГЮУ, 2021. – 250 с.
В надзаг: Министерство юстиции Республики Узбекистан.

В учебнике рассматривается содержание финансового и банковского права в условиях реформирования и модернизации страны, расширения и углубления процессов либерализации экономики. В нем раскрываются основные понятия и категории финансового и банковского права на основе новейшего законодательства, а также особенности финансового и банковского права зарубежных стран.

Для студентов, научных работников и преподавателей юридических вузов, практикующих специалистов и широкого круга читателей, интересующихся вопросами финансового и банковского права.

ISBN 978-9943-05-226-0

**© А. Ли, 2021**
**© Ташкентский государственный юридический университет, 2021**

# ПРЕДИСЛОВИЕ

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах, углубление реформ в финансовой и банковской сфере определено в качестве одной из приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни. В этих условиях возрастает значимость финансового и банковского права, призванных способствовать повышению эффективности правового обеспечения национальной финансовой политики, наиболее полно отвечающей потребностям расширения и углубления рыночных преобразований по дальнейшему развитию и либерализации экономики.

Не случайно в последние годы резко возрос интерес к финансовому и банковскому праву со стороны управленческих структур во всех областях хозяйственной деятельности, органов государственной власти и граждан, особенно предпринимателей. Все это проявилось в изменении содержания, структуры и роли финансового и банковского права.

В учебнике изложены теоретические основы финансового права Республики Узбекистан и показана его роль в осуществлении финансовой политики государства в условиях дальнейшего развития и либерализации экономики. В нем рассмотрены сущность финансового права как отрасли правовой системы нашей страны, вопросы правового регулирования финансового контроля.

Задачи финансового права в условиях модернизации страны и углубления процессов либерализации экономики обусловили новый подход к изложению вопросов правового обеспечения традиционных институтов финансового права, которые в настоящее время наполняются качественно иным содержанием. С этих позиций и на основе новейшего законодательства дается характеристика бюджетного права, правового регулирования государственных доходов и государственных расходов, правовых основ государственного кредита, страховой деятельности, денежного обращения, расчетных правоотношений, валютного регулирования.

Дальнейшее совершенствование банковского дела, являются одной из приоритетных задач по проведению взвешенной денежно-кредитной политики государства, способствующей обеспечению макроэкономической стабильности, высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в прогнозных пределах, созданию широких возможностей и благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.

Решение данной задачи в значительной степени зависит от состояния и развития банковского права, призванного регулировать многообразные общественные отношения в сфере построения, функционирования и развития банковской системы государства. Практическое значение

банковского права все более возрастает по мере развития банковской деятельности, расширения и углубления процессов либерализации экономики, стабилизации кредитно-финансовой системы страны.

Не ставя перед собой задачи критического анализа действующих банковско-правовых норм, автор учебника стремился показать содержание банковского права и его особенности, раскрыть закрепленные им основы банковской системы и банковской деятельности. В этой связи в учебник включены и подробно рассматриваются теоретические основы банковского права, к которым относятся его предмет, понятие, метод, система и источники, банковские правоотношения, правовое положение звеньев банковской системы Республики Узбекистан. В нем излагаются также вопросы правового регулирования банковских счетов и операций.

Нормативной базой учебника являются Конституция Республики Узбекистан, законы, постановления и указы Президента Республики Узбекистан, а также подзаконные нормативные акты различных уровней, в том числе многочисленные правовые акты Центрального банка Республики Узбекистан.

Основная задача, которую ставил автор при подготовке учебника, состояла в том, чтобы оказать содействие студентам в освоении обширного и сложного нормативно-правового материала по учебному модулю «Финансовое и банковское право». Кроме того, учебник может оказаться полезным практическим работникам государственных органов, а также предпринимателям и гражданам для получения соответствующей информации о финансово-правовом и банковско-правовом регулировании интересующих их вопросов.

Учебник содержит контрольные вопросы и задания для самообразования по каждой теме, глоссарий, список рекомендуемой для изучения литературы и иных источников, а также тесты-вопросы по всем темам, включенным в учебник.

# РАЗДЕЛ I

## ТЕМА-1. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**Финансы и финансовая деятельность государства. Предмет, метод и понятие финансового права. Система и источники финансового права. Понятие, особенности, структура и виды финансово-правовых норм. Понятие, особенности и виды финансово-правовых отношений. Понятие и система субъектов финансового права.**

### Финансы и финансовая деятельность государства

Приступая к изучению ***финансового права,*** необходимо, прежде всего, определиться с методологическими основами формирования данной отрасли правовой системы Республики Узбекистан. Финансовое право можно в самом общем виде охарактеризовать, как отрасль права, нормы которой призваны регулировать общественные отношения, возникающие в процессе использования государством такой экономической категории, как ***финансы*****,** и осуществления им в этой связи ***финансовой деятельности***. Вот почему для того, чтобы раскрыть содержание финансового права, необходимо, прежде всего, выяснить, что такое финансы и финансовая деятельность государства.

В повседневной жизни довольно часто оперируют таким термином, как финансы, не всегда задумываясь над его содержанием. При этом зачастую под финансами подразумеваются деньги или денежные средства. Между тем, финансы и деньги являются различными экономическими категориями, призванными выполнять свои специфические функции в системе базисных общественных отношений. Другое дело, что эти категории тесно взаимосвязаны, поскольку существование финансов невозможно без наличия денежных отношений.

Финансы от французского ***finance*** (*наличность, доход*) - экономическая категория, отражающая общественные отношения в процессе создания и использования фондов денежных средств.

Возникновение финансов было связано с развитием товарно-денежных отношений и потребностями государства в финансовых ресурсах, необходимых для выполнения им своих функций. Впервые этот термин появился на рубеже 13-15 веков в Италии, города которой - Генуя, Венеция, Флоренция - являлись крупными центрами торговли, денежных расчетов и банковского дела. В последующем его стали применять как понятие, связанное с системой денежных отношений, образованием денежных фондов, мобилизуемых государством для решения своих задач.

Сущность и механизм действия финансов наиболее полно проявляется в их функциях. В экономической и юридической литературе имеются различные классификации функций финансов. В экономической

литературе к их числу относят: образование (формирование) фондов денежных средств; их использование; контроль за формированием и использованием этих фондов. В юридической литературе дополнительно выделяют распределительную функцию финансов.

Таким образом, ***финансы*** *- это система экономических отношений, связанных с образованием, распределением и использованием фондов денежных средств, необходимых для финансирования общегосударственных потребностей.*

Финансы состоят из различных звеньев, каждое из которых отражает определенный круг общественных отношений, возникающих по поводу создания, распределения и использования денежных фондов государства, и поэтому отличаются друг от друга. Совокупность различных звеньев (финансовых институтов) составляет ***финансовую систему*** Республики Узбекистан.

Финансовая система Республики Узбекистан состоит из следующих звеньев:

а) Государственный бюджет с входящими в его структуру республиканским бюджетом, бюджетом Республики Каракалпакстан и местными бюджетами;

б) государственные целевые и внебюджетные фонды;

в) финансы хозяйствующих субъектов и отраслей экономики;

г) кредит (государственный и банковский);

д) имущественное и личное страхование.

Центральным звеном финансовой системы является *Государственный бюджет страны*, с помощью которого образуется и используется общегосударственный централизованный денежный фонд государства. Он служит основной финансовой базой для осуществления государством своих внутренних и внешних функций.

*Финансы хозяйствующих субъектов* выражают отношения по созданию и использованию децентрализованных денежных фондов, предназначенных для обеспечения разнообразных потребностей первичных звеньев общественного производства, выполнению обязательств перед бюджетом, банками, вышестоящими органами. Особенностью современных условий является многообразие форм собственности, на основе которых функционируют финансы хозяйствующих субъектов.

*Кредит* представляет собой совокупность специфических финансовых отношений, связанных с привлечением в кредитные ресурсы свободных средств юридических и физических лиц, которые предоставляются их пользователям на принципах возвратности и с уплатой процентов.

*Государственный кредит* обеспечивает мобилизацию дополнительных денежных средств, которые поступают во временное распоряжение государства и используются на финансирование приоритетных направлений развития экономики, бюджетного дефицита и на другие нужды.

*Банковский кредит* является основной формой кредита, при которой денежные средства во временное пользование предоставляются банками юридическим и физическим лицам.

*Имущественное и личное страхование* выступает как один из методов создания страхового фонда, который используется для возмещения материального ущерба, причиненного юридическим и физическим лицам в результате стихийных бедствий, эпидемий, несчастных случаев из резервных фондов, созданных заранее.

Существование финансов, как объективной экономической категории обусловливает необходимость осуществления государством особого вида деятельности, получившей в юридической литературе название ***«финансовая деятельность».*** Государство в процессе такой деятельности должно эффективно использовать финансы для выполнения своих функций.

Основное содержание финансовой деятельности проявляется в трех ее элементах, к которым традиционно относят *образование, распределение и использование* фондов денежных средств (финансовых ресурсов). Неотъемлемой частью всех этих элементов является *контроль,* поскольку он осуществляется как в процессе образования и распределения, так и в процессе использования фондов денежных средств.

В процессе финансовой деятельности государство образует и использует централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. Преобладающая часть финансовых ресурсов сконцентрирована у государства в его бюджете и образуется централизованно, а финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов формируются в децентрализованном порядке.

Централизованные фонды денежных средств государства образуются в результате уплаты юридическими и физическими лицами установленных налогов и иных обязательных платежей (государственная и таможенная пошлины, взносы на социальное страхование, имущественное и личное страхование и т.д.). Средства этих фондов направляются на финансирование просвещения, здравоохранения, науки, культуры, мероприятий по социальной защите населения, экономики, централизованных инвестиций, социального обеспечения, а также расходов по содержанию органов государственной власти и управления, судебных органов и органов самоуправления граждан и т.д.

В децентрализованном порядке формируются фонды денежных средств хозяйствующих субъектов. Из дохода (прибыли), остающейся в распоряжении этих субъектов после уплаты всех обязательных платежей, создаются различные фонды денежных средств. Это фонды заработной платы, развития производства, социального развития, а также амортизационный и резервный фонды и др. Хотя децентрализованные фонды денежных средств не поступают в непосредственное распоряжение государства, тем не менее, они играют существенную роль в реализации общенациональных задач экономического и социального развития.

Поэтому государство, осуществляя финансовую деятельность, регулирует процессы образования и использования таких фондов, применяя при этом методы, отвечающие потребностям развития рыночной экономики, а не те методы, которые были присущи административно-командной системе.

Большое значение для успешного выполнения задач экономического и социального развития страны имеет деятельность государства по рациональному распределению образуемых фондов денежных средств и, прежде всего централизованных фондов, за счет которых покрываются основные общегосударственные потребности в финансовых ресурсах.

Значительные средства в расходной части бюджета государства предусматриваются на развитие экономики и финансирование централизованных инвестиций, что определяется необходимостью модернизации и технического переоснащения базовых отраслей промышленности, структурной перестройки сельского хозяйства, создания экспортоориентированных и импортозамещающих производств и т. д.

В процессе финансовой деятельности государство осуществляет контроль по соблюдению установленного порядка образования, распределения и использования фондов денежных средств органами исполнительной власти, а также хозяйствующими субъектами независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Это означает, что финансовая деятельность носит межотраслевой характер и охватывает все сферы и отрасли государственного управления.

С учетом изложенного можно сказать**,** что ***финансовая деятельность государства*** **–** *это особый вид государственной деятельности межотраслевого характера по образованию, распределению и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, а также по финансовому контролю, обеспечивающий успешное решение социально-экономических задач общества.*

В современных условиях целевая направленность финансовой деятельности государства претерпевает существенные изменения. Она нацелена на углубление реформ в банковской, финансовой, бюджетной и налоговой системах, превращение финансового механизма в действенный инструмент экономической стратегии, сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития. С учетом этого можно выделить следующие основные направления финансовой деятельности нашего государства на нынешнем этапе его развития:

- повышение ответственности финансовых и банковских структур за проведение жесткой денежно-кредитной политики, сохранение стабильного уровня инфляции, повышение устойчивости национальной валюты и ее обменного курса;

- упрощение и унификация системы налогообложения и сокращение налогового бремени;

- обеспечение роста национального дохода, расширение и внедрение новых форм финансовых отношений, отвечающих потребностям рыночных преобразований;

- повышение ответственности хозяйствующих субъектов за выполнение обязательств перед бюджетом, а также действенности управления финансами на основе широкого применения экономических методов;

- оптимальное сочетание централизованных начал в управлении финансами с самостоятельностью местных органов власти при решении финансовых вопросов;

- укрепление общегосударственных финансов и повышение роли государственного бюджета в реализации социальных и экономических программ;

- повышение эффективности финансового контроля за рациональным распределением и использованием фондов денежных средств, а также выполнением финансовых обязательств перед бюджетом.

## Предмет, метод и понятие финансового права

Предметом любой отрасли права являются определенные общественные отношения, которые подпадают под регулирующее воздействие той или иной отрасли права.

***Предметом финансового права*** являются *общественные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в процессе осуществления государством финансовой деятельности по планомерному образованию, распределению и использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов государства.*

Практика финансовой деятельности государства свидетельствует о том, что к числу общественных отношений, составляющих предмет финансового права можно отнести:

- отношения между Республикой Узбекистан, Республикой Каракалпакстан и областями в лице соответствующих государственных органов в связи с осуществлением бюджетного процесса и распределением средств государственного бюджета Республики Узбекистан;

- отношения между финансовыми и налоговыми органами, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами с другой – по поводу выполнения обязательств перед государством (уплаты налогов и других обязательных платежей), а также представления установленных действующим законодательством форм отчетности и других документов (расчетов по налогам и сборам, деклараций о доходах и т.п.);

- отношения между финансовыми органами и другими государственными органами по вопросам определения размеров бюджетного финансирования по направлениям их расходования;

- отношения между Центральным банком и коммерческими банками, хозяйствующими субъектами по вопросам выдачи лицензий на

осуществление банковской деятельности, соблюдения установленного порядка проведения расчетов и применения санкций за его нарушение;

- отношения между государственными органами, осуществляющими финансовый контроль, и хозяйствующими субъектами по поводу соблюдения последними государственной финансовой дисциплины и т. д.

Во всех названных общественных отношениях непременно участвует государственный орган. И это закономерно, поскольку финансовая деятельность является одной из форм практической реализации функций государства. Без участия такого органа, выступающего от имени государства и выражающего его волю в сфере финансовой деятельности, общественные отношения, составляющие предмет финансового права возникнуть не могут. По этой причине нельзя признать финансово-правовыми, например, отношения между двумя гражданами: ни один из них не имеет полномочий по осуществлению финансовой деятельности государства. Денежные отношения, возникающие на основе договоров между хозяйствующими субъектами, также не относятся к предмету финансового права, так как они связаны с их хозяйственной деятельностью, регулируемой нормами гражданского права.

С учетом отмеченных обстоятельств ***финансовое право*** можно определить *как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства, т.е. в процессе планомерного образования, распределения и использования государством централизованных и децентрализованных денежных фондов, необходимых для осуществления его задач и функций на конкретном этапе развития.*

Проведение экономической реформы, развитие многообразных форм собственности и рыночных отношений потребовало существенного обновления финансово-правовых норм. В них закрепляются основные направления, цели и задачи финансовой политики государства в условиях развития рыночных отношений.

Финансовому праву принадлежит важная роль в системе мер, проводимых государством по укреплению бюджетной системы и денежного обращения, проведению гибкой фискальной политики, упорядочению валютных отношений, развитию рынка ценных бумаг, повышению эффективности финансового контроля и т.д.

Эти меры в области финансов, осуществление которых требуется для успешного развития рыночной экономики, нашли отражение в финансовом законодательстве.

Финансовое законодательство нашей страны, сердцевиной которого является Конституция суверенного Узбекистана, начало складываться с обретением республикой государственной независимости. Учитывая важную роль финансов на современном этапе, Конституция содержит специальную главу XXV *«Финансы и кредит»,* закрепляющая основы правового регулирования финансовых отношений и финансовой деятельности государства.

За годы независимости в республике принят ряд основополагающих законодательных актов, создающих правовую базу финансовой деятельности государства на нынешнем этапе его развития. К их числу относятся Налоговый кодекс Республики Узбекистан, Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, законы о Центральном банке, о банках и банковской деятельности, о валютном регулировании и другие.

В данных законодательных актах нашли отражение нормы финансового права, которые призваны способствовать успешному проведению радикальной реформы финансового механизма и усилению его воздействия на социально-экономическое развитие нашего государства. Важное место в них отводится укреплению централизованных финансов, стимулированию предпринимательской и инвестиционной деятельности, повышению ответственности юридических и физических лиц за выполнение финансовых обязательств перед государством, концентрации денежных средств на приоритетных направлениях инновационного развития и научно-технического прогресса и т. д.

Финансовое право, осуществляя регулятивную функцию, использует определенную совокупность правовых средств или способов регулирующего воздействия своих норм на поведение участников финансовых отношений. Речь в данном случае идет о методах правового регулирования общественных отношений. Вместе с предметом они дают наиболее емкую характеристику любой отрасли права, включая и финансовое право.

Кроме того, по кругу регулируемых общественных отношений, т.е. по предмету, отрасли действующего права нередко оказываются очень близкими, а в некоторых случаях даже совпадают в своих основных проявлениях (например, расчетные и кредитные отношения, а также отношения в области страхования, которые составляют предмет и гражданского и финансового права). В этой связи метод регулирования часто является определяющим при разграничении отраслей права.

Любая отрасль права использует три способа правового воздействия на общественные отношения, заложенные в самой природе права: *предписание, запрет, дозволение*.

*Предписание* – возложение прямой юридической обязанности совершить то или иное действие в условиях, предусмотренных правовой нормой, т.е. поступить именно так, а не иначе. *Запрет* – фактически тоже предписания, но с обратным знаком, а именно возложение юридической обязанности не совершать определенные действия в условиях, предусмотренных в нормах права. *Дозволение* – юридическое разрешение совершать в условиях, предусмотренных правовой нормой те или иные действия по своему усмотрению.

Указанные способы правового регулирования общественных отношений используются с учетом особенностей предмета той или иной отрасли права.

Как отмечалось, финансовое право имеет свой предмет регулирования, а именно общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства. Эта деятельность отличается от иных видов государственной деятельности своеобразием задач, целевой установкой и формами проявления. Для отношений, составляющих предмет финансового права характерно то, что они связанны с процессами планомерного образования, распределения и использования государственных денежных фондов, а также контроля за указанными процессами, осуществляемыми в результате финансовой деятельности. Такого рода отношения определяют и особенности действия норм финансового права.

Для финансово-правового регулирования характерны предписания, исходящие от органа государства или должностного лица. Другая сторона финансовых отношений обязана подчиниться этому предписанию. Например, правила совершения расчетных и валютных операций обязательны для всех юридических и физических лиц. А это означает, что налицо юридически властные предписания государственного органа, при помощи которых он практически реализует свои полномочия в сфере финансовой деятельности.

Для финансово-правового регулирования характерна и другая черта, а именно волеизъявление одной стороны. Отсюда – односторонние юридически властные предписания органов, осуществляющих финансовую деятельность государства.

Следовательно, налицо односторонность и обязательность волеизъявления указанных органов, которые действуют от имени государства, и в финансовых отношениях выражают его интересы и волю. Это означает, что в данном случае мы имеем юридическое неравенство сторон в сфере финансовой деятельности государства.

Вот почему основным ***методом финансового права,*** *т.е. приемами и способами юридического воздействия на поведение участников финансовых отношений,* является *метод государственно-властных предписаний.* Применение данного метода определяется необходимостью создания соответствующих денежных фондов государства, необходимых для реализации важнейших социальных и экономических задач общества. Только на основе такого метода правового регулирования финансовых отношений может реально обеспечиваться полнота и своевременность поступления денежных средств в распоряжение государства, их строго целевое использование, соблюдение государственной финансовой дисциплины и т. п.

Содержание юридически властных предписаний, свойственных регулируемым финансовым правом общественным отношениям, разнообразно. Односторонность и обязательность волеизъявления органов, осуществляющих финансовую деятельность государства, характерны не только для прямых предписаний, но и для запретов, устанавливаемых финансовым правом. Они характерны также и для дозволений, предоставляющих сторонам финансовых отношений право самостоятельно

избирать правило поведения. Однако совершение дозволенных действий должно осуществляться строго в рамках общего правила, установленного нормами финансового права.

Финансовое право в отдельных случаях предусматривает, что принятию одностороннего акта предшествует согласование, совместное обсуждение и рассмотрение тех или иных вопросов. Предписания органов, осуществляющих финансовую деятельность, в целях их успешной реализации нередко сопровождаются рекомендациями. Иными словами, основной метод финансово-правового регулирования - метод государственно-властных предписаний может дополняться и такими приемами и способами, как согласование и рекомендации.

## Система и источники финансового права

Для правовых норм, регулирующих финансовые отношения, характерна их взаимосвязанность, определяемая не только положением издавших их органов власти и управления и не только сферой применения данных норм, но и закономерностями внутренней структуры предмета правового регулирования. Следовательно, финансовое право имеет свою внутреннюю структуру или систему, т.е. целое множество взаимосвязанных элементов, в которых объединяются и располагаются в определенной последовательности финансово-правовые нормы.

Таким образом, под ***системой финансового права*** следует понимать *объективно обусловленное системой общественных финансовых отношений внутреннее его строение, объединение и расположение финансово-правовых норм в определенной последовательности.*

Традиционно, т.е. как это принято при построении многих отраслей права, финансовое право подразделяется на две части: ***общую и особенную***.

*Общая часть* содержит нормы финансового права, определяющие понятие государственных финансов, правовые формы и методы финансовой деятельности государства и её принципы, систему органов, осуществляющих финансовую деятельность и их правовое положение, формы и методы финансового контроля и другие финансово-правовые нормы общего характера. Нормы общей части финансового права действуют в масштабе всей финансовой деятельности государства и имеют для нее общее значение.

*Особенная часть* объединяет нормы, регулирующие правоотношения в рамках отдельных разделов, включающих в себя соответствующие финансово-правовые институты. Раздел содержит совокупность финансово-правовых норм, регулирующих группу однородных финансовых отношений. Финансово-правовой институт объединяет правовые нормы, регулирующие более узкую и близкую по содержанию группу финансовых отношений, чем раздел.

Особенная часть финансового права состоит из следующих разделов: Бюджетное право; Правовое регулирование государственных доходов; Правовое регулирование государственных расходов.

В раздел по признаку однородности регулируемых отношений может входить несколько финансово-правовых институтов (например, в раздел «Бюджетное право» входят институты бюджетного устройства, бюджетного процесса, государственных целевых фондов).

В Особенную часть финансового права входят финансово-правовые институты, в которых сгруппированы нормы, регулирующие отношения в области правового регулирования денежного обращения, расчетных отношений, валютного регулирования и ценных бумаг. Традиционно в учебниках по финансовому праву указанные финансово-правовые институты объединяются в самостоятельный раздел.

В системе финансового права находит отражение финансовая система как объективно существующая экономическая категория. Единство финансов получило правовое выражение в Общей части. Построение Особенной части отражает элементы финансовой системы, выделение в ней отдельных звеньев.

Нормы финансового права содержатся в многочисленных правовых актах или *источниках*.

***Под источниками права*** понимаются *внешние формы выражения правовых норм, формы существования права.* В современном правоведении выработано и более точное определение, согласно которому под источником права следует понимать обусловленный характером правопонимания данного общества способ признания социальных норм в качестве обязательных. История знает три формы существования обязательных норм: нормативно-правовой акт, судебный прецедент и правовой обычай.

Специфика правовой системы Узбекистана, которая относится к романо-германскому типу, определяет безусловный приоритет нормативно-правовых актов как источников финансового права. Многообразие финансово-правовых норм определяет и многообразие источников финансового права.

*Важнейший источник финансового права* - Конституция Республики Узбекистан. Нормы конституционного права, гарантирующие свободу предпринимательства, право частной собственности, являются основополагающими, которые определяют, в частности, и природу финансовых правоотношений. Они закрепляют основы бюджетного устройства, финансовой и денежно-кредитной системы, обязательность уплаты установленных налогов и сборов, принципы финансовой деятельности государства (статьи 51, 122 Конституции).

*Самостоятельными источниками финансового права* являются Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, Налоговый кодекс Республики Узбекистан, законодательные акты о государственном бюджете, о государственном

контроле деятельности хозяйствующих субъектов, о валютном регулировании, о страховой деятельности, о рынке ценных бумаг и др.

*К числу источников финансового права* относятся подзаконные акты органов государственной власти. Так, нормы финансового права содержатся в указах и постановлениях Президента Республики Узбекистан, постановлениях Кабинета Министров Республики Узбекистан, в решениях органов государственной власти и управления на местах.

*Большую группу источников финансового права* составляют нормативные акты финансово-кредитных и налоговых органов (приказы и инструкции Министерства финансов, Центрального банка, Государственного налогового комитета) по различным вопросам финансовой деятельности государства. Ряд нормативных актов издан этими органами совместно с другими государственными органами (Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и т. д.)

*Среди источников финансового права* немало таких, которые содержат нормы и иных отраслей права: административного, гражданского и других. К ним относятся законы о государственной власти на местах, Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности и др.

Единой кодификации финансового права Республики Узбекистан не существует и поэтому единого источника по данной отрасли права в целом, типа кодекса, не имеется. Имеются кодифицированные источники только в области регулирования бюджетных и налоговых отношений - Бюджетный кодекс Республики Узбекистан и Налоговый кодекс Республики Узбекистан.

В правовой системе нашей республики судебный прецедент не играет роли источника финансового права, т.к. высшие судебные инстанции - Пленумы Верховного суда Республики Узбекистан в своих постановлениях дают лишь разъяснения по вопросам судебной практики.

## Понятие, особенности, структура и виды финансово-правовых норм

Сущность и социальное назначение любой отрасли права определяется характером правовых норм, совокупность которых и составляет содержание той или иной отрасли правовой системы государства. Нормы каждой отрасли права, в том числе и финансового права, обладают как общими признаками, характерными для любой правовой нормы, так и специфическими отраслевыми чертами.

К числу общих признаков финансово-правовой нормы, относится то, что она представляет собой определенное правило поведения, которое устанавливается государством (в отличие от иных социальных норм, например от норм морали), а потому является обязательным к соблюдению и охраняется принудительной силой в случаях его нарушения.

Как и нормы других отраслей права, финансово-правовая норма регулирует общественные отношения путем определения юридических

обязанностей и прав субъектов этих отношений, а также их ответственности в случае нарушения прав или неисполнения обязанностей.

Специфические черты финансово-правовой нормы определяются характером общественных отношений, составляющих предмет финансового права, а также методом правового регулирования.

Основной особенностью финансово-правовой нормы, обусловленной предметом финансового права, является то, что она в отличие от норм иных отраслей правовой системы Узбекистана имеют особую сферу применения, а именно общественные отношения в области финансовой деятельности государства. Поэтому содержание финансово-правовых норм проявляется в том, что они определяют границы должного поведения в сфере финансовых отношений, связанных с образованием, распределением и использованием государственных денежных фондов. Это значит, что с их помощью устанавливается, когда и при соблюдении каких условий действия, совершаемые государственными органами, должностными лицами, хозяйствующими субъектами и учреждениями, общественными организациями, физическими лицами в сфере финансовой деятельности государства, точно соответствуют требованиям законности. Вместе с тем в финансово-правовых нормах указывается, какие действия можно совершать и от каких следует воздержаться.

Другая особенность финансово-правовых норм, обусловленная предметом правового регулирования состоит в том, что они являются средством реализации публичных, а не частных интересов. Например, в отличие от норм гражданского права, при помощи которых реализуются интересы отдельно взятых хозяйствующих субъектов и физических лиц, посредством финансово-правовых норм обеспечиваются интересы всего общества и государства в целом.

К особенностям финансово-правовых норм, обусловленных методом финансово-правового регулирования, относится их ***императивный*** (повелительный) характер, который выражается в том, что в них содержатся категорические предписания совершить определенные действия. Например, внести в установленные сроки и в полном объеме, предусмотренные действующим законодательством платежи в бюджет, использовать государственные денежные средства строго по целевому назначению и т. д. Императивность финансово-правовых норм выражается также и в том, что участники финансовых правоотношений не вправе по своему усмотрению изменить их предписания.

Императивный (повелительный) характер финансово-правовых норм определяется тем, что финансовая деятельность государства не может осуществляться, если в них не содержатся предписания нормативного и юридически властного характера. Данное обстоятельство, например, наиболее наглядно проявляется в таком элементе финансовой деятельности государства, как образование государственного централизованного фонда денежных средств. Как известно, основным источником образования такого фонда выступают налоги с юридических и физических лиц. В этих

условиях предоставление указанным субъектам права свободы усмотрения, и игнорирование метода государственно-властных предписаний приведет к тому, что вряд ли кто-то захочет на добровольной основе платить налоги. Напротив, как свидетельствует практика, при наличии прямых предписаний уплачивать налоги, некоторые налогоплательщики пытаются уклониться от их уплаты, например, путем сокрытия доходов и иных объектов налогообложения.

Императивность финансово-правовых норм может быть выражена в различных формах, что зависит от характера регулируемых финансовых отношений, от целей их регулирования, от особенностей правового статуса субъектов этих отношений. Эти различия находят свое выражение непосредственно в содержании соответствующих нормативных предписаний.

В одних случаях императивность финансово-правовой нормы выражена в форме прямого предписания, которое обязывает субъектов финансовых отношений действовать именно так, а не иначе и тем самым исключается возможность изменять условия и характер этих отношений их непосредственными участниками.

В других случаях императивность проявляется в более «мягких» формах, когда финансово-правовая норма не содержит однозначной модели должного поведения и фактически предусматривает возможное поведение в сфере финансовой деятельности государства того или иного субъекта регулируемого общественного отношения.

Таким образом, регулирующее воздействие финансово-правовых норм на общественные отношения в сфере финансовой деятельности государства, на поведение их разнообразных участников сводится к точному определению активного должного поведения, а также предоставлению возможности действовать в пределах общих правил по своему усмотрению. При этом все эти варианты правового регулирования общественных отношений, связанных с образованием, распределением и использованием денежных фондов государства облекаются в императивную форму нормативных предписаний.

При помощи этих предписаний финансово-правовые нормы предоставляют участникам регулируемых общественных отношений определенные права, возлагают на них определенные юридические обязанности, создают гарантии реальности прав и обеспечения исполнения обязанностей.

С учетом отмеченных обстоятельств ***финансово-правовая норма*** *– это правило поведения, установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения в целях регулирования общественных отношений, возникающих в сфере финансовой деятельности государства путем определения юридических обязанностей и прав субъектов этих отношений, а также их ответственности в случае нарушения прав или неисполнения обязанностей.*

Финансово-правовые нормы, как и любые нормы права, имеют свою внутреннюю логическую структуру: ***гипотезу, диспозицию и санкцию.***

В *гипотезе* формулируются условия, при наличии которых необходимо руководствоваться требованиями данной нормы.

*Диспозиция* нормы – это предписания, запреты дозволения, т.е. содержание прав и обязанностей участников финансовых отношений.

*Санкция* предусматривает меры ответственности за неисполнение требований, содержащихся в диспозиции финансово-правовой нормы.

За нарушение предписаний финансово-правовых норм могут применяться меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.

Финансово-правовые нормы весьма разнообразны по своей регулятивной направленности и, соответственно по своему юридическому содержанию. Поэтому для лучшего понимания особенностей финансово-правовых норм в регулировании соответствующих общественных отношений существенное значение имеет их классификация.

Наиболее общий характер имеет классификация финансово-правовых норм в зависимости от *юридического характера, содержащихся в них определенных правил*. По своему содержанию финансово-правовые нормы могут быть ***материальными и процессуальными.***

*Материальные* финансово-правовые нормы определяют объем и содержание прав и обязанностей, а также ответственность участников финансовых отношений по поводу образования, распределения и использования государственных денежных фондов. Например, нормы, закрепляющие право местных представительных органов на местах принимать соответствующие бюджеты, а также утверждать отчеты об их исполнении. Сюда же относятся нормы, устанавливающие обязанности юридических и физических лиц уплачивать установленные законодательством налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты.

Значительное число материальных финансово-правовых норм закрепляют источники образования государственных денежных фондов и направления их расходования, а также материальное (денежное) содержание финансовых обязательств, например ставки налогов, конкретные размеры отчислений в различные централизованные государственные целевые фонды и т. д.

В целом можно сказать, что в материальных финансово-правовых нормах определяются юридические возможности участников регулируемых общественных отношений в их статике, т.е. до стадии практической реализации этих возможностей.

*Процессуальные* финансово-правовые нормы определяют порядок (процедуру) практической реализации юридических прав и обязанностей в сфере финансовой деятельности государства, предусмотренных нормами материального финансового права для участников, регулируемых общественных отношений. Иными словами они устанавливают порядок

деятельности по образованию, распределению и использованию денежных фондов государства и требуют соблюдения, установленных действующим законодательством, процедурных правил в указанной деятельности. Например, это нормы, определяющие процедуру подготовки проекта государственного бюджета, открытия расчетных и иных счетов в учреждениях банков, проведения валютных и расчетных операций и т. п.

В отличие от других отраслей правовой системы нашей республики в финансовом праве, как правило, материальные и процессуальные нормы содержатся в единых источниках. При этом следует отметить, что в общем массиве нормативного материала процессуальные финансово-правовые нормы занимают незначительное место. Больше всех процессуальных норм содержится в бюджетном праве, которые регулируют вопросы подготовки, рассмотрения и принятия государственного бюджета, порядок составления и утверждения отчета о его исполнении и т. п.

По другой классификации финансово-правовые нормы классифицируются *в зависимости от способа воздействия на участников финансовых отношений.* С этих позиций выделяются три вида финансово-правовых норм: ***обязывающие, запрещающие и уполномочивающие.***

*Обязывающие* финансово-правовые нормы содержат юридически властные предписания на обязательное совершение определенных действий при наличии условий, предусмотренных в гипотезе данных норм. Например, при наличии налогооблагаемого дохода или имущества юридические и физические лица обязаны уплатить соответствующий налог

*Запрещающие* финансово-правовые нормы предусматривают запрет на совершение тех или иных действий в условиях, определяемых данной нормой. Запреты могут носить прямой и опосредствованный характер. При прямом запрете в тексте нормативного акта используются слова: «запретить», «запрещается». Запреты в опосредствованной форме содержат все финансово-правовые нормы, в которых предусматривается юридический состав того или иного финансового правонарушения.

*Уполномочивающие* нормы финансового права предоставляют возможность участникам общественных отношений в сфере финансовой деятельности государства действовать в рамках юридически властных предписаний данной нормы по своему усмотрению, т.е. здесь отсутствуют прямые предписания, равно как и запреты. Однако возможность действовать самостоятельно, ограничена общим правилом, которое установлено той или иной финансово-правовой нормой.

Финансово-правовые нормы имеют определенные пространственные и временные границы, а также могут иметь силу в отношении различного круга лиц.

Действие финансово-правовых норм ***в пространстве*** означает, что правила, содержащиеся в них, имеют юридическую силу и подлежат обязательному исполнению на всей территории Республики Узбекистан или на территории отдельной административно-территориальной единицы (Республики Каракалпакстан, области, района, города).

***Во времени*** финансово-правовые нормы, как правило, не ограничены определенными сроками действия. Это означает, что они имеют юридическую силу до их официального изменения либо отмены. В отдельных случаях возможно установление временного срока действия финансово-правовой нормы.

Действие финансово-правовых норм ***по кругу лиц*** связано с распространением устанавливаемых ими правил на физических и юридических лиц. При этом следует отметить, что данные нормы распространяют свое действие на иностранные юридические лица, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства. Такие нормы содержит Налоговый кодекс, Закон о валютном регулировании, Закон о банках и банковской деятельности и некоторые другие акты финансового законодательства.

## Понятие, особенности и виды финансово-правовых отношений

Финансово-правовое отношение представляет собой определенную разновидность правовых отношений. В связи с этим для него характерно все то общее, что свойственно любому правоотношению. Вместе с тем финансово-правовые отношения имеют и некоторые особенности, которые позволяют отграничить их от других видов правоотношений. Эти особенности обусловлены такими факторами, как сфера их возникновения (финансовая деятельность государства), специфика финансово-правового регулирования (императивность и односторонность волеизъявления органа, осуществляющего финансовую деятельность государства), объект правового регулирования и др.

*Во-первых,* финансово-правовые отношения возникают исключительно в процессе планомерного образования, распределения и использования государственных денежных фондов. Следовательно, определяющая черта финансово-правовых отношений состоит в том, что они складываются преимущественно в особой сфере государственной и общественной жизни, а именно в сфере финансовой деятельности государства.

*Во-вторых*, финансово-правовые отношения в большинстве своем являются разновидностью имущественных отношений, поскольку объектом этих отношений выступают денежные средства, Так, денежные отношения возникают в связи с образованием и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Финансово-правовые отношения всегда возникают (в конечном счете) по поводу денежных средств.

*В-третьих*, одной из сторон финансово-правовых отношений всегда выступает государство или его уполномоченный орган. Данная особенность финансово-правовых отношений объясняется тем, что финансовая деятельность, являющаяся основным объектом финансово-правового регулирования, прямо и непосредственно выражают волю и интересы государства. Именно государство в интересах всего общества

создает и распоряжается централизованными фондами денежных средств, организует финансирование экономики и социальной сферы.

Для выделения финансово-правового отношения в самостоятельный вид правоотношения необходимо иметь в совокупности все отмеченные особенности вместе. Отсутствие хотя бы одной из указанных особенностей, говорит о том, что в данном случае речь может идти о других видах правоотношений. Например, имущественный (денежный) характер могут носить общественные отношения, регулируемые нормами других отраслей права и, в частности гражданского права (договор займа, кредитный договор). Однако, здесь отсутствуют другие особенности, характерные только финансово-правовым отношениям. Гражданско-правовые отношения, с одной стороны, не связаны с финансовой деятельностью государства, а с другой, - субъекты этих отношений обладают равными правами и строят свои взаимоотношения на основе соглашения (договора), т.е. в них отсутствует властный характер.

Четкое разграничение финансово-правовых отношений от иных видов правоотношений имеет большое практическое значение для правильного применения норм финансового права в сфере финансовой деятельности государства.

Вышеизложенные исходные позиции дают основания определить ***финансово-правовое отношение*** *как урегулированное финансово-правовой нормой общественное отношение, возникающее в сфере финансовой деятельности государства, обладающее властно-имущественным характером, участники которого являются носителями юридических обязанностей и прав, установленных и гарантированных финансово-правовой нормой.*

В литературе по финансовому праву многочисленные и разнообразные по своему содержанию, структуре, а также характеру финансово-правовые отношения классифицируются в соответствии с критериями, выработанными общей теорией права и наукой финансового права.

Наиболее распространенной является классификация финансово-правовых отношений в зависимости: *1) от структуры финансовой системы государства и 2) от объекта правового регулирования или характера финансово-правовых норм.*

В первом случае выделяются финансово-правовые отношения, связанные с функционированием соответствующего звена финансовой системы: *бюджетные, налоговые, по организации государственного кредита, страхования, денежного обращения и расчетов, валютного регулирования* и т. д., которые в своей основе совпадают с соответствующими финансово-правовыми институтами. Поэтому вполне справедливо, что иногда критерием выделения отдельных видов финансово-правовых отношений по данной классификации называют финансово-правовые институты.

По второй классификации финансово-правовые отношения традиционно принято подразделять *на материальные и процессуальные правоотношения.*

*Материальные* финансово-правовые отношения являются средством реализации прав и обязанностей субъектов финансового права, закрепленных в материальных финансово-правовых нормах. Эти правоотношения могут осуществляться как через организационно-властные полномочия, так и через имущественные права и обязанности, связанные с передачей предусмотренных финансовыми планами денежных средств, выраженных в конкретном размере, в распоряжение определенных участников финансовых правоотношений и пользование ими по назначению.

Материальными по своему содержанию являются, например, финансово-правовые отношения, которые возникают между Министерством финансов Республики Узбекистан и органами государственной власти и управления Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в связи с предоставлением соответствующим административно-территориальным образованиям бюджетных субвенций из республиканского бюджета в конкретных размерах, которые должны использоваться строго по целевому назначению.

*Процессуальные* финансово-правовые отношения возникают по поводу установления форм и методов образования денежных фондов государства, порядка их распределения, форм и методов контроля за их использованием. Эти правоотношения преимущественно носят государственно-властный характер, который проявляется в строгом определении и регламентации субъективных процессуальных прав и обязанностей сторон данных правоотношений. К процессуальным финансово-правовым отношениям относятся правоотношения, возникающие в сфере бюджетного процесса, налогового производства и др. Наиболее существенными особенностями данных правоотношений являются использование установленных форм и видов актов государственных органов, соблюдение определенной последовательности и сроков при совершении тех или иных действий.

Финансово-правовые правоотношения могут классифицироваться в зависимости *от характера юридической связи между сторонами этих правоотношений,* как это имеет место, например, в административном праве. По данному признаку финансово-правовые правоотношения могут быть *вертикальными и горизонтальными.*

Для сферы финансовой деятельности государства наиболее характерны *вертикальные* отношения, суть которых заключается в том, что у одной стороны имеются властные полномочия, а у другой – их нет. Следовательно, отсутствует юридическое равенство сторон в данных правоотношениях, характерное, например, для гражданско-правовых отношений.

В подавляющем большинстве финансово-правовые отношения являются вертикальными, в которых проявляется присущая финансовой

деятельности государства властный характер и связанная с этим юридическая зависимость одной стороны правоотношения от другой. Для них характерна такая черта, как субординация, т.е. подчинение. Например, такой характер носят правоотношения между нижестоящими и вышестоящими финансовыми органами (Министерство финансов – финансовые управления и отделы областей и города Ташкента).

Вертикальными могут быть и финансово-правовые отношения, складывающиеся между организационно не соподчиненными органами, занимающими одинаковое правовое положение. Например, Министерство финансов в пределах своих полномочий издает многочисленные нормативно-правовые акты (инструкции, правила, положения), обязательные для исполнения всеми другими министерствами и ведомствами, ему не подчиненных. Налицо, следовательно, вертикальный характер финансово-правовых отношений

Таким образом, вертикальные финансово-правовые отношения могут возникать как между организационно соподчиненными, так и организационно не соподчиненными субъектами финансового права. Основным признаком и тех и других, а значит, всех вертикальных финансово-правовых отношений является то, что у одной стороны налицо полномочие по совершению в адрес другой стороны юридически властных действий.

*Горизонтальные* финансово-правовые отношения не столь распространены в сфере финансовой деятельности государства, как вертикальные. Они могут иметь место в тех случаях, когда стороны фактически и юридически равны, т.е. отсутствует повеление одной стороны, обязательное для другой. Так на стадии согласования, предшествующей изданию односторонне юридически властного акта стороны равноправны. Очень часто такого рода отношения возникают между Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом при подготовке и утверждении нормативно-правовых актов по вопросам налогообложения.

Горизонтальный характер носят и некоторые отношения, которые складываются между государственным органом, осуществляющим финансовую деятельность и хозяйствующим субъектом в случаях, например, его обращения с заявлением, о предоставлении налогового кредита. На стадии согласования условий договора о налоговом кредите стороны данного правоотношения равноправны.

Однако горизонтальность обнаруживается только до того момента, когда уполномоченный орган выносит односторонне юридически властное решение о предоставлении налогового кредита. Затем горизонтальность перерастает в вертикальность. Следовательно, горизонтальные финансово-правовые отношения чаще всего возникают в качестве определенной предпосылки вертикальных отношений.

Финансово-правовые отношения (равно как и всякие правоотношения) возникают, изменяются и прекращаются при наличии условий,

предусмотренных нормами финансового права. В качестве таких условий выступают ***юридические факты,*** т. е. обстоятельства, с которыми данная норма связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношения между его субъектами. Юридическими фактами выступают, как правило, *действия*, а в отдельных случаях *события*.

*Действия* представляют такие факты, которые являются результатом активного волеизъявления субъектов финансового права. По характеру и юридическим последствиям различают *правомерные и неправомерные* действия.

*Правомерные* действия всегда соответствуют требованиям финансово-правовых норм. Они в свою очередь согласно общей теории права могут быть подразделены на: 1) действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия, называемые *юридическими актами* и 2) действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерений лица, называемые *юридическими поступками*.

Основными видами правомерных действий в финансовом праве являются *юридические акты*. При этом акты выполняют такую роль только тогда, когда они не нормативны, а индивидуальны, т. е. касаются конкретных лиц. Связано это с тем, что нормативные акты и, соответственно нормы права, сами по себе не являются основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений, а являются только намерением породить определенные юридические последствия. Поэтому в системе правомерных действий для сферы финансовой деятельности государства наиболее характерны такие юридические факты, как правовые акты индивидуального регулирования, которые относятся к конкретному адресату и вопросу. Примером таких актов, которые выступают в качестве юридических фактов возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений, могут быть решения соответствующих государственных органов о предоставлении бюджетных ссуд юридическим лицам резидентам и иностранным государствам, а также государственным целевым фондам.

*Юридические поступки* порождают правовые последствия независимо от намерений лица. Примером таких действий является приобретение в собственность юридическим или физическим лицом налогооблагаемого имущества, а также физическим лицом земельного участка, в порядке, установленном законодательством. Эти действия, являясь по своему основному содержанию гражданскими правоотношениями, с точки зрения финансового права представляют собой юридические *действия-поступки*, порождающие соответствующие финансовые правоотношения, например, налоговые правоотношения.

*Неправомерные действия* не соответствуют требованиям норм финансового права, нарушают их. Это, прежде всего, правонарушения (деликты), которые влекут за собой возникновение финансово-правовых отношений, связанных с применением к виновному соответствующих мер юридической ответственности, предусмотренных нормой финансового

права. Неправомерными могут быть и бездействия, также влекущие возникновение конкретных финансово-правовых отношений. К примеру, непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности является основанием для применения финансовой санкции в виде наложения штрафа на правонарушителя.

*События,* как основания возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений – это явления, происходящие независимо от воли людей (возраст ребенка, смерть, стихийное бедствие и др.). Например, одинокие матери, имеющие двух и более детей до шестнадцати лет, освобождаются от налогообложения частично по доходам в размере 1,41 кратной минимального размера оплаты труда за каждый месяц в котором получены эти доходы (ст. 380 Налогового кодекса).

## Понятие и система субъектов финансового права

Требования норм финансового права реализуются через многообразные финансово-правовые отношения, существование которых невозможно без соответствующих субъектов (или участников) этих отношений. Для возникновения любого финансово-правового отношения требуется наличие, по крайней мере, двух лиц, причем потенциально способных стать их субъектами (или участниками). В качестве таких лиц выступают *субъекты финансового права*, обладающие в силу действия финансово-правовых норм установленной и охраняемой государством *возможностью* приобретать финансово-правовые обязанности и права и нести юридическую ответственность за практическую их реализацию.

Соответственно *каждый, кто нормами финансового права наделен обязанностями и правами в сфере финансовой деятельности государства рассматривается в качестве субъекта финансового права или иными словами это носители таких обязанностей и прав.*

Юридические права и обязанности принадлежат субъектам финансового права независимо от их участия в конкретных правоотношениях. Поэтому характерным для них свойством является возможность быть участником конкретных финансово-правовых отношений, но не само это участие. Субъекты финансового права могут быть субъектами финансово-правовых отношений, *т.е. реальными их участниками* при соблюдении установленных финансово-правовыми нормами определенных условий. В связи с этим закономерен вопрос о соотношении понятий «*субъект финансового права*» и «*субъект финансово-правовых отношений*».

На первый взгляд они представляются однопорядковыми понятиями, т.к. перечень и тех и других один и тот же. Если же не принимать во внимание данное обстоятельство, а исходить из того, что многие носители финансовых прав и обязанностей по различным причинам могут не реализовать свои потенциальные возможности в конкретных финансово-правовых отношениях, то естественно, что они не становятся субъектами

этих отношений, оставаясь при этом субъектом финансового права. Субъект финансового права сохраняет свои качества и при вступлении в конкретные финансово-правовые отношения, когда приобретает новый статус - субъекта (участника) данных отношений. Следовательно, понятие «*субъект финансового права*» более широкое, чем понятие «*субъект финансово-правовых отношений*».

Субъекты финансового права становятся субъектами финансовых правоотношений при условии, если они обладают *финансовой правоспособностью* - способностью иметь финансовые права и обязанности, предусмотренные в законе. Однако этого недостаточно, чтобы субъекты финансового права могли участвовать в конкретных финансово-правовых отношениях и стать субъектами данных правоотношений. Для этого требуется наличие еще одного условия, а именно *финансовой дееспособности* субъектов финансового права - способности самостоятельно, приобретать и реализовывать финансовые права и обязанности и нести ответственность за неправомерные действия. Таким образом, для того, чтобы субъект финансового права имел возможность быть участником конкретного финансового правоотношения он должен обладать *финансовой правосубъектностью*, т.е. совокупностью право- и дееспособности.

На практике довольно часто не представляется возможности четко разграничить финансовую право- и дееспособность, поскольку во многих случаях они являются элементами единого финансово-правового статуса. Например, это касается органов, осуществляющих финансовую деятельность государства, для которых право- и дееспособность наступают одновременно, а именно с момента образования и юридического закрепления их компетенции. В компетенции выражается их финансовая правоспособность. В ней одновременно определяются и полномочия данных органов по участию в финансовых правоотношениях, т.е. их дееспособность.

В отдельных случаях можно наблюдать и очень четкую грань между право- и дееспособностью, что характерно в частности для финансово-правового статуса физических лиц как субъектов финансового права и участников финансово-правовых отношений. Так, если их финансовая правоспособность возникает с момента рождения, то дееспособность - по достижении определенного возраста.

В финансовом праве традиционно выделяются три основные группы субъектов финансового права: *а) общественно-территориальные образования; б) коллективные субъекты; в) индивидуальные субъекты.*

*К общественно-территориальным образованиям*, как субъектам финансового права относятся Республика Узбекистан в целом и его административно-территориальные единицы - Республика Каракалпакстан, области, районы, города. В такой роли они являются носителями финансовой правоспособности. Однако в конкретных финансово-правовых отношениях они непосредственно не участвуют. Финансовая

дееспособность приходится на долю представляющих их органов законодательной и исполнительной власти в отличие от иных субъектов финансового права, в частности граждан, сочетающих в себе оба эти юридические качества.

Государство в целом и указанные административно- территориальные единицы выступают в качестве субъектов финансового права чаще всего при реализации компетенции в сфере бюджетных правоотношений, закрепленной в Конституции Республики Узбекистан, Бюджетном Кодексе и Законе о государственной власти на местах. В этой связи они обладают целым комплексом полномочий по получению соответствующих бюджетных доходов, их распределению и использованию для экономического и социального развития того или иного общественно-территориального образования.

В отдельных правоотношениях субъектом финансового права может выступать только само государство, что чаще всего имеет место при реализации Республикой Узбекистан ее суверенных прав в сфере финансовой деятельности. Например, Республика Узбекистан имеет право на собственную финансовую и денежно-кредитную систему (ст. 122 Конституции), на установление налогов, принятие государственного бюджета (п.п. 8-9 ст. 78 Конституции). Республика Узбекистан в целом должна признаваться субъектом финансового права и в отношении ее полномочий по законодательному регулированию таможенного, валютного и кредитного дела, установлению единой налоговой и банковской систем (ст. 123 –124, п. **7** ст. 78 Конституции).

Субъектами финансового права могут быть и сами административно-территориальные единицы (Республика Каракалпакстан, области, город Ташкент), наделенные соответствующими полномочиями в сфере финансовой деятельности государства.

*Коллективными субъектами финансового* права являются различного рода организованные и обособленные объединения людей, обладающие способностью приобретать соответствующий комплекс юридических обязанностей и прав в сфере финансовой деятельности государства и нести ответственность за их реализацию. В их числе различные *государственные органы и организации (предприятия, учреждения),* имеющие, как правило, гражданско-правовой статус юридического лица.

*Государственные органы* относятся к субъектам финансового права, поскольку без их участия финансовые правоотношения практически возникнуть не могут. Следовательно, государственные органы относятся к числу обязательных участников финансовых правоотношений, что определяется государственно-властным характером финансовой деятельности и спецификой метода ее правового регулирования. В связи с тем, что финансовая деятельность протекает в виде осуществления государственной власти или государственного управления характерной особенностью круга рассматриваемых коллективных субъектов является наличие в нем органов и представительной и исполнительной власти.

*Организации (предприятия, учреждения)*, как коллективные субъекты финансового права имеют, как правило, гражданско-правовой статус юридического лица. Во многих случаях такой статус организации является определяющим для признания ее субъектом финансового права. Например, по налоговому законодательству юридические обязанности и права по уплате всех установленных налогов, за исключением налога на доходы физических лиц возлагается именно на юридические лица.

В условиях развития рыночных отношений круг организаций - коллективных субъектов финансового права существенно расширился. Если раньше в качестве субъектов финансового права выступали только предприятия и организации, основанные на государственной и колхозно-кооперативной собственности, то в настоящее время появились многочисленные организации других форм собственности, в том числе и частные предприятия.

Коллективными субъектами финансового права выступают также *учреждения,* создаваемые соответствующими государственными органами, для осуществления социально-культурной, административно-политической и судебной деятельности. В такой роли они являются субъектами финансового права преимущественно в правоотношениях, связанных с правом получения и использования бюджетных ассигнований и участием в связи с этим в сметном процессе.

*Индивидуальными субъектами* финансового права являются граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства, которые имеют равную финансовую правосубъектность и в связи с этим обозначаются в законодательстве как *«физические лица».* Эта категория субъектов финансового права главным образом выступает в отношениях по уплате налогов и сборов. Так, физические лица являются плательщиками налога на доходы, земельного налога, налога на имущество, сбора на право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг и т.д.

В отличие от иных субъектов финансового права, право- и дееспособность которых наступает одновременно с момента их создания (общественно-территориальные образования) или государственной регистрации (коллективные субъекты), финансовая правоспособность физического лица возникает с момента рождения, а дееспособность с определенного возраста. В связи с тем, что субъектом финансового права может признаваться только такое лицо, которое обладает финансовой правосубъектностью, т.е. одновременно и правоспособностью и дееспособностью, то не все физические лица могут выступать в таком качестве. Если вопрос о финансовой правоспособности физического лица в законодательстве решен однозначно, то этого нельзя сказать о его дееспособности.

Финансовая (налоговая) дееспособность физического лица чаще всего является производной от гражданской и трудовой дееспособности. Так, согласно ст. 27 Гражданского кодекса несовершеннолетние в возрасте от

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей: 1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Эти лица самостоятельно несут имущественную ответственность по указанным сделкам. В соответствии со ст. 77 Трудового кодекса Республики Узбекистан прием на работу допускается с шестнадцати лет. При этом письменного согласия одного из родителей или заменяющего его лица в данном случае не требуется.

Таким образом, фактическая налоговая дееспособность физических лиц по нормам гражданского права наступает в 14 лет, а по нормам трудового права - в 16 лет, поскольку с этого возраста они могут быть собственниками доходов и имущества, являющихся объектом соответствующих налоговых платежей.

## Контрольные вопросы и задания

1. В повседневной жизни довольно часто оперируют таким термином, как финансы, не всегда задумываясь над его содержанием. При этом зачастую под финансами подразумеваются деньги или денежные средства. Между тем, финансы и деньги являются различными экономическими категориями, призванными выполнять свои специфические функции в системе базисных общественных отношений.

**Обсудите, как соотносятся понятия «финансы» и «деньги»? Обоснуйте тезис о том, что не все денежные отношения являются финансовыми отношениями, приведите примеры.**

2. Считается, что основное содержание финансовой деятельности государства проявляется в трех ее элементах, к которым традиционно относят образование, распределение и использование фондов денежных средств (финансовых ресурсов). Как вы считаете, достаточно ли этих элементов для обеспечения эффективности финансовой деятельности государства?

**Обсудите, выскажите и обоснуйте свою точку зрения по данному вопросу.**

3. Во многих случаях гражданско-правовые и финансово-правовые отношения существуют в очень тесной взаимосвязи друг с другом, и поэтому бывает непросто четко разграничить их. Например, это касается отношений в области расчетов, кредита, имущественного и личного страхования, которые регулируются нормами и гражданского и финансового права.

**Обсудите и приведите свои доводы по разграничению норм гражданского и финансового права на примере расчетных отношений.**

4. В 2016 году гражданин Кариев, которому исполнилось 15 лет, получил доход от охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности в сумме 2 млн. 150 тыс. сум. Организация, выплатившая указанную сумму Кариеву уведомила налоговую инспекцию Мирабадского района г. Ташкента о произведенной выплате. По истечении года, в котором был выплачен доход, Кариев не представил декларацию о полученном доходе в установленный законодательством срок в налоговый орган, за что был привлечен к ответственности. Кариев Ф. обжаловал действия налогового органа в суд, поскольку, по его мнению, он не может быть привлечен к ответственности, так как ему не исполнилось 18 лет, т.е. возраста, когда наступает полная дееспособность лица.

**Дайте оценку правомерности действий налоговой инспекции Мирабадского района и доводов Кариева. Какое решение должен принять суд?**

# ТЕМА-2. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

**Сущность и задачи финансового контроля. Государственный финансовый контроль. Система аудиторского контроля. Система внутреннего финансового контроля. Формы и методы финансового контроля. Организация государственного финансового контроля.**

## Сущность и задачи финансового контроля

*Финансовый контроль* – особая функция финансов, целью которой является выявление отклонений от принятых стандартов законности и эффективности управления финансовыми ресурсами, а при наличии таких отклонений - своевременное принятие соответствующих корректирующих и превентивных мер. Обладая стоимостным характером, он, в отличие от других видов контроля, имеет место во всех сферах общественного воспроизводства и сопровождает весь процесс движения денежных фондов. Поэтому можно утверждать, что финансовый контроль является объективно необходимым слагаемым хозяйственного механизма при любом способе производства.

Объектом приложения финансового контроля являются, прежде всего, денежные отношения, возникающие при формировании и использовании финансовых ресурсов в материальном производстве и непроизводственной сфере во всех звеньях финансовой системы. Диапазон действия финансового контроля включает в себя также проверку целого комплекса хозяйственных отношений.

Сущность финансового контроля находит отражение в его задачах, одной из которых является контроль за состоянием финансовых ресурсов, предполагающий проверку своевременности и полноты исполнения обязательств перед государственным бюджетом, операций по использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов.

К числу других задач финансового контроля относятся проверки правильности использования предприятиями, организациями находящихся в их распоряжении денежных средств (бюджетных, банковских ссуд и т.д.), а также соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных средств организациями, предприятиями и учреждениями. В качестве еще одной задачи выделяются пресечение и предупреждение правонарушений в финансовой сфере. В случае их выявления применяются в установленном порядке меры воздействия к организациям, должностным лицам и гражданам, обеспечивается возмещение ущерба государству и хозяйствующим субъектам.

Проводимые в нашей стране рыночные преобразования требуют коренного изменения содержания организации и проведения проверок и

выдвигают принципиально новые задачи перед финансовым контролем. Они обусловлены тем, что поэтапный переход к рыночной экономике требует создания разветвленной инфраструктуры рынка, без которых не смогут в полной мере работать рыночные механизмы. К числу элементов такой инфраструктуры относятся банковско-кредитная и налоговая системы, ценные бумаги, фондовая биржа, страховые и аудиторские службы и т.д.

В этих условиях важнейшей задачей финансового контроля становится повышение эффективности проверок за соблюдением всеми субъектами финансовых отношений банковского, налогового, валютного законодательства, законодательства о ценных бумагах, страховой и аудиторской деятельности. Весьма существенными задачами финансового контроля являются также нормализация платежного оборота, ликвидация негативных последствий неплатежей, дебиторской и кредиторской задолженности.

В результате реализации задач финансового контроля укрепляется ***финансовая дисциплина*****,** выражающая одну из сторон принципа законности в финансовой деятельности. *Под финансовой дисциплиной* понимается *соблюдение установленных предписаний и порядка образования, распределения и использования денежных фондов государства и хозяйствующих субъектов.* Требования финансовой дисциплины распространяются на юридические и физические лица, а также на государственные органы. Таким образом, финансовый контроль обеспечивает интересы государства и способствует соблюдению прав и интересов конкретных физических лиц и хозяйствующих субъектов (например, контроль за соблюдением законодательства о предоставлении льгот по платежам в бюджет, за правильностью взимания налогов и т.д.).

Финансовый контроль выступает формой реализации контрольной функции финансов, т.е. присущего финансам качества служить средством контроля за производством, распределением и использованием совокупного общественного продукта и национального дохода. Иными словами, контрольная функция финансов является основой финансового контроля, содействующей сбалансированности между потребностью в финансах и наличием финансовых ресурсов. При этом необходимым условием функционирования финансового контроля является четкая правовая регламентация всех аспектов контрольной деятельности и, в частности определение ее границ, методов и форм осуществления, установления правового статуса контрольных органов, объема их прав и обязанностей.

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что ***финансовый контроль как институт финансового права*** *– это урегулированная нормами права деятельность государственных и негосударственных органов, а также хозяйствующих субъектов по установлению законности и эффективности управления финансовыми ресурсами, обеспечению*

*финансовой дисциплины и своевременному принятию мер по устранению выявленных нарушений и их предупреждению.*

В юридической литературе существуют и другие дефиниции финансового контроля, которые подчеркивают отмеченные выше характерные черты правовой сущности финансового контроля. Однако эти дефиниции слишком объемны и потому сложны для восприятия, хотя они в принципе несут одинаковую смысловую нагрузку.

Финансовый контроль состоит из нескольких элементов, совокупность которых выражается в сложной целостной системе. Систему финансового контроля правомерно подразделить на следующие элементы или структурные уровни: *государственный контроль; аудиторский контроль* (его называют также независимым контролем); *внутренний контроль* (т. е. контроль, осуществляемый на уровне хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений).

## Государственный финансовый контроль

*Государственный финансовый контроль* предназначен для реализации финансовой политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. Во всех государствах в зависимости от специфики их устройства сложились свои системы финансового контроля. Тем не менее, организация и деятельность контрольно-ревизионных сетей в зарубежных странах, так или иначе, базируется на общих принципах, выработанных многолетним международным опытом. Например, осуществление любой крупной программы обязательно включает в себя подсистемы контроля. На эти цели выделяется обычно один-два процента из общего объема ассигнований на сколько-нибудь существенную государственную программу.

Государственный финансовый контроль в нашей стране по своей целевой направленности, его субъектам и объектам можно подразделить на несколько видов:

Парламентский контроль;

Президентский контроль;

государственный финансовый контроль деятельности учреждений, финансируемых за счет средств государственного бюджета и внебюджетных фондов;

государственный контроль деятельности хозяйствующих субъектов.

При этом каждый из этих видов государственного финансового контроля имеет свою нормативно-правовую базу. Это Закон Республики Узбекистан о парламентском контроле, Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, Налоговый кодекс Республики Узбекистан, Закон Республики Узбекистан о государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов. Сюда же относятся нормативно-правовые акты, устанавливающие правовой статус соответствующих органов государственного финансового контроля (Закон Республики Узбекистан о

Кабинете Министров, Закон о Счетной палате Республики Узбекистан, положения о Министерстве финансов, о Государственном налоговом комитете и др.)

Важнейшим звеном государственного финансового контроля во всех демократических странах принято считать орган контроля по линии законодательной власти. Как правило, во всех странах существуют специальные институты ***парламентского контроля*** за расходованием государственных средств.

Согласно п.8 ст.78 Конституции нашей страны *Олий Мажлис Республики Узбекистан* принимает по представлению Кабинета Министров бюджет страны и осуществляет контроль за его исполнением. *Кенгаши народных депутатов* призваны контролировать целевое использование бюджетных ассигнований, выделяемых отдельным регионам, а также исполнение местных бюджетов. Кроме того, на органы представительной власти возложен контроль за использованием бюджетных средств в отдельных отраслях и сферах.

11 апреля 2016 г. принят Закон Республики Узбекистан «О парламентском контроле», призванный регулировать отношения в области организации и осуществления парламентского контроля.

*Субъектами парламентского контроля* определены:

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

комитеты, комиссии Законодательной палаты, Сената;

фракции политических партий, депутатские группы в Законодательной палате;

депутаты Законодательной палаты;

члены Сената;

Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмен).

*Объектом парламентского контроля* является деятельность государственных органов, органов хозяйственного управления и их должностных лиц по исполнению Конституции и законов Республики Узбекистан, решений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан и их органов, государственных программ, а также по реализации возложенных на них задач и функций.

*Формами парламентского контроля* являются:

принятие Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых фондов и основных направлений налоговой и бюджетной политики очередного года, а также рассмотрение хода исполнения Государственного бюджета;

рассмотрение ежегодного доклада Кабинета Министров Республики Узбекистан по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны;

заслушивание отчета Счетной палаты Республики Узбекистан и др.

По результатам парламентского контроля субъекты парламентского контроля в пределах своих полномочий могут:

внести в соответствующие государственные органы, органы хозяйственного управления предложения и рекомендации по принятию мер, направленных на повышение эффективности исполнения законодательных актов, государственных программ, реализации возложенных на них задач и функций;

возвращать в установленном порядке органам государственной власти и управления, внесенные ими доклады, отчеты, сообщения и иные материалы на доработку с указанием замечаний и предложений по ним;

направить материалы парламентского контроля в уполномоченные государственные органы для рассмотрения в соответствии с их полномочиями;

обращаться к соответствующим государственным органам, органам хозяйственного управления и должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаруженных нарушений прав и охраняемых законом интересов граждан или иных нарушений законодательства;

внести в соответствующие государственные органы, органы хозяйственного управления предложения и рекомендации о привлечении к ответственности должностных лиц, освобождении их от должности;

обнародовать результаты парламентского контроля и т.д.

В целях изучения конкретных фактов или событий, посягающих на наиболее важные интересы общества и государства, способных оказать негативное воздействие на основы безопасности, устойчивое развитие страны совместным решением палат Олий Мажлиса могут проводиться парламентские расследования.

Для проведения парламентского расследования Законодательная палата и Сенат образуют комиссию из числа депутатов Законодательной палаты и членов Сената.

При проведении парламентского расследования комиссия вправе:

привлекать к ее работе представителей государственных органов, органов хозяйственного управления, специалистов, экспертов и ученых;

запрашивать необходимые сведения у государственных органов, органов хозяйственного управления, других организаций, а также граждан;

приглашать должностных лиц государственных органов, органов хозяйственного управления, других организаций, а также граждан для дачи разъяснений и др.

Заседания Законодательной палаты, Сената и их органов по рассмотрению результатов парламентского контроля проводятся открыто и гласно. На них могут приглашаться представители государственных органов, органов хозяйственного управления, негосударственных некоммерческих организаций, научных учреждений, специалисты и ученые, представители средств массовой информации.

Важные функции по государственному финансовому контролю в целом осуществляют ***Президент, Счетная палата и соответствующие органы исполнительной власти.***

В соответствии с п.8 ст.93 Конституции страны Президент формирует аппарат исполнительной власти и в том числе органы, выполняющие функции государственного финансового контроля (Счетная палата, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и др.).

В системе государственного финансового контроля особая роль отводится *Счетной палате,* который Создан Указом Президента Республики Узбекистан от 21.06.2002 г.

1 июля 2019 г. Принят Закон «О Счетной палате Республики Узбекистан», который определяет правовой статус, основные задачи и функции, порядок взаимодействия с государственными органами и иными организациями, полномочия, формы и виды контроля, права, обязанности и ответственность должностных лиц, правовые и социальные гарантии их защиты.

Счетная палата Республики Узбекистан является высшим органом внешнего аудита и финансового контроля. Она осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется непосредственно Президенту Республики Узбекистан, подотчетна ему, а также палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

При осуществлении своей деятельности Счетная палата должна руководствоваться определенными принципами, к числу которых относятся законность, независимость, объективность, открытость и прозрачность.

Основными задачами Счетной палаты являются:

осуществление системного анализа формирования проекта Государственного бюджета Республики Узбекистан и его соответствия приоритетам социально-экономического развития страны;

изучение и контроль полноты поступлений средств в бюджеты бюджетной системы и иные фонды, созданные в установленном порядке;

выявление и мобилизация резервов увеличения доходов бюджетов бюджетной системы и иных фондов, созданных в установленном порядке, путем применения современных информационно-коммуникационных технологий;

проведение аудита эффективности и законности осуществляемых расходов бюджетов бюджетной системы и иных фондов, созданных в установленном порядке, выявление возможности по их сокращению на всех уровнях и т.д.

Для выполнения возложенных задач и функций Счетная палата имеет право:

присутствовать на заседаниях палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, их комитетов, комиссий и депутатских объединений при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинета

Министров Республики Узбекистан, коллегий органов исполнительной власти и других государственных органов при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности Счетной палаты;

беспрепятственно посещать территории и помещения объектов контроля, иметь доступ к их документам и материалам, осматривать любые производственные, складские, торговые и другие помещения, если иное не предусмотрено законодательством;

требовать и получать от должностных лиц объектов контроля письменные объяснения по фактам нарушений, выявленных при проведении контроля, а также необходимые заверенные надлежащим образом копии документов и т.д.

Особое место в системе государственного финансового контроля занимают ***Министерство финансов, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан, Центральный банк*** и их подведомственные органы. Содержание и цели контроля, осуществляемого учреждениями финансово-кредитной системы, определяются практическими потребностями в пределах установленной компетенции.

Многогранная контрольная деятельность финансовых органов осуществляется в процессе бюджетного планирования, рассмотрения проектов финансовых планов и смет, аккумуляции всех доходов бюджета, финансирования мероприятий, предусмотренных государственным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Основные задачи, и функции *Министерства финансов Республики Узбекистан* в части осуществления государственного финансового контроля определены в Положении о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденном Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности финансовых органов» от 18 марта 2017 года № ПП-2847 (Приложение № 7).

Министерство финансов Республики Узбекистан осуществляет государственный финансовый контроль за:

исполнением доходов и расходов бюджетов бюджетной системы;

целевым использованием средств бюджетов бюджетной системы, соблюдением бюджетного законодательства бюджетными организациями и получателями бюджетных средств;

очередностью, соблюдением сроков и полнотой осуществления платежей за счет средств бюджетов бюджетной системы;

целевым использованием средств из централизованных источников, выделяемых для осуществления государственных инвестиционных программ;

правильностью проведения тендерных (конкурсных) торгов по государственным закупкам и т.д.

В осуществлении государственного финансового контроля важная роль принадлежит *налоговым органам***.** Закон Республики Узбекистан «О

государственной налоговой службе» определяет основы налогового контроля, права и обязанности налоговых органов по его осуществлению.

Основными задачами органов государственной налоговой службы являются:

- реализация государственной налоговой политики и обеспечение контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов;

- осуществление, в пределах своей компетенции, контроля за соблюдением законодательства при осуществлении юридическими и физическими лицами валютных и экспортно-импортных операций и др.

Организацию налогового контроля осуществляет *Государственный налоговый комитет и его органы.*

В соответствии с Положением о Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, он является республиканским органом государственного управления по контролю в области обеспечения соблюдения налогового законодательства, защиты экономических интересов и имущественных прав государства.

Государственный финансовый контроль, осуществляется *казначейскими подразделениями* Министерства финансов Республики Узбекистан путем:

обязательной регистрации договоров бюджетных организаций и получателей бюджетных средств с поставщиками товаров (работ, услуг) за счет средств Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов на основании контроля за их заключением в пределах сумм и в соответствии с целями, указанными в сметах расходов;

обеспечения соблюдения платежной дисциплины посредством осуществления платежей от имени и по поручению бюджетных организаций и получателей бюджетных средств непосредственно на счета поставщиков товаров (работ, услуг) в пределах сумм, предусмотренных в сметах расходов и зарегистрированных договорах.

Функции по государственному финансовому контролю выполняет и *банковская система.* Так, в соответствии с Законом Республики Узбекистан о Центральном банке Республики Узбекистан (новая редакция) от 11 ноября 2019 г. он осуществляет банковский надзор и регулирование деятельности кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро и банковских групп, а также за производством бланков ценных бумаг.

Для реализации своих полномочий по осуществлению надзорных функций Центральный банк устанавливает обязательные для банков правила проведения банковских операций, ведения бухгалтерского учета и банковской статистической отчетности, составления годовых отчетов.

За последние годы нормативными актами Президента Республики Узбекистан внесены существенные изменения в порядок осуществления государственного финансового контроля. Они коснулись как

государственного финансового контроля деятельности учреждений, финансируемых за счет средств государственного бюджета и внебюджетных фондов, так государственного контроля деятельности хозяйствующих субъектов.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 августа 2017 года № ПП-3231 «О дальнейшем совершенствовании механизма финансирования образовательных и медицинских учреждений и системы государственного финансового контроля» созданы и функционируют:

службы внутреннего аудита и финансового контроля в Министерстве народного образования, Министерстве здравоохранения, Министерстве высшего и среднего специального образования, Центре среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования и во внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов Республики Узбекистан (службы внутреннего аудита и финансового контроля республиканского уровня);

службы внутреннего аудита и финансового контроля в Министерстве народного образования, Министерстве здравоохранения и Управлении среднего специального, профессионального образования Республики Каракалпакстан, управлениях народного образования, здравоохранения, среднего специального, профессионального образования областей, а также в главных управлениях народного образования, здравоохранения и управлении среднего специального, профессионального образования г. Ташкента (службы внутреннего аудита и финансового контроля территориального уровня).

Кроме того образован Межведомственный совет по совершенствованию государственного финансового контроля, основными задачами, которого являются:

определение перспективных направлений совершенствования системы государственного финансового контроля, предусматривающих профилактику и предотвращение характерных и системных финансовых нарушений;

рассмотрение предложений по внедрению международно признанных методов и инструментов организации и проведения государственного финансового контроля и внутреннего аудита;

обеспечение взаимодействия органов государственного финансового контроля и внутреннего аудита.

Рассматриваемым нормативным актом Главное контрольно-ревизионное управление преобразовано в Главное управление государственного финансового контроля Министерства финансов Республики Узбекистан, дополнительными задачами которого определены:

осуществление постоянного мониторинга за финансовой деятельностью бюджетных организаций с использованием специализированных автоматизированных программных продуктов по

управлению бюджетными средствами и ведению бюджетного учета в бюджетных организациях;

проведение на системной основе профилактической работы с бюджетными организациями по соблюдению бюджетного законодательства;

глубокий анализ выявляемых в бюджетных организациях случаев хищений, недостач денежных средств и материальных ценностей, нарушений порядка составления, утверждения и исполнения смет расходов, штатных расписаний и других нарушений бюджетного законодательства и выработку конкретных мероприятий по устранению условий их совершения;

повышение эффективности проверок бюджетных организаций, с одновременным сокращением низкоэффективных ревизий, путем широкого применения дистанционного контроля, определения объектов и целей проверок посредством современных информационных технологий и базы данных.

Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства» от 27 июля 2018 года № УП-5490 в целях кардинального сокращения проверок деятельности хозяйствующих субъектов и совершенствования системы их организации:

отменены плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства, а также проверки деятельности субъектов предпринимательства, проводимые в порядке контроля.

инициирование проверок деятельности субъектов предпринимательства осуществляется на основе результатов системы «риск-анализа», предполагающей инициирование проверок, исходя из степени риска совершения соответствующим субъектом предпринимательства нарушений законодательства;

все проверки деятельности субъектов предпринимательства подлежат обязательной регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок. Проверки, проведенные с нарушением этого требования, признаются незаконными. Результаты проверок должны вноситься контролирующими органами в Единую систему электронной регистрации проверок в течение трех дней после их завершения;

вводятся в действие Перечни:

видов проверок деятельности субъектов предпринимательства, проводимых по согласованию с уполномоченным органом;

проверок, проводимых в порядке уведомления уполномоченного органа путем их регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок;

отдельных контрольных функций, передаваемых от контролирующих органов другим организациям.

Среди других новшеств внесенных в порядок, осуществления государственного контроля деятельности субъектов предпринимательства следует отметить запуск в действие полноценной версии Единой системы электронной регистрации проверок позволяющая уполномоченному органу:

изучать обоснованность принятых контролирующими органами решений на проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства и выдавать разрешение с уникальным кодом на их проведение;

осуществлять надзор за соблюдением контролирующими органами установленного законодательством порядка проведения проверок.

Такая система регистрации проверок дает возможность контролирующим органам вносить результаты проведенных проверок, а субъектам предпринимательства получать по их запросам информацию о проводимой проверке в виде коротких сообщений (SMS), а также через сеть Интернет в режиме реального времени.

Важным направлением совершенствования государственного финансового контроля являются меры по разработке и принятию Закона Республики Узбекистан «О государственном контроле деятельности субъектов предпринимательства» в новой редакции, а до вступления в силу этого законодательного акта действует Временное положение о порядке согласования и проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства контролирующими органами.

Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты предпринимательской деятельности и оптимизации деятельности органов прокуратуры» от 15 марта 2019 года № УП-5690 установлено, что с 1 апреля 2019 года:

координация проверок деятельности субъектов предпринимательства и контроль за законностью их проведения контролирующими органами осуществляются Уполномоченным при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

решения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в части проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства являются обязательными для исполнения контролирующими органами.

В рамках осуществления своих полномочий Уполномоченный по защите прав предпринимателей:

осуществляет контроль за соблюдением контролирующими органами требований законодательства в сфере проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства;

рассматривает и изучает обоснованность заявок контролирующих органов о проведении проверок деятельности субъектов предпринимательства;

принимает решения о разрешении или об отказе в проведении проверок деятельности субъектов предпринимательства, а также продлении или переносе их сроков;

принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц контролирующих органов за нарушение законодательства в сфере проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства;

обеспечивает ведение единого учета и отчетности в сфере осуществления государственного контроля деятельности субъектов предпринимательства, а также единой правоприменительной практики контролирующих органов в данной области;

оказывает консультативную поддержку контролирующим органам и субъектам предпринимательства в отношении применения норм законодательства в области проверок деятельности субъектов предпринимательства;

участвует в разработке и совершенствовании нормативной базы в сфере проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства.

## Система аудиторского контроля

В мировой практике аудит не является новшеством и широко применяется во всех сферах деятельности. В Узбекистане появление независимого финансового контроля, обеспечивающего потребности пользователей финансовой информации экономических субъектов в виде подтверждения ее достоверности является сравнительно новым институтом. Вместе с тем, в нашей стране аудит получил довольно широкое распространение. Сейчас с полным правом можно утверждать, что аудит в Узбекистане состоялся и получает все большее развитие. Создана законодательная и иная нормативная база аудита с учетом международных образцов, совершенствуются методы его осуществления.

В Законе Республики Узбекистан об аудиторской деятельности от 26 мая 2000 г. (новая редакция) под аудитом понимается предпринимательская деятельность аудиторских организаций по проведению аудиторских проверок и оказанию иных сопутствующих профессиональных услуг.

Аудиторские организации могут оказывать следующие профессиональные услуги:

постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета;

составление финансовой отчетности;

перевод национальной финансовой отчетности на международные стандарты бухгалтерского учета;

анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

консалтинг по бухгалтерскому учету, налогообложению, планированию, менеджменту и другим вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

составление расчетов и деклараций по налогам и другим обязательным платежам.

осуществление функций ревизионной комиссии (ревизора) хозяйствующего субъекта.

Аудит может быть ***обязательным и инициативным***. Если *инициативная* проверка проводится по решению экономического субъекта, то осуществление *обязательного аудита* не зависит от его воли и желания и проводится в обязательном порядке в случаях, прямо установленных законодательством. Обязательной аудиторской проверке ежегодно подлежат: акционерные общества; банки и иные кредитные организации; страховые организации; инвестиционные и иные фонды, аккумулирующие средства юридических и физических лиц, и их управляющие компании, а также другие субъекты, указанные в ст. 10 Закона об аудиторской деятельности.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» от 19 сентября 2018 г., № ПП-3946 с 1 января 2020 года: ежегодной обязательной аудиторской проверке будут подлежать также коммерческие организации при одновременном выполнении двух из следующих условий по итогам отчетного года:

балансовая стоимость активов свыше 100-тысячекратного размера минимальной заработной платы;

выручка от реализации продукции (работ, услуг) более 200-тысячекратного размера минимальной заработной платы;

среднегодовая численность работников свыше 100 человек.

Заказчиком обязательной аудиторской проверки выступает хозяйствующий субъект. Выбор аудиторской организации согласуется с собственником, общим собранием участников (акционеров) хозяйствующего субъекта.

Инициативная аудиторская проверка может проводиться по решению хозяйствующего субъекта или других заказчиков аудиторской проверки в порядке, предусмотренном законодательством. Предмет, сроки и другие условия проведения инициативной аудиторской проверки определяются договором о проведении аудиторской проверки, заключаемым между заказчиком аудиторской проверки и аудиторской организацией.

Хозяйствующий субъект, в отношении которого проводится аудиторская проверка, наделяется определенными правами и обязанностями. В частности он имеет право получать аудиторский отчет и аудиторское заключение, консультации и рекомендации о порядке ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности и об исправлении обнаруженных недостатков и нарушений. К обязанностям хозяйствующего субъекта, в отношении которого проводится аудиторская проверка относятся:

создание аудитору надлежащих условий для проведения аудиторской проверки в сроки, определенные в договоре о проведении аудиторской проверки, и предоставление ему необходимой документации;

устранение выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений правил ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности и порядка исчисления налогов и других обязательных платежей.

Заказчиком аудиторской проверки выступает хозяйствующий субъект, его собственник, а также участники и акционеры, имеющие в уставном капитале долю в размере не менее установленной законодательством, контролирующие или правоохранительные органы, инициирующие проведение аудиторской проверки. Заказчик аудиторской проверки имеет право самостоятельно выбирать аудиторскую организацию, определять направление и объем аудиторской проверки при инициативной аудиторской проверке, получать аудиторский отчет и аудиторское заключение.

Аудиторский отчет - документ, адресованный руководителю, собственнику, общему собранию участников (акционеров) хозяйствующего субъекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, выявленных отклонениях от установленного порядка ведения бухгалтерского учета, нарушениях в финансовой отчетности, а также другую информацию, полученную в результате проведения аудиторской проверки. Этот отчет должен содержать рекомендации по устранению выявленных отклонений и нарушений, а также рекомендации и предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.

Информация, содержащаяся в аудиторском отчете, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. За ее разглашение лица, получившие доступ к этой информации, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Основополагающий принцип аудита - его независимость, под которой следует понимать, главным образом, свободу от влияния с чьей бы то ни было стороны в выражении своего профессионального мнения о финансовой отчетности проверяемого субъекта. Вместе с тем, с учетом того, что результаты аудиторской проверки являются основой множества экономических решений, аудит достаточно жестко регулируется во всех странах.

В некоторых из них (например, во Франции) в этот процесс вмешивается государство, устанавливая нормы и нормативы аудита, осуществляя регистрацию аудиторов и аудиторских фирм и контроль за их деятельностью. Аналогичное положение сложилось и в Узбекистане, где государство активно осуществляет регулирование аудиторской деятельности. Оно определяет обязательность аудита, выделяя значимые предприятия, финансовые затруднения которых могут существенно повлиять на экономику, устанавливает требования к аудиторам (образование, квалификацию, порядок сдачи экзаменов, ответственность и др.). Организация государственного регулирования аудита осуществляется посредством законодательных и иных нормативных актов, оставляя при

этом значительные возможности саморегулирования аудита со стороны общественных организаций аудиторов.

Аудиторская деятельность, за исключением профессиональных услуг аудиторских организаций, может осуществляться только при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление аудиторской деятельности.

Выдача лицензии аудиторским организациям на осуществление аудиторской деятельности производится Министерством финансов Республики Узбекистан, который:

устанавливает квалификационные требования для претендентов на получение квалификационного сертификата аудитора;

проводит с участием республиканского общественного объединения аудиторов квалификационный экзамен на право получения квалификационного сертификата аудитора;

проводит аттестацию руководителя аудиторской организации один раз в три года;

выдает, переоформляет, аннулирует квалификационный сертификат аудитора, продлевает и прекращает его действие;

ведет реестр аудиторов, имеющих квалификационный сертификат, и учет аудиторских организаций, имеющих лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

Порядок выдачи лицензии аудиторским организациям регулируется Положением о порядке лицензирования аудиторской деятельности (Приложение № 1 к постановлению Кабинета Министров от 13 марта 2019 года № 218 «О мерах по совершенствованию порядка лицензирования аудиторской деятельности»).

Лицензия выдается по заявлению аудиторской организации. В заявлении на получение или переоформление лицензии может быть указан электронный адрес аудиторской организации. Указание в заявлении на получение или переоформление лицензии электронного адреса аудиторской организации является согласием на получение уведомления о принятом решении по заявлению посредством информационной системы.

Срок рассмотрения документов аудиторской организации и принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии составляет пятнадцать календарных дней со дня поступления заявления и необходимых документов на получение лицензии.

Лицензия выдается без ограничения срока ее действия и оформляется на специальном бланке установленного образца. Она оформляется и выдается в двухдневный срок после представления аудиторской организацией документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, и подписания ею лицензионного соглашения. За выдачу лицензии взимается государственная пошлина в десятикратном размере базовой расчетной величины (БРВ), введенной с 1 сентября 2019 г. взамен минимального размера заработной платы, которая зачисляется в республиканский бюджет Республики Узбекистан.

Лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии только по основаниям, которые прямо предусмотрены в Положении о порядке лицензирования аудиторской деятельности. К таким основаниям относятся: представление аудиторской организацией ненадлежащим образом оформленных документов; наличие в документах недостоверных или искаженных сведений; несоответствие аудиторской организации лицензионным требованиям и условиям. Отказ в выдаче лицензии по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть мотивированным и направлено аудиторской организации в письменной форме с указанием причин отказа. Такое решение может быть обжалованы аудиторской организацией в установленном порядке в суд.

Действие лицензии может быть приостановлено, прекращено или аннулировано. Приостановление действия лицензии допускается в случаях выявления нарушения аудиторской организацией лицензионных требований и условий, а также невыполнения аудиторской организацией решения специально уполномоченного государственного органа, обязывающего аудиторскую организацию устранить выявленные нарушения.

Действие лицензии может быть приостановлено в случае выявления нарушений при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций либо лицензионных требований и условий, а также невыполнения аудиторской организацией решения лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. Лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии на срок не более десяти рабочих дней либо обратиться в суд о приостановлении на срок более десяти рабочих дней или прекращении действия лицензии.

Основаниями для прекращения действия лицензии могут быть обращение аудиторской организации с заявлением о прекращении действия лицензии, ликвидации аудиторской организации, а также систематическое или однократное грубое нарушение аудиторской организацией лицензионных требований и условий;

Аннулирование лицензии может иметь место при обращении аудиторской организации с заявлением об аннулировании лицензии, установления факта получения лицензии с использованием подложных документов и в других случаях, предусмотренных Положением о порядке лицензирования аудиторской деятельности. При принятии решения об аннулировании лицензии, она считается аннулированной с даты ее выдачи. При этом сведение об аннулировании лицензии подлежит публикации в средствах массовой информации.

Лицензирующим органом совместно с Республиканским общественным объединением аудиторов не реже одного раза в три года проводится внешний контроль качества работы аудиторских организаций. Результаты такого контроля качества публикуются на веб-сайте лицензирующего органа.

Штатная численность аудиторской организации должна соответствовать установленным законодательством требованиям к минимальному числу штатных аудиторов с соответствующей квалификацией. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» от 19 сентября 2018 г., № ПП-3946 минимальное количество аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, составляет не менее четырех штатных аудиторов.

Аудитор - физическое лицо, имеющее квалификационный сертификат аудитора - документ, подтверждающий квалификацию аудитора и предоставляющий право оказывать аудиторские услуги от имени аудиторской организации. Аудитор может работать по трудовому договору или по гражданско-правовому договору только с одной аудиторской организацией и в соответствии с законодательством несет перед аудиторской организацией ответственность за ущерб, причиненный в результате проведения некачественной аудиторской проверки, разглашения коммерческой тайны и иных действий, повлекших убытки для аудиторской организации.

## Система внутреннего финансового контроля

Система внутреннего финансового контроля является неотъемлемым элементом повседневной деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, а также бюджетных организаций и учреждений, осуществляемых их руководителями и функциональными структурами. Она представляет собой проверку финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций и их отдельных структурных подразделений, которая осуществляется специальными службами (бухгалтерия, финансовые отделы) самих хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций и учреждений по вопросам соблюдения законности и дисциплины в финансовых отношениях.

Согласно действующего законодательства внутренний контроль - система мер, организованная на основе принятой учетной политики руководителем субъекта бухгалтерского учета с целью обеспечения законности, экономической целесообразности осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, предотвращения и выявления случаев хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета, составлении финансовой и иной отчетности.

Ключевыми звеньями в системе внутреннего финансового контроля являются ***руководитель субъекта бухгалтерского учета*** (руководитель предприятия, организации, учреждения) и ***руководитель службы бухгалтерского учета,*** которым является главный бухгалтер или иное должностное лицо, осуществляющее функции бухгалтерского учета и финансового управления. Основы правового статуса руководителя субъекта бухгалтерского учета и руководителя службы бухгалтерского

учета определены Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» (новая редакция) от 13 апреля 2016 г.

*Руководитель субъекта бухгалтерского учета* осуществляет организацию бухгалтерского учета и отчетности и имеет право:

создавать службу бухгалтерского учета под руководством руководителя службы бухгалтерского учета или пользоваться услугами бухгалтера, привлеченного на договорной основе;

делегировать на договорной основе ведение бухгалтерского учета специализированной организации (аудиторские организации, организации налоговых консультантов и другие организации, в уставе которых предусмотрено оказание услуги по ведению бухгалтерского учета);

самостоятельно вести бухгалтерский учет.

Руководитель субъекта бухгалтерского учета обязан обеспечивать: разработку учетной политики, системы внутреннего учета и отчетности; порядок внутреннего контроля; полный и достоверный бухгалтерский учет; сохранность учетных документов; подготовку финансовой отчетности; подготовку налоговой отчетности и других финансовых документов; своевременность расчетов.

*Руководитель службы бухгалтерского учета* (главный бухгалтер или иное должностное лицо, осуществляющее функции бухгалтерского учета и финансового управления) подчиняется непосредственно руководителю субъекта бухгалтерского учета.

Требования руководителя службы бухгалтерского учета по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению их в службу бухгалтерского учета обязательны для всех работников субъекта бухгалтерского учета.

В случае возникновения разногласий между руководителем субъекта бухгалтерского учета и руководителем службы бухгалтерского учета по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя субъекта бухгалтерского учета, который единолично несет ответственность за последствия осуществления таких операций.

Руководитель службы бухгалтерского учета субъекта бухгалтерского учета (за исключением банков и иных кредитных организаций), подлежащего обязательной аудиторской проверке, должен отвечать следующим требованиям:

иметь высшее образование;

иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета или составлением финансовой отчетности либо аудиторской деятельностью, при наличии высшего экономического образования - не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при наличии высшего неэкономического образования - не менее семи лет из последних десяти календарных лет.

Руководитель субъекта бухгалтерского учета, подлежащего обязательной аудиторской проверке, обязан обеспечивать ежегодное

прохождение повышения квалификации руководителя службы бухгалтерского учета.

Руководителем службы бухгалтерского учета не может быть лицо, признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также имеющее непогашенную или неснятую судимость за умышленное преступление.

Требования к руководителям службы бухгалтерского учета банков и иных кредитных организаций устанавливаются Центральным банком Республики Узбекистан.

## Формы и методы финансового контроля

Реализация стоящих перед финансовым контролем задач достигается применением различных его видов, методов и организационных форм.

В качестве форм финансового контроля традиционно выделяются ***предварительный, текущий и последующий контроль,*** которые находятся в тесной зависимости, отражая тем самым непрерывный характер контроля. В основу данной классификации положены отдельные стороны конкретного выражения, и организации контрольных действий в зависимости от времени их совершения

В условиях рыночной экономики всё большую роль играет *предварительный контроль*. Предшествуя совершению финансовых операций, он носит предупреждающий характер. Рыночные отношения несовместимы с убытками и потерями, являющимися следствием экономических просчётов, бесхозяйственности и нарушений финансовой дисциплины. Чтобы свести их к минимуму, необходима отлаженная система предварительного финансового контроля, цель которого предотвращать незаконные действия, недостатки и нарушения на стадии рассмотрения и утверждения финансовых планов.

*Текущий финансовый контроль* является органической частью процесса оперативного управления и регулирования финансовой деятельности. Он осуществляется на стадии исполнения финансовых планов и имеет целью выявление отклонений от заданных параметров и принятие необходимых мер для их устранения.

*Последующий финансовый контроль* осуществляется после исполнения всех финансовых планов, когда устранить допущенные недостатки уже невозможно. Однако углублённое изучение и анализ результатов финансовой деятельности за истекший период, позволяет вскрывать недостатки предварительного и текущего контроля, а также разрабатывать и реализовывать меры по недопущению нарушений финансовой дисциплины в будущем.

Наибольший эффект от контроля может быть достигнут при взаимодействии всех его форм. Особенно это необходимо в борьбе с хищениями бюджетных средств, которая должна включать

взаимосвязанную систему мероприятий по предупреждению, выявлению фактов и причин происходящих хищений для недопущения их в будущем.

Согласно ст. 173 Бюджетного кодекса государственный финансовый контроль осуществляется в ***форме*** ревизии, проверки (включая проверку в порядке контроля за устранением нарушений бюджетного законодательства, выявленных предыдущей ревизией или проверкой).

Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 г. «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов» содержит определение всех установленных видов проверок:

*проверка* - единовременный контроль, осуществляемый контролирующими органами, за исполнением хозяйствующими субъектами законов и иных актов законодательства, регулирующих их деятельность;

*проверка финансово-хозяйственной деятельности (ревизия)* - изучение и сопоставление бухгалтерских, финансовых, статистических, банковских и иных документов хозяйствующих субъектов с целью осуществления контроля за соблюдением налогового и валютного законодательства;

*краткосрочная проверка* - проверка, осуществляемая контролирующими органами на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства;

*проверка в порядке контроля* - проверка, осуществляемая контролирующими органами за устранением хозяйствующими субъектами нарушений, отмеченных предыдущей проверкой.

Финансовый контроль осуществляется различными методами, под которыми понимаются приемы и способы его проведения. Применение того или иного метода зависит от ряда факторов, к числу которых можно отнести: правовое положение органов, осуществляющих финансовый контроль; объекты и цели контроля; основания возникновения контрольных правоотношений и др.

Методами государственного финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан являются:

***в зависимости от объема проверки документов:***

*сплошной* - контроль всех бухгалтерских, финансовых, статистических, банковских и иных документов за проверяемый период;

*выборочный* - контроль отдельной части бухгалтерских, финансовых, статистических, банковских и иных документов за определенный период;

***в зависимости от целенаправленности и предмета контроля:***

*комплексный* - контроль всех направлений финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового контроля за определенный период;

*тематический* - контроль деятельности объекта финансового контроля по отдельным вопросам за определенный период;

*встречный* - проверка, заключающаяся в сопоставлении документов, связанных между собой единством операций и находящихся в различных объектах финансового контроля, за исключением субъектов предпринимательства.

## Организация государственного финансового контроля

Организация государственного финансового контроля охватывает вопросы, связанные со сроками его проведения, а также оформлением результатов такого контроля. Эти вопросы имеют большое значение для защиты прав и законных интересов объекта финансового контроля и сведения к минимуму коррупционной составляющей такого контроля.

По действующему законодательству срок осуществления государственного финансового контроля не должен превышать тридцати календарных дней. В необходимых случаях этот срок может быть продлен руководителем соответствующего органа государственного финансового контроля, назначившего такой контроль, или уполномоченным им лицом.

Результаты государственного финансового контроля оформляются должностным лицом органа государственного финансового контроля в виде:

акта - документа, составляемого по результатам проверки и ревизии;

сводного акта - документа, обобщающего результаты государственного финансового контроля;

справки или заключения - документа, составляемого по результатам изучения и проверки в порядке контроля;

отчета - документа, составляемого Счетной палатой Республики Узбекистан по результатам государственного финансового контроля.

К документу по результатам государственного финансового контроля должны быть приобщены копии документов, послуживших основанием для проведения государственного финансового контроля, протоколы о совершении действий в рамках государственного финансового контроля, акты инвентаризации, заключения привлеченных экспертов и специалистов и др.

Не допускается включение в документ по результатам государственного финансового контроля различного рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных актами законодательства, документами или результатами процедур, осуществленных в ходе государственного финансового контроля

В документе по результатам государственного финансового контроля не должна даваться правовая оценка действий должностных и материально-ответственных лиц объекта финансового контроля, а также квалификация их поступков, намерений и целей.

Документы по результатам государственного финансового контроля подписываются должностными лицами, проводившими государственный финансовый контроль, а также должностными и ответственными лицами объекта финансового контроля.

В случае несогласия с результатами государственного финансового контроля должностные и ответственные лица объекта финансового контроля подписывают документ с замечаниями и в течение десятидневного срока представляют органу государственного финансового

контроля возражения в письменной форме. Непредставление объектом финансового контроля в течение этого срока возражений в письменной форме впечет следующие последствия: документ по результатам государственного финансового контроля считается принятым объектом финансового контроля; орган государственного финансового контроля может осуществлять меры по его реализации.

При обращении в суд объект финансового контроля обязан в десятидневный срок представить в орган государственного финансового контроля документ, подтверждающий его обращение в суд. До принятия судом решения в отношении обращения объекта финансового контроля орган государственного финансового контроля приостанавливает реализацию документа, оформленного по результатам государственного финансового контроля, в части спорных пунктов.

Достоверность, объективность и полнота сведений, изложенных в документах по результатам государственного финансового контроля, обеспечивается должностными лицами органов государственного финансового контроля

Законодательство предусматривает некоторые ограничения при проведении государственного финансового контроля. В частности запрещается проведение государственного финансового контроля должностными лицами органов государственного финансового контроля, которые являются близкими родственниками, родственниками супруга (супруги) должностного лица объекта финансового контроля. Запрет распространяется также на должностных лиц органов государственного финансового контроля, имеющими в объекте финансового контроля личные имущественные интересы и в некоторых других случаях установленных законом.

## Контрольные вопросы и задания

1. Проводимые в нашей стране рыночные преобразования требуют коренного изменения содержания и порядка организации и проведения проверок и выдвигают принципиально новые задачи перед финансовым контролем.

**Обсудите и раскройте содержание основных задач финансового контроля в условиях развития рыночных отношений и нашедших закрепление в действующем законодательстве.**

2. По законодательству аудит может быть обязательным и инициативным. Правовой режим осуществления обязательного и инициативного аудита имеет существенные особенности

**Обсудите и раскройте эти особенности. Что изменилось в порядке осуществления обязательного аудита?**

3. По результатам проверки исполнения бюджета одной из областей республики, проведенной Счетной палатой РУз, выявлены следующие нарушения: нецелевое использование денежных средств, выделенных из

вышестоящего бюджета; несвоевременное перечисление, а в некоторых случаях неполное перечисление обязательных платежей в вышестоящий бюджет; нарушение сроков представления отчетности об исполнении бюджета; размещение бюджетных средств на депозитных счетах коммерческих банков.

**Укажите, какие действия обязана предпринять Счетная палата РУз. Определите меры ответственности за перечисленные нарушения бюджетного законодательства.**

4. Аудиторской фирмой «Аудит инфо» проведена аудиторская проверка деятельности АО «Барака», в ходе которой была проверена правильность совершения расчетных операций АО. По результатам проверки нарушений обнаружено не было и дано положительное аудиторское заключение. В то же время в налоговую инспекцию Чиланзарского района города Ташкента поступили данные о том, что ряд расчетных операций АО «Барака» с компанией «Сименс» противоречат законодательству. Налоговая инспекция Чиланзарского района города Ташкента обратилась в аудиторскую фирму «Аудит инфо» с просьбой предоставить копии договоров сделок и данные по расчетным счетам АО «Барака» с компанией «Сименс». Аудиторская фирма «Аудит инфо» отказалась предоставить такую информацию.

**Дайте правовую оценку данной ситуации. Разъясните разницу между аудиторским и государственным финансовым контролем.**

# ТЕМА-3. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

**Понятие и социально-экономическая роль бюджета. Предмет и понятие бюджетного права. Бюджетные правоотношения и субъекты бюджетного права. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы государства. Принципы бюджетной системы. Понятие и формы межбюджетных отношений. Компетенция центральных и местных органов представительной и исполнительной власти в области управления бюджетной системой. Понятие бюджетного процесса и его стадии.**

## Понятие и социально-экономическая роль бюджета

Термин «бюджет» появился в Англии и первоначально означал сумку, кожаный мешок. Английский канцлер казначейства приносил в парламент такой мешок с деньгами и произносил речь, которая называлась старым нормандским словом budget. Бюджет в своем законченном виде является изобретением сравнительно недавнего прошлого. Он впервые появился в Англии (последняя треть 17 века), затем во Франции (конец 18 века). В 19 веке практика составления бюджета распространяется на все страны.

Бюджет можно рассматривать в нескольких аспектах: *а) бюджет как экономическая категория; б) бюджет в материальном смысле; в) бюджет как правовая категория*.

Как *экономическая категория* бюджет выражает экономические отношения в обществе, связанные с образованием и использованием централизованного фонда денежных средств, направляемых государством на все общественные потребности (экономика, социальная сфера, оборона и т.д.).

По своему материальному содержанию *(в материальном смысле)* бюджет - сформированный при помощи соответствующих экономических рычагов централизованный фонд денежных средств. При этом в материальном смысле бюджет является не просто фондом денежных средств, а финансовым планом государства.

Как *правовая категория* государственный бюджет представляет собой ежегодно составляемый и утверждаемый органами государственной власти и управления основной финансовый план образования и использования централизованного фонда денежных средств, необходимого для выполнения функций государства.

Юридическая природа государственного бюджета не нашла отражения в определении, данном в ст. 3 Бюджетного кодекса: Государственный бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства.

В данном определении государственный бюджет понимается преимущественно в материальном смысле, хотя в нормах Конституции Республики Узбекистан закрепляются и отдельные признаки, присущие ему, как правовой категории. Это касается, п. 8 ст. 78, в соответствии с которой Государственный бюджет принимается Олий Мажлисом Республики Узбекистан и поэтому становится нормативно-правовым актом со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. Вместе с тем в действующем Бюджетном кодексе отсутствует указание на то, что государственный бюджет является основным финансовым планом страны, которое, как отмечалось, соответствует его реальной сущности.

Следовательно, ***Государственный бюджет Республики Узбекистан*** - *это принимаемый высшим представительным органом страны основной финансовый план образования и использования централизованного фонда денежных средств, предназначенного для выполнения функций государства по эффективному решению важнейших социально-экономических задач общества.*

Впервые за годы существования независимого Узбекистана Государственный бюджет страны принят в форме специального законодательного акта. Это Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» № ЗРУ-589
от 9 декабря 2019 года, целью которого является регулирование отношений, связанных с формированием и исполнением данного бюджета.

В соответствии с указанным законодательным актом, начиная с 2020 года, внедряется новая бюджетная система, направленная на расширение полномочий Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местных Кенгашей народных депутатов, дальнейшее повышение ответственности распределителей бюджетных средств, обеспечение самостоятельности органов государственной власти на местах за формирование доходов и использование средств местных бюджетов.

Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» впервые устанавливается, что расходы республиканского бюджета в разрезе министерств и ведомств утверждаются палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а расходы местных бюджетов - местными Кенгашами народных депутатов. Расширен перечень видов доходов, непосредственно связанных с деятельностью органов государственной власти на местах, которые полностью остаются в распоряжении местных бюджетов.

Начиная с 2020 года в консолидированном Государственном бюджете отражаются государственные расходы, осуществляемые за счет государственных целевых фондов и средств привлеченных внешних заимствований, усилен охват и уровень прозрачности бюджета. Вводится ведение учета общего фискального баланса в соответствии с международными стандартами.

Государственный бюджет Республики Узбекистан состоит из двух частей: доходной и расходной. В его доходной части отражаются объемы поступлений по всем предусмотренным законодательством источникам, к числу которых относятся, прежде всего, все виды установленных налогов и сборов и другие доходы. Расходная часть предусматривает конкретные размеры и направления использования бюджетных средств.

Превышение расходов над доходами - дефицит бюджета, превышение доходов над расходами - профицит бюджета.

## Предмет и понятие бюджетного права

***Бюджетное право Республики Узбекистан*** *в самом общем виде можно определить как совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу образования, распределения и использования средств государственного бюджета.*

***Предмет*** *- общественные отношения, возникающих по поводу образования, распределения и использования централизованного фонда денежных средств государства*.

Единые по своему содержанию и целевой направленности общественные отношения, составляющие предмет бюджетного права объединяются в конкретные виды отношений или блоки норм, которые связаны с установлением или регулированием:

- бюджетного устройства и бюджетной системы государства;
- структуры доходов и расходов бюджетной системы, порядка распределения их между звеньями бюджетной системы;
- компетенции (бюджетных прав) государства в целом и его субъектов (административно-территориальных образований в области бюджета);
- организации бюджетного процесса, т.е. порядка формирования бюджета, а также отчетности об его исполнении;
- бюджетного контроля.

С учетом отмеченных обстоятельств можно дать развернутое определение ***бюджетного права Республики Узбекистан -*** *совокупность финансово-правовых норм, устанавливающих бюджетное устройство и бюджетную систему государства, структуру доходов и расходов бюджетной системы и их распределение между бюджетами разного уровня, компетенцию государства и его административно-территориальных образований, бюджетный процесс и бюджетный контроль.*

Бюджетное право является ведущим, основным разделом финансового права Республики Узбекистан, что обусловлено местом Государственного бюджета, как центрального звена финансовой системы страны. Оно обладает определенными особенностями, которые позволяют отграничить бюджетное право от смежных институтов финансового права.

Важной чертой бюджетного права является то, что оно охватывает своим регулирующим воздействием все государственные органы власти и управления, все бюджетные учреждения и организации.

## Бюджетные правоотношения и субъекты бюджетного права

Общественные отношения, урегулированные нормами бюджетного права, являются ***бюджетными правоотношениями.*** Они представляют собой разновидность финансово-правовых отношений и поэтому обладают всеми характерными для них специфическими признаками. Вместе с тем бюджетные правоотношения имеют и некоторые особенности, отличающие их от других финансово-правовых отношений.

Особенности бюджетных правоотношений главным образом определяются предметом бюджетного права. Бюджетные правоотношения возникают, изменяются и прекращаются в особой сфере финансовой деятельности государства, а именно в сфере образования, распределения средств государственного бюджета. Данная особенность бюджетных правоотношений в свою очередь накладывает свой отпечаток на иные специфические черты этих отношений, например, на субъектный состав и действие их во времени.

Отличительной чертой бюджетных правоотношений, не свойственных другим финансово-правовым отношениям является также и то, что они не могут длиться свыше одного года и, как правило, прекращаются в конце финансового года. Определяется это тем, что государственный бюджет принимается только на один финансовый год, под которым в законодательстве понимается период времени с первого января по тридцать первое декабря включительно (ст. 3 БК).

Круг субъектов бюджетного права ограничен, поскольку в их качестве могут выступать только такие субъекты финансового права, которые наделены законодательством соответствующими юридическими обязанностями и правами в отношениях по образованию, распределению и использованию средств государственного бюджета.

Субъектами бюджетных правоотношений не могут быть негосударственные некоммерческие предприятия и организации, а до недавнего времени не могли быть также граждане. Связано это с тем, что указанные предприятия и организации не наделены соответствующими полномочиями в сфере бюджетных отношений. Их взаимоотношения с бюджетом опосредствуются в форме налоговых и неналоговых платежей и соответственно регулируются другими институтами финансового права (налогового права, государственного кредита и др.).

С принятием Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» от 22 августа 2018 г., № ПП-3917 с 2019 года внедряется механизм участия граждан в распределении бюджетных средств, предусматривающий направление не менее 10 процентов

дополнительных источников бюджетов районов (городов) на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.

В связи с введением с 1 января 2006 года казначейской системы исполнения Государственного бюджета, к субъектам бюджетного права рассматриваемой группы относятся также органы, на которые возложено казначейское исполнение Государственного бюджета. Таким специально уполномоченным финансовым органом является Казначейство и его территориальные подразделения в Республике Каракалпакстан, областях, районах, городах.

В связи с тем, что в составе Государственного бюджета Республики Узбекистан консолидируются государственные целевые фонды, в качестве субъектов бюджетного права данной группы выступают и органы, на которых возложены права и обязанности по формированию и расходованию этих фондов.

## Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы государства

По вопросу о содержании бюджетного устройства в литературе были высказаны различные мнения. При этом в отдельных случаях понятие бюджетного устройства неоправданно сужается и отожествляется с понятием бюджетной системы. На самом же деле между этими понятиями имеются существенные отличия. Под ***бюджетной системой*** *понимается совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны, а* ***бюджетное устройство*** *представляет собой организацию бюджетной системы, принципы ее построения, взаимосвязь между отдельными звеньями этой системы.*

Бюджетное устройство государства основывается на юридических нормах, определяющих виды бюджетов, назначение каждого из них (бюджетную систему), распределение доходов и расходов между отдельными видами бюджетов, принципы их функционирования, компетенцию центральных и местных органов представительной и исполнительной власти. Следовательно, по своему содержанию понятие бюджетного устройства значительно шире понятия бюджетной системы. В бюджетном же законодательстве нашей республики между этими неравнозначными понятиями фактически ставится знак равенства, о чем свидетельствует формулировка ст. 6 Бюджетного кодекса, согласно которой бюджетная система включает в качестве элементов принципы построения и организации бюджетов бюджетной системы, взаимоотношения между ними, возникающих в ходе бюджетного процесса. На самом деле эти элементы составляют основное содержание бюджетного устройства государства.

В мировой практике существует несколько моделей *бюджетного устройства.* По первой модели центральный и местные бюджеты автономны, и поэтому каждый из них имеет свои доходные источники,

полностью покрывающие расходы каждого из них. Вторая модель в основных своих проявлениях аналогична первой, однако за центральным бюджетом закрепляется определенная регулирующая роль по отношению к местным бюджетам. И, наконец, третья модель предусматривает объединение всех бюджетов в единый Государственный бюджет и за каждым вышестоящим бюджетом закрепляется регулирующая роль. Такая модель бюджетного устройства предусмотрена в нашей стране (ст.122 Конституции Республики Узбекистан).

*Бюджетная система* может состоять из нескольких уровней, количество которых определяется государственным устройством той или иной страны. В унитарных (единых) государствах бюджетная система состоит из двух уровней. К ним относятся центральный (государственный) бюджет и местные бюджеты (Франция, Италия, Япония и т. д.). В федеративных (союзных) государствах бюджетная система имеет три уровня и включает в себя федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты (Россия, США, Германия и др.).

В нашей стране бюджетная система состоит из двух уровней: 1) республиканский (центральный) бюджет; 2) бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты. Эти бюджеты служат организационной формой функционирования Государственного бюджета Республики Узбекистан, являющегося одним из главных инструментов проведения в жизнь экономической политики государства. Государственный бюджет Узбекистана представляет собой единую бюджетную систему и объединяет республиканский бюджет, бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты. В составе Государственного бюджета консолидируются государственные целевые фонды.

Всю совокупность бюджетов, составляющую бюджетную систему нашего государства можно подразделить на ***сводные и обособленные*** бюджеты.

*Сводные бюджеты* объединяют все виды бюджетов, действующих на территории государства в целом или его отдельных административно-территориальных образований. К ним относятся Государственный бюджет Республики Узбекистан, бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты областей, а также городов, имеющих районное деление и бюджеты районов, имеющих города районного подчинения.

*Обособленные бюджеты* - республиканский Республики Узбекистан, республиканский Республики Каракалпакстан, областной, городской в городах с районным делением, районный в соответствующих административно-территориальных единицах, имеющих города районного подчинения. В этих бюджетах предусматриваются средства, необходимые для финансирования мероприятий, имеющих соответственно общегосударственное, республиканское (Каракалпакстан), областное, городское и районное значение и находятся в непосредственном распоряжении органов государственной власти соответствующего уровня.

Остальные средства передаются в нижестоящие бюджеты. Например, средства Государственного бюджета Республики Узбекистан после обособления их в республиканском бюджете направляются в бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты областей и г. Ташкента.

## Принципы бюджетной системы

*Важным элементом бюджетного устройства являются принципы построения бюджетной системы.* Согласно ст.**7** Бюджетного кодекса бюджетная система основывается на следующих принципах.

*Единство бюджетной системы.* Формы бюджетной документации и бюджетной отчетности, бюджетная классификация должны быть едины и предусматривать единый порядок формирования и исполнения доходов и расходов, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы.

*Соответствие бюджетной системы административно-территориальному устройству Республики Узбекистан.* Бюджетная система должна соответствовать административно-территориальному устройству Республики Узбекистан, т.е. каждая административно-территориальная единица должна иметь свой бюджет.

*Сбалансированность и взаимосвязь бюджетов бюджетной системы.* Объем предусмотренных в бюджетах бюджетной системы расходов должен соответствовать суммарному объему их доходов и источников покрытия дефицита. При составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы средства бюджетов могут перераспределяться между ними для обеспечения их сбалансированности.

*Прогнозирование доходов и планирование расходов бюджетов бюджетной системы.* При составлении бюджетов бюджетной системы доходы прогнозируются по конкретным их источникам, а расходы планируются по направлениям в соответствии с бюджетной классификацией.

*Адресность и целевой характер использования средств бюджетов бюджетной системы.* Средства бюджетов бюджетной системы выделяются конкретным бюджетным организациям и получателям бюджетных средств с использованием их на финансирование определенных целей.

*Самостоятельность бюджетов бюджетной системы.* Бюджеты бюджетной системы являются самостоятельными.

*Результативность использования средств бюджетов бюджетной системы.* При составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им полномочий исходят из необходимости достижения результата с использованием определенного бюджетами бюджетной системы объема средств.

*Единство кассы.* Все доходы бюджетов бюджетной системы зачисляются на Единый казначейский счет, и оплата их расходов осуществляется с этого счета.

*Ответственность участников бюджетного процесса.* Данный принцип заключается в том, что каждый участник бюджетного процесса несет ответственность за свои действия на каждой стадии бюджетного процесса.

*Открытость*. Этот принцип означает открытость для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов.

Принципы бюджетной системы, закрепленные в Бюджетном кодексе в основном, соответствуют общепринятой доктрине и законодательной практике других стран.

## Понятие и формы межбюджетных отношений

**Межбюджетные отношения** - отношения между республиканским бюджетом Республики Узбекистан, республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента, бюджетами районов, городов, а также бюджетами государственных целевых фондов по обеспечению соответствующих бюджетов финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления расходов, закрепленных Бюджетным кодексом за соответствующими бюджетами.

Основной задачей этих отношений является перераспределение доходов и расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан между отдельными бюджетами, чтобы каждый из них был обеспечен средствами, покрывающими все отнесенные на него расходы. Эту задачу решают **межбюджетные трансферты** - *средства, перечисляемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан бюджету Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента, государственным целевым фондам и обратно, а также из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента бюджетам районов и городов и обратно.*

Межбюджетные трансферты осуществляются в форме *субвенции, передаваемых доходов, дотации, бюджетной ссуды, средств по взаимным расчетам и целевых социальных трансфертов.*

По инициативе вышестоящего финансового органа обязательства вышестоящего бюджета перед нижестоящим бюджетом по одной форме межбюджетного трансферта могут быть зачтены в счет уменьшения обязательств нижестоящего бюджета перед вышестоящим бюджетом по другой форме межбюджетного трансферта.

**Субвенция** (*от лат. subvenire приходить на помощь)* представляет собой денежные средства, безвозмездно выделяемые из вышестоящего в

нижестоящий бюджет с условием их использования на определенные цели. В отличие от дотации субвенция предоставляется на финансирование определенного мероприятия и подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования. В ряде стран, например, в США, Италии, Германии, Японии субвенции предоставляются местным органам управления на финансирование определенных программ или проектов, осуществляемых ими по собственной инициативе, одобренной центром.

**Дотация** *(от лат. dotatio дар, пожертвование*) – это денежные средства, безвозмездно и безвозвратно выделяемые из вышестоящего бюджета в твердой сумме для покрытия разницы между расходами и доходами нижестоящего бюджета при недостаточности собственных доходов и других средств бюджетного регулирования и в частности отчислений от регулируемых доходов.

**Бюджетная ссуда** – это средства, выделяемые на возвратной беспроцентной основе при условии, что максимальная мобилизация бюджетных источников не обеспечивает покрытие расходов, предусмотренных соответствующими бюджетами. Такая ссуда предоставляется на покрытие: а) планового временного кассового разрыва между прогнозными доходами и запланированными расходами - со сроком до девяти месяцев; б) ожидаемого временного кассового разрыва между поступлениями доходов и осуществлением расходов - со сроком до шести месяцев.

**Межбюджетные взаимные расчеты** - денежные взаимоотношения, возникающие между вышестоящими и нижестоящими бюджетами при изменении в течение финансового года параметров бюджетов.

Межбюджетные взаимные расчеты возникают в связи с принятием актов законодательства; уточнением прогноза доходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента и в других случаях установленных Бюджетным кодексом (ст. 138). Сумма, подлежащая отнесению на межбюджетные взаимные расчеты, определяется вышестоящим финансовым органом.

**Целевые социальные трансферты** выделяются из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет на покрытие расходов по заработной плате и единому социальному платежу образовательных и медицинских учреждений. Неиспользованные целевые социальные трансферты в конце текущего финансового года подлежат возврату в соответствующий вышестоящий бюджет.

## Компетенция центральных и местных органов представительной и исполнительной власти в области управления бюджетной системой

В учебной литературе по финансовому праву, изданных в советское время и в Российской Федерации после распада союзного государства отдельные параграфы или отдельная глава традиционно посвящается рассмотрению бюджетных прав государства в целом и его

административно-территориальных образований (например, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований). Термин «бюджетные права» применялся в союзном и применяется в российском законодательстве, а также в юридической литературе для характеристики статуса государственных и административно-территориальных образований как субъектов бюджетного права. Понятием «бюджетные права» обозначается широкий круг разнообразных по своему содержанию полномочий, связанных с составлением и утверждением соответствующего бюджета (Государственного бюджета, местных бюджетов), получением определенных бюджетных доходов (закрепляемых и регулируемых), самостоятельным исполнением бюджета того или иного уровня и использованием предусмотренных в них ассигнований и т. д.

В бюджетном законодательстве нашей республики термин «бюджетные права» выведен из оборота в связи с принятием Бюджетного кодекса. В нем закреплена компетенция центральных и местных органов представительной и исполнительной власти страны в области управления бюджетной системой, а не бюджетные права Республики Узбекистан, Республики Каракалпакстан и других административно-территориальных образований (областей, районов, городов).

Такой подход в бюджетном законодательстве Узбекистана представляется вполне оправданным. Дело в том, что основные бюджетные права, хотя и принадлежат государству в целом и его отдельным административно-территориальным образованьям, тем не менее, они конкретизируются в разнообразных полномочиях органов государственной власти и управления всех уровней, которые практически и реализуют бюджетные права Республики Узбекистан, Республики Каракалпакстан, области, района, города.

Вместе с тем в Бюджетном кодексе не нашла отражения компетенция высшего представительного органа государства – Олий Мажлиса Республики Узбекистан, который занимает особое место в системе центральных органов государственной власти и управления, осуществляющих бюджетные права Республики Узбекистан, поскольку он наделен рядом исключительных полномочий в области регулирования бюджетных правоотношений.

Бюджетные права Республики Узбекистан осуществляются также Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Счетной палатой и Министерством финансов Республики Узбекистан. В Бюджетном кодексе (ст. 25-26 и 29) закреплена компетенция данных государственных органов в области регулирования бюджетных отношений.

Бюджетные права административно-территориальных образований осуществляются органами государственной власти на местах. В Бюджетном кодексе (ст. 27 и 28) определяются полномочия как представительных, так и исполнительных органов на местах.

Особенности распределения бюджетных полномочий между участниками бюджетного процесса в 2020 году предусмотрены в Законе о Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год. В частности, Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан утверждают ассигнования, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан для распорядителей бюджетных средств первого уровня, а также размеры выравнивающих межбюджетных трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета бюджету Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента и т.д.

К полномочиям Кабинета Министров Республики Узбекистан отнесены утверждение перечня распорядителей бюджетных средств первого и второго уровней, а также предельных размеров бюджетных ассигнований для распорядителей бюджетных средств второго уровня в пределах ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета для распорядителей бюджетных средств первого уровня и др.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента, районов и городов соответственно: утверждают предельные размеры бюджетных ассигнований, выделяемых для территориальных распорядителей бюджетных средств из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов; одобряют прогнозы доходов республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента и бюджетов районов и городов и т.д.

Министерство финансов Республики Узбекистан на основе предложений распорядителей бюджетных средств первого уровня вносит на утверждение в Кабинет Министров предельные размеры бюджетных ассигнований для распорядителей бюджетных средств второго уровня в пределах утвержденных ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета для распорядителей бюджетных средств первого уровня; вносит на одобрение в Кабинет Министров предложения о внесении изменений в утвержденные бюджетные ассигнования для распорядителей бюджетных средств второго уровня и др.

## Понятие бюджетного процесса и его стадии

Бюджетное законодательство Республики Узбекистан закрепляет основы бюджетного процесса и регламентирует его. Понятие бюджетного процесса раскрывается в ст. 3 Бюджетного кодекса, под которым понимается - *процесс формирования, составления, рассмотрения, принятия, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы, контроля за их исполнением, подготовки и утверждения отчетов об исполнении бюджетов бюджетной системы, а также взаимоотношений между ними.*

Государственный бюджет периодически проходит одни и те же постоянно возобновляющиеся стадии формирования и исполнения. Периодичность бюджета вызвана тем, что он действует в течение срока, на который принят правовой акт о бюджете, по истечении которого принимается новый акт о бюджете на следующий срок. Срок, в течение которого действует акт, издаваемый о бюджете, составляет год и носит название *бюджетного года*.

Бюджетный год в нашей стране соответствует календарному году, т.е. начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. В разных странах вследствие различий во времени проведения парламентских сессий, исторических традиций и других причин бюджетный год начинается неодинаково. Например, во Франции, Германии, Италии, Бельгии он начинается с 1 января. В Великобритании, Японии, Канаде – с 1 апреля. В Швеции, Норвегии, Пакистане – с 1 июля, а в США – с 1 октября.

Бюджетный процесс в нашей республике состоит из следующих стадий: 1) составление, рассмотрение, принятие и утверждение Государственного бюджета; 2) доведение бюджета до получателей бюджетных средств; 3) исполнение бюджета и контроль за его исполнением; 4) составление и утверждение отчета об исполнении бюджета. Составной частью бюджетного процесса является бюджетное регулирование - процедура перераспределения средств между уровнями бюджетной системы государства.

Проект Государственного бюджета на прогнозный год и бюджетные ориентиры на последующие два года *составляется* на основе приоритетов социально-экономического развития и прогноза макроэкономических показателей на среднесрочный период. Органами, ответственными за составление проекта Государственного бюджета, являются: Министерство финансов Республики Узбекистан; министерства, государственные комитеты и ведомства, органы государственной власти на местах в части составления проектов бюджетов, предоставления информации и данных, запрашиваемых Министерством финансов Республики Узбекистан.

Составление проекта Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов включает в себя насколько последовательных этапов, четко обозначенных в Бюджетном кодексе. К ним относятся: *1) направление порядка составления бюджетного запроса; 2) подготовка и представление бюджетных запросов и прогнозов основных макроэкономических показателей; 3) рассмотрение и свод бюджетных запросов; 4) разработка бюджетного послания.*

Порядок составления бюджетного запроса на предстоящий период направляется ежегодно Министерством финансов Республики Узбекистан до 15 апреля:

распорядителям бюджетных средств - для подготовки проекта республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкента - для подготовки проектов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

Бюджетный запрос включает:

аналитический отчет о достигнутых результатах за предыдущий год и ожидаемых результатах текущего года, включающий количественные и качественные показатели деятельности бюджетной организации, получателя бюджетных средств и распорядителя бюджетных средств, связанной с использованием средств бюджетов бюджетной системы;

реестр расходных обязательств с указанием нормативно-правовых актов, договоров и (или) их отдельных положений, являющихся основанием для их введения (исполнения) и определяющих источники финансирования и сроки действия;

программу развития распорядителя бюджетных средств; бюджетную заявку на предстоящий период, составленную в увязке с программой развития распорядителя бюджетных средств.

Бюджетными организациями и получателями бюджетных средств, финансируемыми из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов бюджетные запросы на предстоящий период в соответствующие финансовые органы представляются до 1 июня текущего года. В такой же срок бюджетные запросы должны представляться распорядителями бюджетных средств по подведомственным бюджетным организациям и получателям бюджетных средств, финансируемым из республиканского бюджета Республики Узбекистан.

Проекты бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента разрабатываются Министерством финансов Республики Каракалпакстан, финансовыми управлениями хокимиятов областей и города Ташкента, а проекты бюджетов районов и городов - финансовыми отделами районных и городских хокимиятов.

Доходная часть этих проектов бюджетов формируются на основании предложений по прогнозу доходов, зачисляемых в Государственный бюджет. Здесь также учитывается и другая информация, представляемая государственными налоговыми управлениями и инспекциями, управлениями и отделами хокимиятов, подразделениями органов государственного управления Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей развития экономики административно-территориальной единицы.

Расходная часть рассматриваемых проектов бюджетов разрабатывается на основании бюджетных запросов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, финансируемых из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента, а также бюджетных запросов бюджетных

организаций и получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджетов районов и городов. Кроме того учитывается прогнозируемый объем расходов на отдельные мероприятия, финансируемые из соответствующих бюджетов.

Разработка проекта Государственного бюджета осуществляется Министерством финансов Республики Узбекистан на основе прогноза макроэкономических показателей, прогноза доходов Государственного бюджета по источникам их образования, бюджетных запросов распорядителей бюджетных средств и прогнозного объема расходов на отдельные мероприятия за счет республиканского бюджета Республики Узбекистан, проектов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

В проекте Государственного бюджета расходы предусматриваются исходя из прогнозируемого объема доходов с учетом предельного размера дефицита Государственного бюджета с определением источников его покрытия. Проект Государственного бюджета включает в себя:

прогноз доходов по источникам доходов и расходов по направлениям Государственного бюджета, к числу которых Бюджетный кодекс относит, например, налоги и других обязательные платежи, расходы на экономику, на финансирование централизованных инвестиций, на социальную сферу и социальную поддержку населения и др.

предельный размер дефицита Государственного бюджета и источников его покрытия.

Завершающим этапом составления Государственного бюджета является подготовка Бюджетного послания - документа, предусматривающего основные направления социально-экономического развития страны на предстоящий период с учетом достигнутых результатов, на основе которых разрабатывается проект закона о Государственном бюджете.

Бюджетное послание включает:

основные итоги социально-экономического развития страны за истекший год и прогнозную оценку итогов социально-экономического развития страны текущего года, а также основные направления социально-экономического развития страны на среднесрочный период;

прогноз основных макроэкономических показателей на среднесрочный период, использованных при разработке проекта Государственного бюджета;

прогнозную оценку исполнения Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов за текущий год;

фискальную стратегию на среднесрочный период с учетом анализа фискальных рисков;

проект Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов, доходов и расходов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан на прогнозный год и бюджетные ориентиры на последующие два года;

сведения о состоянии государственного долга, а также годового предельного размера кредитов, привлекаемых Республикой Узбекистан или под его гарантию.

Проект закона о Государственном бюджете и бюджетное послание вносятся:

Министерством финансов Республики Узбекистан в Кабинет Министров Республики Узбекистан - до 15 сентября текущего года;

Кабинетом Министров Республики Узбекистан в Администрацию Президента Республики Узбекистан - до 20 сентября текущего года;

Кабинетом Министров Республики Узбекистан в Счетную палату Республики Узбекистан для представления заключения - до 20 сентября текущего года. Счетная палата Республики Узбекистан представляет в Кабинет Министров Республики Узбекистан не позднее 5 октября текущего года заключение по проекту закона о Государственном бюджете и фискальной стратегии на среднесрочный период;

Кабинетом Министров Республики Узбекистан в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан - как правило, не позднее 15 октября текущего года с заключением Счетной палаты Республики Узбекистан.

Бюджетное послание также вносится Кабинетом Министров Республики Узбекистан в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, как правило, не позднее 15 октября текущего года.

Проект закона о Государственном бюджете, фискальная стратегия на среднесрочный период, отчеты об исполнении Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов подлежат обязательному общественному обсуждению до их направления в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также параллельно для общественного обсуждения публикуется информационное издание «Бюджет для граждан», разрабатываемое Министерством финансов Республики Узбекистан.

В соответствии со ст. 100 Бюджетного кодекса Министерство финансов Республики Узбекистан после утверждения основных параметров Государственного бюджета *доводит до сведения*:

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента объемы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, а также объемы предоставляемых им из республиканского бюджета Республики Узбекистан субвенций, передаваемых доходов, дотаций и целевых социальных трансфертов - в течение трех рабочих дней;

распорядителей бюджетных средств и органов - распорядителей государственных целевых фондов объемы установленных для них доходов и расходов - в течение десяти рабочих дней.

После утверждения бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента Министерство финансов

Республики Каракалпакстан, финансовые управления хокимиятов областей и города Ташкента доводят до сведения:

хокимиятов районов и городов объемы доходов и расходов бюджетов районов и городов, а также объемы предоставляемых им соответственно из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента субвенций, передаваемых доходов, дотаций и целевых социальных трансфертов - в течение трех рабочих дней;

бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, финансируемых из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, объемы предусмотренных для них бюджетных ассигнований - в недельный срок.

После утверждения бюджетов районов и городов финансовые отделы районных и городских хокимиятов в недельный срок доводят до сведения бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджетов районов и городов, объемы предусмотренных для них бюджетных ассигнований.

*Исполнение Государственного бюджета* - это обеспечение своевременности и полноты поступления, запланированных в его доходной части платежей по каждому источнику, а также бесперебойное финансирование всех мероприятий, предусмотренных в его расходной части.

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан исполнение Государственного бюджета и бюджетов, входящих в его структуру, относится к компетенции Кабинета Министров Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, органов исполнительной власти на местах и Министерства финансов.

Кабинет Министров Республики Узбекистан организует исполнение Государственного бюджета, координирует и контролирует работу Министерства финансов и других органов государственного управления по исполнению Государственного бюджета, определяет порядок формирования и использования средств государственных целевых фондов.

Непосредственное исполнение республиканского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов осуществляется системой финансовых органов (Министерство финансов Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансовые управления и отделы соответствующих хокимиятов).

С 1 января 2006 года в нашей стране введена казначейская система исполнения Государственного бюджета.

Казначейским исполнением Государственного бюджета является зачисление всех доходов Государственного бюджета на единый казначейский счет, а также оплата расходов Государственного бюджета с этого счета.

Исполнение Государственного бюджета Республики Узбекистан осуществляется на основании поквартального распределения показателей доходов и росписи расходов республиканского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов.

Исполнение Государственного бюджета осуществляется по его доходным и расходным статьям. Исполнение доходных статей бюджета связано с перечислением юридическими и физическими лицами соответствующих налоговых и неналоговых платежей в те или иные уровни Государственного бюджета. Исполнение расходных статей Государственного бюджета осуществляется путем использования бюджетных средств их получателями.

Исполнение республиканского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря того года, на который эти бюджеты приняты.

Исполнение Государственного бюджета находится под постоянным *контролем* органов исполнительной и представительной власти всех уровней.

Основные функции по контролю за исполнением Государственного бюджета Республики Узбекистан возложены на Министерство финансов Республики Узбекистан и его органы на местах (Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансовые управления и отделы областных, районных, городских хокимиятов).

Кабинет Министров ежеквартально рассматривает итоги исполнения Государственного бюджета, которые представляет Министерство финансов Республики Узбекистан.

Контроль за исполнением Государственного бюджета осуществляется органами представительной власти всех уровней. При этом контрольные полномочия этих органов по своему содержанию отличаются от компетенции органов исполнительной власти.

В целях постоянного контроля за исполнением Государственного бюджета Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан ежеквартально рассматривает ход его исполнения, на основе информации, представляемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан и принимает по ней соответствующие решения. Кроме того, Олий Мажлис Республики Узбекистан, Кенгаши народных депутатов вправе требовать от органов исполнительной власти сведения об исполнении бюджетов соответствующих уровней, давать им поручения о внесении необходимых коррективов в бюджеты, с последующим их утверждением.

По завершении исполнения Государственного бюджета все получатели бюджетных ассигнований, финансовые и налоговые органы составляют отчет об исполнении расходных и доходных статей бюджета

Получатели бюджетных средств составляют и представляют отчеты об использовании бюджетных ассигнований в финансовые органы в зависимости от уровня бюджетной системы, из которого они финансировались. Так, получатели бюджетных средств, финансируемые из

республиканского бюджета, представляют отчет в Министерство финансов Республики Узбекистан, а из бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов - в соответствующие финансовые органы.

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей, города Ташкента, районов и городов после рассмотрения и одобрения отчетов об исполнении бюджетов представляют их соответственно в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и соответствующие представительные органы власти на местах.

Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан представляют в Министерство финансов Республики Узбекистан отчет о поступлениях налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в Государственный бюджет за отчетный период.

Министерство финансов Республики Узбекистан рассматривает представленные получателями бюджетных средств из республиканского бюджета и финансовыми органами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента и составляет отчет об исполнении Государственного бюджета и представляет его в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Кабинет Министров Республики Узбекистан до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, направляет в Счетную палату Республики Узбекистан годовой отчет об исполнении Государственного бюджета для проведения внешнего аудита и оценки. Счетная палата Республики Узбекистан не позднее 10 мая года, следующего за отчетным годом, направляет в Кабинет Министров Республики Узбекистан заключение по годовому отчету об исполнении Государственного бюджета.

Кабинет Министров Республики Узбекистан не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом, представляет в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан годовой отчет об исполнении Государственного бюджета вместе с заключением Счетной палаты Республики Узбекистан.

После рассмотрения во фракциях политических партий, депутатских группах и комитетах Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан годовой отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан рассматривается на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и утверждается ее постановлением.

Информация об исполнении Государственного бюджета за отчетный год размещается на официальном веб-сайте Министерства финансов Республики Узбекистан.

## Контрольные вопросы и задания

1. По вопросу о содержании бюджетного устройства существуют различные мнения. В отдельных случаях, в том числе и в законодательстве понятие бюджетного устройства неоправданно сужается и отожествляется

с понятием бюджетной системы. На самом же деле между этими понятиями имеются существенные отличия.

**Обсудите и с учетом содержания понятий бюджетного устройства и бюджетной системы государства раскройте основные отличительные черты этих понятий.**

2. Республиканский бюджет Республики Узбекистан в истекшем финансовом году получил доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, и доходы от продажи государственной и муниципальной собственности.

**Обсудите, каким образом будет осуществлено распределение данных средств на основе норм действующего бюджетного законодательства.**

3. Ферганская область обратилась в Министерство финансов Республики Узбекистан с просьбой предоставить ему финансовую помощь на текущий финансовый год для исполнения отдельных статей расходной части областного бюджета.

**Оцените правомерность ситуации. Укажите при наличии, каких обстоятельств данному административно-территориальному образованию может быть отказано в выделении финансовой помощи.**

4. Компания “MAN GERMANY” (Германия) - иностранный учредитель СП “JV MAN Auto Uzbekistan”, осуществляющее деятельность в Самаркандской области, обратилась в финансовое управление Самаркандской области с просьбой предоставить бюджетную ссуду в размере 500 млн сумов для финансирования своей деятельности в Узбекистане. Компания “MAN GERMANY” гарантировала возврат этой ссуды на выгодных для бюджета Самаркандской области условиях, а именно в течение 6 месяцев с уплатой 30% за использование данных средств. На основании положительного заключения финансового управления хоким Самаркандской области принял решение о предоставлении компании “MAN GERMANY” бюджетной ссуды в размере 500 млн сумов. 20 мая 2018 года данная сумма была перечислена на расчетный счет компании “MAN GERMANY”.

**На основании норм действующего законодательства дайте правовую оценку данной ситуации. Раскройте сущность бюджетной ссуды и ее отличия от других форм межбюджетных трансфертов (дотации и субвенции).**

# ТЕМА-4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

**Понятие и система государственных доходов. Система доходов Государственного бюджета и пути их укрепления. Место государственного кредита в системе государственных доходов и основы его правового регулирования. Государственные заимствования и государственный внутренний долг. Понятие, основные черты и функции страхования и его роль в системе государственных доходов. Правовые основы страховой деятельности.**

## Понятие и система государственных доходов

Республика Узбекистан, как суверенное государство нуждается в соответствующих финансовых ресурсах, необходимых ему для решения важнейших экономических и социальных задач, укрепления правопорядка, обеспечения обороноспособности и национальной безопасности. В этой связи она должна располагать своими доходами, т.е. иметь в собственности и распоряжении государственные доходы, в формировании которых принимают участие все звенья финансовой системы страны.

Формирование государственных доходов осуществляется путем распределения и перераспределения части национального (чистого) дохода общества, создаваемого в различных сферах общественного производства, а также части личного дохода физических лиц, мобилизуемых государством методами обязательных и добровольных платежей.

Следовательно, ***государственные доходы*** *– это различные виды денежных ресурсов, поступающие в собственность и распоряжение государства и используемые им для создания финансовой базы в целях осуществления своих внутренних и внешних функций.* В литературе по финансовому праву существуют различные дефиниции государственных доходов, в которых в той или иной форме указываются одни и те же основные характеристики их содержания, нашедшие отражение и в приведенном выше определении.

Государственные доходы представляют собой единую систему, элементами которой является определенная совокупность отдельных видов денежных поступлений. Единство системы государственных доходов объясняется тем, что действующее законодательство устанавливает одни и те же виды денежных поступлений, используемых государством для формирования всех своих доходов. Этим обеспечивается единая финансовая политика государства.

Единая система государственных доходов классифицируется по различным видам, в зависимости от признаков, в которых отражаются наиболее важные характеристики их сущности.

В зависимости от порядка формирования и использования все государственные доходы классифицируются ***на централизованные и децентрализованные доходы.*** Такая классификация является основной, поскольку дает наиболее полное представление о системе государственных доходов, а также позволяет показать один из механизмов практической реализации принципа централизации и децентрализации в финансовой деятельности государства.

Под *централизованными доходами* понимаются финансовые ресурсы, которые поступают в единый общегосударственный фонд денежных средств, т.е. в Государственный бюджет страны. Необходимость концентрации части национального дохода в непосредственном распоряжении государства диктуется рядом объективных причин. В частности, это связано с наличием определенных потребностей всего общества. Располагая единым фондом денежных средств, государство может осуществлять перераспределение средств между различными отраслями и сферами экономики, обеспечивать развитие всех административно-территориальных образований, успешно проводить социальную политику.

*К децентрализованным государственным доходам* относятся доходы государственных предприятий, которые в предусмотренном законодательством порядке поступают в их распоряжение и используются ими самостоятельно на производственные и социальные нужды. Эти доходы, хотя и находятся в государственной или в муниципальной собственности, тем не менее, они закреплены за государственными предприятиями и принадлежат им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. После уплаты налогов и других обязательных платежей предприятия самостоятельно распоряжаются полученной прибылью и другими доходами, находящимися в их распоряжении.

Таким образом, понятие государственных доходов шире понятия доходов Государственного бюджета и включает в себя как доходы бюджета, так и доходы государственных предприятий и организаций. Кроме того, некоторая часть денежных средств поступает в распоряжение государства при посредстве других финансово-правовых институтов, входящих во второй раздел особенной части финансового права. Это институты государственного кредита и страхования.

Отношения, возникающие при формировании государственных доходов и установлении их системы, урегулированы нормами Бюджетного кодекса и Налогового кодекса, определяющие правовые основы доходов Государственного бюджета и бюджетов, входящих в его структуру, а также основных источников бюджетных доходов – налоговых платежей.

## Система доходов Государственного бюджета и пути их укрепления

Доходы Государственного бюджета Республики Узбекистан являются важнейшей частью государственных доходов, основным

источником покрытия расходов страны. Вместе с тем они сами представляют определенную систему.

Под системой доходов Государственного бюджета Республики Узбекистан следует понимать совокупность включаемых в него доходов, которой свойственны внутреннее единство и дифференциация на отдельные группы и виды.

Классификация доходов Государственного бюджета Республики Узбекистан исходит из классификации государственных доходов в целом, имея с ней много общего. Однако поскольку не все государственные доходы охватываются государственным бюджетом, некоторые их виды в системе бюджетных доходов отсутствуют, и соответствующие группировки доходов к ним не применяются. Так к доходам государственного бюджета неприменимо деление на централизованные и децентрализованные доходы, так как все бюджетные доходы относятся к централизованным доходам государства. За пределами государственного бюджета находятся кредитные ресурсы банков, в том числе вклады населения в банках, фонды имущественного и личного страхования.

В Государственном бюджете доходные источники группируются следующим образом (ст.50 БК):

1) налоги и другие обязательные платежи;

2) доходы от размещения, предоставления в пользование и продажи государственных финансовых и других активов;

3) денежные средства, перешедшие в собственность государства по праву наследования, дарения;

4) безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц, а также иностранных государств;

5) платежи в счет погашения бюджетных ссуд, выданных юридическим лицам-резидентам и иностранным государствам;

6) другие доходы, не запрещенные законодательством.

Группировка доходов предусматривается и для республиканского бюджета, который является составной частью Государственного бюджета Республики Узбекистан.

Так, согласно ст. 51 Бюджетного кодекса доходы республиканского бюджета Республики Узбекистан формируются за счет:

1) общегосударственных налогов, включающих:

налог на прибыль юридических лиц;

единый налоговый платеж;

налог на доходы физических лиц;

налог на добавленную стоимость;

акцизный налог;

налог за пользование недрами;

2) таможенных пошлин;

3) налога на сверхприбыль;

4) доли государства в прибыльной продукции по соглашениям о разделе продукции;

5) прочих доходов.

В бюджете Республики Каракалпакстан и местных бюджетах к доходным источникам отнесены:

1) общегосударственные налоги, в соответствии с установленными нормативами, включающие:

налог на прибыль юридических лиц;

единый налоговый платеж;

налог на доходы физических лиц;

фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности;

налог на добавленную стоимость;

акцизный налог;

налог за пользование недрами;

налог за пользование водными ресурсами;

2) налог на имущество;

земельный налог;

единый земельный налог;

сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг;

3) безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц, а также иностранных государств;

4) доходы, поступающие с рынков;

5) прочих доходов:

Субвенции, передаваемые доходы, дотации и целевые социальные трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан, считаются доходами республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента.

Налог за пользование водными ресурсами, фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности, акцизный налог на производимые в Республике Узбекистан пиво и масло растительное зачисляются в доходы бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

Местные налоги и другие обязательные платежи, в соответствии с установленными нормативами, могут перераспределяться между республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента и бюджетами районов и городов.

В абсолютном выражении удельный вес налоговых платежей в доходах Государственного бюджета составляет свыше 97 процентов от его общих доходов. Поэтому одним из важнейших правовых институтов рассматриваемого раздела финансового права является налоговое право, регулирующее отношения, возникающие при установлении и взимании налоговых платежей.

Система прочих доходов Государственного бюджета включает различные виды *неналоговых платежей.* Они отличаются от налогов особенностями форм платежей и методов привлечения в распоряжение государства, содержанием прав и обязанностей плательщиков, с одной стороны, и органов государственной власти, с другой.

Неналоговые доходы государства и местных органов власти - это поступающие в их распоряжение доходы от использования государственного имущества, платежи эквивалентного и штрафного характера, а также средства, привлеченные на добровольных началах. Так, в отличие от налогов неналоговые доходы могут быть не только обязательными, но и добровольными платежами. В частности, на добровольных началах проводятся государственные лотереи, служащие источником доходов государства, выпуск государственных ценных бумаг, привлечение средств в государственные внебюджетные фонды и учреждения в порядке благотворительной деятельности и др.

Неналоговым платежам обязательного характера, в отличие от налогов, свойственна определенная возмездность, поскольку их взимание обусловлено предоставлением плательщику права на осуществление какой-либо деятельности (лицензионные, регистрационные сборы), получение юридически значимых услуг (государственная пошлина), на пользование имуществом (арендная плата) и т.п. Поэтому плательщики вправе потребовать от государственных органов совершения действий, предоставления услуг и т.п., связанных с данным платежом. Причем эти платежи могут иметь целевое назначение, т.е. расходоваться на тот объект, за пользование которым они были уплачены (платежи за пользование природными ресурсами).

Учитывая наличие названных общих признаков данных платежей с налогами, законодательство объединило их с налогами в единую систему платежей, обозначив их в Налоговом кодексе как другие обязательные платежи.

Все большее значение приобретает привлечение в распоряжение государства средств на добровольных и возвратных началах. Среди них важная роль принадлежит институтам государственного кредита, страхования, проведения лотерей и т.д.

Существуют и другие группы неналоговых платежей, и в частности, взимаемые в качестве юридических санкций за нарушение норм различных отраслей права (штрафы, пени, доходы от конфискованного имущества и т. п.).

Доходами Государственного бюджета являются и платежи, поступающие в государственные целевые фонды, которые в соответствии с действующим бюджетным законодательством нашей республики, включаются в единый общегосударственный централизованный фонд денежных средств. По юридической природе эти платежи имеют много схожих черт с налоговыми платежами: введение их предусмотрены соответствующими законодательными актами; по каждому платежу

определены плательщики, объекты обложения, ставки, льготы и другие элементы, характерные налоговым платежам.

Поиск новых источников пополнения доходной части государственного бюджета, и закрепление их в нормах финансового права имеет большое значение для бесперебойного финансирования мероприятий, предусмотренных в расходной части бюджета. При этом пополнить доходную часть бюджета можно различными путями.

Один из наиболее простых – это установление и правовое закрепление новых налогов, повышение ставок действующих налоговых платежей. Однако мировая практика показывает, что слишком высокие налоги ведут к тому, что у предпринимателей пропадает заинтересованность в получении высоких доходов, в развитии и совершенствовании производства. В результате падают доходы хозяйствующих субъектов и соответственно снижаются поступления от налогов в бюджет.

Здесь необходимы иные подходы, основанные на неординарных, нестандартных и нетрадиционных мерах. Одной из таких мер является проводимая в республике гибкая налоговая политика, обеспечивающая пополнение доходов бюджета и стимулирующая деловую активность. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» ставится задача значительного снижения налогового бремени за счет уменьшения ставки налога, предоставления различных льгот, что должно обернуться значительным оживлением и повышением эффективности предпринимательской и инвестиционной деятельности. Так, предусматривается введение единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов для всех граждан, снижение ставки налога на прибыль юридических лиц с 14 до 12 процентов, для коммерческих банков с 22 до 20 процентов и другие меры.

Важным источником привлечения дополнительных средств в доходы бюджета является использование института государственного кредита на основе выпуска и размещения среди физических и юридических лиц государственных ценных бумаг и в частности облигаций государственных займов.

## Место государственного кредита в системе государственных доходов и основы его правового регулирования

Государственный кредит обеспечивает аккумуляцию временно свободных денежных средств граждан и организаций. В отличие от общественных отношений, возникающих при банковском кредитовании и регулируемых нормами гражданского права, общественные отношения, складывающиеся в процессе государственного кредита, являются в значительной мере предметом регулирования нормами финансового права.

Наряду с налогами государственный кредит является важнейшим инструментом привлечения дополнительных денежных ресурсов в бюджет

государства и может рассматриваться как ***экономическая и правовая категория.***

Как *экономическая категория* государственный кредит - это система денежных отношений, возникающих в связи с привлечением государством на добровольных основах для использования временно свободных денежных средств граждан и хозяйствующих субъектов.

Государственный кредит как *правовая категория* - это самостоятельный институт финансового права, представляющий собой совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе привлечения государством временно свободных денежных средств юридических и физических лиц на условиях добровольности, возвратности, срочности и возмездности в целях покрытия бюджетного дефицита и регулирования денежного обращения. Полученные таким образом средства поступают в распоряжение органов государственной власти, превращаясь в дополнительные финансовые ресурсы. Они направляются на покрытие бюджетного дефицита и на другие цели.

Государственный кредит имеет ряд специфических черт, к которым можно отнести:

1) добровольный характер этих отношений;

2) возвратный и платный характер;

3) в отличие от банковского кредита, где в качестве обеспечения выступают материальные ценности, при заимствовании средств государством обеспечением кредита служит все имущество, находящееся в его собственности;

4) привлекаемые в результате государственного кредита средства имеют специфический целевой характер – они, как правило, направляются на покрытие бюджетного дефицита;

5) государственный кредит носит срочный характер.

При государственном кредите субъектами кредитных отношений являются, с одной стороны, государство, а, с другой - юридические и физические лица. При этом государство выступает в этих отношениях в качестве заемщика временно свободных денежных средств указанных субъектов.

Принципы срочности, возвратности и возмездности, лежащие в основе государственного кредита, характерны и для любых кредитных отношений, в том числе и по банковскому кредиту. Вместе с тем между государственным и банковским кредитом имеются существенные отличия и, прежде всего, правового характера.

В отношениях по государственному кредиту всегда преобладает верховенство государства. Являясь в этих отношениях заемщиком (должником), государство в одностороннем порядке определяет условия кредита (например, срок займа, порядок и условия выплаты доходов по нему и т. д.). Иными словами в этих отношениях отсутствует равенство сторон, и поэтому они являются объектом финансово-правового

регулирования. При банковском кредите стороны обладают равными правами, их отношения устанавливаются договором банковской ссуды и соответственно регулируются нормами гражданского права. Другая отличительная черта состоит в том, что при государственном кредите не предусмотрено обеспечение долгосрочных займов каким-либо залогом, который является обязательным условием при заключении долгосрочного договора банковского кредита.

В специальной литературе существуют различные точки зрения по вопросу о целевой направленности государственного кредита. Согласно одной из них денежные средства, полученные государством при помощи кредита, не имеют специального назначения, а используются на общие нужды народного хозяйства и социально-культурные мероприятия. Согласно другой точке зрения «традиционная роль государственного кредита всегда заключается в обеспечении своевременного финансирования расходов государства при наличии бюджетного дефицита». Такой подход, по всей видимости, продиктован тем обстоятельством, что в мировой практике государственный кредит, как правило, особенно интенсивно используется для покрытия бюджетного дефицита.

Истинные возможности государственного кредита намного шире, но они должны быть направлены на достижение определенных целей, т.е. иметь все, же специальное назначение. Дело здесь в том, что государство использует кредит и получает деньги в долг, не ради того, чтобы просто стать должником юридических и физических лиц, а с целью мобилизации в бюджет дополнительных средств, необходимых для финансирования мероприятий, имеющих большое социальное и экономическое значение для государства и общества. Финансирование дефицита государственного бюджета является важной, но не главной задачей государственного кредита.

Отмеченные теоретические подходы находят практическое воплощение и в законодательной практике. Так, в соответствии со ст. 152 Бюджетного кодекса государственные внутренние и внешние заимствования могут осуществляться для следующих целей:

финансирования приоритетных направлений развития экономики, в том числе государственных программ развития;

рефинансирования государственного долга;

покрытия дефицита Государственного бюджета.

Предельный размер государственного долга ежегодно определяется палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан при принятии Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов на очередной год.

В соответствии со ст. 78 Конституции Республики Узбекистан законодательное регулирование кредитного дела возложено на Олий Мажлис Республики Узбекистан. Законом Республики Узбекистан о Кабинете Министров к его компетенции отнесено принятие мер по

укреплению кредитно-денежной системы государства. Очень важные нормы, относящиеся к государственному кредиту, содержит Закон о Центральном банке Республики Узбекистан. В соответствии со ст. 52 этого законодательного акта Правительство страны консультируется с Центральным банком по вопросам заимствования из внутренних и внешних источников кредитования в предстоящем финансовом году, включая суммы, которые будут выплачены в рамках такого заимствования, а также предлагаемые сроки и условия предоставления кредитов. Обо всех займах и кредитах, получаемых Республикой Узбекистан и ее государственными органами, Министерство финансов Республики Узбекистан сообщает Центральному банку.

Таким образом, отношения по государственному кредиту имеют солидную законодательную базу. Многие принципиальные вопросы государственного кредита регулируются Указами Президента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров, нормативными актами Центрального банка и Министерства финансов Республики Узбекистан.

В некоторых странах, например, в Российской Федерации вопросы государственного кредита регулируются специальным нормативным актом. Таким актом является Закон Российской Федерации «О государственном внутреннем долге Российской Федерации».

С учетом изложенного, под ***государственным кредитом следует понимать*** *урегулированные нормами финансового права отношения по привлечению государством временно свободных денежных средств юридических и физических лиц на принципах возвратности, срочности, возмездности и добровольности в целях мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для решения наиболее важных задач социально-экономического развития страны, а также покрытия бюджетного дефицита.*

Характеристика основного содержания государственного кредита позволяет выявить его положительные и отрицательные свойства.

Положительная роль государственного кредита для стабильного функционирования финансового механизма заключается в следующем:

*во-первых,* государство для решения возникающих проблем в процессе мобилизации доходов бюджета использует безэмиссионный метод путем привлечения временно свободных денежных средств населения и организаций;

*во-вторых,* привлечение названных временно свободных средств для финансирования общегосударственных задач способствует упорядочению денежного обращения в стране;

*в-третьих,* государственный кредит дает возможность населению и организациям с экономической выгодой вложить собственные денежные средства в государственные ценные бумаги, являющиеся наиболее привлекательными и надежными на фондовом рынке.

Отрицательным результатом государственного кредита является возникновение государственного долга, которое может привести к определенным негативным последствиям. Неконтролируемый рост долга может повлечь за собой усиление налогового бремени, а также дополнительные непроизводственные расходы, связанные с погашением долга и процентов по нему

## Государственные заимствования и государственный внутренний долг

В результате реализации финансово-правовых отношений по государственному кредиту формируется государственный внутренний долг, который с материальной точки зрения может быть **капитальным и текущим.** В первом случае – это общая сумма задолженности государства по непогашенным долговым обязательствам и невыплаченным по ним процентам, *независимо от срока их погашения***,** а, во втором - сумма расходов государства по всем долговым обязательствам, *срок которых уже наступил.*

С правовой точки зрения государственный внутренний долг представляет собой совокупность обязательств Республики Узбекистан, возникших в результате государственных внутренних заимствований. Под государственными внутренними заимствованиями понимается привлечение активов из внутренних источников (юридических и физических лиц-резидентов), по которым возникают обязательства Республики Узбекистан как заемщика или гаранта погашения кредитов (займов) заемщиками-резидентами Республики Узбекистан.

Государственное заимствование может быть и внешним - привлечение средств из иностранных источников (иностранных государств, международных организаций, международных финансовых и экономических институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и иных нерезидентов Республики Узбекистан), по которым возникают обязательства Республики Узбекистан в качестве заемщика или гаранта погашения кредитов (займов) заемщиками-резидентами.

По действующему законодательству государственные заимствования могут осуществляться в виде долговых обязательств по:

кредитам (займам), привлеченным Республикой Узбекистан в качестве заемщика от иностранных государств, международных организаций, международных финансовых и экономических институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и иных резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан;

государственным гарантиям Республики Узбекистан;

государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Республики Узбекистан.

Долговые обязательства могут быть краткосрочными (на срок до одного года), среднесрочными (на срок от одного года до пяти лет) и долгосрочными (на срок от пяти и более лет).

Из перечисленных видов долговых обязательств к внутреннему государственному долгу имеют отношение *краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги, выпущенные от имени Республики Узбекистан.*

Решение о выпуске долгосрочных и среднесрочных казначейских обязательств принимается Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а краткосрочных - Министерством финансов Республики Узбекистан, в котором определяются условия выплаты доходов и погашения обязательств.

Центральный банк Республики Узбекистан может выступать в качестве фискального агента при размещении эмитированных Министерством финансов Республики Узбекистан и другими государственными органами государственных ценных бумаг, при выплате стоимости, процентов и других платежей по государственным ценным бумагам, а также при осуществлении других операций по государственным ценным бумагам.

Поступления от выпуска государственных ценных бумаг используются для покрытия дефицита Государственного бюджета, реализации мероприятий по социально-экономическому развитию страны и крупных инвестиционных проектов, а также других мероприятий, определяемых решениями Президента Республики Узбекистан.

По действующему законодательству к ***государственным ценным бумагам*,** которые могут использоваться в качестве долговых обязательств по внутреннему государственному долгу, относятся *облигации внутренних республиканских займов и казначейские обязательства Республики Узбекистан.*

*Облигация* - ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска).

Облигации могут выпускаться выигрышными, процентными и беспроцентными (целевыми), свободно обращающимися или с ограниченным кругом обращения. Обязательным реквизитом целевых облигаций является указание товара (услуг), под который они выпущены.

*Облигации внутренних республиканских займов* выпускаются, как правило, на предъявителя. Решение об их выпуске принимается Кабинетом Министров Республики Узбекистан, в котором должны определяться эмитент, условия выпуска и порядок размещения облигаций.

*Казначейские обязательства* Республики Узбекистан - вид государственных ценных бумаг на предъявителя, удостоверяющих внесение их владельцами денежных средств в бюджет и дающих право на

получение фиксированного дохода в течение всего срока владения этими ценными бумагами.

## Понятие, основные черты и функции страхования и его роль в системе государственных доходов

Страхование является одним из существенных элементов финансовой системы государства и представляет собой систему особых экономических отношений. Основным содержанием этих отношений является создание специальных страховых фондов денежных средств, необходимых для покрытия непредвиденных затрат при наступлении определенного события (страхового случая), например, стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия и т. д. Как системе особых экономических отношений, страхованию присущи определенные специфические черты.

Во-первых - это *целевое назначение* создаваемых страховых фондов. Средства таких фондов могут расходоваться лишь на покрытие потерь, (предоставление помощи) в заранее оговоренных случаях, предусмотренных условиями договора страхования.

Во-вторых, *вероятностный характер этих отношений*. Данная черта страхования обусловлена тем, что невозможно заранее предусмотреть, когда наступит страховой случай (событие, с которым связывается возмещение потерь страхователю), какова будет его сила и связанная с этим размер причиненного ущерба. Невозможно также определить заранее, кого из страхователей затронет страховой случай, интересы которых будут подлежать защите в тот или иной момент времени.

В-третьих, *возвратность средств.* Страховые платежи (за вычетом расходов страховой организации, за оказываемые услуги) предназначены для выплаты самим же страхователям. При этом размер выплат конкретному страхователю зависит от величины потерь и от условий конкретного договора страхования.

В отдельных источниках по финансовому праву выделяются и другие характерные черты страхования и в частности перераспеделительный характер отношений при страховании.

Страхование, являясь самостоятельным элементом финансовой системы, выполняет те же функции, которые присущие финансам. К ним, как отмечалось, относятся функции образования, распределения и использования денежных фондов и финансового контроля. Вместе с тем эти функции в области страхования обладают и определенными особенностями, с учетом которых выделяются *восстановительная (защитная), предупредительная, контрольная функции страхования.*

Иногда в литературе рассматривается и такая функция страхования, как содействие росту производительных сил путем мобилизации финансовых ресурсов и использования их на финансирование определенных мероприятий.

*Восстановительная функция* страхования по отношению к другим его функциям является основной, поскольку она предназначена для возмещения материального ущерба в случае наступления страхового случая. Именно в процессе выполнения данной функции страхования происходит полное или частичное возмещение (восстановление) потерь юридических и физических лиц, вызванных наступлением страхового события.

Суть *предупредительной функции* страхования заключается в том, что определенные средства страховых фондов используются на проведение различных мероприятий, направленных на предупреждение страховых случаев. Например, они направляются для проведения профилактических мер по борьбе со стихийными бедствиями, предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением экологической и санитарной обстановки, мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий и т. п.

*Контрольная функция* страхования определяется необходимостью образования страховых фондов для строго определенных целей, использования средств только при наличии установленных оснований и строго определенными субъектами. Данная функция проявляется при осуществлении страхового надзора в области страховой деятельности.

Указанные специфические черты, присущие страховым отношениям и особенности, характерные функциям страхования являются основанием для выделения его в особый финансово-правовой институт, регулирующий круг однородных, по своему характеру финансовых отношений.

Основы организации и правового регулирования страховых отношений определены Законом Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 г «О страховой деятельности». В нем дается правовое понятие страхования. В частности установлено, что ***страхованием*** *является защита интересов юридических или физических лиц путем выплаты им в соответствии с договором страхования страхового возмещения (страховой суммы) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых премий, при наступлении определенного события (страхового случая).*

Общественные отношения, возникающие в сфере страхования, носят довольно сложный характер и регулируются несколькими отраслями права, в частности гражданским и финансовым правом.

Нормы гражданского права регулируют целый комплекс отношений в сфере страхования. Например, Гражданский кодекс Республики Узбекистан содержит отдельную главу, посвященную страхованию, которая включает 48 статей, регулирующих вопросы, связанные с различными отраслями и видами страхования, заключением, исполнением и прекращением договоров страхования, порядком выплаты страхового возмещения и многие другие вопросы, которые носят гражданско-правовой характер и изучаются в курсе гражданского права.

Финансовое право регламентирует отношения в области страхования на основе присущего ему метода правового регулирования, основанного на

государственно-властных предписаниях. Нормы данной отрасли правовой системы Узбекистана определяют основы и механизм государственного регулирования страховой деятельности путем ее лицензирования и государственной регистрации страховых организаций, установления для них обязательных правил и нормативов страховой деятельности и надзора за их соблюдением.

В настоящее время произошли кардинальные изменения в подходах государства к регулированию страхования, созданы новые условия функционирования страховых организаций, приняты важные нормативные акты по вопросам дальнейшей либерализации и развитию страхового рынка.

Указом Президента Республики Узбекистан от 31 января 2002 года № УП-3022 «О мерах по дальнейшей либерализации и развитию страхового рынка» созданы условия для углубления экономических реформ в сфере страховых услуг, усиления экономических стимулов развития страхового рынка республики, повышения доверия населения к страховым организациям. Механизмы реализации норм данного Указа и Закона о страховой деятельности определены Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 ноября 2002 г. № 413 «О мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг». В частности этим нормативным актом определен специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за страховой деятельностью (Министерство финансов Республики Узбекистан), утверждено Положение о лицензировании страховой деятельности страховщиков и страховых брокеров, внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан по вопросам страхования.

## Правовые основы страховой деятельности

***Страховая деятельность*** *представляет собой деятельность профессиональных участников страхового рынка, связанную с осуществлением страхования.*

Основными субъектами страховой деятельности являются профессиональные участники страхового рынка, к которым относятся *страховщики и страховые посредники.* Страховыми посредниками являются *страховой брокер, перестраховочный брокер и страховой агент.*

*Страховщиком* признается юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, имеющее лицензию на осуществление страхования соответствующего вида и принимающее в соответствии с договором страхования обязательство осуществить выплату страхового возмещения (страховой суммы). Они не могут заниматься предпринимательской деятельностью, непосредственно не связанной с осуществлением страхования, за исключением некоторых случаев.

Например, страховщики вправе:

финансировать мероприятия по предотвращению и предупреждению наступления страховых случаев в порядке и на условиях, определяемых Министерством финансов Республики Узбекистан в качестве специально уполномоченного государственного органа по регулированию страховой деятельности;

заниматься инвестиционной деятельностью в порядке и на условиях, определяемых Министерством финансов Республики Узбекистан и т.д.

Наряду с правами на страховщиков возлагается целый комплекс обязанностей. К ним в частности относятся:

соблюдение требований законодательства о страховой деятельности;

обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении страховой деятельности, в соответствии с требованиями законодательства;

проведение при наступлении страхового случая в сроки, предусмотренные законодательством или договором страхования (перестрахования), всех необходимых расчетов и выплаты страхового возмещения (страховой суммы);

прохождение в установленном законодательством порядке ежегодной обязательной аудиторской проверки;

опубликование годовой финансовой отчетности по форме, в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Республики Узбекистан;

ведение бухгалтерского учета, составление финансовой, статистической, налоговой и иной отчетности в установленном законодательством порядке и др.

Страховщик может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством и заключенными им договорами.

Страховое законодательство не предусматривает, в качестве основной какую-то определенную организационно-правовую форму деятельности страховщиков, как это имеет место, например в банковском законодательстве, которым в качестве основной организационно-правовой формы деятельности банков предусмотрена форма акционерного общества на основе любой формы собственности. Страховщики и страховые брокеры, а также другие профессиональные участники страхового рынка, являющиеся юридическими лицами, создаются в предусмотренных законодательными актами организационно-правовых формах (статьи 58-72 ГК).

*Страховым брокером* может быть юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации заключения и исполнения договора страхования от имени и по поручению страхователя, которую он не вправе совмещать с другими видами деятельности в сфере страхования, за исключением деятельности перестраховочного брокера.

*Перестраховочный брокер* - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации заключения и исполнения договора перестрахования от своего имени и по поручению страховщика, выступающего по договору перестрахования в качестве страхователя.

В качестве *страхового агента* может выступать юридическое или физическое лицо, осуществляющее деятельность по организации заключения и исполнения договора страхования от имени и по поручению страховщика, за исключением физических лиц - руководителей управления страховщика.

Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Министерством финансов Республики Узбекистан в порядке, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Лицензия на осуществление страховой деятельности страховщика и страхового брокера выдается без ограничения срока действия. В ней указываются виды (классы) страхования, которые страховщик предполагает осуществлять.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии соискателю принимается в срок, не превышающий двадцати дней со дня получения заявления от соискателя лицензии со всеми необходимыми документами.

Для рассмотрения документов о выдаче лицензий, подготовки заключений по ним в Министерстве финансов создается экспертная комиссия. Состав и положение об экспертной комиссии утверждается Министерством финансов. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Не допускается проведение и оформление решений заседаний опросным порядком.

Министерство финансов в трехдневный срок на основании заключения экспертной комиссии принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии и уведомляет соискателя лицензии о принятом решении в течение трех дней после принятия соответствующего решения. Одновременно с извещением о принятии решения на выдачу лицензии соискателю направляется для подписания лицензионное соглашение, которое определяет взаимные права и обязанности лицензирующего органа и лицензиата и должно содержать обязательные реквизиты, предусмотренные в законодательстве.

В случаях, установленных законодательством, действие лицензии может быть приостановлено или же прекращено, что порождает определенные правовые последствия. Так, приостановление действия лицензии страховщика влечет запрет на заключение им новых договоров страхования, включая продление действующих договоров страхования. При этом страховщик обязан исполнять в установленном порядке принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

При прекращении действия лицензии страховщика полномочия ранее действовавших его органов управления приостанавливаются и переходят к временной администрации страховщика, назначаемой Министерством финансов. Временная администрация осуществляет свою деятельность в период до вынесения судом решения.

Действующее законодательство о страховой деятельности определяет особенности осуществления страхования на территории нашей страны

иностранными страховыми организациями. Эти организации могут выступать учредителями (участниками) юридических лиц - профессиональных участников страхового рынка в порядке, установленном законодательством. Осуществление же иностранными страховыми организациями страхования на территории Республики Узбекистан не допускается.

Регулирование и надзор за страховой деятельностью осуществляются специально уполномоченным государственным органом, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 ноября 2002 г. № 413 «О мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг» таким органом является Министерство финансов Республики Узбекистан.

Основными функциями данного органа в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью являются:

проверка в соответствии с законодательством деятельности профессиональных участников страхового рынка и принятие мер по устранению выявленных нарушений;

контроль за соблюдением профессиональными участниками страхового рынка установленных нормативов платежеспособности и иных требований их финансовой устойчивости;

применение в установленном порядке штрафа в размере до 0,1 процента от минимального размера уставного фонда страховщика за нарушение страховщиком законодательства о страховой деятельности, в том числе установленных экономических нормативов;

приостановление в порядке, установленном законодательством, действия лицензий страховщиков и страховых брокеров полностью либо в отношении отдельных видов (классов) страхования, а также обращение в суд о прекращении их действия;

применение в отношении страховщиков и страховых посредников меры и санкции в случае выявления нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

опубликование в течение шести месяцев по окончании каждого финансового года годовых отчетов о деятельности по регулированию и надзору за страховой деятельностью, а также статистические данные о деятельности страхового рынка в течение финансового года.

## Контрольные вопросы и задания

1. Поиск новых источников пополнения доходов государственного бюджета, и закрепление их в нормах финансового права имеет большое значение для бесперебойного финансирования мероприятий,

предусмотренных в расходной части бюджета. При этом пополнить доходную часть бюджета можно различными путями.

**Обсудите и обоснуйте принятыми за последние годы нормативными актами новые подходы пополнения государственных доходов, основанные на опыте зарубежных стран.**

2. Система прочих доходов Государственного бюджета включает различные виды неналоговых платежей. Они имеют существенные отличия от налогов и вместе с тем и некоторые общие черты, что объединяет их с налоговыми платежами.

**Обсудите и, основываясь на нормах действующего законодательства, дайте характеристику отличительным чертам налоговых и неналоговых источников Государственного бюджета.**

3. На одном из занятий студент пояснил, что в случае невыполнения Республикой Узбекистан своих долговых обязательств перед физическими и юридическими лицами ответственность будет нести Правительство Республики Узбекистан всем находящимся в его распоряжении имуществом.

**Правильно ли это? Обсудите и выскажите своё мнение по данному вопросу, основанное на нормах действующего законодательства.**

4. За последние годы произошли кардинальные изменения в подходах государства к регулированию страхования, созданы новые условия функционирования страховых организаций, дальнейшей либерализации и развитию страхового рынка.

**Обсудите и раскройте основное содержание принятых государством мер, по повышению роли финансово-правового регулирования страхования в системе государственных доходов.**

# ТЕМА-5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

**Понятие государственных расходов, их состав и особенности. Классификация государственных расходов. Понятие и принципы бюджетного финансирования. Понятие сметно-бюджетного финансирования и основы его правового регулирования. Сметы бюджетных организаций, их виды и состав. Составление, рассмотрение, утверждение и регистрация смет и штатных расписаний бюджетных организаций. Внебюджетные фонды бюджетных организаций. Правовые основы финансирования производственной сферы.**

---

## Понятие государственных расходов, их состав и особенности

В процессе осуществления своих функций государство производит денежные затраты на развитие общественного производства, решение социальных проблем и удовлетворение других потребностей общества. Эти затраты осуществляются государством постоянно и повседневно в течение всего финансового года и тем самым обеспечивается его нормальное функционирование.

Государственные расходы выражают, прежде всего, экономические отношения, связанные с распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств и с этих позиций они представляют собой экономическую категорию. Однако нормальное функционирование государственных расходов как экономической категории требует соответствующего правового обеспечения, посредством которого устанавливается целевая направленность затрат государства, объем и порядок их осуществления, компетенция государственных органов в сфере государственных расходов и т. п.

Таким образом, ***государственные расходы*** *– это финансовые затраты государства выражающие урегулированные нормами права экономические отношения по распределению и непрерывному использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов для удовлетворения потребностей государства, связанных с выполнением им своих функций*

Государственные расходы объединяют различные виды затрат, содержание которых определяется характером тех или иных функций, выполняемых государством. С учетом этого они включают расходы по финансированию социально-культурной сферы, экономики, деятельности органов государственной власти и управления. Совокупность всех видов затрат государства составляет систему государственных расходов.

В связи с обретением Узбекистаном независимости появились новые статьи расходов, которые характерны только для суверенного государства. В частности это расходы по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности страны, содержанию дипломатических представительств и миссий Республики Узбекистан за рубежом, обслуживанию внешнего долга.

Появление новых статей затрат в системе государственных расходов связано также с реализацией сильной социальной политики в условиях перехода на рыночные отношения. К их числу относятся расходы на мероприятия по социальной защите населения, которые включают пособия семьям с детьми и малообеспеченным семьям, а также возмещение из бюджетов разницы в ценах на социально-значимые товары и услуги для населения.

Звенья системы государственных расходов неоднородны по содержанию и значению, что определяет необходимость их классификации по различным группам в зависимости от признаков, характеризующих их наиболее существенные черты. Такая классификация помогает лучшему уяснению сущности государственных расходов, механизма их осуществления, а также определению основных направлений совершенствования соответствующего законодательства и практики его применения.

## Классификация государственных расходов

Классификацию государственных расходов можно проводить по различным критериям и в частности *по экономическому содержанию, территориальному и отраслевому признаку, а также в зависимости от видов денежных фондов, из которых финансируются затраты государства.*

***Государственные расходы по экономическому содержанию*** подразделяются на три группы: *а) затраты, связанные с материальным производством и относящиеся к производственной сфере; б) затраты в непроизводственной сфере; в) расходы на создание государственных резервных фондов.*

***Расходы, относящиеся к производственной сфере*,** обусловлены необходимостью проведения структурных преобразований в экономике, развития наиболее прогрессивных отраслей промышленности, ориентированных, прежде всего, на выпуск экспортоориентированных и импортозаменяющих видов продукций, успешной реализации государственных инвестиционных программ.

***Средства, расходуемые на непроизводственную сферу*,** направляются, прежде всего, на проведение сильной социальной политики в условиях формирования рыночных отношений. Это затраты на мероприятия по социальной защите населения, на содержание учреждений просвещения и здравоохранения, развитие науки, культуры, средств массовой информации, а также на социальное обеспечение всех членов общества.

Кроме того, государство производит затраты на содержание органов государственной власти, управления и судебных органов, на мероприятия, связанные с обеспечением обороноспособности и национальной безопасности и т. д.

***Расходы на создание и пополнение государственных резервов*** предназначены для покрытия затрат как сферы материального производства, так и непроизводственной сфер при возникновении чрезвычайных обстоятельств, например, при стихийных бедствиях для возмещения потерь и финансирования мероприятий по устранению их последствий. Законодательством предусмотрен централизованный порядок образования и использования резервного фонда, объем которого устанавливается в основных параметрах Государственного бюджета на каждый финансовый год. Резервные фонды создаются и на других уровнях бюджетной системы нашей республики.

***По территориальному признаку*** государственные расходы подразделяются на *общереспубликанские и соответствующих административно-териториальных образований* (Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента и т. д.). Такая классификация государственных расходов позволяет определить наиболее оптимальное соотношение между указанными видами расходов с учетом общегосударственных и региональных приоритетов в развитии общественных процессов на конкретном этапе и на этой основе вносить своевременные коррективы в формы и методы финансирования затрат государства и их правового обеспечения.

Государственные расходы ***по отраслевому признаку*** включают *затраты на промышленность, капитальные вложения, сельское хозяйство, информатизацию, здравоохранение, просвещение, социальное обеспечение и другие отрасли экономического, социально-культурного и административно-политического строительства*. Соотношение государственных расходов, предусматриваемых на развитие отдельных отраслей, изменяется в зависимости от задач, стоящих перед государством на различных этапах общественно-политического и социально-экономического строительства.

***В зависимости от видов фондов денежных средств, из которых финансируются затраты государства,*** его расходы могут быть *децентрализованными и централизованными.*

*Децентрализованные государственные расходы*, представляют собой затраты государственных предприятий и организаций, которые производятся за счет средств, остающихся в их непосредственном распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством и используются ими для решения своих производственных и социальных задач. В отличие от социалистического способа производства, основанного на жесткой регламентации государством всех без исключения вопросов, связанных с использованием предприятиями заработанной прибыли, в настоящее время сами

хозяйствующие субъекты определяют направления использования своих доходов.

С развитием рыночных отношений роль децентрализованных государственных расходов несколько снижается, что связано с сокращением числа государственных предприятий в условиях дальнейшего расширения и углубления процессов приватизации и преобразования этих предприятий в хозяйствующие субъекты других форм собственности (акционерные общества, частные предприятия и другие, негосударственные производственные и коммерческие структуры).

В современных условиях меняется структура децентрализованных государственных расходов. Если до развертывания процессов приватизации основу таких расходов составляли только затраты государственных предприятий, то теперь они включают и затраты приватизированных предприятий, изменивших форму собственности.

Так, в соответствии с действующим законодательством часть средств, полученных государством от приватизации, оставляется в распоряжении приватизированного предприятия для его адаптации к новым условиям хозяйствования, продолжения им деятельности по профилю ранее функционировавшего предприятия. Кроме того, к децентрализованным государственным доходам можно отнести и затраты, осуществляемые предприятиями (отечественными и зарубежными), созданными с участием государства. Имея свою долю в уставном капитале таких предприятий, государство участвует своими средствами в расходах данных предприятий

*Централизованные государственные расходы* осуществляются за счет средств Государственного бюджета. При этом следует отметить, что расходы бюджета являются наиболее значимой составной частью государственных расходов. Категорию *«расходы бюджета»* можно рассматривать в экономическом и юридическом аспектах.

Экономическое содержание расходов бюджета проявляется через отношения, на основе которых происходит процесс использования средств централизованных фондов денежных средств, государства по различным направлениям.

Юридическая сторона бюджетных расходов обусловлена тем, что они осуществляются в правовой форме и имеют отличительные особенности, свойственные процессу использования государственных централизованных денежных фондов.

В данном аспекте расходы бюджета имеют следующие юридические признаки:

- бюджетные расходы - это публичная категория, ибо они идут на покрытие основных направлений государственной деятельности, необходимы всему государству в целом и обеспечивают общие потребности. Публичные расходы приоритетны для государства;

- бюджетные расходы в большинстве случаев не подлежат возврату. Государство производит отпуск денежных средств из бюджета на реализацию своих потребностей на безвозвратной основе. Расходы

государства в основном направлены на оплату труда государственных служащих, социальные программы и обслуживание государственного долга;

- бюджетные расходы осуществляются государством непрерывно. Выполнение государством своих функций и задач требует бесперебойного, регулярного и повседневного финансирования;

- бюджетные расходы являются финансово-правовой категорией, выражающей урегулированные правовыми нормами экономические отношения по поводу распределения и использования централизованных фондов денежных средств. Общественные отношения, складывающиеся в процессе распределения и использования централизованных фондов денежных средств, строятся только в соответствии с законодательством;

- бюджетные расходы призваны на строго правовой основе обеспечить бесперебойное финансирование задач и функций государства.

Таким образом, *расходы бюджетов — это публичные непрерывные затраты государства в виде строго опосредованных нормами права экономических отношений по поводу распределения и использования централизованных фондов денежных средств в целях обеспечения задач и функций государства.*

Расходы Государственного бюджета осуществляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований в форме:

1) текущих расходов получателей бюджетных средств;

2) текущих бюджетных трансфертов;

3) капитальных расходов на:

- приобретение и воспроизводство для государственных нужд основных фондов и средств (включая связанные с ними работы и услуги);

- приобретение для государственных нужд земли и другого имущества за рубежом;

- приобретение для государственных нужд прав на землю и других нематериальных активов;

- создание государственных резервов;

4) бюджетных трансфертов юридическим лицам на покрытие капитальных расходов;

5) бюджетных ссуд юридическим лицам-резидентам и иностранным государствам;

6) бюджетных дотаций и бюджетных ссуд государственным целевым фондам;

7) выплат по погашению и обслуживанию государственного долга;

8) других расходов, не запрещенных законодательством.

В структуру централизованных расходов государства включаются расходы государственных целевых фондов.

Направление и объем централизованных государственных расходов определяется в процессе бюджетного планирования на основе прогноза макроэкономических показателей, и устанавливается в расходной части Государственного бюджета.

Отношения, возникающие в сфере государственных расходов, регулируются нормами финансового права. Ими регламентируется состав и структура государственных расходов, их конкретные объемы, порядок осуществления затрат на покрытие на тех или иных мероприятий, компетенцию государственных органов и правовые формы их деятельности, обязанности и права различных субъектов, призванных осуществлять повседневное и непрерывное использование государственных денежных средств, ответственность за нарушение действующего законодательства о государственных расходах.

## Понятие и принципы бюджетного финансирования

Бюджетное финансирование является важнейшей составной частью осуществления государственных расходов. Как отмечалось основные затраты государства покрываются за счет средств Государственного бюджета, которые направляются на финансирование наиболее приоритетных направлений социальной и экономической политики государства.

***Бюджетное финансирование*** *- это предоставление на безвозвратной основе средств из Государственного бюджета получателям бюджетных средств, бюджетам различных уровней, унитарным предприятиям на определенных условиях.*

Основными видами бюджетного финансирования являются:

сметно-бюджетное финансирование;

финансирование производственной сферы.

Предприятия и организации, имеющие в хозяйственном введении или оперативном управлении государственное имущество и получающие доходы от производственной деятельности, финансируются из бюджета частично. Свои основные производственные и социальные расходы они покрывают за счет собственных средств. В этом проявляется особенности бюджетной политики государства в условиях развития рыночных отношений. Суть этой политики заключается в резком ограничении централизованных ассигнований на развитие отраслей материального производства, а также в отделении финансов государства и предприятий. Теперь предприятия должны рассчитывать на свои средства, либо на кредитные ресурсы коммерческих банков.

Однако это не означает, что предприятия вообще не могут получать и использовать бюджетные средства. Такие средства выделяются из бюджета тем предприятиям, которые задействованы на выполнении очень важных государственных программ по формированию новых структурных направлений в экономике страны. В связи с этим в расходной части Государственного бюджета выделяется специальная статья расходов на финансирование экономики, т.е. сферы материального производства.

Полностью за счет бюджетных ассигнований покрываются расходы организации, которые по характеру выполняемых ими функций, как

правило, не могут иметь собственные доходы, но деятельность их является непременным условием удовлетворения общественных и государственных потребностей. К ним относятся организации непроизводственной сферы *(социально-культурные, органы государственной власти и государственного управления, суды, правоохранительные органы и др.)* возмещающие свои затраты за счет средств Государственного бюджета и осуществляющие расходы в *порядке сметно-бюджетного финансирования*.

В основе финансирования государственных расходов лежат определенные принципы, к числу которых относятся целевое использование бюджетных ассигнований, безвозвратность предоставляемых средств, финансирование в меру выполнения запланированных мероприятий, соблюдение режима экономии, ответственности за соблюдение бюджетной дисциплины.

*Принцип целевого финансирования* означает использование государственных средств только на те мероприятия, для осуществления которых выделены бюджетные ассигнования. Эти мероприятия строго зафиксированы в соответствующих планово-финансовых актах (например, в сметах организаций непроизводственной сферы).

*Безвозвратный характер бюджетного финансирования* состоит в том, что не требуется непосредственного возмещения предоставленных средств. Этим финансирование государственных расходов отличается от кредитного метода, по которому кредитные средства подлежат возврату их получателем в установленные сроки, а за пользование ими предусмотрена уплата процентов.

В соответствии с *принципом финансирования государственных расходов в меру выполнения запланированных мероприятий* выделение бюджетных ассигнований производится лишь при выполнении производственных показателей, установленных в тех или иных финансово-плановых актах.

Важным принципом бюджетного финансирования является *принцип режима экономии в использовании бюджетных средств*. Определенная напряженность в формировании доходов бюджета и наличие его дефицита требует экономного расходования бюджетных ассигнований, устранения фактов нерационального их использования, изыскания внутренних резервов понижения соответствующих затрат.

*Принцип ответственности за соблюдение бюджетной дисциплины* состоит в том, что к лицам, виновным в нарушении установленного порядка использования средств, выделяемых в порядке финансирования, применяются меры юридической воздействия, установленные действующим законодательством.

В отдельных случаях выделяются и такие принципы бюджетного финансирования как плановость, соответствие финансируемых расходов требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других установленных правовыми актами норм, выделение средств на

осуществление контроля за использованием государственных финансовых ресурсов и т.д.

## Понятие сметно-бюджетного финансирования и основы его правового регулирования

***Сметно-бюджетное финансирование*** *– это предоставление средств из Государственного бюджета для покрытия расходов учреждений непроизводственной сферы, как правило, не имеющих свои доходы.* Объем, целевое направление, и поквартальное распределение бюджетных ассигнований на содержание таких учреждений определяются сметой. В сметном порядке финансируются учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, органы государственной власти и государственного управления, правоохранительные органы и некоторые другие учреждения и организации.

Сметно-бюджетное финансирование осуществляется в точном соответствии с целевым назначением расходов и нормами затрат, устанавливаемыми с учетом профиля и особенностей деятельности бюджетных организаций. Затраты этих организаций группируются по статьям, разделам, параграфам бюджетной классификации, которая определяет целевую направленность ассигнований по каждой смете. Действительная потребность в средствах для нормального функционирования учреждения обосновывается соответствующим расчетом по каждому виду расходов.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1999 г. № 414 «О совершенствовании порядка финансирования бюджетных организаций» с 1 января 2000 года введен новый порядок финансирования расходов бюджетных организаций, который закреплен в специальном нормативном акте.

Новый порядок финансирования расходов бюджетных организаций установлен в целях углубления экономических реформ в отраслях, финансируемых за счет Государственного бюджета, совершенствования механизма финансирования бюджетных организаций, эффективного и адресного использования бюджетных средств и предусматривает:

расширение самостоятельности и повышение ответственности руководителей бюджетных организаций за экономное, эффективное и адресное использование бюджетных средств и укрепление бюджетной дисциплины;

упрощение механизма финансирования бюджетных организаций и создание возможностей для маневрирования имеющимися средствами с целью достижения максимальной результативности их использования;

введение нового порядка финансирования бюджетных организаций методом финансирования одной строкой по нормативам (в зависимости от профиля деятельности) с группировкой предельных ассигнований на

заработную плату и приравненные к ней платежи, начисления на заработную плату, капитальные вложения и другие расходы;

сочетание бюджетного финансирования с расширением деятельности по производству и реализации товаров (работ, услуг) по профилю бюджетных организаций;

создание условий для стимулирования труда работников бюджетных организаций, повышения результативности их деятельности и закрепления кадров.

Финансирование бюджетных организаций производится в соответствии с поквартальным распределением годовой росписи расходов бюджета, составленной согласно утвержденным параметрам бюджета на соответствующий год, и сметам расходов бюджетных организаций с учетом изменений, вносимых в роспись и сметы расходов в процессе исполнения бюджета.

Бюджетные организации на основании утвержденных Министерством финансов Республики Узбекистан нормативов бюджетного финансирования самостоятельно разрабатывают и утверждают сметы и штатные расписания и представляют их в порядке, предусмотренном законодательством, на регистрацию в Министерство финансов Республики Узбекистан или его территориальные финансовые органы.

Новый порядок предусматривает значительное расширение источников финансирования бюджетных организаций, имеющих статус юридического лица. К таким источникам относятся получение данными организациями дополнительных доходов от производства и реализации товаров (работ, услуг) по профилю деятельности, предоставление в аренду сторонним организациям временно не используемых помещений и другого государственного имущества, а также спонсорская (безвозмездная) помощь, оказываемая бюджетным организациям юридическими и физическими лицами.

Наряду с расширением прав бюджетных организаций по использованию средств, выделяемых из Государственного бюджета, действующее законодательство предусматривает меры по обеспечению жесткого контроля за соблюдением бюджетной дисциплины, целевым расходованием бюджетных средств.

Персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение порядка составления и регистрации утвержденных смет и штатных расписаний бюджетных организаций, их соответствие утвержденной классификации, нормативам и лимитам расходов несут:

руководители и главные бухгалтеры бюджетных организаций за правильность и обоснованность разработанных и вносимых на регистрацию утвержденных смет и штатных расписаний бюджетных организаций;

уполномоченные работники системы Министерства финансов Республики Узбекистан, включая руководителей и работников

центрального аппарата Министерства финансов, за правильность и обоснованность зарегистрированных штатных расписаний и укрупненных смет бюджетных организаций.

Руководители организаций, финансирование которых осуществляется как за счет бюджетных средств, так и за счет других источников несут персональную ответственность за нарушение бюджетной дисциплины в соответствии с действующим трудовым, административным, уголовным законодательством. Такая ответственность предусмотрена за нецелевое использование бюджетных и других денежных средств, наличие просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей, превышение лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных по группам расходов, нарушение штатно-сметной дисциплины, несвоевременное представление отчетности об исполнении смет расходов.

## Сметы бюджетных организаций, их виды и состав

Финансирование организаций, состоящих на республиканском бюджете, бюджете Республики Каракалпакстан, а также местных бюджетах (*бюджетные организации*) производится в соответствии с утвержденными для этих организаций сметами расходов. Каждая бюджетная организация независимо от того, ведет ли она учет самостоятельно или обслуживается централизованной бухгалтерией, должна иметь утвержденную смету расходов.

Сметы по постоянно действующим бюджетным организациям составляются и действуют сроком в один год - с 1 января по 31 декабря включительно, а по организациям сезонным или вводимым в течение года - на время их функционирования в данном бюджетном году.

***Смета расходов*** является *основным плановым документом, определяющим объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, отпускаемых из бюджета на содержание организаций и на осуществление централизованных мероприятий по хозяйственному и культурному строительству.*

Данное определение отражает материальное содержание сметы. С юридической точки зрения смета расходов представляет планово-финансовый акт, составляемый, утверждаемый и регистрируемый в установленном законодательством порядке. Нормы финансового права определяют содержание, и виды смет, порядок их составления, рассмотрения и утверждения, а также регистрации в финансовых органах.

Различают ***индивидуальные, общие сметы, сметы расходов на централизованные мероприятия, сводные сметы.***

Основным видом сметы бюджетной организации являются ***индивидуальная смета,*** которая применяется в учреждениях здравоохранения, образования, социального обеспечения, органов государственной власти и управления. Индивидуальная смета составляется по группам расходов с Приложением, включающим в себя полную

расшифровку расходов, согласно действующей классификации доходов и расходов Государственного бюджета, утвержденной Министерством финансов Республики Узбекистан. Приложение является неотъемлемой частью сметы и служит для обоснования прогнозных расчетов сметы и используется для целей отчетности.

По организациям, состоящим на районных, городских, районов городского подчинения бюджетах и обслуживаемым централизованными бухгалтериями, в отдельных случаях могут составляться *общие сметы* расходов (в целом по соответствующему параграфу бюджетной классификации). Они составляются на затраты: а) мелких однотипных бюджетных организаций (ветеринарных участков и пунктов, сельских клубов, библиотек, фельдшерско-акушерских пунктов и других мелких организаций); б) крупных однотипных бюджетных организаций, когда их хозяйственное обслуживание осуществляется централизованно через специальные группы хозяйственного обслуживания; в) по содержанию аппарата соответствующих хокимиятов и их отделов.

В общей смете определяются объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, отпускаемых из бюджета на содержание указанных бюджетных организаций. Распорядителями ассигнований по общим сметам являются руководители соответствующих управлений и отделов районного, городского (районов городского подчинения) хокимиятов.

Сметы расходов **на *централизованные мероприятия*,** осуществляемые министерствами, ведомствами Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, управлениями и отделами хокимиятов и финансируемые из бюджета, составляются соответственно министерствами, ведомствами, управлениями, отделами хокимиятов по каждому мероприятию отдельно.

В соответствии с бюджетным законодательством нашей республики ассигнования на приобретение инвентаря, оборудования и учебных пособий должны быть предусмотрены в индивидуальных сметах соответствующих организаций. Однако если у отдельных организаций возникает необходимость централизованного снабжения их инвентарем, оборудованием и учебными пособиями, они могут переводить средства для этих целей, в пределах выделенных ассигнований, в распоряжение соответствующих управлений и отделов хокимиятов в размерах и в сроки, устанавливаемые этими управлениями и отделами по согласованию с вышестоящими финансовыми органами.

***Сводные сметы*** представляют собой сведенные в единый финансово-плановый акт индивидуальные и общие сметы, а также сметы расходов на централизованные мероприятия. Они предусматривают расходы по всем бюджетным организациям отдельных министерств, ведомств Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, управлений и отделов хокимиятов. В сводную смету включаются расходы с разбивкой по главам, параграфам, типам, объектам и подобъектам бюджетной классификации с

поквартальным распределением. В ней также содержатся сводные показатели по сети, контингентам (количество классов, коек и др.) и штатам по группам организаций.

## Составление, рассмотрение, утверждение и регистрация смет и штатных расписаний бюджетных организаций

Сметы расходов составляются бюджетными организациями и получателями бюджетных средств с распределением по месяцам года.

Сметы расходов по дипломатическим учреждениям Министерства иностранных дел Республики Узбекистан составляются раздельно по каждому дипломатическому учреждению в иностранной и национальной валюте.

Сметы расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств составляются в двух экземплярах, по бюджетным организациям и получателям бюджетных средств, подведомственным распорядителю бюджетных средств, - в трех экземплярах.

Финансовые органы и распорядители бюджетных средств вправе потребовать расчеты к сметам расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств.

Распорядитель бюджетных средств рассматривает поступившие от подведомственных ему организаций сметы расходов в пределах объемов бюджетных ассигнований распорядителя бюджетных средств на финансовый год и составляет сводную смету расходов распорядителя бюджетных средств, представляемую Министерству финансов Республики Узбекистан.

Формы сметы расходов, сводной сметы расходов и приложений к ним, а также порядок их составления утверждаются Министерством финансов Республики Узбекистан.

Смета расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств подписывается главным бухгалтером организации (его заместителем) и начальником финансово-экономического подразделения (специалистом по финансово-экономическим вопросам согласно штатному расписанию) и утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом.

Сводная смета расходов распорядителя бюджетных средств подписывается главным бухгалтером распорядителя бюджетных средств (его заместителем) и начальником финансово-экономического подразделения (специалистом по финансово-экономическим вопросам согласно штатному расписанию) и утверждается руководителем распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Сметы расходов по объектам капитального строительства составляются на основе адресных списков строек и титульных списков объектов, утвержденных заказчиком.

Утверждение смет расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, сводных смет расходов распорядителя бюджетных средств производится не позднее 10 марта текущего финансового года.

Временные сметы расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств на первый квартал следующего финансового года составляются, утверждаются и регистрируются до 25 декабря текущего финансового года. Бюджетные ассигнования, предусматриваемые во временной смете расходов, не должны превышать бюджетные ассигнования последнего квартала предыдущего финансового года.

Наряду со сметами составляется штатное расписание бюджетной организации по состоянию на 1 января по каждой бюджетной организации в соответствии с условиями оплаты труда, установленными для данной организации, по форме, утверждаемой Министерством финансов Республики Узбекистан.

Штатное расписание вновь создаваемой бюджетной организации составляется и вступает в силу за два месяца до начала функционирования бюджетной организации, если иное не предусмотрено законодательством.

Штатное расписание бюджетной организации подписывается главным бухгалтером организации (его заместителем) и начальником финансово-экономического подразделения (специалистом по финансово-экономическим вопросам согласно штатному расписанию) и утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом.

Утверждение штатного расписания бюджетной организации производится не позднее 10 марта текущего финансового года.

Утвержденные в установленном порядке сметы расходов и штатные расписания организаций вводятся в действие после их регистрации в финансовых органах до 1 апреля текущего года:

в Министерстве финансов Республики Узбекистан — утвержденные сводные сметы расходов и сводные штатные расписания, а также сметы расходов и штатные расписания распорядителей бюджетных средств;

в Министерстве финансов Республики Каракалпакстан, финансовых управлениях хокимиятов областей и города Ташкента — утвержденные сметы расходов и штатные расписания организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента;

в финансовых отделах районных и городских хокимиятов — утвержденные сметы расходов и штатные расписания организаций, финансируемых из бюджетов районов и городов.

## Внебюджетные фонды бюджетных организаций

Бюджетные организации социальной сферы могут иметь не только ассигнования из бюджета, но и другие источники доходов, которые в законодательстве обозначаются как *внебюджетные фонды.* Порядок

образования и использования внебюджетных фондов бюджетных организаций регламентируется (ст. ст. 44, 60-63 Бюджетного кодекса).

Внебюджетными фондами бюджетных организаций являются:

Фонд развития бюджетной организации;

Фонд материального стимулирования и развития медицинских организаций;

внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств;

внебюджетные средства бюджетных организаций, формируемые за счет взимаемых плат.

По каждому внебюджетному фонду бюджетных организаций установлены доходные источники. В частности доходы Фонда развития бюджетной организации формируются за счет сэкономленных средств по смете расходов на конец последнего рабочего дня отчетного квартала, за исключением средств, предусмотренных на финансирование капитальных вложений, а также доходов от реализации товаров (работ, услуг) по профилю деятельности и т.д.

Источниками доходов Фонда материального стимулирования и развития медицинских организаций являются бюджетные ассигнования в размере до 5 процентов от общего объема, выделяемых медицинской организации, а также сэкономленные средства по смете расходов на конец последнего рабочего дня отчетного квартала, за исключением средств, предусмотренных на финансирование капитальных вложений и других источников по закону. Доходы внебюджетных фондов министерств, государственных комитетов и ведомств формируются за счет отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных штрафов и финансовых санкций.

Важной составной частью внебюджетных фонов бюджетных организаций являются взимаемые платы за обучение учащихся в детских школах музыки и искусства и учреждениях внешкольного образования, в высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях и других видов плат, предусмотренных законодательством.

Порядок расходования средств внебюджетных фондов бюджетных организаций определяется соответствующими нормативными актами. В частности, это относится к Порядку финансирования (оплаты) расходов бюджетных организаций, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1999 года № 414. Этим нормативным актом установлено, что средства Фонда развития бюджетной организации могут расходоваться исключительно на приоритетную выплату пособий по временной нетрудоспособности и погашение имеющейся кредиторской задолженности, а также на мероприятия по укреплению материально-технической базы бюджетной организации и на мероприятия по социальному развитию и материальное стимулирование работников.

В случае отсутствия у бюджетной организации невыплаченных пособий по временной нетрудоспособности и кредиторской задолженности либо ее погашения в пределах и на условиях, установленных действующим законодательством, оставшиеся средства Фонда развития бюджетной организации (за исключением сумм спонсорской, безвозмездной помощи) используются с соблюдением следующих требований:

не менее 75 процентов (в бюджетных учреждениях здравоохранения не менее 50 процентов) всех поступивших средств расходуются на укрепление материально-технической базы;

не более 25 процентов (в бюджетных учреждениях здравоохранения не более 50 процентов) - на мероприятия по социальной защите и материальное стимулирование работников бюджетных организаций.

Эти требования не распространяется на учреждения народного образования в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 апреля 2019 года № 344.

Вся сумма средств от благотворительности бюджетным организациям, оказанной юридическими и физическими лицами, если иное не оговорено благотворителем, расходуется на укрепление материально-технической базы бюджетных организаций.

## Правовые основы финансирования производственной сферы

В настоящее время, источниками финансирования производственной сферы, включая инвестиции (долгосрочное вложения), выступают средства:

а) республиканского и местных бюджетов, причем на основании специально принятых решений они могут быть выделены на срочной, возвратной, платной основе;

б) государственных целевых внебюджетных фондов;

в) централизованных фондов органов государственного и хозяйственного управления, а также финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов.

Основная часть расходов на финансирование производственной сферы направляется на развитие базовых отраслей промышленности, а также ее отраслей, производящих продукты питания и непродовольственные товары для удовлетворения потребностей населения. Центральное место в расходах государства на производственную сферу занимают затраты на воспроизводство основных фондов. Вложения денежных средств (инвестиции) в производственную сферу осуществляются государственными органами и самими предприятиями. При этом инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме *капитальных вложений.*

Таким образом, решающая роль в развитии общественного производства, в обеспечении его нужных темпов, эффективности и в конечном итоге в степени удовлетворения потребностей общества

принадлежит капитальным вложениям (инвестициям). Недостаточность капитальных вложений может отрицательно сказаться на экономике страны, привести к негативным последствиям в социальных отношениях, разрушению их устойчивости.

Поэтому правовое регулирование порядка осуществления государственных и местных расходов на капитальные вложения занимают особое место в системе финансово-правовых норм. Нормативным актом, закрепляющим основные положения о деятельности в данной сфере, является Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 2014 г. «Об инвестиционной деятельности» (новая редакция).

Согласно ст. 4 данного законодательного акта инвестиции подразделяются на капитальные, инновационные и социальные.

*К капитальным инвестициям* относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, в том числе в новое строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, а также в развитие иных форм материального производства.

*К инновационным инвестициям* относятся инвестиции, вкладываемые в разработку и освоение новых или усовершенствованных товаров (работ, услуг), производственного процесса, нового маркетингового метода или организационного метода в ведении предпринимательской деятельности.

*К социальным инвестициям* относятся инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потенциала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ.

К инвестиционным ресурсам относятся:

денежные и иные финансовые средства, включая кредиты, паи, акции и другие ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности) и права на них;

объекты интеллектуальной собственности, в том числе совокупность технических, технологических, коммерческих и других знаний, составленных в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимых для организации того или иного вида производства, ноу-хау;

права владения и пользования землей и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также вытекающие из права собственности иные вещные права.

К инвестиционным ресурсам могут быть отнесены и иные ценности в соответствии с законодательством.

Субъектами инвестиционной деятельности (инвесторами и участниками инвестиционной деятельности) могут быть:

граждане (физические лица) Республики Узбекистан, юридические лица - резиденты Республики Узбекистан;

органы государственного управления и органы государственной власти на местах;

иностранные государства, административные или территориальные органы иностранных государств, международные организации и иностранные юридические лица и граждане, а также лица без гражданства.

Инвесторы могут выступать в качестве заказчиков (вкладчиков), кредиторов, покупателей, а также выполнять функции участника инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством.

Участники инвестиционной деятельности выступают в качестве исполнителя заказа инвестора на основе заключенного с инвестором договора.

Законодательство определяет формы и методы государственного регулирования инвестиций. Так, ст. 15 Закона об инвестиционной деятельности устанавливает, что государственное регулирование такой деятельности осуществляется путем:

совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности;

предоставления права ускоренной амортизации основных фондов;

установления норм, правил и требований технического регулирования;

применения мер по поддержке конкуренции и т.д.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности может осуществляться и иными путями в соответствии с законодательством.

Важную роль в финансировании производственной сферы играют централизованные инвестиции, которые осуществляются за счет

средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых фондов;

привлечения иностранных инвестиций и кредитов, займов под гарантию Республики Узбекистан.

Управление централизованными инвестициями осуществляется органами государственного управления и органами государственной власти на местах в пределах их полномочий.

Централизованные инвестиции выделяются преимущественно на реализацию государственных целевых программ в приоритетных направлениях экономики страны, а также в рамках международных договоров Республики Узбекистан.

Решения об использовании средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых фондов для софинансирования инвестиционных проектов, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями, принимаются на основе договоров, заключенных с Республикой Узбекистан.

Источниками финансирования производственной сферы являются также нецентрализованные инвестиции, которые осуществляются за счет:

собственных средств инвестора;

кредитов банков, в том числе полученные от иностранных банков, без гарантии Республики Узбекистан;

прямых иностранных инвестиций.

Нецентрализованные инвестиции могут осуществляться и из иных источников, не противоречащих законодательству.

Управление нецентрализованными инвестициями осуществляется инвестором самостоятельно.

Решения по осуществлению централизованных инвестиций принимаются государственными органами на основе прогнозов социально-экономического развития, целевых научно-технических и комплексных государственных программ и технико-экономических обоснований, определяющих целесообразность этих инвестиций.

Решения по осуществлению нецентрализованных инвестиций принимаются инвестором самостоятельно.

Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан утверждают объемы инвестиций, финансируемых из Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых фондов.

## Контрольные вопросы и задания

1. В связи с обретением Узбекистаном независимости появились новые статьи расходов, которые характерны только для суверенного государства.

**Обсудите и обоснуйте появление таких статей затрат в системе государственных расходов, раскройте их содержание и целевую направленность**

2. Считается, что государственные расходы и расходы Государственного бюджета, равнозначные понятия, поскольку и в том и в другом случае речь идет о затратах, производимых государством для осуществления своих внутренних и внешних функций.

**Обсудите, выскажите и обоснуйте свою точку зрения по данному вопросу.**

3. Общеобразовательная школа, финансируемая из бюджета одной из областей Республики Узбекистан не получила предусмотренные по его смете денежные средства на капитальный ремонт здания в размере 120 млн. сумов. Для окончания ремонта школа использовала средства, полученные от оказания платных образовательных услуг.

Проводившие проверку сотрудники службы внутреннего аудита и финансового контроля Министерства народного образования территориального уровня посчитали, что средства, полученные общеобразовательной школой от оказания платных образовательных услуг использованы с нарушением бюджетного законодательства.

**Правомерны ли действия общеобразовательной школы. Оцените аргументы органа государственного финансового контроля.**

4. Высшее медицинское образовательное учреждение получило доход от обучения бакалавров на платно-контрактной основе в размере 1,5 млрд. сумов. Данные средства было предложено использовать на укрепление материально-технической базы и материальное стимулирование работников бюджетного учреждения. Однако Министерство

здравоохранения Республики Узбекистан отказалось утвердить указанные направления расходов, сославшись на то, что в соответствии с бюджетным законодательством эти доходы подлежат перечислению в республиканский бюджет.

**Оцените правомерность решения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Предложите свой вариант выхода из данной ситуации, аргументируйте его.**

## ТЕМА-6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, РАСЧЕТОВ И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**Денежная система Республики Узбекистан. Порядок организации денежного обращения банками. Правила ведения кассовых операций юридическими лицами. Понятие безналичных расчетов и основы их организации. Правовые формы безналичных расчетов. Понятие валютного регулирования и валютных правоотношений. Правовое регулирование валютных операций. Валютный контроль.**

---

### Денежная система Республики Узбекистан

Традиционно под ***денежной системой*** принято понимать формы организации денежного обращения в стране, сложившиеся исторически и закрепленные национальным законодательством. По законодательству нашей республики *денежная система* включает в себя денежную единицу Республики Узбекистан, организацию и регулирование денежного обращения (ст. 39 Закона о Центральном банке Республики Узбекистан).

***Денежной единицей*** Республики Узбекистан является Сум. Один Сум состоит из ста тийинов. Сум является неограниченным единственным законным средством платежа в Республике Узбекистан.

Введение с 1 июля 1994 года в обращение на территории Узбекистана полноценной национальной валюты – Сум ознаменовало собой начало нового этапа развития рыночных реформ и явилось важным фактором стабилизации экономики, укрепления финансово-кредитной и денежной системы государства. В этой связи был отменен Закон «О денежной системе Республики Узбекистан» от 6 мая 1993 г. (ст. 2 этого Закона в качестве официальной денежной единицы (валюты) Республики Узбекистан было установлено использование валюты Российской Федерации - рубля, эмитируемого в обращение Центральным банком Российской Федерации).

Национальная валюта – это национальная гордость, символ государственной независимости, атрибут суверенного государства. Это общее богатство и достояние республики. Мы должны научиться уважать национальную валюту, гордиться ею, бережно относиться к ней.

Стратегическим курсом нынешнего этапа реформ является дальнейшее укрепление Сума, обеспечение свободного обмена его на твердые валюты.

В настоящее время система денежных знаков нашей республики состоит из банкнот и металлических монет. По Указу Президента Республики Узбекистан от 16 июня 1994 г. национальная валюта Республики Узбекистан - «сумм» выпускалась в налично-денежное обращение в виде банковских билетов (банкнот) Центрального Банка Республики Узбекистан с номинальной стоимостью в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 «сумм» и металлических монет 1, 3, 5, 10, 20, 50 «тийин». В настоящее

время в обращении находятся банкноты достоинством 200, 500 и 1000, 5000, 10000, 50000 и 100000 сумм и металлические монеты с номинальной стоимостью 50, 100, 200, 500 сумм.

Современные денежные знаки выпускаются в обращение непосредственно государством или по его поручению уполномоченным им банком, но в любом случае они являются одним из атрибутов суверенного государства, символом государственной независимости. Это общее богатство и достояние любой страны.

В нашем государстве уполномоченным банком является Центральный банк Республики Узбекистан, которому предоставлено исключительное право на выпуск денежных знаков в обращение в виде банкнот и монет в качестве законных платежных средств на территории государства.

Центральный банк обеспечивает печатание банкнот и чеканку монет, хранение не выпущенных в обращение денежных знаков, а также хранение и уничтожение печатных форм и красок, устанавливает правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также их уничтожения.

Образцы денежных знаков, а также их дизайн утверждаются Центральным банком по согласованию с Кенгашем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Дизайн денежных знаков является собственностью Центрального банка. Сообщения о выпуске в обращение денежных знаков новых образцов, а также их описания публикуются Центральным банком в средствах массовой информации.

Центральный банк Республики Узбекистан вправе выпускать в обращение юбилейные и памятные денежные знаки, в том числе из драгоценных металлов.

Денежные знаки, выпущенные в обращение Центральным банком, обязательны к приему на всей территории Республики Узбекистан по их номинальной стоимости во все виды платежей, а также для зачисления на счета, во вклады и для перевода.

Центральный банк вправе изымать из обращения на территории Республики Узбекистан любые денежные знаки Республики Узбекистан. Основанием для этого служит опубликованное постановление правления Центрального банка с указанием порядка и периода времени обмена. По истечении срока, установленного Центральным банком для обмена, денежные знаки перестают быть законными платежными средствами.

***Денежное обращение*** *представляет собой движение денег в наличной или безналичной форме, обслуживающее кругооборот товаров, а также нетоварные платежи и расчеты.* Оно возникло с появлением регулярного товарного обмена и формированием товарного рынка и развитием в связи с этим товарно-денежных отношений. Смена форм стоимости при товарном обмене, т. е. превращение товара в деньги, и последующее использование денег для приобретения новых товаров определяют необходимость их постоянного движения.

*Наличное денежное* обращение обслуживается денежными знаками (банкнотами и металлическими монетами). Наличные деньги, находящиеся в обращении, выполняют функции средства обращения и средства платежа. Как средство платежа они используются не только для кругооборота товаров, но и для расчетов, не связанных непосредственно с процессом товарной реализации (выплата заработной платы, пенсий, пособий, страховых сумм, уплата налогов, платежи за жилищно-коммунальные услуги и другие платежи).

*При безналичном денежном обращении* наличные деньги как средство платежа отсутствуют. Они списываются учреждениями банковской системы со счета одного субъекта денежных отношений и зачисляются на счет другого субъекта. Безналичное денежное обращение дает возможность значительно уменьшить количество наличных денег в обороте, способствует концентрации средств за счет сосредоточения их в банках, облегчает организацию и регулирование денежного обращения в целом.

Денежная система государства регламентируются нормами различных отраслей права, среди которых ведущее место занимают нормы финансового права. Именно с их помощью устанавливаются основные элементы денежной системы государства, к которым относятся наименование денежной единицы, виды денежных знаков, имеющих законную платежную силу, порядок эмиссии и обращения денег (обеспечение, выпуск, изъятие и т. д.), компетенция государственных органов, осуществляющих денежное обращение.

К денежной системе имеют отношение гражданское, административное, уголовное право, регулирующие отдельные вопросы данной системы. Так нормы гражданского права регулируют отношения, возникающие по поводу совершения гражданско-правовых сделок с денежными знаками (договор займа), осуществления расчетов по гражданско-правовым договорам и т. п. Нормы административного и уголовного права главным образом связаны с установлением и применением мер государственного принуждения за правонарушения в сфере денежной системы. Это, например, административная и уголовная ответственность за совершение незаконных валютных операций с денежной единицей Республики Узбекистан, уголовная ответственность за подделку денежных знаков и т. д.

Основополагающие финансово-правовые нормы, специально посвященные денежной системе и организации денежного обращения, закреплены в Главе 6 Закона о Центральном банке. Эта глава содержит правовые основы денежной системы Узбекистана, полномочия Центрального банка по выпуску денежных знаков, порядок изготовления и хранения денежных знаков, требования, предъявляемые к использованию денежных знаков в обращении, а также порядок осуществления платежей, выпуска наличных денежных знаков и их изъятия из обращения (ст. 39-44). Отдельные нормы, относящиеся к денежной системе, имеются в законе Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», в

Гражданском и Уголовном кодексах, Кодексе об административной ответственности, а также в некоторых других законодательных актах.

В настоящее время предусмотрено два режима правовой регламентации наличного денежного оборота: 1) порядок организации работы по обращению наличных денег банками; 2) правила ведения кассовых операций юридическими лицами.

## Порядок организации денежного обращения банками

Организация денежного обращения банками в Республике Узбекистан осуществляется на основе нормативного акта Центрального банка путем составления *прогноза кассовых оборотов* банков.

Прогноз кассовых оборотов банков республики составляется на основе показателей прогнозного расчета экономического и социального развития республики и бюджета республики.

Центральный банк Республики Узбекистан и Главные территориальные управления Центрального банка Республики Узбекистан (ГТУ ЦБ), а также коммерческие банки осуществляют прогноз кассовых оборотов по соответствующей территории и анализ состояния денежного обращения.

В прогнозе определяется размер и источники поступления наличных денег в кассы банков, размер и целевое направление их выдачи на каждый квартал года с распределением по месяцам. Значение таких прогнозов определяется тем, что обеспечивается: *а) оперативное регулирование денежного обращения*; *б) контроль за эффективным расходованием наличных денег*; *в) ускоряется обращение денег в стране и регулируется выпуск или изъятие денег из обращения.*

По своей структуре прогноз кассовых оборотов состоит из двух частей: *прихода и расхода*.

В *приходной части* отражаются все имеющиеся источники поступлений наличных денег, к которым в частности относятся поступления от торговой выручки, выручки от различных видов транспорта, поступления от жилищно-коммунальных платежей, налогов и других обязательных платежей, от вкладов и т.д.

В *расходной части* указываются направления выдачи наличных денег, например, на заработную плату (включая стипендии, командировочные расходы), сельскохозяйственные закупки, на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений и на другие нужды.

Работа банков республики по организации денежного оборота направлена на поддержание устойчивого денежного обращения и обеспечение стабильности национальной валюты.

Коммерческие банки постоянно изучают и анализируют состояние денежного обращения и осуществляют практические меры по его укреплению, обеспечивают бесперебойное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов по их требованию.

Организация работы по денежному обращению, координация и мониторинг за деятельностью коммерческих банков в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте возлагается на Главные территориальные управления Центрального банка Республики Узбекистан (ГТУ ЦБ).

ГТУ ЦБ организуют и проводят работу по денежному обращению на соответствующей территории; изучают состояние денежного обращения, анализируют кассовые обороты банков, разрабатывают и вносят на рассмотрение органов государственной власти на местах Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента предложения, направленные на укрепление денежного обращения и др.

ГТУ ЦБ и коммерческие банки по данным о кассовых оборотах ежемесячно производят анализ налично-денежного обращения и принимают оперативные меры по укреплению денежного обращения в регионе.

*Выдача наличных денег* населению и хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, производится в пределах средств на их депозитных счетах на цели, указанные в платежных документах.

Банки обеспечивают бесперебойную выдачу наличных денег населению и хозяйствующим субъектам по их первому требованию. При этом выдача наличных денег производится в первую очередь на заработную плату и приравненные к ней платежи, на выплату пенсий, пособий, стипендий, командировочных расходов, а также вкладов населения.

Оприходование и расходование наличных денег, полученных в банке юридическими лицами, осуществляется в порядке, установленном Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами.

## Правила ведения кассовых операций юридическими лицами

Решение задач, связанных с эффективной организацией налично-денежного обращения в целом по стране во многом зависит от упорядоченности отношений, связанных с осуществлением *кассовых операций* юридическими лицами - *совокупности правовых и организационных мер, а также материально-технических процедур по приему, хранению и выдаче наличных денег.*

Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами устанавливается Центральным банком, который обязателен для исполнения всеми предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности.

По общему правилу все юридические лица обязаны хранить свои денежные средства в учреждениях банков. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через учреждения банков. Однако это не

означает, что юридические лица не могут иметь в своей кассе наличные деньги. Эти средства необходимы им для осуществления текущих расходов, связанных с их повседневной деятельностью. Поэтому законодательство разрешает юридическим лицам иметь в кассе наличные деньги, но с обязательным соблюдением общеустановленных правил.

В соответствии с Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами организации могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах *лимитов* остатка наличных денег в кассе и использовать деньги из *выручки* в пределах норм, устанавливаемых ежегодно банками с участием руководителей указанных организаций.

Всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе, организации обязаны сдавать в дневные и вечерние кассы банка, инкассаторам и в объединенные кассы для последующей сдачи в банки, а также предприятиям почтовой связи для перечисления на счета в банках в порядке и в сроки, согласованные с банком.

Правила ведения кассовых операций детально регламентирует порядок приема и выдачи наличных денег и оформления кассовых документов, ведения кассовой книги и хранения денег, осуществления ревизии кассы и контроля за соблюдением кассовой дисциплины.

Для обеспечения сохранности денег законодательство предусматривает обязанность юридических лиц по осуществлению определенных материально-технических процедур по приему, хранению и выдаче наличных денег. Так, руководители организаций обязаны оборудовать кассу и обеспечить сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в учреждение банка.

## Понятие безналичных расчетов и основы их организации

***Безналичные расчеты*** *– это совокупность платежей, осуществляемых посредством записей соответствующих сумм на счетах в банках, т.е. перечислением средств со счета плательщика на счет получателя или путем зачета взаимных требований.* Расчеты в безналичном порядке опосредствуют отношения предприятий и организаций:

а) между собой (оплата реализуемой продукции и товаров, выполненных работ, оказанных услуг);

б) с финансовой системой (уплата налогов и иных обязательных платежей);

в) с кредитной системой (получение и возврат банковских кредитов, уплата процентов за кредит);

г) с вышестоящими органами управления (внутриведомственное распределение и перераспределение средств).

Безналичные расчеты обслуживают частично образование и использование доходов населения (перечисление части доходов во вклады, использование чеков для платежей за товары и т. д.).

Широкое применение безналичных расчетов имеет большое значение для нормального функционирования основных звеньев финансовой системы страны, так как через денежные расчеты государство учитывает и контролирует образование, распределение и использование различных фондов денежных средств. Правильная организация безналичных расчетов способствует своевременному поступлению в бюджет части денежных доходов предприятий, организаций и населения, бесперебойному финансированию из бюджета. Обязательность безналичных расчетов через банки обеспечивает образование в банках кредитных ресурсов, ускоряет денежный оборот, положительно сказывается на налично-денежном обороте. Безналичные расчеты населения содействуют привлечению вкладов и улучшению их обслуживания, сокращает потребность в наличных деньгах и стабилизирует денежное обращение.

Система безналичных расчетов базируется на определенных принципах, формах и методах их организации. Общепризнанными являются следующие принципы безналичных расчетов.

*Во-первых,* как правило, расчеты должны осуществляться после исполнения получателями средств обязательств по отгрузке (отпуску) товаров, выполнения работ, оказания услуг), а также наступления сроков погашения финансовых, кредитных и других денежных обязательств (например, по уплате налоговых платежей, возврату кредитов и т. д.). Предварительная оплата товаров, работ и услуг производится при определенных условиях. Так, Указом Президента Республики Узбекистан от 24 января 1996 г. № УП-1363 «О мерах по укреплению платежной дисциплины и системы взаиморасчетов» отгрузка продукции республиканским потребителям предприятиями и организациями независимо от форм собственности может осуществляться только при условии предварительной оплаты в размере не менее 15 процентов от объема поставок.

*Во-вторых,* платежи по расчетам по общему правилу производятся с согласия плательщика. Списание средств без такого согласия разрешается в строго установленных законом случаях, например, по инкассовым поручениям, о чем будет сказано ниже.

*В-третьих,* платежи совершаются только при наличии средств на счете плательщика или за счет банковского кредита. При недостаточности средств расчетные документы оплачиваются с депозитных счетов до востребования плательщика в порядке очередности платежей, установленных действующим законодательством. Например, вне очереди, производится списание средств на неотложные нужды владельца счета, связанные непосредственно с его производственной деятельностью.

Основы финансово-правового регулирования безналичных расчетов определены Законом о Центральном банке. В соответствии со ст. 45 этого

законодательного акта безналичные расчеты на территории Республики Узбекистан осуществляются через банки. Центральный банк вправе устанавливать правила осуществления расчетов в Республике Узбекистан; порядок открытия, ведения и закрытия банком счетов клиентов в национальной и иностранной валюте (ст. 11 Закона о Центральном банке).

Центральный банк в целях обеспечения функционирования платежной системы определяет и реализует стратегию платежной системы в пределах своих полномочий, разрабатывает и утверждает нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность платежных организаций и операторов платежных систем. Он также устанавливает требования по защите прав потребителей на рынке платежных услуг, осуществляет регулирование и надзор за деятельностью платежных организаций и операторов платежных систем.

Основным нормативным актом, в комплексе регулирующим порядок организации безналичного денежного оборота, является Положение о безналичных расчетах в Республике Узбекистан (новая редакция). Данный акт определяет порядок оформления денежно-расчетных документов по всем формам безналичных расчетов, контроля за соблюдением расчетной дисциплины и применения мер воздействия при ее нарушении.

## Правовые формы безналичных расчетов

Безналичные расчеты проводятся на основании расчетных документов установленной формы и с соблюдением соответствующего документооборота. Банки Республики Узбекистан организуют и осуществляют безналичные расчеты в формах, предусмотренных в Гражданском кодексе Республики Узбекистан (ст. 791). В зависимости от характера расчетных документов и организации документооборота в банках, безналичные расчеты могут проводиться в следующих формах: *расчеты платежными поручениями; расчеты по инкассо; расчеты по аккредитивам; расчеты чеками.*

*Расчеты платежными поручениями*. Основным содержанием этой формы безналичных расчетов является то, что плательщик представляет в обсуживающее его учреждение банка расчетный документ, содержащий поручение о перечислении определенной суммы со своего счета на счет получателя.

Платежными поручениями могут производиться расчеты за товары, работы, услуги и по другим платежам. Платежное поручение принимается банком только при наличии средств на депозитном счете клиента, если иное не предусмотрено договором банковского счета.

*Расчеты по инкассо*, могут оформляться с помощью платежного требования, инкассового поручения на бесспорное списание средств. В практике расчетных операций других стран используются и такие денежно-расчетные документы, как веселя и чеки.

*Платежное требование* - расчетный документ, направляемый получателем средств банку-эмитенту и содержащий требование к плательщику об уплате определенной суммы через исполняющий банк. Такое требование может выставляться за отгруженные (отпущенные) товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также по другим платежам, предусмотренным договором сторон.

Расчеты по платежным требованиям могут осуществляться как с акцептом, так и без акцепта плательщика. Требования, оплачиваемые с акцептом, удовлетворяются при наличии акцепта (признания) со стороны плательщика суммы платежа.

*Расчеты инкассовыми поручениями*. Инкассовое поручение представляет собой поручение получателя средств банку списать средства со счета плательщика в бесспорном порядке. В таком порядке взыскиваются платежи, которые носят обязательный характер. Законодательством определены виды платежей и органы, которым предоставлено право на бесспорное списание средств. Например, инкассовые поручения могут выставлять *налоговые органы* - о взыскании платежей и недоимок по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет, а также по обязательным платежам во внебюджетный Пенсионный фонд Республики Узбекистан. Такое же право предоставлено *таможенным органам* - о взыскании неуплаченных в срок таможенных платежей и штрафов, *судебным исполнителями* - о взыскании денежных средств по исполнительным документам и т. д.

*Расчеты по аккредитивам.* Основное содержание данной формы безналичного расчета заключается в том, что банк, открывший аккредитив по поручению плательщика и в соответствии с его указаниями (банк–эмитент) обязуется произвести платежи получателю средств при условии представления им документов и выполнения иных условий, предусмотренных аккредитивом.

Аккредитивная форма расчетов применяется, если она предусмотрена договором между плательщиком и получателем средств. Однако в отдельных случаях такая форма расчетов может устанавливаться, как мера воздействия к неисправным плательщикам.

*Расчеты расчетными чеками коммерческого банка.* Расчетный чек коммерческого банка представляет собой поручение клиента обслуживающему его банку произвести платеж со счета чекодателя на счет чекодержателя определенной суммы средств.

По действующему законодательству такая форма безналичных расчетов может применяться только во взаимоотношениях между физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) и юридическими лицами за товары, работу и услуги.

*Расчеты пластиковыми карточками*, сравнительно новая форма безналичных расчетов, предусмотренная законодательством и которая широко используется в мировой практике. Пластиковая карточка как

расчетный документ представляет собой персонифицированное платежное средство, выпущенное банком, удостоверяющее наличие в соответствующем банке счета владельца карточки, и дающее право на приобретение товаров, работ или услуг без уплаты наличными деньгами.

Расчеты по пластиковым карточкам осуществляются на основе договора на их обслуживание. Законодательством определяется перечень обязательных условий такого договора. К ним относятся наименование сторон, предмет договора, права и обязанности, а также ответственность сторон, условия проведения расчетов, срок действия договора и условия его расторжения, порядок разрешения споров, юридические адреса сторон.

## Понятие валютного регулирования и валютных правоотношений

*Валютное регулирование представляет собой деятельность государства, направленную на регламентацию общественных отношений, связанных с функционированием такой экономической категории, как валюта.*

Под *валютой* понимается, с одной стороны, денежная единица страны, а с другой, - денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных расчетах (иностранная валюта).

Государство, регулируя различные виды валютных отношений, создает необходимые предпосылки для развития внешнеэкономических связей и мобилизации валютных ресурсов для решения наиболее важных общественно-политических и социально-экономических задач. Валютное регулирование является правовой формой реализации *валютной политики государства*, т. е. совокупности осуществляемых им мер в области валютно-финансовых и кредитных отношений. Выступая, частью государственной экономической политики валютная политика нашей страны, призвана содействовать становлению и дальнейшему развитию рыночных отношений путем регулирования внешнеэкономических отношений и порядка совершения операции с валютными ценностями. Основной целью валютной политики Узбекистана на современном этапе является укрепление национальной валюты, стимулирование расширения экспорта и сокращения импорта, а также привлечение иностранного капитала.

В мировой практике известны *три типа* валютного регулирования (валютных режимов), используемых государством при проведении валютной политики как внутри страны, так и за ее пределами.

Основу *первого типа* составляет *государственная валютная монополия*, т.е. исключительное право государства на совершение всех валютных операций по международным расчетам, а также операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями внутри страны. Все поступления в иностранной валюте от внешнеэкономической деятельности, число участников которых строго ограничено,

концентрируются в руках государства, и затем в плановом порядке распределяются между их пользователями. В этих условиях валютная монополия является составной частью монополии государства на внешнеэкономические связи. Такой тип валютного регулирования существовал в бывшем союзном государстве и других социалистических странах.

*Второй тип* основывается на режиме свободно-конвертируемой валюты, действующей в странах, в законодательстве которых практически отсутствуют валютные ограничения, например, возможность свободного обмена национальной валюты на иностранные валюты для всех категорий субъектов валютных отношений в любой форме и во всех видах операций без ограничений.

Характерными чертами *третьего типа* являются формирование и валютного рынка, либерализация внешнеэкономической деятельности за счет увеличения числа ее участников, распределение поступлений в иностранной валюте между государством и хозяйствующими субъектами, их заработавшими при сохранении вместе с тем довольно значительной роли государства в регулировании валютных отношений.

Данный тип валютного регулирования занимает промежуточное место между первым и вторым типами и характерен для стран, перешедших на принципиально новую систему экономических отношений, основанных на рыночных механизмах. При рыночных отношениях государственная валютная монополия по известным причинам уже невозможна, а сразу же с провозглашением курса на формирование рыночных отношений внедрить режим свободно-конвертируемой валюты не представляется возможным, поскольку для этого требуется соответствующий уровень развития этих отношений, о чем свидетельствует мировая практика.

В связи с отмеченными обстоятельствами в странах, формирующих рыночную экономику и использующих третий тип валютного режима еще довольно значительна роль государства в регулировании валютных отношений. И эта роль будет сохраняться до создания соответствующих условий, необходимых для перехода на режим свободно-конвертируемой валюты. Третий тип валютного регулирования предусмотрен валютным законодательством нашей республики.

*Валютное законодательство Узбекистана* представляет собой *совокупность правовых норм, регулирующих порядок совершения операций с валютными ценностями внутри страны, а также порядок ввоза, вывоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу национальной и иностранной валюты и иных валютных ценностей.* Основными целями этого законодательства являются укрепление национальной денежной системы, привлечение на взаимовыгодных условиях иностранных инвестиций, сбалансирование международных расчетов за счет расширения и укрепления внешнеэкономических связей Узбекистана и т. п.

В нашем государстве нормы, регулирующие валютные отношения содержатся в специальном законодательном акте. Так Закон Республики

Узбекистан «О валютном регулировании» (новая редакция) от 22 октября 2019 г. определяет принципы осуществления валютных операций, полномочия органов валютного регулирования и валютного контроля.

Очень важные и принципиальные вопросы валютной политики нашего государства в условиях формирования и дальнейшего развития рыночных отношений предусмотрены указами Президента Республики Узбекистан, определены в постановлениях Правительства страны, а также в нормативных актах органов финансовой и банковской систем, на которые возложены непосредственные функции по валютному регулированию и управлению валютными ресурсами. Отдельные виды валютных отношений регулируются международно-правовыми нормами, которые находят закрепление в торговых, платежных и иных соглашениях, заключенных Узбекистаном с другими странами.

Нормы валютного законодательства реализуются в разнообразных по своему характеру *валютных правоотношениях*, под которыми понимаются *общественные отношения, связанные с функционированием валютной системы государства и урегулированные юридическими нормами.* Действующим валютным законодательством Узбекистана установлены объекты и субъекты валютных правоотношений.

*Под объектами валютных правоотношений* по Закону о валютном регулировании понимаются*, валютные ценности* - ценности, в отношении которых валютным законодательством установлен особый режим обращения на территории того или иного государства. В соответствии с валютным законодательством нашей страны валютными ценностями являются иностранная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте, не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, аффинированное золото в слитках.

*Иностранная валюта* **-** денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки, средства на банковских счетах и во вкладах в денежных единицах иностранных государств (группы иностранных государств) и международных денежных или расчетных единицах.

*Ценные бумаги в иностранной валюте* - денежные документы, отнесенные к ценным бумагам Законом Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг или законодательством иностранных государств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

***Субъекты валютных правоотношений*** в зависимости от характера и объема их полномочий по совершению различных валютных операций подразделяются на две группы: *резиденты и нерезиденты*.

Резидентами Республики Узбекистан являются граждане Республики Узбекистан, в том числе находящиеся за границей, иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан, лица без

гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан, все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Узбекистан и за ее пределами, дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Узбекистан, в том числе находящиеся за пределами Республики Узбекистан, международные организации, штаб-квартиры которых находятся на территории Республики Узбекистан.

Нерезидентами Республики Узбекистан являются лица, не подпадающие под понятие резидента

Физические лица - резиденты в целях осуществления валютных операций вправе:

иметь в собственности валютные ценности, ввезенные, переведенные или пересланные в Республику Узбекистан, полученные или приобретенные в Республике Узбекистан, и использовать их по своему усмотрению;

осуществлять трансграничные международные денежные переводы неторгового характера;

ввозить, переводить и пересылать в Республику Узбекистан, а также вывозить, переводить и пересылать из Республики Узбекистан валютные ценности в порядке, установленном законодательством.

Юридические лица — резиденты в целях осуществления валютных операций вправе:

иметь в собственности валютные ценности;

переводить в Республику Узбекистан, а также переводить из Республики Узбекистан иностранную валюту в порядке, установленном законодательством.

Резиденты - физические лица вправе открывать счета и вклады в иностранной валюте в банках Республики Узбекистан и за ее пределами.

Резидентам - юридическим лицам допускается открытие и использование счетов за пределами территории Республики Узбекистан при наличии решений Президента Республики Узбекистан или Правительства Республики Узбекистан либо международных договоров Республики Узбекистан, которыми предусмотрено открытие и цели использования счетов в валюте Республики Узбекистан или иностранной валюте в банках за границей.

Резиденты - юридические лица после открытия счетов за пределами территории Республики Узбекистан обязаны уведомлять налоговые органы по месту регистрации, а также Центральный банк об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов, а также об остатках и оборотах на данных счетах ежеквартально не позднее одного месяца по окончании отчетного квартала в порядке, установленном Центральным банком.

Резиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих счетов в банках Республики Узбекистан или в банках за

пределами Республики Узбекистан на свои счета в банках Республики Узбекистан.

Нерезиденты вправе открывать и использовать банковские счета в банках Республики Узбекистан в иностранной валюте и валюте Республики Узбекистан.

Для открытия и использования банковских счетов нерезидентами - юридическими лицами в Республике Узбекистан обязательным требованием является осуществление деятельности на территории Республики Узбекистан.

Субъектами валютных правоотношений являются также государственные органы, наделенные соответствующими полномочиями по валютному регулированию, что обусловлено типом валютного режима, применяемого нашей республикой. Такие полномочия в соответствии с действующим законодательством предоставлены Центральному банку Республики Узбекистан (ст. 10 Закона о валютном регулировании).

## Правовое регулирование валютных операций

Права и обязанности субъектов валютных правоотношений (резидентов и нерезидентов) реализуются путем совершения различного рода валютных операций. Согласно ст. 14 Закона о валютном регулировании валютные операции подразделяются на внутренние и международные (трансграничные) операции.

Внутренние валютные операции - это операции, проводимые на территории Республики Узбекистан.

Международные (трансграничные) валютные операции подразделяются на текущие международные операции и операции движения капитала (переводы капитала).

*К текущим международным операциям* относятся:

все платежи, подлежащие выплате в связи с ведением внешней торговли, иной текущей деятельности, включая услуги (работы);

платежи, подлежащие выплате в форме процентов и иных доходов, в том числе по банковским вкладам, кредитам, лизингу, а также в форме чистого дохода от иных инвестиций;

выплата суммы в период погашения кредита (займа) в размере, не превышающем двукратного размера части полученного долга, рассчитанной как соотношение долга к количеству периодов его погашения, указанных в договоре;

переводы неторгового характера.

К переводам неторгового характера относятся:

переводы между физическими лицами в размере до эквивалента ста миллионов сумов;

оплата за товары (услуги, работы) для личных нужд;

выплата заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов;

оплата расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Узбекистан;

оплата за обучение, лечение и туризм;

оплата содержания дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах, а также постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

платежи, связанные с нотариальными и следственными действиями, а также оплата государственной пошлины в связи с рассмотрением дел в судах;

выплаты денежных средств на основании решений суда, арбитража, а также следственных и других правоохранительных органов;

платежи за участие в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, а также в других международных встречах, выставках и ярмарках, за исключением инвестиционных и материальных затрат;

платежи, связанные с погребением умершего;

выплата авторских вознаграждений, уплата патентных пошлин и выплата по обязательствам лицензионных договоров в области интеллектуальной собственности;

взносы в международные некоммерческие организации.

Текущие международные операции и связанная с ними покупка или продажа иностранной валюты резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений.

*К операциям движения капитала* относятся все международные (трансграничные) валютные операции, не являющиеся текущими международными операциями, в том числе:

осуществление инвестиционной деятельности, включая пополнение резидентами своих филиалов, находящихся за пределами территории Республики Узбекистан, оборотными средствами;

получение и предоставление кредитов (займов), осуществление лизинговых операций;

покупка и продажа недвижимости;

привлечение из иностранных государств и размещение средств на счета и во вклады в иностранных государствах;

приобретение или продажа полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности.

Привлечение в Республику Узбекистан прямых иностранных инвестиций и их репатриация, а также реализация прав, приобретенных в связи с осуществлением прямых иностранных инвестиций, осуществляются без ограничений.

Операции движения капитала по приобретению и строительству за пределами Республики Узбекистан объектов недвижимости для нужд дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан

осуществляются по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Порядок обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами, устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг совместно с Центральным банком.

Валютные операции между резидентами допускаются при осуществлении:

операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

операций между комиссионерами (поверенными) и комитентами (доверителями) при оказании комиссионерами (поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами по передаче товаров, выполнению работ, оказанию услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (доверителям) денежных сумм (иного имущества);

операций, предусматривающих проведение расчетов и осуществление переводов средств в иностранной валюте, поступающих из-за границы от реализации транспортно-экспедиторских услуг на счет экспедиторских компаний, на основании заключенных договоров;

операций по оплате и возмещению расходов физических лиц, связанных с совершением служебных командировок за пределы территории Республики Узбекистан, а также операций по погашению неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебными командировками;

операций, предусматривающих проведение расчетов и осуществление переводов средств дипломатическим представительствам, консульским учреждениям Республики Узбекистан, а также постоянным представительствам Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

переводов по неторговым операциям средств физическим лицом — резидентом со счетов, открытых в банках Республики Узбекистан, в пользу иных физических лиц — резидентов на их счета, открытые в банках Республики Узбекистан;

операций, связанных с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Республики Узбекистан физическими лицами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц по договорам перевозки пассажиров;

операций между комиссионерами (поверенными) и комитентами (доверителями) при оказании комиссионерами (поверенными) услуг,

связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, в случае, если конечным покупателем или продавцом является нерезидент;

операций, связанных с использованием валютных ценностей в качестве обеспечения исполнения обязательства, а также их взысканием.

## Валютный контроль

***Валютный контроль*** *– это система организационно-правовых мер, направленных на обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций.*

Основными направлениями валютного контроля являются проверки:

соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений;

выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Центральному банку Республики Узбекистан;

целевого и эффективного использования валютных средств, выделенных из Республиканского валютного фонда и т.д.

Валютный контроль в Республики Узбекистан осуществляется органами валютного контроля, к которым относятся Центральный банк, Счетная палата, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

На Центральный банк возложен контроль за соблюдением уполномоченными банками, установленных правил проведения валютных операций, ведения бухгалтерского учета и банковской статистической отчетности по ним. Для проведения такого контроля он имеет право получать и проверять отчетность и другие документы банков, запрашивать и получать информацию об их деятельности, в том числе по валютным операциям, требовать разъяснения по полученной информации, проверять деятельность банков, их филиалов, применять санкции к нарушителям валютного законодательства.

Полномочия по валютному контролю Министерства финансов и Государственного налогового комитета определены в нормативных актах, устанавливающих их правовой статус – положениях об этих органах. Важные функции по осуществлению валютного контроля указанными органами предусмотрены в указах Президента Республики Узбекистан, в решениях Правительства страны.

Все органы валютного контроля наделены полномочиями по изданию нормативных актов, обязательных для исполнения всеми резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан. Агенты валютного контроля - уполномоченные банки такими полномочиями не обладают и осуществляют свои функции во исполнение законов и нормативных актов органов валютного контроля и подотчетны им.

Полномочия уполномоченных банков по валютному контролю довольно обширны и разнообразны. Так, они осуществляют контроль за своевременным и целевым использованием иностранной валюты, правильностью подачи заявок предприятиями на конвертацию, соблюдением кассовой дисциплины на предприятиях и других требований, установленных законодательными и иными нормативными актами по валютному регулированию и валютному контролю.

Органы валютного контроля в пределах своих полномочий обязаны осуществлять контроль за валютными операциями, проводимыми резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан, в части соответствия этих операций законодательству Республики Узбекистан. Они вправе:

осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами законодательства о валютном регулировании;

запрашивать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций;

устанавливать порядок представления отчетности по валютным операциям;

предъявлять требования об устранении выявленных нарушений и принимать другие меры, являющиеся обязательными для исполнения всеми резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан и др.

Органы валютного контроля могут требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции. Они обязаны сохранять в соответствии с законодательством Республики Узбекистан коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении своих полномочий.

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Республике Узбекистан валютные операции, имеют следующие права:

знакомиться с материалами проверок, проведенных органами валютного контроля;

обжаловать действия органов валютного контроля;

на возмещение реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов валютного контроля и их должностных лиц.

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные операции, обязаны:

предоставлять органам валютного контроля все запрашиваемые документы и информацию об осуществлении валютных операций;

представлять органам валютного контроля объяснения в ходе проведения ими проверок, а также по их результатам;

вести учет и составлять отчетность по проводимым валютным операциям, а также обеспечивать их сохранность;

выполнять требования (предписания, представления) органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений;

обеспечивать органам валютного контроля доступ в свои помещения, к документам и автоматизированным базам данных в ходе проведения ими проверок.

## Контрольные вопросы и задания

1. В Положении о безналичных расчетах в Республике Узбекистан используются понятия «безакцептное списание денежных средств с банковского счета» и «бесспорное списание денежных средств с банковского счета». Существует мнение, что между этими понятиями нет серьезных отличий и их можно рассматривать как однопорядковые категории.

**Обсудите и выскажите свою точку зрения по данному вопросу, аргументируйте ее.**

2. Валютные операции связаны с переходом прав собственности и иных прав на валютные ценности, ввозом/вывозом, в том числе пересылкой валютных ценностей, осуществлением международных расчетов. В валютном законодательстве Республики Узбекистан установлены специальные режимы по совершению валютных операций для резидентов и нерезидентов.

**Обсудите и обоснуйте критерии отнесения отдельных категорий физических лиц к резидентам валютных операций. Укажите отличия между понятиями «резидент», используемых в валютных и налоговых правоотношениях.**

3. ООО «Автосервис» открыло расчетный счет в АКБ «DAVR BANK». При открытии счета банк установил данному субъекту предпринимательской деятельности лимит остатка наличных денег в кассе. Через месяц работники АКБ «DAVR BANK» провели проверку соблюдения организацией кассовой дисциплины и обнаружили превышение установленного лимита. В связи обнаружением указанного правонарушения банк списал в безакцептном порядке с расчетного счета организации штраф за нарушение кассовой дисциплины, который был предусмотрен в договоре банковского счета между банком и организацией.

Организация оспорила действия банка, сославшись на то, что она вправе самостоятельно устанавливать лимит остатка наличных денег и никакие государственные органы и организации не вправе проводить проверки соблюдения данного лимита.

**Правомерны ли действия АКБ «DAVR BANK»? Оцените аргументы организации. Как должна быть разрешена данная ситуация на основе норм действующего законодательства.**

4. Текстильная фабрика «Иваново текстиль» (Россия) решила проибрести 500 тонн хлопкового волокна у АО «Узпахтаэкспорт»» в условиях CIP (Ташкентский терминал № 1). «Иваново текстиль» пользуется услугами ВТБ банка на территории Российской Федерации, а АО «Узпахтаэкспорт» обслуживается банком «Савдогарбанк», в котором

открыт его расчетный счет. Оба банка имеют корреспондентские счета в Сити банк Нью-Йорк. Цена контракта 650 000 долларов США, выплачиваемая по безотзывному подтвержденному аккредитиву по предоставлении следующих документов:

1. Оригинал железнодорожной накладной (Original railway bill)
2. Страховой полис
3. Сертификат происхождения
4. Сертификат качества.
5. Инвойс

**На основании указанных фактов опишите порядок и последовательность расчетных операций с использованием аккредитва между компаниями «Иваново текстиль» и АО « Узпахтаэкспорт».**

## РАЗДЕЛ II

## ТЕМА-7. БАНКОВСКОЕ ПРАВО И БАНКОВСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

**Предмет и понятие банковского права. Метод банковского права и его особенности. Место банковского права в правовой системе Республики Узбекистан. Система и источники банковского права. Понятие, объект и состав банковских правоотношений.**

### Предмет и понятие банковского права

Правовое регулирование общественных отношений в банковской сфере осуществляется путем закрепления в нормах банковского права правил поведения, юридически обязательных для всех участников регулируемых отношений. Устанавливая такие правила, государство, по существу, создает определенный правовой режим реализации своих функций в банковской сфере и возникающих в этой связи отношений.

Конкретное общественное отношение является банковским, а потому и подпадает под регулирующее воздействие банковского права в следующих случаях.

*Во-первых,* когда оно связано с построением, функционированием и развитием банковской системы.

*Во-вторых,* когда Центральный банк Республики Узбекистан или другие банки практически реализует полномочия, предоставленные им для осуществления банковской деятельности, а соответствующие государственные органы и Центральный банк – полномочия по регулированию такой деятельности. Следовательно, общественные отношения подпадают под банковско-правовое регулирование только тогда, когда они являются банковскими по своему содержанию, т.е. связаны с банковской системой и ее регулированием, а также банковской деятельностью.

Таким образом, **предметом банковского права** *являются общественные отношения, возникающие в процессе построения, функционирования и развития банковской системы Республики Узбекистан, в частности в процессе осуществления Центральным банком Республики Узбекистан и другими банками банковской деятельности, а также общественные отношения, возникающие в процессе регулирования банковской системы со стороны Центрального банка, других государственных органов.*

Общественные отношения, составляющие предмет банковского права отличаются большим разнообразием по своему содержанию, что обусловлено комплексным характером данной отрасли права, а также связью банковской системы со всеми важнейшими экономическими и

социальными процессами. Разнообразен и обширен круг субъектов банковских отношений.

В зависимости от содержания эти отношения могут быть классифицированы следующим образом:

а) имущественные, связанные с денежными средствами как видом имущества;

б) неимущественные, связанные с режимом банковской тайны, использованием тех или иных наименований, зашитой деловой репутации банка и другие;

в) организационные, связанные с построением внутренней организационной структуры самого банка и банковской системы в целом.

В зависимости от субъектного состава в предмет банковского права входят отношения, возникающие:

а) между банками и клиентами;

б) между двумя коммерческими банками;

в) между Центральным банком и банками;

г) между Центральным банком и правительством;

д) между Центральным банком и органами представительной и исполнительной власти.

Кроме того, отношения, входящие в предмет банковского права могут быть классифицированы в зависимости от характера банковских операций, т.е. выделяются отношения, опосредующие:

а) пассивные банковские операции, в которых банк выступает должником - институт банковского вклада, банковского счета, выпуск ценных бумаг;

б) активные банковские операции, в которых банк участвует как кредитор - кредитные договоры и договоры об уступке денежного требования;

в) посреднические банковские операции - расчетные отношения;

г) вспомогательные банковские операции - отношения по поводу оказания информационных и иных услуг.

В процессе функционирования и развития банковской системы Республики Узбекистан, осуществления банковской деятельности возникают и другие общественные отношения, которые не относятся к предмету банковского права, например трудовые (между банками и их работниками по поводу применения труда), гражданские (между банками, с одной стороны, и организациями, с другой - по поводу приобретения товарноматериальных ценностей).

Банковское право в рамках своего предмета создает определенный правовой режим функционирования и развития банковской системы Республики Узбекистан, в частности в процессе осуществления Центральным банком и кредитными организациями банковской деятельности, а также поведения всех участников регулируемых банковских отношений. В этом заключается основное проявление служебной роли банковского права, его регулятивная функция. Эта

функция может быть конкретизирована и может получить развернутое выражение, что является вполне обоснованным, так как саморегулирование имеет различную целевую направленность и соответственно формы своего проявления.

В силу этого можно выделить ***правотворческую, правоисполнительную, и правоохранительную*** функции банковского права.

*Правотворческая и правоисполнительная* функции банковского права направлены на построение, функционирование и развитие банковской системы государства, а также регулирование банковской деятельности. Последняя из указанных функций *(правоохранительная)* призвана обеспечивать как соблюдение установленного правового режима, так и защиту законных прав и интересов участников в рамках регулируемых банковских отношений.

Следовательно, **банковское право** *как отрасль правовой системы Республики Узбекистан представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе построения, функционирования и развития банковской системы государства, в том числе в процессе регулирования банковской деятельности и обеспечения установленного правового режима в банковской сфере в целях успешной реализации задач реформирования и модернизации страны на современном этапе ее развития.*

Перемены, произошедшие в банковской системе Узбекистана, нашли закрепление в банковском законодательстве, которое разрабатывалось на основе зарубежного опыта, современных представлений о сущности и назначений банков в системе рыночных отношений.

## Метод банковского права и его особенности

Банковское право, как и другие отрасли правовой системы Узбекистана, использует определенную совокупность правовых средств или способов регулирующего воздействия своих норм на поведение участников банковских отношений. В данном случае речь идет о методе правового регулирования, который вместе с предметом дают наиболее емкую характеристику любой отрасли права, в том числе и банковского права.

**Под методом банковского права** понимается *совокупность юридических приемов, способов и средств, с помощью которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений, составляющих предмет банковского права.*

Метод правового регулирования включает в себя различные элементы. Прежде всего, к ним относится специфический способ установления взаимосвязи прав и обязанностей участников, регулируемых отраслью права отношений. Банковское право использует как «вертикальный», так и «горизонтальный» способ установления взаимоотношений. При первом

способе участники банковских отношений находятся в положении власти-подчинения (например, при осуществлении банковского надзора, когда ЦБ РУз наделяется властными полномочиями по отношению к коммерческим банкам), при втором способе участники банковских отношений равноправны, (например, когда банк открывает счета или выдает кредит своим клиентам).

Другим элементом является та или иная совокупность юридических фактов, служащих основанием возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений. Юридическими фактами, в первую очередь, выступают гражданско-правовые договора, например, на представление кредита, ведение счета и т.д. В отдельных случаях в качестве юридического факта выступает заявление субъекта. Так, в соответствии с частью 3 ст.775 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (ГК РУз) банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях.

Следующим элементом является особый способ формирования содержания прав и обязанностей субъектов. Особенностью банковского права является то, что большинство прав и обязанностей субъектов банковских правоотношений формируются в нормативных актах, регулирующих банковские операции.

Еще одним элементом метода правового регулирования являются санкции, а также способы и процедуры их исполнения. Как известно, имеются различные меры юридической ответственности за нарушение требований норм права: уголовная, административная, гражданская, трудовая и т.д. При этом отдельные отрасли права используют различную комбинацию существующих мер юридической ответственности. К их числу относится и банковское право.

Банковское право в силу своей комплексности использует несколько методов правового регулирования. К ним относятся ***гражданско-правовой, публично-правовой и комплексный метод.***

Основным содержанием *гражданско-правового метода* являются:

- равноправие участников правоотношений;
- независимость участников правоотношений, которая означает способность лица свободно формировать свою волю и осуществлять свои права. Не допускается вмешательство в их дела или воспрепятствование им. В данном случае речь идет о гарантированной законом возможности юридического лица по своему усмотрению распоряжаться субъективным правом, реализовать его, передать или уступить другому субъекту либо вообще не осуществлять то или иное право;
- самостоятельность участников правоотношений, т.е. в возможности лица самому распоряжаться принадлежащим ему имуществом, нести ответственность по своим обязательствам, возмещать ущерб, причиненный неправомерными действиями;

- альтернативная возможность выбора субъектами различных вариантов поведения в рамках закона.

К характерным чертам *публично-правового метода* относятся:

- формирование и использование правоотношений по принципу «команда-исполнение». Субъект принятия обязательных решений (ЦБ РУз и другие государственные органы) не связан согласием стороны, которой они адресованы;

- субъекты, выполняющие властные, управленческие и иные функции, действуют по своему усмотрению в пределах предоставленных им полномочий;

- запрещение каких-либо действий, когда нормы-запреты в общем или конкретном виде очерчивают область возможного неправомерного поведения и тем самым предостерегают субъектов права от вторжения в эту область.

Эти два метода банковского права являются первичными. Каждый из отраслевых правовых методов имеет объективное основание в виде определенной группы однородных по содержанию отношений. В банковском праве как комплексной отрасли, объединяющей в себе разнородные в отраслевом плане отношения, тем не менее, происходит некоторая интеграция соответствующих отношений, определяющая их известное единство, когда каждое звено органически связано с другими звеньями.

*Комплексный метод* банковского права объединяет в себе отдельные характерные черты первичных методов, в силу чего он вторичен по отношению к ним. Его отличает:

- имущественная самостоятельность участников правоотношений;

- применение, в основном, способов косвенного (экономического) воздействия на участников правоотношений. Эти способы позволяют содействовать формированию благоприятной для субъектов банковского права ситуации, давать им возможность совершать широкий, но достаточно определенный круг действий, стимулировать активную деятельность и выбор оптимальных вариантов в процессе осуществления банковской деятельности;

- сочетание регулирования банковских общественных отношений путем издания нормативно-правового акта и заключения договора гражданско-правового характера. Эта черта комплексного метода правового регулирования обусловлена особой значимостью банковской деятельности для нормального функционирования государства.

- «коридор автономии воли» обязательных участников банковских правоотношений, примером, которого может послужить правоотношение, складывающееся в процессе создания кредитной организации при установлении ее учредителями размера уставного капитала. Законодательство устанавливает нижнюю границу «коридора автономии воли» для кредитной организации. Верхняя граница будет определяться

самими учредителями с учетом их финансовых возможностей и реальной экономической ситуации.

## Место банковского права в правовой системе Республики Узбекистан

В юридической науке существуют различные мнения относительно статуса банковского права и вопрос о месте банковского права в правовой системе того или иного государства является в настоящее время предметом серьезных дискуссий

Ряд авторов считают банковское право самостоятельной отраслью права. С этой целью они теоретически обосновывают наличие самостоятельного предмета и метода регулирования банковского права.

Вторая группа ученых рассматривает банковское право в качестве части финансового права, как один из его институтов. По мнению этих ученых, банковское право регулирует, прежде всего, денежные отношения, которые являются предметом финансово-правового регулирования. С учетом этого те отношения, которые связаны с регулированием банковской деятельности, банковским кредитом, осуществлением центральными (главными государственными) банками своих функций по денежно-кредитному регулированию экономики и некоторые другие, рассматриваются как составная часть *финансового права*.

Следующая группа ученых рассматривает банковское право как *межотраслевой институт*, объединяющий нормы гражданского, финансового и административного права. Обосновывается это тем, что, основные нормы, регулирующие статус банков и банковскую деятельность, содержатся в актах гражданского законодательства. Банковский надзор, валютные отношения, организация денежного обращения регулируются нормами финансового права. Регулирование деятельности Центрального банка как органа государственного управления в банковской сфере осуществляется нормами административного права.

Более близки к истине ученые, которые рассматривают банковское право как *самостоятельную комплексную отрасль права*. С учетом этого, необходимо с общетеоретических позиций показать роль и место этой отрасли права в системе национального права. А это, в свою очередь, требует выявления специфики предмета банковского права как комплексной отрасли права, особенностей методов этой отрасли правовой системы нашей республики, ее структуры и источников.

В правовой системе Республики Узбекистан банковское право может рассматриваться, как самостоятельная отрасль права в силу тех же обстоятельств, на которые справедливо указывалось в специальной литературе. Это общественная потребность и государственный интерес в самостоятельном правовом регулировании такой отрасли, обусловленное особой значимостью банковской системы для реализации экономических реформ; самостоятельный предмет правового регулирования; потребность

в особом методе правового регулирования и в специальных источниках права (банковские законы); наличие специфической системы понятий и категорий.

Банковское право не только самостоятельная, но и комплексная отрасль права, так как в нем содержатся нормы и используются методы правового регулирования различных отраслей права. Не случайно данная отрасль права имеет определенное сходство с некоторыми другими отраслями правовой системы, например с гражданским, финансовым, административным правом. Вместе с тем, банковское право как комплексная отрасль права имеет и свои особенности, выяснение которых, а также умение отграничить его от других отраслей права имеет важное практическое значение, так как способствует четкой организации общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли права, помогает правильному пониманию и применению норм банковского права.

## Система и источники банковского права

Банковское право состоит из множества отдельных норм, совокупность которых выражается в сложной целостной системе. Внутри этой единой системы нормы банковского права группируются в различные институты и более крупные подразделения, располагаемые в определенной последовательности и взаимной связи. Группировка норм банковского права зависит от особенностей и взаимодействия, регулируемых ими банковских отношений, т.е. имеет объективную основу.

Следовательно, **система банковского права** *представляет собой объективно обусловленное системой общественных банковских отношений внутреннее его строение, объединение и расположение банковско-правовых норм в определенной последовательности, имеющее сложный многоуровневый характер.*

Внутренняя систематизация юридических норм и институтов банковского права, как и любой отрасли права, обусловлена методологическим подходом к отбору критериев, по которым следует проводить классификацию этих норм и институтов.

Важнейшим критерием внутриотраслевой систематизации банковского права является необходимость учета его норм, закрепляющих общие принципы, идеи и положения, а также норм, регулирующих отдельные виды отношений, составляющих ее предмет. С учетом этого нормы банковского права группируются в наиболее крупные подразделения, которыми являются части. Система банковского права состоит из двух частей — Общей и Особенной части. Обоснование необходимости их выделения в банковском праве и определение содержания каждой из них относится к важным достижениям правовой науки. Однако работа в этом направлении требует продолжения и углубления с учетом развития банковского права в новых условиях жизни общества и государства.

К Общей части относятся нормы банковского права, содержащие положения, которые применимы при регулировании всех или значительной группы институтов Особенной части. Следовательно, Общая часть содержит институты и нормы, закрепляющие основные принципы, правовые формы и методы осуществления банковской деятельности и ее регулирование со стороны государственных органов, организационно-правовое построение банковской системы и т.д.

При этом, наряду с нормами других правовых отраслей (первичных по отношению к отрасли банковского права), содержащимися в банковском праве в силу его комплексного характера, Общая часть рассматриваемой отрасли права включает в себя и специфические «банковские» положения, которых нет в других отраслях права. К ним относятся нормы, называемые, с учетом их функциональной роли, исходными (отправными, учредительными) нормами.

В качестве исходных норм банковского права выступают нормы-дефиниции, которые хотя и не являются непосредственно регулятивными, но носят правовой характер, так как устанавливают общие начала, исходные положения и направления правового регулирования, участвуют в нем опосредованно, действуют в системной связи и единстве с нормами - правилами поведения, детализируются и реализуются через них. В качестве примера здесь можно привести дефиниции таких понятий, как «банк», «банковская деятельность», «банковская система» и др.

Общая часть банковского права позволяет обеспечить необходимое единство правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе построения, функционирования и развития банковской системы Республики Узбекистан.

Нормы Общей части банковского права конкретизируются в его Особенной части, куда входят институты, имеющие узкоцелевое значение в силу специфики их объекта. Институт банковского права объединяет правовые нормы, регулирующие отдельные виды однородных банковских отношений, например, институт банковского счета, институт банковской тайны и т.д. При этом соответствующие правовые институты внутри Особенной части банковского права включаются в более крупные структурные подразделения – разделы, в которых сгруппированы институты и нормы, регулирующие отношения по привлечению банковских ресурсов, осуществлению расчетов, размещению собственных и привлеченных средств, совершению валютных операций, учету и отчетности банков, налогообложению банковской деятельности.

Научная обоснованность системы банковского права, построение ее на основе объективно существующих отношений дает возможность наиболее правильного и эффективного применения банковско-правовых норм, следовательно, содействует выполнению банковским правом активной роли в правовой системе Республики Узбекистан.

Изучение и развитие любой отрасли права непосредственно связано с таким понятием как *источники права*. В данном случае речь идет о

внешних формах выражения правовых норм или способах нормативного выражения правил поведения. Природа источников права обстоятельно исследована в литературе по общей теории права. В ней выделяются наиболее типичные источники права: правовой обычай, нормативно-правовой акт, нормативные договоры, общие принципы права, идеи и доктрины. Специфика правовой системы Узбекистана, которая относится к романо-германскому типу, определяет безусловный приоритет нормативно-правовых актов как источников банковского права.

Таким образом, под *источниками банковского права понимаются внешние формы выражения банковско-правовых норм, то есть те нормативно- правовые акты, в которых они содержатся.*

Система источников банковского права включает в себя различные виды нормативно-правовых актов. Это, прежде всего, *Конституция Республики Узбекистан,* отдельные нормы которой имеют непосредственное отношение к банковскому праву. Это, например, конституционные нормы, определяющие основы правового статуса Центрального банка Республики Узбекистан как органа, возглавляющего банковскую систему страны (ст. 124), а также нормы, устанавливающие порядок назначения и освобождения от должности председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан (п.9 ст.80).

*Самостоятельными источниками банковского права* являются законодательные акты. Наибольшее значение при этом имеют специальные банковские законы Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (новая редакция) от 11 ноября 2019 г. и «О банках и банковской деятельности» (новая редакция) от 5 ноября 2019 г.

Первым из этих законов урегулированы правовой статус, основные цели деятельности, подотчетность, организационная структура, полномочия и функции, основы денежно-кредитной политики Центрального банка и другие вопросы. Второй из названных законодательных актов определяет субъектов банковской деятельности, минимальные условия допуска к банковской деятельности, основы корпоративного управления банками, порядок реорганизации и ликвидации банков, меры и санкции, принимаемые Центральным банком за нарушения законодательства о банках и банковской деятельности, основы пруденциального надзора за деятельностью банков и надзорных мероприятий и т.д.

К рассматриваемой группе источников банковского права относятся также нормативно-правовые акты так называемого «общего банковского законодательства», а именно Закон Республики Узбекистан о валютном регулировании, ГК РУз и др.

Важными источниками банковского права являются *указы и постановления Президента Республики Узбекистан, постановления Правительства страны*, в которых находят свою конкретизацию нормы законов и механизм их реализации.

Наиболее многочисленную группу источников банковского права составляют *нормативные акты* Центрального банка Республики Узбекистан В соответствии со ст. 9 Закона о Центральном банке, он в пределах своей компетенции издает нормативные акты, обязательные для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на территории Республики Узбекистан. Они включают правила и нормативы деятельности коммерческих банков в процессе кредитования своих клиентов, осуществления депозитных и инвестиционных операций, операций с ценными бумагами и с иностранной валютой, ведения корреспондентских отношений с зарубежными банками.

В научной и учебной литературе в качестве источников банковского права рассматриваются также нормы международного права и международные договоры, обычаи делового оборота, применяемые в банковской практике и некоторые другие источники.

## Понятие, объект и состав банковских правоотношений

Банковское правоотношение представляет собой определенную разновидность правовых отношений. В связи с этим для него характерно все то общее, что свойственно любому правоотношению. Как известно, правоотношение является результатом регулирующего воздействия на данное общественное отношение правовой нормы, придающего ему юридическую форму. Поэтому в правоотношениях стороны становятся носителями взаимных юридических обязанностей и прав, а их связь приобретает юридический характер и охраняется принудительной силой государства, в отличие от общественных отношений, не урегулированных нормами права, в которых стороны могут действовать полностью по своему усмотрению.

Вместе с тем, банковские правоотношения имеют и некоторые особенности, которые позволяют отграничить их от других видов правоотношений. Эти особенности обусловлены такими факторами, как сфера их возникновения (банковская система, банковская деятельность, регулирование банковской деятельности), специфика метода правового регулирования и др.

В специальной литературе по банковскому праву выделяются различные особенности банковских правоотношений. Однако основные особенности данных отношений, на которые справедливо указывают большинство авторов с учетом специфики предмета и метода банковского права состоят в следующем.

*Во-первых,* банковские правоотношения возникают исключительно в процессе построения, функционирования и развития банковской системы Республики Узбекистан, в частности, в процессе осуществления ЦБ РУз и другими банками банковской деятельности, а также в процессе регулирования банковской системы со стороны ЦБ РУз и других государственных органов**.** Эта специфическая черта, оказывает

определяющее влияние на другие отличительные особенности банковских правоотношений.

*Во-вторых,* банковские правоотношения регулируются специальным банковским законодательством, а также иными, первичными по отношению к банковскому праву, отраслями законодательства (гражданским, финансовым, административным и т.д.).

*В-третьих,* банковские правоотношения носят преимущественно смешанный, одновременно публично-правовой и частноправовой характер. В основном данная специфика рассматриваемых правоотношений определяется особенностями предмета и метода банковского права. Вместе с тем это и результат общемирового процесса расширения вмешательства государства в экономику, когда в сфере регулирования имущественных отношений неизменно возрастает роль предписаний императивного характера, исходящих от органов государственного управления экономикой.

*В-четвертых,* банковские правоотношения, как правило, возникают по поводу денежных средств. Однако в отличие от финансовых правоотношений, которые, как принято считать, «всегда возникают по поводу денег», банковские правоотношения, могут возникать и по поводу ценных бумаг и валютных ценностей, а также по поводу сведений, составляющих банковскую тайну. В данном случае речь идет о такой отличительной черте банковских правоотношений, как специфичность их объекта, который хотя и имеет общие черты с объектами гражданских и финансовых правоотношений (все три типа правоотношений являются разновидностями имущественных правоотношений), но, тем не менее, не совпадает с ними.

*В-пятых,* одной из сторон в банковском правоотношении всегда выступает банк (Центральный банк Республики Узбекистан, коммерческие банки). Данная особенность банковских правоотношений объясняется тем, что эти правоотношения могут возникать исключительно в процессе банковской деятельности, осуществление которой без участия банков практически невозможно. Поэтому любое банковское правоотношение предполагает обязательное участие в нем Центрального или иного банка.

Вышеизложенные исходные позиции дают основания определить **банковские правоотношения** *как урегулированные нормами банковского и иного законодательства общественные отношения, участники которых, выступая как носители юридических прав и обязанностей, реализуют содержащиеся в этих нормах предписания по осуществлению банковской деятельности.*

Банковские правоотношения, как и иные правоотношения, могут возникать, изменяться и прекращаться при наличии оснований, предусмотренных нормами банковского права. Такими основаниями могут выступать:

а) нормы закона (например, формирование обязательных резервов);

б) административный акт (например, выдача лицензии);

в) договор или односторонняя сделка;

Субъектный состав банковских правоотношений предполагает выделение нескольких уровней:

а) клиентура банков - физические лица, юридические лица и их обособленные подразделения, иные организации;

б) банки и иные кредитные организации;

в) Центральный банк Республики Узбекистан как юридическое лицо и как орган государственного управления;

г) производные банковские образования – банковские союзы, ассоциации;

д) органы власти, осуществляющие функции государственного регулирования банковской деятельности и взаимодействия с банковской системой.

Между названными субъектами устанавливаются различные по своему содержанию правоотношения или правовые связи. При этом нужно иметь в виду, что именно правовая связь является основной чертой правоотношения, ее каркасом. В этом выражается целевое предназначение банковских правоотношений, которые возникают и существуют только при условии наличия клиентуры банков, чьи интересы должны учитываться и защищаться в первую очередь.

В структуре банковских правоотношений могут быть выделены наряду с субъектами права и его объектами, *субъективные юридические права и обязанности.* Выделение субъективного права в составе правоотношения является необходимым. В этом смысле говорится о субъективном праве как о мере возможного, дозволенного, свободного и гарантированного законом поведения.

*К субъективным правам* клиентов банка можно отнести, например, право: вносить деньги на счета и во вклады кредитных организаций; давать указания о списании, зачислении денег; получать информацию об операциях по счетам и вкладам; использовать электронные средства платежа и др.

Наряду с субъективными правами клиента на него возлагаются и *субъективные обязанности*, например по соблюдению банковских правил и обычаев, а также установленных форм расчетов, предоставлению достоверной информации, когда это предусмотрено законом или договором. В отдельных случаях субъективные обязанности могут выступать в виде некоторых существующих публичных ограничений, например, лимита кассовой наличности, предельного размера расчетов наличными и др.

Субъективные права и обязанности банка являются, естественно, другой стороной прав и обязанностей клиента. Применительно к субъективным обязанностям банка, прежде всего, следует выделить его публично-правовую обязанность проявлять разумную заботливость и добросовестность по отношению к интересам своих клиентов. В силу этой общей обязанности банк должен совершать все необходимые и разумные

действия для того, чтобы обеспечить наиболее выгодное для клиента размещение денежных средств, наиболее удобный для клиента режим осуществления операций.

В то же время, банк обладает и публичными правами, существование которых вызвано необходимостью обеспечить единство и сопоставимость банковской системы, интересы государства. Так, банк обязан сообщать информацию об открытых счетах государственным органам, приостанавливать операции по счетам клиентов по соответствующим документам, совершать операции в определенном порядке и сроки.

## Контрольные вопросы и задания

1. Основным критерием, посредством которого происходит разграничение отраслей права, является - предмет права. Общественная потребность в самостоятельном регулировании отношений, какой либо из отраслей права, порождает обособление предмета права этой отрасли.

**Обсудите и обоснуйте потребность в самостоятельном регулировании банковской деятельности и вывода о наличии самостоятельного предмета банковского права.**

2. При рассмотрении вопроса о методе правового регулирования банковской деятельности в одних случаях выделяется два метода: императивный, диспозитивный, а в других добавляется еще и комплексный.

**Обсудите и выскажите свою точку зрения по данному вопросу, аргументируйте ее.**

3. В банковских правоотношениях возникновение субъективных прав и обязанностей характеризуется тем, что субъекты этих правоотношений наделены правами и обязанностями различного происхождения. Такие права возникают частично из условий свободного волеизъявления в форме договора, а частично закреплена законодательными актами и носит публично-правовой характер.

**Раскройте и обоснуйте особенности каждого из указанных условий возникновения банковских правоотношений.**

4. Огромное количество нормативных актов направленных на регулирование банковской деятельности, их структурное разнообразие и внутренняя противоречивость в сфере частного, отраслевого и государственного интересов заставляют задуматься о необходимости кодификации норм банковского права. Кроме того, состояние современной науки банковского права тоже говорит в пользу введения банковского кодекса, что позволило бы систематизировать банковское законодательство и устранить существующие противоречия в нормативных актах.

**Выразите свое отношение по данному вопросу. Какие доводы можете привести «за» и «против» такой кодификации норм банковского права.**

# ТЕМА-8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

**Понятие банка и банковской деятельности. Банковская система Республики Узбекистан. Полномочия Центрального банка Республики Узбекистан по управлению банковской системой. Основы правового положения коммерческих банков. Порядок регистрации и лицензирования деятельности банков. Понятие, сущность и правовое регулирование банковского надзора. Виды и методы банковского надзора.**

## Понятие банка и банковской деятельности

Вопрос о том, что такое банк не является таким простым, как это кажется на первый взгляд. В обиходе под банком, чаще всего подразумевают хранилище денег. Однако данное или подобное житейское толкование банка не раскрывает его сути, Не раскрывает сущности банка и значение термина «банк», который происходит от итальянского слова banko. Оно означало лавку, скамью, за которой менялы оказывали свои услуги в средние века в Италии.

Банки – составная часть кредитно-финансовой системы любого государства. Их деятельность так многообразна, что определить действительную сущность банков довольно сложно. В современных условиях банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только организуют денежное обращение и кредитные отношения, но и осуществляют инвестирование, куплю-продажу ценных бумаг, управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств. Банки выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении экономических программ и т. д.

Существуют различные определения сущности банка. Однако наиболее распространенными представлениями о банке являются следующие его определения:

- *как предприятия*. Банк обладает всеми основными чертами, присущими предприятию, поскольку он является самостоятельным хозяйствующим субъектом, обладает правами юридического лица, производит и реализует продукт, оказывает услуги и его основной целью является получение прибыли;

- *как торгового предприятия.* Подобная ассоциация не случайна, так как банки в отличие от отраслей материального производства действуют в сфере обращения, их деятельность во многом зависит от оборачиваемости товара, которая, однако, в данном случае выступает в специфичной форме в виде особого продукта.

- *как посреднического предприятия*. Основанием для этого служит то обстоятельство, что банк выступает в роли посредника между двумя субъектами, с одной стороны - кредитором, имеющим временно свободные

денежные ресурсы, и желающим разместить их на определенных условиях для получения дохода в виде процентов, а с другой – заемщик, нуждающийся в этих ресурсах и готовый выплатить ссудный процент. Банк здесь выступает в качестве важного звена, обеспечивающего возможность осуществления сделки между кредитором и заемщиком с учетом спроса и предложения.

- *как агента биржи*. Такое представление о банке сложилось еще в 20-е годы прошлого столетия. Связано это было с тем обстоятельством, что банки являются непременными участниками биржи, самостоятельно организовывают биржевые операции, выполняют операции по торговле ценными бумагами.

- *как кредитного предприятия*. Данное представление о банке объясняется тем, что постепенно банк стал выступать основным кредитным центром, обслуживающим отношения между кредитором и заемщиком по поводу получения и возврата денежных ссуд с целью получения прибыли. Между банком, как организационной структурой и кредитом, как системой особых экономических отношений имеется очень тесная связь. Появлению банка в решающей степени способствовало развитие именно кредитных отношений.

Однако следует заметить, что не все из приведенных выше определений имеют отношение к истинной сущности банка. Это относится, например, к таким определениям банка *как торгового предприятия или агента биржи.* Дело здесь в том, что сходство между торговым предприятием и банком носит чисто формальный характер, т.к. между объектами их деятельности, а именно товаром в буквальном смысле этого слова и особым продуктом (денежными средствами) имеются очень существенные различия. Так, банки в отличие от торговых предприятий совершают операции по купле-продаже ценных бумаг, в том числе в иностранной валюте на фондовом рынке по определенному курсу.

Не существует достаточных оснований для определения банка, как агента биржи, т.е. превращения банка в элемент или составную часть биржи. Тот факт, что банки осуществляют операции с ценными бумагами, еще не дает повода отождествлять их с биржей, деятельность которой отличается от банковского дела и поэтому в силу своей специфичности, биржа выделилась в самостоятельный элемент рыночного механизма.

Для характеристики истинной сущности банка имеет большое значение, прежде всего, его определение как кредитного предприятия, поскольку по своей природе он связан с денежными и кредитными отношениями. Именно на их базе и зародилось такое уникальное образование, как банк. Не менее значимым является и определение банка как предприятия, т.к. он создается для извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и для этого он должен обладать статусом юридического лица. Такое положение характерно для любого коммерческого предприятия в условиях рыночной экономики, в том числе и банка.

Видимо не случайно, именно указанные характеристики сущности банка нашли закрепление в статье 3 Закона о банках и банковской деятельности. В соответствии с данной нормой *банк - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, осуществляющее в совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, определяемые в качестве банковской деятельности.*

Данное определение банка характеризует его как коммерческую организацию, которая призвана обслуживать коммерческие операции физических и юридических лиц, и действует на свой страх и риск для получения прибыли. Вместе с тем в банковской системе стран с рыночной экономикой функционируют банки, для которых получение коммерческой прибыли хотя и является одной из их задач, но не преобладающей. Речь идет о Центральных банках, основной задачей которых является руководство всей кредитной системой страны, проведение финансовых операций правительства, хранение временно свободных средств и обязательных резервов коммерческих банков и т. п. Они обладают монопольным правом эмиссии денежных знаков государства, являются главными проводниками его денежно-кредитной политики.

*Таким образом, если говорить о сущности банка в целом, то его основой, можно считать организацию денежно-кредитного процесса и эмитирование денежных знаков.*

Как следует из приведенной выше нормы ст. 3 Закона о банках и банковской деятельности понятие банка неразрывно связано с сущностью *банковской деятельности - совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, определяемые в качестве банковской деятельности.* Из этого определения следует однозначный вывод о том, что основным признаком банковской деятельности в отличие от иных видов деятельности на финансовом рынке является обязательное осуществление всех указанных операций в совокупности. Отсутствие хотя бы одной из них говорит о том, что в данном случае речь не может идти о банковской деятельности. Этим определяется и особый статус банка в отличие от иных видов кредитных организаций.

По действующему законодательству помимо операций, которые входят в обязательный набор банковской деятельности банки могут осуществлять и другие виды операций. Например, к таким операциям согласно ст. 5 Закона о банках и банковской деятельности относятся:

инкассация и кассовое обслуживание;

выдача гарантий и принятие иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение их обязательств;

приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (факторинг);

выпуск, покупка, продажа, учет и хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами по договору с клиентом, совершение других операций с ними;

предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов или ценностей;

предоставление лизинга;

оказание консультационных услуг, связанных с финансовыми операциями;

выдача банковских карт и обработка платежей, обслуживание банковских карт совместно с другими организациями, включая другие финансовые институты и т. д.

Эти операции, хотя и предусмотрены Законом, тем не менее, они носят факультативный характер, т. е. банк сам решает поводить или не проводить такие операции. Однако здесь нужно учитывать, что если банк принимает решение проводить такие операции, то они должны быть указаны в лицензии. Обусловлено это тем, что по закону банки не вправе осуществлять финансовые операции, не указанные в лицензии на право осуществления банковской деятельности. Вместе с тем осуществление тех видов операций, которые включаются в понятие банковской деятельности, являются для банков обязательными.

## Банковская система Республики Узбекистан

Банковская система является одним из важнейших элементов финансовой системы любого государства. Она используются для решения таких текущих и стратегических задач, как обеспечение экономического роста, регулирование инфляции и платежного баланса. По характеру оказываемых услуг, предоставляемых в мировой практике финансово-кредитными учреждениями своим клиентам, выделяются три важнейших элемента кредитной системы: *1) центральный (эмиссионный банк); 2) коммерческие банки; 3) специализированные финансовые учреждения (страховые, сберегательные и др.)*

Следовательно, характерной чертой существующих банковских систем является наряду с концентрацией банков их довольно широкая специализация в виде центральных (эмиссионных), коммерческих, инвестиционных, ипотечных, сберегательных и других банковских учреждений и организаций. Отсюда с одной стороны, конкуренция банков за привлечение вкладов, за выгодную и надежную клиентуру и высокие доходы, а с дугой, - стремление усилить государственное регулирование деятельности банков

Традиционно под *банковской системой* понимается *совокупность различных видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи, существующая в той или иной стране в определенный исторический период.*

Наряду с понятием *«банковская система»* существует и более широкое понятие *«кредитно-банковская система»,* которая довольно часто употребляется в научной и учебной литературе. Отличие между указанными понятиями заключается в том, что, когда речь идет о кредитно-банковской системе, то в нее помимо банков включаются специализированные финансовые учреждения, например страховые, инвестиционные и другие институты, которые хотя и осуществляют отдельные банковские операции, однако не обладают статусом банка.

К числу финансовых учреждений, которые наряду с банками и различными инвестиционными институтами (фондами, компаниями) входят в кредитно-банковскую систему Узбекистана, относятся и микрокредитные организации. В соответствии с Законом Республики Узбекистан о микрокредитных организациях от 20 сентября 2006 г. такой организацией является юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг в сфере предоставления микрокредита, микрозайма, микролизинга и оказывающее иные микрофинансовые услуги в соответствии с законодательством.

Микрокредитные организации могут быть созданы юридическими и (или) физическими лицами в любой организационно-правовой форме в соответствии с законодательством. Не допускается создание микрокредитных организаций государственными органами, политическими партиями, профессиональными союзами религиозными организациями, другими микрокредитными организациями и ломбардами.

К микрофинансовым услугам, которые могут оказывать микрокредитные организации, относятся:

предоставление микрокредитов или микрозаймов;

покупка и продажа долговых обязательств (факторинг);

микролизинг (финансовая аренда) по которому микрокредитная организация выступает в качестве лизингодателя;

оказание других видов микрофинансовых услуг, включая предоставление потребительских кредитов, в соответствии с законодательством.

Вместе с тем микрокредитные организации не вправе:

выпускать долговые обязательства и принимать вклады (депозиты) от юридических и физических лиц;

привлекать заемные средства от физических лиц, за исключением учредителей (участников, собственников);

начислять проценты, взимать комиссионные платежи и неустойку (штраф, пеню), применять иные меры ответственности по договорам оказания микрофинансовых услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год;

выступать поручителем или гарантом по обязательствам своих учредителей (участников, собственников), а также предоставлять им иные способы обеспечения исполнения их обязательств.

В законодательстве отдельных стран и в частности Российской Федерации финансовые учреждения, не отнесенные по своему статусу к банкам, обозначаются термином «небанковская кредитная организация». Им, предоставлено право, осуществлять только отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом России о банках и банковской деятельности. При этом установлено, что допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России. Как отмечалось выше, для кредитных организаций, имеющих статус банка, такое сочетание прямо предусматривается в законе и поэтому каких-либо дополнительных разрешений здесь не требуется.

Банковские системы стран с развитыми рыночными отношениями имеют различную структуру, но вместе с тем им присущи и общие черты. Повсеместно банковская система состоит из центрального банка и коммерческих банков.

В мировой практике используются две основные модели банковской системы. Это, во-первых, *сегментированные* и, во-вторых, *универсальные* банковские системы.

*Сегментированная* модель банковской системы основывается на жестком законодательном разделении сфер операционной деятельности и функций отдельных видов финансовых учреждений. Такая модель характерна для банковской системы, например в США и Японии.

При *универсальной* модели банки и иные кредитные организации могут осуществлять любые виды банковских операции и предоставлять клиентам полный набор услуг. В данном случае закон не предусматривает каких-то ограничений на проведение отдельных видов операций. Такая модель банковской системы характерна, например, для Великобритании.

Банковская система Республики Узбекистан сочетает в себе черты обеих указанных моделей банковских систем. С одной стороны банковское законодательство нашей страны содержит жесткое определение сферы деятельности банков, устанавливая конкретные виды банковских операций, совокупность которых и составляет содержание банковской деятельности. С другой стороны, как отмечалось, банкам разрешается осуществлять и другие операции, перечень которых предусмотрен в Законе о банках и банковской деятельности. При этом следует заметить, что этот перечень является открытым, поскольку закон допускает совершение и иных операции в соответствии с международной банковской практикой. Однако это должно быть специально оговорено в лицензии.

Банковская система Республики Узбекистан претерпела в настоящее время кардинальные изменения, необходимость которых определялась потребностями развития рыночной экономики. Эти изменения коснулись как структурной части банковской системы нашей страны, так и ее функциональной направленности.

Перемены, произошедшие в банковской системе Узбекистана, нашли закрепление в банковском законодательстве, которое разрабатывалось на

основе зарубежного опыта, современных представлений о сущности и назначений банков в системе рыночных отношений.

*Под банковским законодательством* понимается совокупность нормативно-правовых актов, принятых уполномоченными государственными органами в пределах своей компетенции и регулирующие банковскую систему и банковскую деятельность.

Система банковского законодательства включает в себя различные виды нормативно-правовых актов. Это, прежде всего законодательные акты, в которых закреплены наиболее важные вопросы государственной политики в сфере банковской деятельности. К их числу, прежде всего, относится Конституция Республики Узбекистан, а также законы о Центральном банке Республики Узбекистан, о банках и банковской деятельности, о валютном регулировании, Гражданский кодекс и др.

Основные, принципиальные стратегические положения в области реформирования и дальнейшего развития банковской системы, совершенствования банковской деятельности инициируются и утверждаются указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан. Именно в указах и постановлениях Президента раскрывается целевая направленность принимаемых радикальных решений и механизм их реализации. Принимаемые в указах Президента решения находят свою конкретизацию и подкрепляются реальным механизмом в постановлениях Правительства страны, в многочисленных нормативных актах Центрального банка.

Действующее законодательство закрепило двухуровневую структуру банковской системы Республики Узбекистан, которая характерна для стран с рыночной экономикой.

*Первый уровень* - Центральный банк Республики Узбекистан, который возглавляет и осуществляет руководство всей банковской системой страны. Его функции в основных своих проявлениях аналогичны тем, которые выполняют подобные банки в государствах с развитыми рыночными отношениями.

*Второй уровень* - система коммерческих банков, включая акционерные, частные, смешенные, с участием иностранного капитала и др. Коммерческие банки образуют костяк банковской системы страны. Главное их предназначение – привлечение вкладов, распределение их между заемщиками, осуществление расчетных операций. Для хозяйствующих субъектов и других потребителей заемных средств коммерческие банки являются основным источником кредитов.

Основы для формирования двухуровневой банковской системы были заложены в Законе Республики Узбекистан от 15 февраля 1991 г. «О банках и банковской деятельности» в соответствии, с которым на базе региональной конторы Государственного банка СССР был создан Центральный банк Республики Узбекистан. Этим же законодательным актом были созданы специализированные коммерческие банки, перечень которых был ограничен. Окончательное правовое оформление практически

сформировавшейся двухуровневой банковской системы нашло закрепление в законах Республики Узбекистан «О Центральном банке» от 21 декабря 1995 г. и «О банках и банковской деятельности» от 25 апреля 1996 г., которые приняты в новых редакциях 11 и 5 ноября 2019 г. соответственно.

Действующая банковская система Республики Узбекистан, основанная на значительной децентрализации банковской деятельности, привела к высокой степени самостоятельности банков второго уровня, Однако государство сохраняет за собой функции регулирования банковской деятельности в целях защиты финансовых интересов страны, а также фактических и потенциальных клиентов банков. Основной формой такого регулирования является издание юридических актов, содержащих нормы гражданского, административного и других отраслей права.

Большая роль в правовом регулировании банковской деятельности принадлежит нормам финансового права. Данная отрасль правовой системы Узбекистана, используя присущие ему методы регулирования финансовых отношений, основанных на государственно-властных предписаниях, обеспечивает стабильность и безопасность функционирования банковской системы, эффективное проведение кредитно-денежной и валютной политики государства, отвечающей основным задачам социально-экономического развития страны в условиях рыночных преобразований.

Важнейшим субъектом, призванным осуществлять финансово-правовое регулирование банковской системы является Центральный банк Республики Узбекистан.

## Полномочия Центрального банка Республики Узбекистан по управлению банковской системой

Центральный банк по правовому статусу является органом государственного управления банковской системой. Основы такого статуса закреплены в ст. 124 Конституции Республики Узбекистан, которая устанавливает, что Центральный банк возглавляет банковскую систему нашей страны.

Конкретные полномочия Центрального банка как органа государственного управления банковской системой закреплены в Законе о Центральном банке (ст. 12). Выступая в таком качестве Центральный банк в рамках своей компетенции:

разрабатывает и реализует денежно-кредитную, в том числе валютную политику;

проводит мониторинг, анализ и прогнозирование уровня инфляции в Республике Узбекистан, публикует соответствующие информационные материалы и статистические данные;

осуществляет формирование и публикацию банковской, денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, включающей

платежный баланс, международную инвестиционную позицию, внешний долг и резервные активы Республики Узбекистан;

ежегодно представляет Правительству Республики Узбекистан информацию по экономическим и финансовым вопросам, содержащим рекомендации по подготовке проекта Государственного бюджета;

осуществляет валютное регулирование и валютный контроль;

осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Республики Узбекистан банковские операции и иные сделки, необходимые для выполнения функций фискального агента правительства;

принимает меры по обеспечению стабильности функционирования платежных систем в Республике Узбекистан;

осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением лицензируемыми Центральным банком организациями правил внутреннего контроля и порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в специально уполномоченный государственный орган

Осуществление государственной денежно-кредитной политики, исходя из цели обеспечения стабильности цен, является исключительной компетенцией Центрального банка. Проводя такую политику, он обеспечивает эффективный контроль над совокупной денежной массой в обращении, инфляционными процессами, стабильностью обменного курса национальной денежной единицы к иностранным валютам, способствует поддержанию доверия к банковской системе государства.

Центральный банк ежегодно не позднее, чем за тридцать дней до начала следующего финансового года разрабатывает и информирует Президента Республики Узбекистан и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан об основных направлениях денежно-кредитной политики на предстоящий год.

Наиболее обширной сферой деятельности Центрального банка, как органа государственного управления является регулирование банковской деятельности. Такое регулирование осуществляется в целях обеспечения финансовой устойчивости банковской системы и стабильности национальной валюты, а также создания надежных гарантий защиты прав и законных интересов клиентов банка. Основным содержанием деятельности Центрального банка в рассматриваемой сфере является установление определенных правил поведения, обязательных при осуществлении банковской деятельности.

Основными функциями Центрального банка по регулированию банковской деятельности являются:

*лицензирование деятельности* банков, микрокредитных организаций, ломбардов, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро и производство бланков ценных бумаг;

*осуществление государственной регистрации* банков и кредитных бюро;

*установление обязательных резервных требований;*

*установление пруденциальных нормативов*;

*регулирование и осуществление надзора за деятельностью* кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро и банковских групп;

Общее понятие лицензирования определено в Законе о лицензировании отдельных видов деятельности от 25 мая 2000 г., в соответствии со ст. 3 которого *лицензирование* - это комплекс мероприятий, связанный с процессом подачи и рассмотрения заявления о выдаче лицензии, приостановления или прекращения действия лицензии, а также ее аннулирования и переоформления;

*Лицензирование банков* – исходная функция банковского регулирования, поскольку она направлена на формирование банков как финансовых структур и определение круга их полномочий. Основной целью лицензирования является допуск на рынок банковских услуг только таких банков, которые отвечают всем требованиям, установленным действующим законодательством для их создания.

Например, одним из требований, предъявляемых к учредителям и руководителям вновь создаваемого банка, является их безупречная деловая и профессиональная репутация. Учредителями и акционерами банка не могут быть неликвидные и неплатежеспособные юридические лица. Определенные требования предъявляются к материально-техническому обеспечению будущего банка. Так, банк к моменту его открытия должен располагать комплексом программно-технических средств, позволяющим ему обеспечивать проведение всех операций предполагаемого типа и уровня, участие в платежной системе и соблюдение внутренних процедур.

Центральный банк осуществляет лицензирование не только банковской деятельности. На него возложено лицензирование деятельности микрокредитных организаций, ломбардов, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро и производство бланков ценных бумаг.

В рамках проведения денежно-кредитной политики Центральный банк устанавливает нормативы обязательных резервов, депонируемых банками в Центральном банке под привлеченные ими обязательства.

*Установление обязательных резервных требований* является одним из стандартных инструментов центральных банков по регулированию банковской деятельности во всех странах мира и применяется в целях оказания прямого влияния на ликвидность коммерческих банков, т.е. их способность предоставлять кредит своим клиентам.

Обязательные резервные требования предписывает банкам хранить определенную часть депозитов в виде резервов. Центральный банк утверждает размер обязательных резервных требований, структуру

обязательств банков, под которые депонируются резервы, порядок расчета и резервирования, а также коэффициент усреднения обязательных резервов. Нормативы обязательных резервов одинаковы для всех банков.

Обязательные резервы поддерживаются путем депонирования средств банков на специальных счетах в Центральном банке и (или) путем поддержания на корреспондентском счете, открытом в Центральном банке, усредненной величины обязательных резервов, рассчитываемой исходя из размера коэффициента усреднения обязательных резервов.

Изменение нормативов минимальных резервных требований вводится в действие не раньше, чем через месяц со дня принятия такого решения. Обращение взыскания на обязательные резервы, депонируемые банками на счетах в Центральном банке, не допускается.

В целях обеспечения финансовой устойчивости банков и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банки и банковские группы обязаны соблюдать установленные Центральным банком *пруденциальные нормативы,* порядок исчисления и допустимые значения которых определяются Центральным банком.

Пруденциальные нормативы включают:

коэффициенты адекватности капитала;

максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков;

максимальный размер крупных кредитных рисков и инвестиций;

коэффициенты концентрации в разрезе секторов;

коэффициенты ликвидности;

максимальный размер риска на связанные лица банка и другие нормативы, предусмотренные ст. 38 Закона о банках и банковской деятельности.

Центральный банк может устанавливать и иные пруденциальные нормативы в соответствии с общепринятой международной практикой.

## Основы правового положения коммерческих банков

В соответствии со ст. 15. Закона о банках и банковской деятельности банки создаются в форме акционерного общества. Установление в качестве основной организационно-правовой формы коммерческих банков акционерного общества, как справедливо отмечается в литературе, имеет существенные преимущества по сравнению с другими (общество с ограниченной или дополнительной ответственностью, полное или коммандитное товарищество). Эти преимущества заключаются в более широкой возможности привлечения капиталов, большей гибкости в плане осуществления акционерами своих прав, устойчивости по сравнению с другими формами.

По форме собственности современные банки могут быть *акционерными, частными* (находящиеся в собственности индивидуальных лиц или их партнеров), *кооперативными* (в США они называются

взаимными), *муниципальными и коммунальными* (находящиеся в собственности местных органов власти). По данному признаку выделяются также *государственные, смешанные* с участием государства, *межгосударственные* банки (например, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и др.).

*Частный банк* - банк, в котором доля учредителей - физических лиц составляет не менее 50 процентов уставного капитала, остальная часть уставного капитала принадлежит негосударственным юридическим лицам.

Учредителями банка могут быть юридические и физические лица - резиденты, а также нерезиденты. Государство может быть учредителем и акционером банка в лице Министерства финансов Республики Узбекистан, а также других государственных организаций на основании решений Президента Республики Узбекистан. Предприятия и организации, в которых более пятидесяти процентов уставного фонда (уставного капитала) принадлежит государству, не могут быть учредителями и акционерами банка, если иное не предусмотрено законодательством.

Учредители в качестве предварительного шага к созданию банка в форме акционерного общества подписывают учредительный договор, затем подготавливают проведение учредительного собрания.

Указанные действия проводятся учредителями с соблюдением требований Законов Республики Узбекистан об акционерных обществах и защите прав акционеров (новая редакция) от 6 мая 2014 г., о рынке ценных бумаг (новая редакция) от 3 июня 2015 г. и другого законодательства, регулирующего деятельность акционерных обществ.

Если банк учреждается государством как единственным учредителем, учредительными документами акционерного общества - банка являются его устав и решение Правительства Республики Узбекистан о создании банка.

Все банки осуществляют свою деятельность на основании своих уставов и внутренних положений. Устав банка должен содержать сведения, перечень которых определен ст.14 Закона о банках и банковской деятельности. К ним закон, например, относит полное и сокращенное фирменное наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты банка, размер уставного капитала,, порядок увеличения и уменьшения уставного капитала, типы и количество выпускаемых акций, соотношение типов акций и т.д.

Устав банка должен содержать также и сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и защите прав акционеров. Изменения и дополнения, вносимые в него, подлежат регистрации в Центральном банке.

Внутренние положения банка, а также вносимые в них последующие изменения и дополнения должны быть разработаны в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности и представлены в Центральный банк.

Для создания банка должен быть сформирован его уставный капитал, минимальный размер которого должен составлять сто миллиардов сумов.

Уставный капитал банка формируется в национальной валюте и складывается из денежных средств, внесенных учредителями и акционерами банка, или государственных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством.

Использование для формирования уставного капитала банка средств, полученных в кредит, под залог, а также других обремененных обязательством средств не допускается.

Минимальный размер уставного капитала банка должен быть внесен учредителями банка к моменту подачи заявления о государственной регистрации банка и выдаче лицензии. Средства, внесенные в уставный капитал, зачисляются на накопительный счет, открытый в банке.

## Порядок регистрации и лицензирования деятельности банков

Правовые основы регистрации и лицензирования банков регламентируется статьями 10-15 Закона о банках и банковской деятельности.

Банки получают статус юридического лица с момента их государственной регистрации в Центральном банке.

Банки осуществляет свою деятельность в Республике Узбекистан на основании лицензии на право осуществления банковской деятельности, выдаваемой Центральным банком.

Лицензия выдается без ограничения срока ее действия. Передача лицензии или прав по ней другим лицам запрещается. Банковская деятельность, осуществляемая без лицензии, считается незаконной и влечет ответственность. Доход, полученный в результате такой деятельности, подлежит изъятию в Государственный бюджет Республики Узбекистан.

Процедура лицензирования банков состоит *из двух этапов:*

*выдачи Центральным банком предварительного разрешения на создание банка;*

*государственной регистрации банка с одновременной выдачей лицензии.*

Для получения предварительного разрешения на создание банка лицо, уполномоченное учредителями представлять их интересы по созданию банка в Центральном банке, *не позднее чем через три месяца* после подписания учредительного договора представляет в Центральный банк заявление с приложением:

учредительного договора;

устава банка в двух экземплярах;

протокола учредительного собрания;

списка учредителей и иной информации, предусмотренной ст.16 Закона о банках и банковской деятельности.

За рассмотрение заявления о выдаче предварительного разрешения на создание банка взимается сбор в пятикратном размере базовых расчетных величин.

Заявитель вправе указать адрес электронной почты в заявлении о выдаче предварительного разрешения на создание банка. Указание адреса электронной почты является согласием на получение уведомления о принятом решении по заявлению или запроса дополнительной информации в электронной форме через информационно-коммуникационную систему.

В случае выявления Центральным банком недостатков в предоставленных документах и (или) предоставления заявителем в неполном объеме документов, Центральный банк *в течение пятнадцати дней* со дня предоставления заявления направляет заявителю уведомление с указанием недостатков, подлежащих устранению, и (или) перечня документов, необходимых к представлению.

Заявление о выдаче предварительного разрешения на создание банка должно быть рассмотрено Центральным банком *в течение трех месяцев* со дня представления всех документов, необходимых для получения предварительного разрешения на создание банка. Данный срок может быть продлен *до четырех месяцев* в случаях, если предоставленные заявителем документы и информация, указанные в заявлении являются недостаточными для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на создание банка. Центральный банк вправе запрашивать у заявителя дополнительные документы и информацию.

Центральный банк в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационно-коммуникационную систему, уведомляет заявителя о принятом решении в *течение трех рабочих дней* с даты принятия соответствующего решения. Предварительное разрешение на создание банка сохраняет юридическую силу в течение срока, не превышающего шести месяцев со дня его получения.

Предварительное разрешение на создание банка аннулируется до истечения срока его действия, например, в случаях, если установлен факт получения предварительного разрешения с использованием подложных документов.

При наличии оснований, предусмотренных ст. 19 Закона о банках банковской деятельности Центральный банк может отказать в выдаче предварительного разрешения на создание банка. Такими основаниями, например, могут быть несоответствие представленных документов требованиям законодательства о банках и банковской деятельности, неспособность достижения банком целей, представленных в бизнес-плане. Основанием для отказа в выдаче предварительного разрешения на создание банка может являться также и мотивированное суждение Центрального банка.

Уведомление об отказе в выдаче предварительного разрешения направляется заявителю в письменной форме, в том числе в электронной

форме через информационно-коммуникационную систему в *течение трех рабочих дней* с даты принятия соответствующего решения.

Ст. 17 Закона о банках и банковской деятельности предусматривает дополнительные требования к иностранным учредителям при создании ими банка или участии в уставном капитале банка. Эти требования относятся к перечню документов, отдельного порядка для получения предварительного разрешения, к составу учредителей и акционеров банка и т.д.

Государственная регистрация банка и выдача лицензии осуществляется при соблюдении определенных требований, предусмотренных ст. 20 Закона о банках и банковской деятельности. В частности, заявитель *не позднее шести месяцев* после получения предварительного разрешения на создание банка должен представить в Центральный банк заявление о государственной регистрации банка и выдаче лицензии; документ, подтверждающий формирование уставного капитала банка в сумме не ниже минимального размера; другие сведения и документы, предусмотренные законодательством.

Центральный банк принимает решение о государственной регистрации банка и выдаче лицензии при условии обеспечения безопасного осуществления банковской деятельности и соблюдения требований корпоративного управления, гарантирующего защиту интересов вкладчиков и кредиторов, а также надлежащего функционирования банковской системы.

Решение о государственной регистрации банка и выдаче лицензии принимается в срок, *не превышающий одного месяца* со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. Центральный банк в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационно-коммуникационную систему, уведомляет заявителя о принятом решении в *течение трех рабочих дней* с даты принятия соответствующего решения. За выдачу лицензии взимается государственная пошлина в размере 0,1 процента от минимального размера уставного капитала банка. Информация о государственной регистрации банка и выдаче ему лицензии публикуется на официальном веб-сайте Центрального банка.

Заявителю может быть отказано в государственной регистрации банка и выдаче лицензии, если имеются основания, предусмотренные ст. 21 Закона о банках и банковской деятельности. К таким основаниям, например, относятся несоответствие размера сформированного уставного капитала банка требованиям указанного Закона на момент подачи заявления о государственной регистрации банка и выдаче лицензии, несоответствие ключевого персонала банка квалификационным требованиям Центрального банка.

Уведомление об отказе в государственной регистрации банка и выдаче лицензии направляется заявителю *в течение трех рабочих дней* с даты принятия соответствующего решения в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационно-коммуникационную систему. В

нем указывается причина отказа и сроки, в течение которого заявитель, устранив указанные недостатки, может представить документы для повторного рассмотрения. При этом срок, указанный в письменном уведомлении об отказе в регистрации банка и выдаче лицензии, должен быть соразмерным времени, необходимому для устранения недостатков, и не может быть меньше двух месяцев.

В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в государственной регистрации банка и выдаче лицензии, повторное рассмотрение документов осуществляется в срок, *не превышающий одного месяца* со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. При повторном рассмотрении заявления о государственной регистрации и выдаче лицензии не допускается отказ по новым основаниям, ранее не указанным в письменном уведомлении об отказе в государственной регистрации банка и выдаче лицензии.

Центральный банк ведет Государственный реестр банков и кредитных бюро, реестры лицензий, выданных банкам, микрокредитным организациям, ломбардам, платежным организациям, операторам платежных систем, валютным биржам, кредитным бюро, на производство бланков ценных бумаг, а также реестр организаций по рефинансированию ипотеки.

## Понятие, сущность и правовое регулирование банковского надзора

Банковский надзор - это наблюдение Центральным банком Республики Узбекистан за исполнением и соблюдением коммерческими банками законодательства, регулирующего банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сущность банковского надзора состоит в проверке соответствия решений и действий кредитной организации законам, регулирующим банковскую деятельность, и нормативным актам Центрального банка Республики Узбекистан.

По сути, это надзор за реализацией нормативности в банковской деятельности. Его значение заключается в том, что он используется Центральным банком для управления рисками в банковской системе.

Центральный банк регулирует и осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро и банковских групп с целью поддержания стабильности финансово-банковской системы, обеспечения защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Полномочия Центрального банка по осуществлению надзорных функций закреплены ст. 61 Закона о Центральном банке, которая устанавливает:

обязательные для кредитных организаций правила проведения финансовых операций, ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовой и надзорной отчетности, в том числе годовой отчетности, представления информации, необходимой для оценки рисков и надзора за их деятельностью;

обязательные для платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж и кредитных бюро правила осуществления деятельности и операций;

требования к внутреннему контролю и системе управления рисками банков и банковских групп, а также корпоративному управлению в банках, в том числе по независимости членов наблюдательных советов банков и т.д.

Для осуществления надзорных функций Центральный банк наделен правом:

проводить инспектирование (проверку) кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро, лиц, осуществляющих услуги и операции, переданные банками на аутсорсинг, а также лиц, подлежащих консолидированному надзору;

устанавливать требования к внутреннему аудиту банков, микрокредитных организаций, организаций по рефинансированию ипотеки и кредитных бюро;

предъявлять квалификационные требования к руководителям и главным бухгалтерам микрокредитных организаций, ломбардов, организаций по рефинансированию ипотеки, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж и кредитных бюро, а также определять особенности назначения и освобождения от должности этих лиц и другие права в соответствии с законодательством.

Организационная структура банковского надзора характеризуется значительным разнообразием. В таких странах, как Великобритания, Италия, Нидерланды, надзор за деятельностью коммерческих банков осуществляют национальные центральные банки. В Канаде и Швейцарии органы надзора отделены от центральных банков. В Германии, США и Японии существует смешанная система, при которой центральные банки разделяют обязанности по надзору с государственными органами.

В отечественной практике надзор за деятельностью коммерческих банков и кредитных учреждений выполняет Комитет банковского надзора Центрального банка. Задачи, полномочия и функции данного органа банковского надзора устанавливаются Центральным банком.

Инспектирование (проверка) деятельности кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро, лиц, осуществляющих услуги и операции, переданные банками на аутсорсинг, а также лиц, подлежащих консолидированному надзору, осуществляется полномочными работниками Центрального банка и аудиторами, определяемыми Центральным банком.

Центральный банк вправе требовать при проведении внутреннего аудита банка соблюдения аудиторами нормативно-правовых актов Центрального банка, в том числе процедур и методологий, а также получать непосредственно от аудиторов информацию, связанную с аудитом банка.

Центральный банк совместно со специально уполномоченным государственным органом утверждает правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обязательные для кредитных организаций, платежных организаций и операторов платежных систем.

## Виды и методы банковского надзора

Действующее законодательство предусматривает следующие виды банковского надзора:

*пруденциальный надзор;*

*консолидированный надзор.*

Центральный банк обеспечивает пруденциальный надзор за деятельностью банков при соблюдении требований законодательства о банках и банковской деятельности в целях предотвращения и сокращения специфических рисков банковской деятельности.

Объектами пруденциального надзора Центрального банка являются:

системы, стратегии, процедуры и механизмы, используемые банками для соответствия пруденциальным требованиям законодательства о банках и банковской деятельности;

риски, которым банки подвергаются или могут подвергнуться, обеспечением разумного управления и покрытия рисков механизмами регулятивного соответствия, капиталом и ликвидностью банков;

соответствие банков требованиям законодательства о банках и банковской деятельности по управлению рисками, а также корпоративному управлению.

Банки обязаны предоставлять Центральному банку информацию, необходимую для оценки их соответствия пруденциальным требованиям законодательства о банках и банковской деятельности. Внутренние механизмы управления, ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также административные процедуры банков должны позволять проведение проверки на предмет соответствия банков пруденциальным требованиям.

Центральный банк ежегодно утверждает программу пруденциального надзора за деятельностью банков, результаты стресс-тестов которых показывают наличие значительных рисков их финансовой устойчивости или возможное несоответствие деятельности банка требованиям законодательства о банках и банковской деятельности, системно значимых банков. Программа также должна предусматривать пруденциальный надзор

за деятельностью банков, требующих, по мнению Центрального банка, дополнительного надзора.

Программа пруденциального надзора предусматривает порядок: осуществления Центральным банком надзорных функций и распределения ресурсов; процедуры выявления банков, подлежащих дополнительному надзору, и меры, необходимые для его осуществления; план инспектирования банков.

На основе результатов пруденциального надзора Центральный банк может принимать меры по увеличению периодичности инспекций банка, представлению банком дополнительной отчетности, проведению дополнительных проверок исполнения бизнес-плана банка, проведение тематической проверки определенных рисков.

*Консолидированный надзор* за банками должен осуществляться Центральным банком в случаях создания банковской группы, а также определения банка основным банком или членом банковской группы путем мотивированного суждения (банк может быть участником лишь одной банковской группы).

В целях организации эффективного взаимодействия, обмена информацией и установления эффективного надзора на консолидированной основе Центральный банк вправе заключать письменные соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с органами банковского надзора (при наличии) других стран, соблюдая порядок использования охраняемых законами стран тайн, персональных данных и конфиденциальной информации. Особенности осуществления консолидированного надзора за банками устанавливаются Центральным банком.

По результатам надзора Центральный банк вправе требовать от банков или банковских групп незамедлительного принятия надзорных мер. Эти меры предусмотрены в ст. 51 Закона о банках и банковской деятельности. Например, надзорные меры, принимаются в случаях:

несоответствия деятельности банка или банковской группы требованиям законодательства о банках и банковской деятельности;

выявления Центральным банком рисков, влияющих на деятельность и (или) информационную безопасность банка или банковской группы;

осуществления банком мероприятий по его финансовому оздоровлению, в том числе изменению структуры его активов и снижению расходов, реорганизации банка, закрытию филиала или других подразделений банка.

Центральный банк вправе применять меры и санкции к банку, членам наблюдательного совета и правления, а также ключевому персоналу банка, которые несут ответственность за нарушения, выявленные в процессе банковского надзора и подразделяемые на грубые, серьезные и незначительные.

Порядок применения мер и санкций определяется Центральным банком. При применении мер и санкций Центральный банк учитывает: уровень риска, характер, масштаб нарушений и их последствий;

систематичность и продолжительность нарушений; влияние допущенных нарушений на финансовое состояние и т.д.

При осуществлении банковского надзора могут применяться определенные методы. Одним из таких методов является *инспектирование (проверка)* лиц, подлежащих надзору Центрального банка (ст. 66 Закона о Центральном банке)

Инспектирование проводится Центральным банком на основе результатов оценок рисков, а также по запросам правоохранительных органов, обращениям физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства. Центральный банк может проводить по отдельным вопросам проверку кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро, лиц, осуществляющих услуги и операции, переданные банками на аутсорсинг, а также лиц, подлежащих консолидированному надзору.

Порядок осуществления инспектирования (проверки) кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро, лиц, осуществляющих услуги и операции, переданные банками на аутсорсинг, а также лиц, подлежащих консолидированному надзору определяется Центральным банком самостоятельно. Инспектирование (проверка) осуществляется без согласования и уведомления государственных органов и иных организаций.

Комитет банковского надзора Центрального банка определяет направление инспектируемой (проверяемой) сферы деятельности лиц, подлежащих надзору Центрального банка, исходя из функций структурных подразделений Центрального банка.

Применение к лицам, подлежащим надзору Центрального банка, мер и санкций за воспрепятствование выполнению им надзорных функций, не освобождает данных лиц от проведения инспектирования (проверки).

Полномочия подразделений Центрального банка, осуществляющих инспектирование и проверку, распределение их обязанностей определяется Комитетом банковского надзора Центрального банка. Для проведения инспектирования (проверки) могут быть привлечены работники из подведомственных Центральному банку организаций, а также банков и других профильных организаций

Центральный банк может проводить контрольное мероприятие по выявлению нарушений в кредитных организациях, в том числе и дистанционно. В данном случае речь идет о таком методе банковского надзора, как д*истанционный надзор.* Этот метод банковского надзора, основывается на ежедневном мониторинге финансового состояния коммерческих банков, анализа отчетностей, предоставляемых ими в Центральный банк, в целях выявления их проблем на ранней стадии.

Наиболее распространенной формой этого надзора является получение и анализ банковской отчетности. Анализ такой отчетности дает наиболее полное представление о деятельности банков. Эффективный надзор за

деятельностью коммерческих банков и их филиалов возможен только при наличии достоверных отчетов, своевременно и в полном объеме представленных в Центральный банк.

## Контрольные вопросы и задания

1. Существует мнение, что понятия «банковская система» и «кредитно-банковская система» несут одинаковую смысловую нагрузку, и поэтому между ними нет никаких различий.

***Обсудите. Выскажите свою точку зрения, аргументируйте ее.***

2. При создании АКБ «КредитБанк» ему был определен норматив обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РУз. АКБ «КредитБанк» выполнил резервное требование не полностью, сославшись на то, что для него был установлен более высокий норматив резервного требования по сравнению с другими банками. ЦБ РУз в бесспорном порядке взыскал с АКБ «КредитБанк» недовнесенные средства, а также применил штрафные санкции в размере 2% оплаченного уставного капитала.

**Обсудите и дайте юридический анализ сложившейся ситуации.**

3. ЦБ РУз в ходе осуществления банковского надзора установил, что коммерческий банк представлял отчетную документацию, не соответствующую реальному положению дел. Более того, ЦБ РУз выявил, что некоторые операции коммерческого банка по размещению денежных средств привели к нарушению пруденциальных нормативов, что создало серьезную угрозу интересам вкладчиков.

**Какие меры может принять ЦБ РУз по результатам банковского надзора?**

4. ЦБ РУз предъявил иск в экономический суд о признании несостоятельным (банкротом) АКБ «Мехнатбанк». Возражая против предъявленных требований, ответчик заявил, что ЦБ РУз правомочен только отзывать лицензии на совершение банковских операций, а ставить вопрос о признании коммерческого банка банкротом он не вправе. Кроме того, в нарушение ст. 107 Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан ЦБ РУз не принял меры досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком.

**Оцените правомерность исковых требований ЦБ РУз и возражений АКБ «Мехнатбанк». Предложите вариант решения суда.**

# ТЕМА-9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

**Понятие и виды банковских счетов. Порядок открытия банковских счетов. Перевод основного счета клиента в другой банк, приостановление операций по счету и его закрытие. Понятие и юридические признаки банковских операций. Вкладные (депозитные) операции. Правовое регулирование кредитных операций. Операции с ценными бумагами. Лизинг. Факторинг.**

## Понятие и виды банковских счетов

**Банковский счет** - счет, открытый банком клиенту в соответствии с договором, по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на его счет денежные средства, выполнять поручения клиента о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств и проведении других операций по счету. Такое определение банковского счета содержится в ст. 3 Закона о банках и банковской деятельности.

Исходя из данного определения, можно выделить следующие признаки банковского счета:

является счетом по учету денежных средств;

открывается и ведется в банках;

является составной частью предмета договора;

предназначен для отражения обязательств банка перед клиентом.

Банковские счета как документы (лицевые счета) являются документами бухгалтерского учета, предназначенными для ведения аналитического учета. Однако, поскольку их открытие обусловлено заключением договора банковского счета (т. е. при наличии волеизъявления клиента), то это влечет возникновение у них дополнительных функций (в частности, связанных с осуществлением государственного контроля), а также ограничений, защищающих права клиента (любое списание средств должно проводиться только при наличии определенных правовых оснований).

Понятие банковского счета необходимо разграничивать с такими категориями, как *правовой институт банковского счета, договор банковского счета и правоотношения по банковскому счету.*

*Правовой институт банковского счета* представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с открытием, функционированием и закрытием банковских счетов. Этот институт является комплексным образованием: в него включены нормы, как частного, так и публичного права. Частноправовые нормы регулируют отношения между банком, открывающим и обслуживающим банковские счета и его клиентами — «владельцами» этих счетов. Публично-правовые нормы регулируют отношения, связанные с

осуществлением государственного регулирования (в частности, банковского, налогового, валютного контроля и т. д.).

Правовое регулирование банковского счета осуществляется на основе значительного числа нормативно-правовых актов различной юридической силы и принадлежащих к различным отраслям законодательства. Вместе с тем, в нормативных предписаниях, содержащихся в этих актах, можно выделить определенную общую направленность.

Правовой институт банковского счета включает в себя:

а) совокупность правовых норм, регламентирующих правовую природу, содержание и цели банковского счета, а также связанные с ним права и обязанности различных лиц, систему правоотношений, возникающих в связи с банковским счетом;

б) договор банковского счета, понимаемый в соответствии с общими и специальными нормами гражданского права как соглашение об установлении гражданских прав и обязанностей клиента и банка;

в) реально складывающиеся правоотношения между сторонами договора банковского счета, а также банком и государством, клиентом и государством, а также осуществляемые по счету операции.

Банковская практика и законодательство выделяют несколько видов счетов. В зависимости от характера операций по счетам выделяются общие и универсальные счета, позволяющие совершать любые операции данного субъекта и ограниченные только его компетенцией и правилами осуществления операций (расчетный, текущий счет). По данному критерию они также подразделяются на целевые или специальные счета (бюджетный, инвестиционный, счет совместной деятельности и пр.), предполагающие целевое использование денег и наличие субъекта, контролирующего такое использование.

В нашей стране банковские счета подразделяются на следующие виды:

а) депозитные счета до востребования;

б) сберегательные депозитные счета;

в) срочные депозитные счета;

г) ссудные счета;

д) другие депозитные счета.

*Депозит – (лат. depositum, вещь, отданная на хранение)* – вклады в банки и сберегательные кассы. Различают срочные депозиты и депозиты до востребования.

*Депозитный счет до востребования* - счет, на котором ведется учет средств клиента, выдаваемых или перечисляемых по его первому требованию.

*Сберегательный депозитный счет* - счет, на котором ведется учет средств, формируемых на основе периодических взносов клиентов, сберегаемых для осуществления определенных целей и направляемых для этих целей или возвращаемых по расторжении договора;

*Срочный депозитный счет* - счет, на котором ведется учет средств клиентов, внесенных на строго согласованный в договоре срок;

*Ссудный счет* - счет, на котором ведется учет кредитов, выданных клиентам в установленном порядке;

Действующее законодательство предоставляет право юридическим и физическим лицам самостоятельно выбирать банки для своего расчетного и кассового обслуживания. Они могут открывать депозитные счета до востребования и другие виды депозитных счетов в национальной и иностранной валютах в одном или нескольких банках.

Депозитный счет до востребования хозяйствующего субъекта в национальной валюте, *открытый впервые,* является его *основным счетом.* Клиенты могут открывать вторичные депозитные счета до востребования в одном или в нескольких банках в соответствии с законодательством.

Бюджетным учреждениям открываются счета для зачисления и использования средств, которые выделяются за счет республиканского или местного бюджетов. Кроме того, могут открываться депозитные счета до востребования по внебюджетным средствам. *Сберегательные и срочные счета бюджетным учреждениям* открываются только для хранения внебюджетных средств.

Предприятиям, организациям и учреждениям, которым выделяются средства за счет республиканского и местного бюджетов, открываются счета по каждому бюджету отдельно.

Со дня представления клиентами в банк документов, необходимых для открытия счетов, предусмотренных Инструкцией о банковских счетах, банки обязаны в течение двух банковских рабочих дней открыть счета. Ответственность за подлинность документов, представленных для открытия счетов, несут владельцы счетов.

Документы для открытия счетов представляются непосредственно лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиском печати клиента, или действующими на основе доверенности клиента. Банкам запрещается требовать другие дополнительные документы, кроме тех, которые указанны в Инструкции о банковских счетах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Для открытия субъектам предпринимательства счетов в банках взимается плата в размере 0,5 минимальной заработной платы, а в сельской местности - 0,1 минимальной заработной платы.

Информация об открытии счетов не позднее следующего рабочего дня после открытия хозяйствующим субъектам счетов формируется в программном виде и передается через Национальную информационную базу банковских депозиторов в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан.

Банковские счета и средства на них могут существовать неограниченное время. Открытие банковских счетов является одной из форм привлечения денежных средств банками. Записи на этих счетах признаются безналичными денежными средствами, а кредитование за счет этих средств - эмиссией безналичных денежных средств.

Кроме того, средства на банковских счетах признаются средствами клиентов, которыми они вправе распоряжаться в любое время, поэтому в отношении них могут применяться меры государственного воздействия (бесспорное списание, арест, приостановление операций). Об открытии этих счетов необходимо сообщать в налоговый орган.

Взаимоотношения банка и клиента регулируются *договором банковского счета.* Это соглашение в соответствии, с которым одна сторона - банк или иное кредитное учреждение обязуется принимать и зачислять поступающие на счет другой стороны - клиента (владельца счета) денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдачи соответствующих сумм со счета и проводить другие операции по счету (ст.771 ГК РУз).

Договор банковского счета является основанием возникновения правоотношения как инструмента правового регулирования. При этом следует отметить, что содержание договора и содержание правоотношения, возникшего их этого договора, не тождественны. Содержание договора банковского счета определяется исходя из необходимости урегулирования условий, которые принято называть существенными.

Договор банковского счета традиционно характеризуется как консенсуальный (права и обязанности сторон возникают с момента заключения договора) и двусторонне обязывающий (стороны обладают как правами, так и обязанностями).

Сторонами в данном договоре являются банки, имеющие лицензии Центрального Банка Республики Узбекистан на осуществление расчетных операций, а так же владельцы счетов, которые являются клиентами банков. Владельцами счетов могут быть как физические, так и юридические лица.

Договор банковского счета возлагает на его стороны определенные обязанности и предоставляет соответствующие права.

*Банки обязаны:* выполнять поручения владельцев счетов о списании средств с их счетов; зачислять на счета клиентов поступающие от третьих лиц денежные суммы; хранить банковскую тайну по этим счетам и проводимым операциям; по требованию владельцев счетов сообщать им информацию о состоянии счетов и произведенных операциях; выполнять другие обязанности, предусмотренные договором, банковским законодательством и банковскими обычаями;

*Банки имеют право:* использовать денежные средства, находящиеся на счетах, при кредитовании третьих лиц и осуществлении инвестиций; списывать со счетов клиентов суммы, полагающиеся за оказанные услуги и предоставленные кредиты; осуществлять контроль за кассовыми и валютными операциями владельцев счетов и т.д.

В соответствии с договором банковского счета *владельцы счетов обязаны:* обеспечить установленный в договоре минимальный остаток на счете; выполнять требования банка, вытекающих из осуществления им своих функций агента по кассовым и валютным операциям; осуществлять

другие обязательства, предусмотренные договором, банковским законодательством или банковскими обычаями.

*Владельцы счетов имеют право:* давать банку обязательные для исполнения поручения о списании денежных средств с их счетов, а так же получения платежей по инкассо; получать от банка информацию о состоянии счета; получать плату за использование банками остатков средств на их счетах; осуществлять иные права, предусмотренные договором, банковским законодательством или банковскими обычаями.

Договор банковского счета должен быть заключен в простой письменной форме, несоблюдение которой влечет его ничтожность. Договор заключается путем открытия банком счета для клиента. По данному договору открывается основной счет клиента банка - депозитный счет до востребования. При открытии иных счетов (ссудных, валютных, вторичных и т.д.) заключаются другие договора.

## Порядок открытия банковских счетов

Для открытия депозитных счетов до востребования в национальной валюте резидентами - юридическими лицами, являющимися субъектами предпринимательской деятельности, индивидуальными предпринимателями, а также дехканскими хозяйствами в банк представляются следующие документы:

заявление на открытие счета по установленной форме;

копия свидетельства о государственной регистрации;

резидентами - юридическими лицами, являющимися субъектами предпринимательской деятельности - учредительные документы (учредительный договор, устав), а также нотариально заверенные копии внесенных изменений и дополнений к ним;

документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени клиента и др.

Открытие депозитных счетов до востребования в национальной валюте нерезидентам (за исключением физических лиц) производится с представлением в банк следующих документов:

заявление на открытие счета;

копия удостоверения о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, выданного налоговыми органами, если иное не предусмотрено законодательством;

карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Для открытия депозитных счетов до востребования в национальной валюте физическими лицами - резидентами и нерезидентами в банк представляется заявление на открытие счета по установленной форме, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или приравненные к нему документы), данные которого записываются в заявлении на открытие счета.

Для открытия депозитных счетов до востребования, сберегательных, срочных и других депозитных счетов *в иностранной валюте* клиенты представляют в банк документы, перечень которых зависит от правового статуса клиентов банка (субъекты предпринимательской деятельности, физические лица  резиденты и нерезиденты и т.д.). Клиентам разрешается открывать в одном банке только один депозитный счет до востребования только в одной определенной иностранной валюте.

*Открытие ссудных счетов* производится после вступления в силу кредитного договора, не позднее следующего банковского рабочего дня, по распоряжению руководителя банка или уполномоченным руководителем лицом об открытии клиенту ссудного счета с указанием срока, суммы и процентной ставки кредита, на основе которого не позднее этого рабочего дня клиенту открывается ссудный счет.

Действующим банковским законодательством открытие корреспондентских счетов, т.е. счетов на котором отражаются расчеты, произведенные одним банком по поручению и за счет другого банка на основе заключенного *корреспондентского договора* - соглашения между двумя или несколькими кредитными учреждениями об осуществлении платежей и расчетов одним из них по поручению и за счет другого. *Корреспондентские отношения* – договорные отношения, между банками, цель которых – осуществление платежей и расчетов по поручению друг друга.

## Перевод основного счета клиента в другой банк, приостановление операций по счету и его закрытие

Для перевода основного счета в другой банк хозяйствующий субъект должен представить справку органа государственной налоговой службы об отсутствии у него задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и другим платежам. В противном случае перевод основного счета в другой банк не допускается.

Для перевода основного счета в другой банк клиент представляет в обслуживающий банк заявление и возвращает чековые книжки. После этого банк письменно подтверждает остаток на счете клиента.

Клиент представляет в банк, где открывается основной счет, вместе с заявлением подтверждение из банка, где закрывается основной счет. На основании этого заявления банк, где открывается основной счет, открывает клиенту временный счет «Расчеты с клиентами» и письменно уведомляет об этом клиента и банк, где закрывается основной счет.

Банк, закрывающий основной счет, снимает копии переданных документов и хранит их в своем архиве в установленном порядке.

После получения документов и денежных средств из банка, закрывающего основной счет, клиенту открывается новый основной счет в банке куда переводятся остатки с временного счета с одновременным закрытием этого счета.

Информация о переводе основного счета хранится в базе данных в течение срока, предусмотренного законодательством, по истечении которого данная информация архивируется и хранится в установленном порядке.

Расчетные документы, поступившие по переведенному счету, регистрируются и возвращаются отправителю с соответствующим сообщением.

*Операции по основному счету могут приостанавливаться* только по распоряжению владельца счета или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, по постановлению дознавателя, следователя, либо по определению суда, а также в других случаях, предусмотренных законом. При этом арест на денежные средства налагается только на сумму, указанную в постановлении или определении.

Приостановление операций субъектов предпринимательской деятельности по счетам в банках производится в судебном порядке, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Переводить в другие банки арестованные или приостановленные в вышеуказанном порядке счета (как основные, так и вторичные), а также открывать другие счета владельцам этих счетов не допускается.

Договор банковского счета расторгается по заявлению владельца счета или по требованию банка.

По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут через суд в следующих случаях:

1) когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения об этом банком клиента;

2) при неосуществлении операций по данному счету в течение одного года, если иной срок не установлен договором банковского счета.

Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.

Расторжение договора банковского счета является основанием для закрытия счета клиента.

В случаях неосуществления предприятиями (за исключением дехканских и фермерских хозяйств) финансово-хозяйственной деятельности с проведением денежных операций по банковским счетам в течение шести месяцев (торговыми и торгово-посредническими предприятиями - в течение трех месяцев) банки обязаны в трехдневный срок предоставлять информацию о таких предприятиях в органы государственной налоговой службы по месту их постановки на учет для принятия соответствующих мер.

После закрытия счета банк представляет клиенту (при ликвидации клиента учредителям) справку об остатке денежных средств,

высвобожденных от всех представленных требований. Плата за закрытие счета не предусмотрена.

## Понятие и юридические признаки банковских операций

Действующее банковское законодательство Республики Узбекистан не дает определения банковским операциям, ограничиваясь простым перечислением операций, которые могут осуществлять банки. Тем не менее, анализ норм данного законодательства позволяет сформулировать понятие банковской операции.

*Банковская операция* - это совокупность юридически значимых и технических действий, осуществляемых на основании лицензии, полученной в Центральном банке Республики Узбекистан, направленных на привлечение денежных ресурсов, кредитование и осуществление платежей. Совершение банковских операций сопровождается оформлением бухгалтерской и банковской документации.

Осуществление банковских операций является основной деятельностью коммерческих банков. Банк, не осуществляющий банковские операции, не может соответствовать статусу банка по законодательству.

Банковским операциям свойственны следующие характерные черты:

1) длящийся характер деловых связей;

2) доверительный характер банковских операций (например, банк может отказать в выдаче кредита, если сомневается в финансовой стабильности клиента);

3) стандартные формы банковских операций, т.е. одинаковость для всех клиентов;

5) единообразие правового регулирования банковских операций в различных странах.

Банки при осуществлении своей деятельности выполняют разнообразные банковские операции, перечень которых определен в ст. 5 Закона о банках и банковской деятельности. Условно эти операции можно подразделить на: *основные (обязательные)* и *производные (факультативные)*.

К первой группе относятся операции, осуществление которых обязательно для всех коммерческих банков с учетом законодательного определения понятия банка и банковской деятельности. Это те операции, без которых, собственно говоря, банк уже не банк. К этой группе Закон о банках и банковской деятельности относит операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени.

Вторая группа банковских операций включает операции с ценными бумагами, межбанковские, валютные и иные операции, осуществляемые в соответствии с международной банковской практикой, специально оговоренные в лицензии. К числу последних относятся операции по

управлению денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств, оказание банковских консультационных и информационных услуг; предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и иных ценностей, финансовый лизинг, факторинг и т.д.

## Вкладные (депозитные) операции.

*Вклад* - это денежная сумма, передаваемая клиентом банку для хранения на условиях его возврата с процентами через определенный сторонами срок или по первому требованию клиента.

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан принимать вклады могут только банковские учреждения, хотя действующий ГК РУз не исключает возможности других кредитных учреждений осуществлять вкладные операции.

Вкладчиками могут быть как физические, так и юридические лица. Более того, закон обязывает юридических лиц всех форм собственности и организационно-правовых форм хранить свои деньги в банковских учреждениях.

Вкладные операции позволяют аккумулировать свободные средства одних лиц и предоставлять их тем, кто временно в них нуждается. За счет привлеченных средств коммерческие банки предоставляют кредиты тем физическим и юридическим лицам, которые используют их для производства товаров, работ и услуг. За счет привлеченных средств вкладчиков удовлетворяется основная часть денежных потребностей хозяйствующих субъектов. Вкладные операции позволяют рыночными путями равномерно распределять денежные средства общества между отраслями экономики на основании основного закона спроса и предложения.

*Виды вкладных (депозитных) операций.* Действующее гражданское и банковское законодательство РУз, прежде всего, различает *вклады до востребования и срочные вклады.*

*Вклады до востребования* должны быть выданы вкладчику в наличной форме или перечислены на указанный им счет в безналичном порядке по его первому требованию. Банковское законодательство не устанавливает срок, в течение которого должен быть выдан вклад до востребования вкладчику. Однако анализ норм, регулирующих другие отношения, в первую очередь - расчетные отношения, позволяют сделать следующие выводы.

*Срочные вклады* выдаются вкладчикам по истечении срока, указанного в договоре банковского вклада. Однако в соответствии с часть 3 ст. 762 ГК РУ банки обязаны выдать клиентам срочные вклады по первому требованию вкладчика. Условия договора банковского вклада об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожны.

Кроме вкладов до востребования и срочных вкладов могут быть выигрышные, целевые, до наступления определенных обстоятельств (достижение ребенком совершеннолетия) и т.д.

В зарубежных странах, где вклад чаще именуется депозитом, различаются следующие виды вкладов:

1) закрытый депозит, когда клиент передает банку денежные суммы, платежные документы, драгоценности в закрытых и опечатанных емкостях, которые банк не может раскрыть;

2) сейфовый депозит, когда банк предоставляет в распоряжение клиентов сейфы, где они могут хранить свои деньги, ценные бумаги, драгоценности, документы и т.д.

3) открытый депозит, когда клиент передает банку ценности, не помещая их в закрытые емкости. Открытый депозит может быть так же и денежным, когда клиент передает денежные средства банку на хранение с правом использовать их для кредитования и инвестирования.

Вкладные операции, осуществляемые банками нашей республики, являются открытыми денежными депозитами.

Вкладные операции регулируются *договором банковского вклада,* т.е. соглашением, в соответствии с которым банк, принявший поступившую от вкладчика или от третьих лиц денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Договор банковского вклада считается заключенным со дня поступления суммы вклада в банк. Он должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным (депозитным) сертификатом или иным выданным банком документом. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора банковского вклада и внесение денежной суммы в банк удостоверяется сберегательной книжкой. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора банковского вклада.

Банк несет ответственность за несвоевременную выплату процентов по вкладу и несвоевременный возврат вклада. Ответственность может быть предусмотрена в договоре банковского вклада. Если в договоре стороны не предусмотрели ответственность банка за не возврат или несвоевременный возврат вклада, а так же за неуплату или не своевременную уплату процентов, банк несет ответственность в соответствии с ГК РУз.

## Правовое регулирование кредитных операций

*Банковский кредит* - это сумма денег, передаваемая банком заемщику на условиях возвратности, срочности и платности. Кроме банков кредиты могут выдавать и другие кредитные учреждения, в частности микрокредитные организации.

Заемщиками при банковском кредите выступают физические и юридические лица всех форм собственности и организационно-правовых форм. По действующему банковскому законодательству физические и юридические лица могут получать кредиты только в тех банковских учреждениях, которые оказывают им банковские услуги.

Банки в большинстве случаев выдают кредиты за счет привлеченных средств. Как было отмечено выше, осуществление вкладных операций по приему денежных средств населения и юридических лиц позволяют банкам аккумулировать значительные денежные средства, в составе которых собственные средства банков составляют лишь незначительную часть. Поэтому они в большинстве случаев рискуют денежными средствами своих вкладчиков, что является основной причиной банковского надзора и регулирования банковской деятельности со стороны ЦБ РУз.

Кредиты представляются на условиях возвратности, срочности и платности. Возвратность кредитов означает, что представленные кредиты должны быть возвращены. Этим кредиты отличаются от финансирования, когда получатель финансовых ресурсов не принимает на себя обязательства возврата кредита.

В большинстве случаев кредиты предоставляются под обеспечение заемщиками своих обязательств по своевременному возврату кредитов. Обеспечением возврата предоставленных кредитом могут служить неустойка, залог, гарантии, поручительства третьих лиц и удержание имущества должника. На практике банки чаще всего требуют оформления залога, поручительства третьих лиц и включения в кредитные соглашения положений о неустойках.

Как правило, все банковские кредиты являются *целевыми.* Банк предоставляет кредит только после того, как убедится что те мероприятия, на которые заемщик собирается использовать кредит, дадут положительный эффект. После предоставления кредита банки имеют право контролировать целевое использование предоставленного кредита. В случае обнаружения нецелевого использования кредита, банк имеет право приостановить выдачу оставшейся части кредита, отказаться от кредитного договора, потребовать досрочного возврата предоставленного кредита и причитающих процентов, возмещения нанесенных убытков.

Правовой основой для осуществления кредитных операций является ***кредитный договор,*** представляющий собой *соглашение, в соответствии с которым кредитор (банк или иная кредитная организация) обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее*.

По кредитному договору *кредитор несет следующие обязательства*: вовремя предоставить кредитную сумму и оплачивать за счет кредита денежно-расчетные документы заемщика; ежемесячно начислять проценты за кредит в соответствии с кредитным договором и т.д.

Наряду с указанными обязательствами *кредитор имеет право:* получать от заемщика бухгалтерскую и статистическую отчетность, имеющую значение для предоставленного кредита; получать проценты за предоставленный кредит и т.п.

Соответствующими обязанностями и правами по кредитному договору наделяется и заемщик. *На него возлагаются следующие обязательства:* обеспечить целевое использование кредита; своевременно уплачивать проценты и вернуть кредит и т.д.

По кредитному договору *заемщик имеет право:* получить кредит в размере и сроки, оговоренные в кредитном договоре; досрочно вернуть кредит, если это предусмотрено в договоре или если кредитор не возражает и т.д.

По общему правилу, стороны любого гражданско-правового договора не вправе отказаться от договора. Однако ГК РУз предусматривает случаи, когда стороны в одностороннем порядке могут отказаться от кредитного договора. Кредитор вправе отказаться от предоставления предусмотренного в подписанном кредитном договоре кредита полностью или частично при признании неплатежеспособности заемщика, не выполнения им обязательств по обеспечению кредита, нецелевого использования кредита, а так же в случаях, предусмотренных в договоре.

Заемщик может отказаться от кредита до срока предоставления кредита, если иное не предусмотрено в договоре.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение свои договорных обязательств заемщик и кредитор несут ответственность в форме пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, а так же в форме возмещения нанесенных убытков.

## Операции с ценными бумагами

Современные банки являются активными участниками рынка ценных бумаг. Обладая огромными денежными ресурсами, коммерческие банки часть своих денег вкладывают в ценные бумаги, зарабатывая на этом довольно солидные средства.

В соответствии со ст. 96 ГК РУз ценными бумагами являются документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при их представлении.

К ценным бумагам относятся *акции, облигации, векселя, депозитный и сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, другие документы, отнесенные законом к числу ценных бумаг*.

Банки осуществляют операции практически со всеми вышеперечисленными ценными бумагами. Банковские операции с ценными бумагами - это совокупность юридических действий,

совершаемых банком, направленных на возникновение, изменение или прекращение права владения ценными бумагами.

Операции банков с ценными бумагами способствуют распределению и перераспределению инвестиций в экономике, аккумулированию значительных средств для вложения в те отрасли, которые наиболее выгодны для банков. Посредством операций с ценными бумагами обеспечиваются финансовыми ресурсами те отрасли экономики, которые не получают или получают в недостаточной мере поддержку государственного бюджета.

Операции с ценными бумагами осуществляют как коммерческие банки, так и Центральный банк Республики Узбекистан.

Основные вопросы, связанные с осуществлением банками операций с ценными бумагами нашли отражение в Положение о требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами и их участию в уставном капитале других предприятий.

## Лизинг

***Лизинг*** - *от англ. глагола «to lease»* - сдавать/брать в аренду, арендовать (финансовая аренда) - особый вид арендных отношений, при котором одна сторона (лизингодатель - банк) по поручению другой стороны (лизингополучателя) приобретает у третьей стороны (продавца) в собственность обусловленное договором лизинга имущество (объект лизинга) и предоставляет его лизингополучателю за плату на определенных договором условиях во владение и пользование на срок свыше двенадцати месяцев.

Порядок проведения банками лизинговых операций, а также бухгалтерского учета в коммерческих банках, связанного с проведением лизинговых операций определен специальным нормативным актом ЦБ РУз.

Лизинговые операции производятся финансово устойчивым хозяйствующим субъектам с учетом платежеспособности, обеспеченности, возвратности кредитных средств, инвестированных банком на покупку объекта лизинга, и его целевого использования.

Банки могут проводить операции по переводу объекта лизинга в собственность лизингополучателя только после окончания срока договора лизинга.

При этом лизингополучатель должен возместить затраты, связанные с покупкой объекта лизинга, доставкой, приведением его в состояние, пригодное для пользования, и условленных процентов банку-лизингодателю.

*Субъекты лизинга* - лизингодатель, лизингополучатель и продавец. В случае покупки банком-лизингодателем объекта лизинга у покупателя с целью дальнейшей передачи ему же для использования на основании лизинга совмещение в одном лице лизингополучателя и продавца допускается.

Лизинговая операция осуществляется при намерении использования объекта лизинга лизингополучателем в целях ведения предпринимательской деятельности. Не допускается осуществление лизинга при намерении использования объекта лизинга в целях создания игорных домов и бильярдных.

Лизинг является эффективным финансовым инструментом приобретения и обновления основных средств как для малых и средних предприятий, так и для финансирования крупных сделок.

Преимущества лизинга перед обычным кредитом налицо: лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, т. е. лизинг позволяет легально оптимизировать налогообложение бизнеса.

Размер лизинговых процентных ставок устанавливается в договоре лизинга по взаимному соглашению между лизингополучателем и банком-лизингодателем.

Лизингополучатель получает право владения и пользования объектом лизинга в течение всего срока, установленного в договоре лизинга.

Переуступка лизингополучателем прав и обязательств, возникающих по договору лизинга, третьему лицу (сублизинг) разрешается только на основании письменного согласия лизингодателя.

## Факторинг

***Факторинг*** *от англ. Factoring от factor* - агент, посредник - разновидность торгово-комиссионных операций, сочетающихся с кредитованием оборотного капитала клиента. Включает инкассирование дебиторской задолженности клиента, кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков.

В основе операций факторинга лежит так называемое «дисконтирование фактур» - покупка факторской компанией счетов-фактур клиента на условиях немедленной оплаты около 80% стоимости отфактурованных поставок и уплаты остальной части (за вычетом процента за кредит) в строго обусловленные сроки независимо от поступления выручки от дебиторов.

Факторинг - это вид банковской услуги по финансированию хозяйствующих субъектов - поставщиков под уступку ими банку - финансовому агенту права получения платежа по акцептованным плательщиками, но не оплаченным ими платежным требованиям за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги..

Факторинг - финансовая комиссионная операция по переуступке дебиторской задолженности банку с целью: незамедлительного получения большей части платежа; гарантии полного погашения задолженности; снижения расходов по ведению счетов.

Источниками формирования средств для факторинга являются собственные средства банка (прибыль, фонды), привлеченные и заемные

средства. Соотношение между ними устанавливается правлением банка, Собственные средства факторинговый отдел получает от своего банка, и в дальнейшем их прирост осуществляется, за счет прибыли от проводимых им операций.

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (банк) - покупатель требования, первоначальный кредитор (клиент) и должник, получивший от клиента товары с отсрочкой платежа.

У факторинга много преимуществ. Из всего спектра можно выделить два основных:

1. Пользуясь услугами фактора, поставщик, который произвел отгрузку продукции покупателю, может сразу получить от фактора плату за отгруженный товар, не дожидаясь срока расчета с покупателем. Обычно финансирование поставщика происходит на 90% от суммы поставки.

2. Банки предоставляют целый спектр услуг по управлению дебиторской задолженностью. Главным образом это профилактика проблемных долгов и взыскание просроченной задолженности (если таковая возникла после начала обслуживания).

Рынок факторинга у нас еще недостаточно развит. С развитием этого рынка услуг можно будет оценить преимущества факторинга по сравнению с кредитом.

## Контрольные вопросы и задания

1. Индивидуальный предприниматель Хошимов открыл в АКБ «Хамкор банк» расчетный счет. Спустя месяц он обратился в тот же банк с просьбой открыть ему второй расчетный счет, а также с заявлением об открытии расчетного счета в АКБ «Алока банк».

**Оцените, насколько действия Хошимова соответствуют порядку открытия расчетного счета в учреждениях банков, установленному законодательством.**

2. Действующее банковское законодательство Республики Узбекистан не дает определения банковским операциям, ограничиваясь простым перечислением операций, которые могут осуществлять банки. Тем не менее, анализ норм данного законодательства позволяет сформулировать понятие банковской операции.

**Обсудите, дайте определение понятию «банковская операция» и раскройте его содержание.**

3. В ЧОАББ «ТрастБанк» обратился гражданин США для заключения договора банковского вклада на предлагаемых банком условиях. Банк отказал в открытии счета, указав, что только физические лица - граждане Республики Узбекистан вправе открывать подобные вклады на территории Республики Узбекистан.

**Правомерны ли действия ЧОАББ «ТрастБанк»? Дайте правовую оценку данной ситуации.**

4. ООО «Grand Mir Farm», открывшее банковский счет в АКБ «Равнак Банк» по различным причинам не осуществляло операции по данному счету в течение одного года. АКБ «Равнак Банк» уведомил ООО «Grand Mir Farm» о расторжении договора банковского счета и отказался обслуживать банковский счет организации. ООО «Grand Mir Farm» обжаловало действие банка в суд.

**Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Какое решение должен принять суд?**

## РАЗДЕЛ III

## ТЕМА-10. ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

**Общая характеристика финансового и банковского права зарубежных стран. Финансовое и банковское право США. Финансовое и банковское право Германии. Финансовое и банковское право Японии.**

---

### Общая характеристика финансового и банковского права зарубежных стран.

Для понимания тенденций развития *финансового права* в зарубежных странах важно иметь в виду три фактора. Первая связана с укреплением правовых основ бюджетной системы, вторая - с децентрализацией финансов, а третья - с увеличивающейся «долей» международно-правового регулирования в данной сфере.

В зарубежных государствах уделяется серьезное внимание бюджетному праву и бюджетному процессу как очень важной составной части финансового права. Полномочия парламентов, президентов и правительств в данной сфере имеют немало общего, но есть и особенности. К ним следует отнести очень скрупулезную регламентацию прав и обязанностей субъектов бюджетного права и бюджетного процесса, их взаимоотношений, жесткие контрольные механизмы.

Заметно усиливается влияние международно-правовых норм на финансовое право различных государств. Образуется своего рода согласованное или унифицированное «поле финансовых действий», которое можно рассматривать как часть национального финансового права. Таков смысл «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов» (1983 г.), а также «Унифицированных правил по инкассо» (редакция 1978 г.). В рамках ЕС принимаются предписания о гармонизации налогов внутри ЕС. Большую часть международного налогового права составляют соглашения государств об избежании двойного налогообложения (доходов и имущества). Например, ФРГ заключила около 60 таких соглашений.

Следует отметить и большое значение «Базового мирового налогового кодекса и Комментария», подготовленного в 1992 г. специалистами Гарвардского университета в рамках международной налоговой программы. В этом документе особенно полезны типовые дефиниции и процедуры налогообложения.

Несмотря на различные подходы в определении *банковского права* в зарубежных странах, его суть остается неизменной - это определение

правового статуса банков и осуществления ими на постоянной и, профессиональной основе банковских операций.

*Банковское право* в странах с рыночной экономикой выступает самостоятельной отраслью права. Самостоятельный характер этой отрасли проявляется в том, что для нее характерны особый объект регулирования, специфические субъекты и существование разветвленного и полноценного банковского законодательства. Объектом регулирования со стороны банковского права здесь выступает специфическая группа общественных отношений - банковские правоотношения, предметом которых является банковская деятельность. Банковские правоотношения разнообразны как по содержанию, так и по своему характеру. Такая неоднородность банковских правоотношений определяется как содержанием регулируемых отношений (расчетных, кредитных, валютных и др.), так и субъектным составом этих отношений (государство, центральные банки стран, коммерческие банки, специализированные кредитно-финансовые учреждения и т.п.).

Для банковского права зарубежных стран характерно разветвленный массив правовых актов, регулирующих различные аспекты банковской деятельности в стране. Причем среди источников этой отрасли значительное место занимают законы, которые являются основным регулятором банковских отношений, хотя некоторые аспекты этих отношений могут регламентироваться ведомственными актами, судебными прецедентами.

Банковское право зарубежных стран носит комплексный характер. Эта отрасль достаточно велика по объему и включает комплекс тесно связанных между собой институтов. К ним необходимо отнести правовые основы организации и функционирования банковской системы страны, банковские операции, валютное регулирование, правовые основы банковского аудита и др. Комплексным является и метод банковского права зарубежных стран, а именно: сочетание гражданско-правового и публично-правового методов.

Важной тенденцией развития банковского права зарубежных стран является интернационализация системы банковской деятельности.

Банковское право и банковские системы в разных странах имеют существенные различия, обусловленные спецификой исторических, экономических и политических факторов. Вместе с тем они находятся в постоянном взаимодействии, взаимозависимости, взаимного влияния (расширение сети банков страны за рубежом и проникновение иностранных банков и их дочерних учреждений на территорию других стран, интернационализация банковского бизнеса, развитие сотрудничества стран по формированию общих стандартов банковского регулирования, формирование единого рынка банковских услуг и др.).

Процессы трансформации структуры и деятельности финансового рынка, его эффективного функционирования обусловили глубокие изменения в банковском праве развитых стран, которые произошли в конце

60-х годов XX века. Речь идет о законодательных реформах в банковской сфере в большинстве стран с рыночной экономикой. Процесс либерализации банковского законодательства способствовал смягчению или полной отмене ограничений и запретов на территориальную экспансию банков, разрушению жестких границ между различными видами финансовых институтов, развитию конкуренции в сфере кредитно-финансового обслуживания и ослаблению административного контроля за деятельностью банков.

Особое значение для развития банковского права зарубежных стран приобретает международное и европейское сотрудничество в сфере правового регулирования банковской деятельности. Начало международного сотрудничеству в сфере банковского регулирования относится к 1975 г., когда был создан орган международного сотрудничества государств в сфере банковского регулирования - Базельский комитет по банковскому надзору. Целью этого органа было сформулировать одинаковые подходы к существенным вопросам банковского регулирования на основе обмена информацией между органами банковского надзора стран, входящими в Базельский комитет.

В апреле 1997 г. Базельский комитет подготовил документ «Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью», в котором сформулированы 25 принципов, положенные в основу. Европейского банковского законодательства и определяющие принципы организации эффективности банковского надзора и регулирования банковской деятельности в государствах – членах ЕС.

## Финансовое и банковское право США

*Финансовое право* США представляет собой разветвленный массив правовых актов, регулирующих разные стороны финансово-денежной деятельности в стране. Федеральная компетенция в данной сфере весьма широкая и означает отнесение к ведению Конгресса налогообложение и взимание налогов, пошлин, сборов и акцизов; занятие денег под гарантию США; чеканку монеты и регулирование ее ценности; выпуск ценных бумаг. За штатами как субъектов федерации закреплены примерно такие же полномочия, кроме иных финансовых действий (введение и сбор местных налогов и др.).

Большое внимание в США уделяется обеспечению устойчивости бюджетной системы. Закон о сбалансированном бюджете и чрезвычайном контроле за дефицитом (1985 г.) установил график утверждения бюджета Конгрессом в каждом финансовом году. Последовательность подготовки и рассмотрения бюджета сочетается с регламентацией порядка утверждения законопроекта об ассигнованиях на следующий финансовый год. Утверждающая резолюция Конгресса по бюджету включает общие суммы расходов, выплаты по долговым обязательствам и займам, общие суммы бюджетных поступлений, остаток или дефицит бюджета, государственный

долг. Процедура бюджетного процесса считается одной из важнейших и неукоснительно соблюдается палатами Конгресса, министрами и Президентом.

Американцы не любят платить налоги, размер которых ниже, чем в других странах. Меньше полагаются на помощь государства, чем в Европе. И, тем не менее, много внимания уделяется развитию и эффективному воздействию норм налогового законодательства на экономическую и научно-техническую деятельность.

Акты общего характера типа Кодекса подоходного налога (1954 г.) сочетаются с более конкретными актами, которые гибко влияют на стимулирование хозяйственной инициативы. В 1981 г. был принят Закон «О налогах в целях оздоровления экономики», содержавший налоговую скидку для расходов на исследования и разработки. Более тридцати лет действует инвестиционный налоговый кредит. В 80-х гг. принят Закон «О справедливом налогообложении и финансовой ответственности», сокративший сроки амортизации материальных активов НИОКР. В 1982 г. принят Закон о развитии мелких инновационных фирм, который действует в системе мер поддержки мелкого бизнеса.

В сфере финансового права обеспечивается специализация юристов - по налоговым, банковским делам, ценным бумагам и т. д.

В США при определении *банковского права* исходят из того, что это право очень многогранное и сложное явление. Оно охватывает не только общие принципы организации и деятельности банков, но и совокупность норм, регулирующих порядок осуществления финансовых и связанных с ними услуг.

Банковское право США - одно из самых обширных и сложных сфер правовой системы государства, а банковская деятельность контролируется и регулируется более тщательно, чем любая другая сфера экономической деятельности.

США отличаются высокоразвитой системой законодательных актов о банках и банковской деятельности. Специалисты насчитывают их свыше 300. К их числу относят: Закон о деятельности национальных банков 1864 г., Закон о Федеральном резерве 1913 г., Закон Эджа 1919 г. о внешних операциях банков, Закон Макфэддела 1927 г. о деятельности иностранных банков, Законы о финансовой деятельности 1933 и 1935 гг., Закон о кредитовании собственников жилья 1933 г., Законы о слиянии банков 1960 и 1968 гг., Закон о достоверной информации в кредитовании 1968 г., Закон о равных кредитных возможностях 1974 г., Закон о международных банковских операциях 1978 г. и др.

Основные положения банковских законов включены в Свод законов (разд. 12 «Банки и банковская деятельность»). Они относятся к контролю за денежным обращением, национальным банкам, системе федерального резерва, налогообложению, зарубежной банковской деятельности.

Ядром современной централизованной банковской системы США стала Федеральная резервная система (ФРС), которая состоит: 1) из 12 федеральных резервных банков; 2) из большого количества банков-членов.

Согласно федеральному резервному акту 1913 года все банки-члены Федеральной резервной системы должны: а) внести 6% собственных капиталов в качестве паевого взноса в основной капитал федеральных резервных банков; б) держать в последних свои резервы в объеме 3% суммы срочных вкладов и от 7 до 13% суммы вкладов до востребования. Федеральные резервные банки были обязаны иметь резерв в золоте и законных платежных средствах в размере 35% своих депозитов. Таким образом, пассивы федеральных резервных банков состоят: 1) из собственных капиталов, созданных за счет паевых взносов банков-членов; 2) из банкнотной эмиссии; 3) из банковских депозитов, представляющих собой резервы банков - членов ФРС.

## Финансовое и банковское право Германии.

*Финансовое право* Германии занимает видное место в общей системе права. Основой его является разд. X «Финансы» федеральной Конституции, в котором в статьях 104а, 105, 106, 107, 108-115 закреплены начала и принципы финансовой деятельности в этой стране. К ним относятся раздельные расходы Федерации и земель для решения своих задач, финансовая помощь землям, исключительная федеральная компетенция по таможенному делу и финансовым монополиям, перечень федеральных доходов и налогов, о выравнивании финансовых потенциалов земель, независимость Федерации и земель в ведении своего бюджетного хозяйства.

Урегулирована процедура рассмотрения и утверждения бюджета Федерации на один финансовый год или на несколько лет. Установлены элементы Закона о бюджете и полномочия Правительства в случае его непринятия, порядок одобрения сверхбюджетных и внеплановых расходов, представления в палаты парламента отчета обо всех доходах и расходах, о состоянии государственного имущества и о государственном долге.

Закон о финансировании стабильности и роста экономики (1967 г.) определил цели бюджетной политики Федерации и земель. Речь идет о стабильности уровня цен, высокой степени занятости, внешнеэкономической сбалансированности, постоянном и соразмерном росте экономики. Совет финансового планирования занят согласованием бюджетов всех уровней.

Налогообложение и сбор налогов регулируются комплексом законов. Налоговая система ФРГ насчитывает более 20 важнейших налогов. Вот их основные виды: налог на трудовые доходы; подоходный налог, взимаемый с заявленного дохода; налог с оборота; налог на нефтепродукты; табачный налог.

Успешно действует механизм межземельного финансового балансирования, а также балансирования между землями и общинами. Это позволяет смягчать региональные финансовые различия. С 1991 г. существует фонд «Германского единства».

Все общие правила, касающиеся налогов, объединены в так называемом общем законодательстве о налогах, которым является Положение о налогах, принятом в 1977 г. В то время как отдельные законы о налогах регулируют, в каких случаях какие именно налоги надлежит платить, Положение о налогах 1977 г. определяет, каким образом это происходит. Это Положение касается всех налогов, в том числе таможенных пошлин и сельскохозяйственных выплат, которые определяются законодательством Федерации или законодательством ЕЭС и осуществляются соответствующими инстанциями Федерации или земель.

Положение о налогах 1977 г. разделено на девять частей. Первые части содержат вводные предписания и положение о налоговых задолженностях, в них освещаются основные положения, касающиеся всех налогов. Здесь имеется общее определение понятия о налоге. Поясняется, кто является налогоплательщиком, и какие требования вытекают из долговых налоговых обязательств. Перечисляются причины и условия, при которых возможен арест задолжавшего налогоплательщика, правила установления или продления сроков уплаты налогов. В Положении подчеркнуто, что необходимо соблюдать тайну налога, так как налогоплательщик в рамках своих отношений с налоговыми службами полностью раскрывает свое финансовое положение, поэтому тайна его сообщений должна полностью сохраняться.

*Банковское законодательство Германии* ориентировано на либерализацию правового регулирования. Универсальные банки действуют мягче, чем в США. Среди банковских законов можно назвать Закон о Немецком федеральном банке (1957 г.), Закон о кредитном деле (1976, 1985 гг.), Закон о Немецком кооперативном банке (1975 г.), Закон о Немецком компенсационном банке.

Банковская система Германии включает в себя: «Дойче Бундесбанк» (федеральный центральный банк во Франфурте-на-Майне) - имеет 9 центральных земельных банков и 200 главных отделений и филиалов; Коммерческие банки; Сберегательные банки; Кооперативные центральные банки; Кредитные кооперативы; Специализированные банки.

До мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. кредитная система Германии в целом не регулировалась законодательством. Первый закон о кредитной системе, принятый 1935 г., впоследствии многократно дополнялся различными постановлениями, что сделало его в правовом смысле очень нечетким. Новый закон о кредитной системе был принят лишь 1961 году.

С 1945 г. надзор за кредитными учреждениями осуществлялся министерствами земель. Централизованный надзор за кредитной системой

был передан Федеральному бюро надзора. Правительству предоставлялось право на закрытие банков и бирж, в случае банковского кризиса.

Немецкий федеральный банк («Бундесбанк») является преемником «Рейхсбанка», созданного в 1875 г. После окончания Второй мировой войны деятельность «Рейхсбанка» и его филиалов в советской зоне была полностью прекращена. В западных зонах введена двухуровневая банковская система. Ее особенностью было то, что в каждой из земель Германии возникли центральные банки на базе сохранившихся отделений Рейхсбанка. Их деятельность координировалась Банком немецких земель (БНЗ), созданным оккупационными штабами западных стран.

В 1957 г., согласно закону о создании Немецкого федерального банка, объединены центральные банки немецких земель. Таким образом, возникла эмиссионная система, существующая и поныне. При создании Немецкого федерального банка принцип централизации был применен не полностью. Центральные банки земель, которые подчиняются «Бундесбанку», до сих пор имеют определенную организационную самостоятельность.

Немецкий федеральный банк выполняет следующие задачи:

управляет валютными резервами национальной экономики;

осуществляет эмиссию банкнот;

контролирует предоставление средств кредитным учреждениям;

определяет направления финансовой политики государства;

осуществляет расчетно-кассовое обслуживание правительства.

С объединением Германии, согласно новой редакции закона о Немецком федеральном банке, его организационная структура была изменена в соответствии с государственным устройством страны и одновременно сокращена до девяти центральных банков. Отделения центральных банков земель расположены в крупных населенных пунктах.

Совет директоров - центральный исполнительный орган Немецкого федерального банка, ответственного за выполнение решений Совета центральных банков земель. Совет директоров осуществляет деловое и административное управление банками. К компетенции Совета директоров входят вопросы операций с кредитными институтами, выполняющих задачи федерального значения, валютные операции и операции на открытом рынке.

Правление центральных банков земель состоит из президентов и вице-президентов центральных банков. Центральные банки земель осуществляют операции с местными органами власти, а также с кредитными учреждениями в пределах своего региона.

При центральных банках земель существуют Советы, состоящие из представителей банковской системы страны, предприятий и частных лиц. Совет является совещательным органом, через него Немецкий федеральный банк поддерживает отношения с кредитными учреждениями и предприятиями-заемщиками.

Государственным органом регулирования небанковской финансовой сферы выступает Регулирующий орган финансовых услуг. Это учреждение

(создано в 2002 г.) осуществляет надзор за деятельностью кредитных учреждений, страховых компаний, инвестиционных фирм и других финансовых организаций.

## Финансовое и банковское право Японии

В современной правовой системе Японии финансовое право представлено, прежде всего, нормами, регулирующими бюджетную и налоговую системы государства. Обусловлено это тем, что институты бюджетного и налогового права играют определяющую роль в финансовой политике современной Японии.

Формирование современного бюджетного права Японии происходило в ходе общего конституционного развития, важнейшими вехами которого стали императорская конституция 1889 года (конституция Мэйдзи) и послевоенный Основной закон 1947 года. При этом, в отличие от государственного (конституционного) права, бюджетное право не претерпело столь радикальных изменений. Основные принципы бюджетного права, закрепленные в конституции 1889 года (ст. 62-72), а также в ряде других источников бюджетного законодательства довоенного (до 1945 года) периода, были в основном воспроизведены в аналогичных правовых актах, принятых вслед за конституцией 1947 года.

Важнейшим принципом бюджетного права Японии является требование обязательного облечения бюджета в форму акта, принимаемого представительным органом власти. Действующая конституция сформулировала этот принцип сначала в самом общем виде (ст. 83): «Право распоряжения государственными финансами осуществляется на основе решения парламента», а затем уже конкретно (ст. 86): «Кабинет составляет и представляет парламенту на обсуждение и утверждение бюджет на каждый финансовый год».

Другим важным принципом является требование полноты бюджета, в соответствии с которым доходы и расходы, поддающиеся предвидению, должны быть представлены в полном объеме. Законодатель определяет, что «никакие государственные средства не могут быть израсходованы, и никакие государственные денежные обязательства не могут быть приняты иначе как по решению парламента» (ст. 85). Для покрытия непредвиденных публичных расходов может создаваться специальный резервный фонд.

Действующее законодательство, во избежание нарушения принципа полноты бюджета и превращения резервного фонда в так называемую «черную кассу», предусматривает, что Кабинет должен получить последующее одобрение парламента в отношении всех ассигнований из средств резервного фонда (ст. 87 конституции 1947 года). В соответствии с принципом полноты бюджета, например, все расходы императорской фамилии должны утверждаться парламентом как часть бюджета (ст. 88).

Требование полноты бюджета дополняется принципом единства бюджета, предполагающим объединение всех доходов и расходов

государства в рамках одного универсального бюджета. Этот принцип не следует понимать буквально, то есть как принятие единого бюджетного акта. Единство бюджета выражается в единстве бюджетной системы, единообразии бюджетной документации с одной классификационной схемой доходов и расходов.

Современная бюджетная система, как и вся система государственных финансов Японии, отличается значительной сложностью. Ежегодно парламент рассматривает и утверждает общий (генеральный) счет центрального правительства, около 40 специальных счетов (автономных бюджетов), бюджеты ряда публичных и финансовых корпораций, а также государственную программу займов и инвестиций (так называемый второй бюджет).

Средства, аккумулируемые на общем (генеральном) счете правительства (иппан кайкэй), являются основным источником покрытия государственных расходов. Поэтому, когда говорят о государственном бюджете, обычно имеют в виду общий счет центрального правительства.

Утверждению гласности бюджета и бюджетного законодательства содействует издательская деятельность Министерства финансов. Бюджетное бюро Министерства финансов ежегодно выпускает специальную брошюру «Коротко о бюджете», популяризирующую среди населения, как само бюджетное законодательство Японии, так и основные характеристики государственного бюджета на текущий год. В брошюре содержатся: информация об экономической и финансовой политике правительства на текущий год; общие сведения о бюджетной системе и бюджетном процессе в Японии; бюджетный доклад, представленный парламенту; основные характеристики государственного бюджета на текущий год; важнейшие социально-экономические программы, финансируемые из бюджета; государственная программа займов и инвестиций и др.

Исключения из правила публичности и гласности бюджета допускаются только по соображениям высших государственных интересов и связаны с сохранением государственной и военной тайны. Однако подобные исключения не должны влиять на эффективность парламентского утверждения проекта бюджета и отчета о его исполнении, что достигается применением специальных процедур при обсуждении секретных статей.

Японское правительство обращает большое внимание на создание достойного уровня жизни лицам пожилого возраста. Это связано с тем, что численность данной категории постоянно растет и к 2025 году достигнет 5,2 млн. человек против 2 млн. в 1993 году. Кроме того, из-за роста продолжительности жизни и увеличения периода трудовой активности этой категории населения, а также нехватки молодой рабочей силы пожилые люди станут важным компонентом рынка труда.

За счет бюджета финансируется в Японии так называемое общественное вспомоществование. Оно охватывает тех, кто сам не может обеспечить минимальный уровень жизни. Такая помощь предоставляется

на основе Закона о гарантиях прожиточного минимума и выплачивается по семи номинациям: на повседневные нужды, образование, жилье, медицинское обслуживание, материнство, по безработице, на похороны. В середине 90-х годов ее получали 0,7% населения против 2,4% в 1951 году, когда закон был принят. К 2025 году планируется поднять расходы на социальное обеспечение, и в частности, повысить уровень социальной защищенности всех нуждающихся. 75% выплат по общественному вспомоществованию предоставляется из центрального бюджета, 25% - из бюджетов местных органов власти.

Формирование и распределение финансовых средств на основе стабильного и централизованного сбора налогов, как известно, - основной государственно-правовой инструмент регулирования рыночной экономики, имеющий не столько административный характер, сколько играющий роль экономического регулятора, балансирующего процессы распределения и воспроизводства. Регулятивная функция государственной фискальной политики реализуется через систему льгот и преференций: изменение объектов налогообложения, сужение налоговой базы, изменение ставок налоговых платежей. Успех этой политики в Японии явился основополагающим условием стимулирования экономической активности, известной в мире как «японское экономическое чудо».

Анализ современной налоговой системы Японии позволяет выделить следующие ее особенности:

умеренный уровень налогового бремени (самый низкий уровень среди развитых стран: доля налогов в национальном доходе Японии - 26%, тогда как, например, в Великобритании – 40%, Франции – 34%);

высокий уровень местных налогов;

высокая доля прямых и незначительная доля косвенных налогов;

самая высокая среди развитых стран доля подоходных налогов - около 50%;

стабильный высокий уровень налогов на прибыль корпораций - около 40%;

более низкое налогообложение корпораций по сравнению с прибылью предпринимателей;

заметная роль налоговых льгот в повышении эффективности экономики и достижения целей экономической политики;

низкий уровень НДС – 3% (последнее место среди развитых стран: во Франции, например, 20%, в Великобритании – 15%, Южной Корее – 10%);

высокий уровень налогов на собственность (15,8%), (5% с юридических лиц. 0,2% к кадастровой стоимости имущества физических лиц);

централизованный сбор налогов (в отличие, например, от США, Канады и др.).

Сквозь призму налоговой политики особенно четко прослеживается специфика развития юридической системы страны: максимальная рациональность, эффективность, нацеленность на решения общенациональных задач. Единственное назначение налогов в

классической системе «японского образца» - содействие росту японской экономики.

В настоящее время в Японии находится на стадии рассмотрения новый пакет налоговых предложений, суть которых сводится к дальнейшему пересмотру соотношения прямых и косвенных налогов (в идеале 60:40), к принятию налоговой системы, имеющей большую сбалансированность налогообложения доходов, потребления и собственности.

*Банковское право* Японии основывается на банковском законодательстве, построенном по американскому образцу. Оно получило значительное развитие только после Второй мировой войны.

Первые банки современного типа появились в Японии после 1872 г. как частные «национальные банки». Как коммерческие банки они имели филиалы по всей стране и обладали правом эмиссии банкнот. Тогда насчитывалось около 150 таких банков. «Национальные банки» интенсивно выпускали неконвертируемые банкноты и тем самым способствовали росту инфляции, тормозившей развитие производительных сил. В этих условиях возникла острая необходимость создания центрального банка Японии, который был основан в 1882 году на срок 30 лет (затем срок продлили ещё на 30 лет). Этот банк получил монопольное право эмиссии банкнот, а существовавшие ранее «национальные банки» должны были прекратить эмиссию банкнот и постепенно изымать находящиеся в обращении банкноты.

До 1 апреля 1998 года Банк Японии действовал на основании Закона о Банке Японии 1942 года с учётом поправок 1947 и 1949 годов. В 1979 году закон был несколько модернизирован и Банк Японии: получил бессрочный статус. С 1 апреля 1998 года вступил силу новый Закон о Банке Японии.

Банк Японии имеет 32 отделения по всей стране, 14 местных отделений в Японии и 7 отделений в наиболее экономически важных для Японии странах. Банк может открывать дополнительные отделения только по согласованию с Министерством финансов Японии. Банк является независимым в своих действиях от правительства, однако должен координировать свои действия и обмениваться с ним информацией по кредитно-денежной политике.

Уставный капитал банка составляет 100 млн. иен и на 55% принадлежит государству, а на 45% частным лицам, финансовым институтам, страховым компаниям и другим частным акционерам. Акционерам гарантированы дивиденды в размере 4%, которые в случае получения банком очень высоких прибылей могут быть увеличены до 5%. Вся остальная прибыль банка поступает в государственный бюджет.

Банк Японии лицензирует банковскую деятельность, устанавливает минимальный размер уставного капитала банка, выдает разрешения на изменение фирменного наименования банка, слияние банков, создание и ликвидацию филиалов.

К основным функциям Банка Японии относятся**:**

регулирование денежного обращения в стране;

выпуск денежных знаков;

осуществление кассового исполнения бюджета;

управление государственным долгом.

Выполняя функции «банка банков», Банк Японии является партнером по заключению сделок для частных кредитно-финансовых учреждений, предприятий и отдельных лиц. Он принимает на хранение вклады от частных финансовых учреждений, что называется системой резервных депозитов.

Основными видами деятельности Банка Японии являются:

1. Выпуск и управление денежными знаками национальной валюты (банкнотами).

2. Руководство монетарной политикой. В этом смысле миссия Банка Японии заключается в обеспечении ценовой стабильности или создания экономических условий, при которых не было бы ни инфляции, ни дефляции. Политика Банка Японии направлена на стабилизацию цен, тем самым, содействуя стабильному экономическому развитию, в чем собственно и состоит понятие монетарной политики.

3. Предоставление расчетных услуг и гарантирование стабильности финансовой системы.

4. Операции с казначейскими и правительственными бумагами.

5. Международные операции и др.

Осуществляя указанные виды деятельности, Банк Японии решает следующие задачи:

1. Формирует курс национальной валюты, регулируя объем находящейся в обращении денежной массы, поддерживая в стабильном состоянии стоимость иены внутри страны и за рубежом.

2. Регулирует денежное обращение, устанавливая процентную ставку, а также посредством ряда других мер.

3. Поддерживает в надлежащем порядке кредитную систему.

Для Банка Японии, как и для центральных банков других государств, особую актуальность приобретает проблема противостояния различного рода попыткам политиков и лоббистских групп использовать финансовую систему страны для реализации своих частных и сиюминутных интересов.

В соответствии с Законом о Банке Японии он действует «исключительно для выполнения задач, направленных на достижение государственных целей». В нем же указано, что «служащие банка рассматриваются как состоящие на государственной службе».

История Банка Японии полна примерами того, как его президенты даже под сильнейшим давлением весьма влиятельных лиц и структур, порой под угрозой снятия с должности все же выдерживали ту линию на сохранение стабильности национальной валюты, которую они считали верной. Действовать так им помогали не только уверенность в своей правоте, высокий профессионализм, но и четкий правовой статус возглавляемого ими учреждения, а также выработанное в течение долгих лет правило:

«Регулирование денежного обращения является исключительной прерогативой Банка Японии».

Банк Японии, проводя свою кредитно-денежную политику, так же, как и другие центральные банки, влияет на соотношение спроса/предложения кредитных ресурсов, т. е. на «цену» денег. Для этого он может вмешиваться во все процессы, связанные с получением/выдачей кредитов на финансовом рынке и влиять на ситуацию с любым финансовым инструментом, который используется в японской финансовой системе.

## Контрольные вопросы и задания

1. В зарубежных странах заметно усиливается влияние международно-правовых норм на финансовое право различных государств. Образуется своего рода согласованное или унифицированное «поле финансовых действий», которое можно рассматривать как часть национального финансового права.

**Обсудите и выскажите свое мнение по вопросу о влиянии международно-правовых норм на финансовое право Республики Узбекистан.**

2. Процессы трансформации структуры и деятельности финансового рынка, его эффективного функционирования обусловили глубокие изменения в банковском праве развитых стран, которые произошли в конце 60-х годов XX века.

**Обсудите, раскройте целевую направленность и основное содержание таких изменений. Насколько, по вашему мнению, эти изменения характерны банковскому праву нашей страны?**

3. В современной правовой системе Японии по сравнению с правовыми системами других зарубежных стран финансовое право представлено, прежде всего, нормами, регулирующими бюджетную и налоговую системы государства.

**Обсудите и раскройте основные причины определяющей роли институтов бюджетного и налогового права в финансовой политике современной Японии.**

4. Во время семинарского занятия по теме «Финансовое и банковское право зарубежных стран» студент Юлдашев высказал мнение, что финансовое и банковское право США и ФРГ объединяют много общих подходов в регулировании финансовых и банковских отношений, а различия очень незначительны.

**Согласны ли Вы с мнением Юлдашева. При наличий возражений обоснуйте свою позицию по данному вопросу.**

# ГЛОССАРИЙ

**Автоматизированная банковская система** — информационная система, предназначенная для осуществления сбора, хранения, поиска, обработки и пользования информацией в сфере банковской деятельности.

**Акцепт** - согласие обязанного лица оплатить платежное требование и таким образом произвести предусмотренные контрактом расчеты с поставщиком продукции. Акцептная форма расчетов предполагает предъявление к оплате за поставляемую продукцию платежного требования, выписанного поставщиком товаров.

**Аудит** – независимый финансовый контроль, осуществляемый специализированными аудиторскими фирмами и службами всем предприятиям и организациям на платной основе.

**Аудитор** - физическое лицо, имеющее квалификационный сертификат аудитора. Аудитор может работать по трудовому договору или по гражданско-правовому договору только с одной аудиторской организацией.

**Аудиторская деятельность** - предпринимательская деятельность аудиторских организаций по оказанию аудиторских услуг.. Аудиторские услуги включают в себя аудиторские проверки и профессиональные услуги, предусмотренные законодательством.

**Аудиторское заключение** - документ, содержащий выраженное в письменной форме мнение аудиторской организации о достоверности финансовой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета установленным требованиям законодательства, доступный для пользователей финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.

**Аудиторская организация** - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности. Аудиторские организации в своей деятельности являются независимыми и могут создаваться и осуществлять свою деятельность в любой организационно-правовой форме, предусмотренной законодательством, за исключением акционерного общества.

**Аудиторский отчет** - документ, адресованный руководителю, собственнику, общему собранию участников (акционеров) хозяйствующего субъекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, выявленных отклонениях от установленного порядка ведения бухгалтерского учета, нарушениях в финансовой отчетности, а также другую информацию, полученную в результате проведения аудиторской проверки.

**Аудиторская проверка** - проверка аудиторскими организациями финансовой отчетности и связанной с ней финансовой информации хозяйствующего субъекта с целью установления достоверности и соответствия финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском учете.

**Аутсорсинг банковских услуг и операций** - передача банком третьей стороне отдельных видов услуг и операций для осуществления на договорной и непрерывной основе.

**Аффилированные (связанные) юридические лица банка** - любое юридическое лицо: а) являющееся крупным акционером банка, т. е, владеющее 10% или более уставного капитала банка; б) в котором банк является крупным акционером.

**Банк** - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, осуществляющее в совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, определяемые в качестве банковской деятельности.

**Банки инновационные** - разновидность коммерческих банков, созданных предприятиями и организациями, финансирующими затраты по внедрению в производство передовых научных достижений.

**Банки-корреспонденты** - банки, выполняющие на основе корреспондентского договора поручения друг друга по платежам и расчетам через специально открытые счета или через счета банков корреспондентов в третьем банке.

**Банковская деятельность -** совокупность операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени.

**Банковская группа** - объединение финансовых институтов, не являющееся юридическим лицом, в котором основной банк контролирует другие финансовые институты.

**Банковская операция** - совокупность юридически значимых и технических действий, осуществляемых на основании лицензии, полученной в ЦБ РУз, направленных на привлечение денежных ресурсов, кредитование и осуществление платежей.

**Банковская ответственность** - правоотношение, возникающее из нарушения банками требований, установленных для них законами и нормативно-правовыми актами ЦБ РУз, в форме неблагоприятных последствий имущественного характера для нарушителей.

**Банковская система** - совокупность различных видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи, существующая в той или иной стране в определенный исторический период.

**Банковский счет** — счет, открытый банком клиенту в соответствии с договором, по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на его счет денежные средства, выполнять поручения клиента о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств и проведении других операций по счету.

**Банковская тайна** - совокупность сведений по операциям, счетам и вкладам клиентов и корреспондентов банков, которая не должна

предоставляться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных банковским законодательством.

**Банковский кредит** — сумма денежных средств, передаваемая банком заемщику на условиях возвратности, срочности и платности.

**Банковский надзор** - наблюдение ЦБ РУз за исполнением и соблюдением коммерческими банками законодательства, регулирующего банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности.

**Банковское законодательство** - совокупность нормативно-правовых актов, принятых уполномоченными государственными органами в пределах своей компетенции и регулирующие банковскую систему и банковскую деятельность.

**Банковское право** - отрасль правовой системы Республики Узбекистан, представляющая собой совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе построения, функционирования и развития банковской системы государства, в том числе в процессе регулирования Центральным банком банковской деятельности и обеспечения установленного правового режима в банковской сфере.

**Банковское правонарушение** - противоправное поведение банка, заключающееся в нарушении установленного порядка осуществления банковской деятельности, за которое действующим законодательством предусмотрена ответственность.

**Банковские правоотношения** - урегулированные нормами банковского и иного законодательства общественные отношения, участники которых, выступая как носители юридических прав и обязанностей, реализуют содержащиеся в этих нормах предписания по осуществлению банковской деятельности.

**Безналичные расчеты** - совокупность платежей, осуществляемых посредством записей соответствующих сумм на счетах в банках, т. е. перечислением средств со счета плательщика на счет получателя или путем зачета взаимных требований.

**Бюджет** - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства, устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.

**Бюджет как экономическая категория** - выражает экономические отношения в обществе, связанные с образованием и использованием централизованного фонда денежных средств, направляемых государством на все общественные потребности (экономика, социальная сфера, оборона и т.д.).

**Бюджет по своему материальному содержанию** - сформированный при помощи соответствующих экономических рычагов централизованный фонд денежных средств. При этом в материальном смысле бюджет

является не просто фондом денежных средств, а финансовым планом государства.

**Бюджет как правовая категория** - ежегодно составляемый и утверждаемый органами государственной власти и управления основной финансовый план образования и использования централизованного фонда денежных средств, необходимого для выполнения функций государства.

**Бюджетная классификация** - группировка доходов и расходов бюджетов бюджетной системы, а также источников покрытия дефицита Государственного бюджета и используется для систематизации формирования, составления и исполнения бюджетов бюджетной системы. Бюджетная классификация разрабатывается в соответствии с международными классификационными системами и утверждается Министерством финансов Республики Узбекистан.

**Бюджетная организация -** некоммерческая организация, созданная по решению органов государственной власти в установленном порядке для осуществления государственных функций, содержащаяся за счет средств Государственного бюджета.

**Бюджетная ссуда** – это средства, выделяемые на возвратной основе из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет либо из республиканского бюджета юридическому лицу-резиденту или иностранному государству.

**Бюджетная система Республики Узбекистан** - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Республики Узбекистан, регулируемая нормами права совокупность республиканского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

**Бюджетное право Республики Узбекистан -** совокупность финансово-правовых норм, устанавливающих бюджетное устройство и бюджетную систему государства, структуру доходов и расходов бюджетной системы и их распределение между бюджетами разного уровня, компетенцию государства и его административно-территориальных образований, бюджетный процесс и бюджетный контроль.

**Бюджетное послание** - документ, предусматривающий основные направления социально-экономического развития страны на предстоящий период с учетом достигнутых результатов, на основе которых формируются проекты Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов.

**Бюджетное регулирование** - процесс ежегодного планового перераспределения средств Государственного бюджета вышестоящими бюджетами с целью сбалансирования каждого нижестоящего бюджета по доходам и расходам.

**Бюджетное финансирование** - предоставление на безвозвратной основе средств из Государственного бюджета предприятиям и организациям для полного или частичного покрытия их расходов.

**Бюджетное устройство** – организация бюджетной системы, принципы ее построения, взаимосвязь между отдельными звеньями этой системы.

**Бюджетные ассигнования -** денежные средства, предусматриваемые бюджетным организациям и получателям бюджетных средств из Государственного бюджета Республики Узбекистан и бюджетов государственных целевых фондов.

**Бюджетные полномочия** - полномочия участников бюджетного процесса в области бюджетных отношений.

**Бюджетный запрос** - документ, предусматривающий обоснование потребности на получение бюджетных ассигнований на среднесрочный период.

**Бюджетный кредит** - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах.

**Бюджетный процесс -** процесс формирования, составления, рассмотрения, принятия, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы, контроля за их исполнением, подготовки и утверждения отчетов об исполнении бюджетов бюджетной системы, а также взаимоотношений между ними.

**Бюджеты бюджетной системы** - Государственный бюджет Республики Узбекистан, бюджеты государственных целевых фондов и внебюджетные фонды бюджетных организаций.

**Валюта** - денежная единица страны и денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных расчетах (иностранная валюта).

**Валюта Республики Узбекистан (национальная валюта)** - денежная единица Республики Узбекистан (сум).

**Валютное законодательство Узбекистана** - совокупность правовых норм, регулирующих порядок совершения операций с валютными ценностями внутри страны, а также порядок ввоза, вывоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу национальной и иностранной валюты и иных валютных ценностей.

**Валютный контроль** – деятельность органов валютного контроля, направленная на обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами требований законодательства о валютном регулировании.

**Валютный курс** - курс иностранной валюты по отношению к валюте Республики Узбекистан.

**Валютные операции** - операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, использование валютных ценностей в качестве платежного средства, ввоз, пересылка и перевод в Республику Узбекистан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики Узбекистан валютных ценностей, операции в валюте Республики Узбекистан между резидентами и нерезидентами.

**Валютные правоотношения** - общественные отношения, связанные с функционированием валютной системы государства и урегулированные юридическими нормами.

**Валютное регулирование** - деятельность органа валютного регулирования по установлению порядка обращения валютных ценностей, правил владения, пользования и распоряжения ими.

**Валютные ценности** — иностранная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте, не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, аффинированное золото в слитках.

**Вклад -** денежная сумма, передаваемая клиентом банку для хранения на условиях его возврата с процентами через определенный сторонами срок или по первому требованию клиента.

**Вклады до востребования** - вклады, которые выдаются вкладчику в наличной форме или перечисляются на указанный им счет в безналичном порядке по его первому требованию.

**Внебюджетные фонды бюджетных организаций** - средства, поступающие в распоряжение бюджетной организации за счет предусмотренных законодательством источников.

**Внутренний аудит банка** — независимая экспертиза, учрежденная внутри банка на постоянной основе для проверки и оценки его деятельности с целью оказания помощи сотрудникам банка в эффективном выполнении их обязанностей.

**Временная смета расходов -** документ, действующий до утверждения и регистрации сметы расходов бюджетной организации или получателя бюджетных средств, в котором отражаются бюджетные ассигнования на каждый месяц, предусмотренные для нее (него), с учетом изменений в законодательстве.

**Временный кассовый разрыв** — временное превышение расходов над доходами бюджетов бюджетной системы в определенный период текущего финансового года.

**Выпуск (эмиссия) ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг банка в обращении, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия размещения при продаже их первым владельцам (инвесторам) - физическим и юридическим лицам.

**Государственный бюджет Республики Узбекистан -** принимаемый высшим представительным органом страны основной финансовый план образования и использования централизованного фонда денежных средств, предназначенного для выполнения функций государства по эффективному решению важнейших социально-экономических задач общества.

**Государственный долг -** обязательства Республики Узбекистан, возникшие в результате внутренних и внешних заимствований.

**Государственные доходы** – различные виды денежных ресурсов, поступающие в собственность и распоряжение государства и используемые им для создания финансовой базы в целях осуществления своих внутренних и внешних функций.

**Государственное заимствование** - привлечение активов, по которым возникают обязательства Республики Узбекистан как заемщика или гаранта погашения кредитов (займов) заемщиков-резидентов.

**Государственные займы -** кредитные отношения между государством и юридическими и физическими лицами, в результате которых государство получает определенные суммы денежных средств на определенный срок за определенную плату, осуществляются в виде продажи государственных ценных бумаг, займов внебюджетных фондов и в порядке получения кредитов у банков.

**Государственные закупки** - закупки товаров (работ, услуг), осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы.

**Государственный кредит** – урегулированные нормами права отношения по привлечению государством временно свободных денежных средств юридических и физических лиц на принципах возвратности, срочности, возмездности и добровольности в целях мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для решения наиболее важных задач социально-экономического развития страны, а также покрытия бюджетного дефицита.

**Государственные расходы** – финансовые затраты государства выражающие урегулированные нормами права экономические отношения по распределению и непрерывному использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов для удовлетворения потребностей государства, связанных с выполнением им своих функций.

**Государственный финансовый контроль** - изучение и сопоставление бухгалтерских, финансовых, статистических, банковских и иных документов объектов финансового контроля с целью осуществления контроля за исполнением бюджетного законодательства.

**Дата валютирования** - дата, указанная инициатором в платежном документе, когда денежные средства должны быть зачислены на банковский счет бенефициара - лица, являющегося получателем денежных средств.

**Денежная система -** формы организации денежного обращения в стране, сложившиеся исторически и закрепленные национальным законодательством.

**Денежное обращение** - движение денег в наличной или безналичной форме, обслуживающее кругооборот товаров, а также нетоварные платежи и расчеты.

**Депозит** – (лат. depositum, вещь, отданная на хранение) – вклады в банки и сберегательные кассы. Различают срочные депозиты и депозиты до востребования.

**Депозитный счет до востребования -** счет, на котором ведется учет средств клиента, выдаваемых или перечисляемых по его первому требованию.

**Дефицит Государственного бюджета** - превышение расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан над его доходами за определенный период.

**Дистанционный надзор** - метод банковского надзора, основанный на ежедневном мониторинге финансового состояния коммерческих банков, анализа отчетностей, предоставляемых ими в Центральный банк, в целях выявления их проблем на ранней стадии.

**Доноры -** государства, правительства государств, международные и иностранные правительственные организации, иностранные граждане, а также международные и иностранные неправительственные организации, включенные в перечень, устанавливаемый Кабинетом Министров Республики Узбекистан, выделяющие средства на безвозмездной основе Республике Узбекистан, Правительству Республики Узбекистан, органам самоуправления граждан, юридическим и физическим лицам, чья деятельность не противоречит законодательству Республики Узбекистан.

**Дотация -** денежные средства, безвозмездно выделяемые бюджетам бюджетной системы для покрытия разницы между доходами и расходами при недостаточности их собственных доходов.

**Дочерний банк** - банк, уставный капитал которого полностью оплачен банком-нерезидентом.

**Заказчик аудиторской проверки** - хозяйствующий субъект, его собственник, а также участники и акционеры, имеющие в уставном капитале долю в размере не менее установленной законодательством, контролирующие или правоохранительные органы, инициирующие проведение аудиторской проверки.

**Идентификационное средство** - электронная цифровая подпись отправителя распоряжения или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов, либо иной идентификатор (персональный пароль, одноразовый идентификационный код, средство биометрической идентификации), установленный поставщиком платежной услуги для идентификации пользователя платежных услуг и согласованный с ним.

**Инвестиционный фонд** - посредник, который путем выпуска ЦБ привлекает приватизационные сертификаты и денежные средства граждан для их последующего инвестирования в объекты приватизации, недвижимость и ЦБ других акционерных обществ. Существуют инвести-ционные фонды открытого и закрытого типов. Инвестиционные фонды открытого типа продают свои ЦБ с обязательством выкупать их по первому требованию инвесторов. Инвестиционные фонды закрытого типа осуществляют выпуск своих ЦБ с обязательством выкупать их по окончании срока, на который учреждался фонд.

**Инвесторы** - субъекты хозяйствования (органы государственного управления, направляющие денежные средства на покрытие срочных и длительных потребностей), лица, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственники) или ином вещном праве (владельцы).

**Инкассо** - форма расчетов, при которой банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения иной банк (исполняющий банк). Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

**Инкассовое поручение** — поручение получателя средств банку списать средства со счета плательщика в бесспорном порядке.

**Инспектирование банков** — вид (метод) банковского надзора, предусматривающий проверку деятельности банков и их филиалов в порядке надзора непосредственно на местах с целью определения реального финансового состояния банков и оценки рисков, присущих банковской деятельности.

**Иностранная валюта** - денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки, средства на банковских счетах и во вкладах в денежных единицах иностранных государств (группы иностранных государств) и международных денежных или расчетных единицах.

**Иностранный банк** — юридическое лицо, являющееся банком по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован.

**Исполнение Государственного бюджета** - обеспечение своевременности и полноты поступления, запланированных в его доходной части платежей по каждому источнику, а также бесперебойное финансирование всех мероприятий, предусмотренных в его расходной части.

**Источники банковского права** - внешние формы выражения банковско-правовых норм, т. е. те нормативно-правовые акты, в которых они содержатся.

**Казначейское исполнение Государственного бюджета** - зачисление всех доходов Государственного бюджета на единый казначейский счет, а также оплата расходов Государственного бюджета с этого счета.

**Казначейские лицевые счета -** регистры аналитического учета, открываемые в информационной системе Министерства финансов Республики Узбекистан, предназначенные для отражения операций, связанных с исполнением бюджетов бюджетной системы;

**Казначейские подразделения -** Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан, управления Казначейства по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, отделения Казначейства по районам и городам.

**Казначейский мемориальный ордер** - платежный документ, используемый для перечисления средств с одного казначейского лицевого счета на другой казначейский лицевой счет.

**Казначейские обязательства Республики Узбекистан** - вид государственных ценных бумаг на предъявителя, удостоверяющих внесение их владельцами денежных средств в бюджет и дающих право на получение фиксированного дохода в течение всего срока владения этими ценными бумагами.

**Кассовые операции юридических лиц** - совокупности правовых и организационных мер, а также материально-технических процедур по приему, хранению и выдаче наличных денег.

**Квалификационный сертификат аудитора -** документ, подтверждающий квалификацию аудитора и предоставляющий право оказывать аудиторские услуги от имени аудиторской организации.

**Клиенты банка** - юридические или физические лица, а также их законные представители, которые пользуются услугами банков, в том числе по открытию и ведению счетов, совершению расчетных, кредитных и кассовых операций, зачислению вкладов.

**Клиринг** - процесс сбора, сверки и зачета взаимных денежных требований и обязательств участников платежной системы.

**Комплексное инспектирование банков** - инспектирование, проводимое на консолидированной основе по всем вопросам деятельности банков в течение не более 30 календарных дней.

**Конечный бенефициарный собственник** - физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом, являющимся потенциальным приобретателем или прямым или косвенным владельцем акций банка, либо контролирует его.

**Косвенный владелец (приобретатель)** - лицо, владеющее акциями (приобретающее акции) банка посредством другого лица, над которым осуществляет контроль.

**Консолидированный бюджет Республики Узбекистан** – бюджет, составляемый Министерством финансов Республики Узбекистан по итогам финансового года для аналитических целей и учета всех поступлений и расходов бюджетов бюджетной системы (за исключением внебюджетных фондов бюджетных организаций) и средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан без учета трансфертов между ними.

**Консолидированный надзор –** надзор, осуществляемый Центральным банком за банками в случаях: а) создания банковской группы; б) определения Центральным банком банка основным банком или членом банковской группы путем мотивированного суждения.

**Ключевой персонал** — не являющиеся членами правления работники банка, должности которых позволяют им оказывать существенное влияние на деятельность банка.

**Кредитный договор** — соглашение, в соответствии с которым кредитор (банк или иная кредитная организация) обязуется предоставить

денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

**Лизинг** - от англ. глагола «to lease» - сдавать/брать в аренду, арендовать (финансовая аренда) - особый вид арендных отношений, при котором одна сторона (лизингодатель - банк) по поручению другой стороны (лизингополучателя) приобретает у третьей стороны (продавца) в собственность обусловленное договором лизинга имущество (объект лизинга) и предоставляет его лизингополучателю за плату на определенных договором условиях во владение и пользование на срок свыше двенадцати месяцев.

**Лизингодатель** - банк, приобретающий объект лизинга в собственность в целях его последующей передачи лизингополучателю по договору лизинга.

**Лизингополучатель** - лицо, приобретающее объект лизинга во владение и пользование по договору лизинга.

**Лизинговые платежи** - сумма возмещения лизингополучателем лизингодателю всех или большей части затрат на приобретение объекта лизинга, других затрат, связанных с поставкой объекта лизинга и приведением его в состояние, пригодное для использования по назначению, а также доход лизингодателя.

**Лицензия -** разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому или физическому лицу.

Л**ицензируемый вид деятельности** - вид деятельности, на осуществление которого на территории Республики Узбекистан требуется получение лицензии.

**Лицензирование** - комплекс мероприятий, связанный с процессом подачи и рассмотрения заявления о выдаче лицензии, приостановления или прекращения действия лицензии, а также ее аннулирования и переоформления.

**Лицензионные требования и условия - с**овокупность установленных законодательством требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

**Лицензирующие органы** - специально уполномоченные органы, осуществляющие лицензирование в соответствии с законодательством;

**Лицензирование банков** – исходная функция банковского регулирования, поскольку она направлена на формирование банков как финансовых структур и определение круга их полномочий.

**Межбанковские операции -** банковские операции, когда и исполнителями и получателями банковских услуг являются банковские учреждения. Коммерческие банки оказывают друг другу практически те же самые услуги, что и коммерческие банки своим клиентам. Банки могут

оказывать друг другу услуги по проведению расчетов, размещению вкладов и кредитованию, по проведению операций с иностранной валютой и ценными бумагами. Эти операции одинаковы по содержанию, но различны по форме осуществления.

**Межбюджетные трансферты -** средства, перечисляемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан бюджету Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента, государственным целевым фондам и обратно, а также из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента бюджетам районов и городов и обратно.

**Метод банковского права** - совокупность юридических приемов, способов и средств, с помощью которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений, составляющих предмет банковского права.

**Метод финансового права -** приемы и способы юридического воздействия на поведение участников финансовых отношений, основанные на государственно-властных предписаниях**.**

**Микрокредитная организация** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг в сфере предоставления микрокредита, микрозайма, микролизинга и оказывающее иные микрофинансовые услуги в соответствии с законодательством.

**Наличные ценные бумаги** - ценные бумаги, выпущенные в виде сертификатов или бланков ценных бумаг.

**Неналоговые доходы государства и местных органов власти** - поступающие в их распоряжение доходы от использования государственного имущества, платежи эквивалентного и штрафного характера, а также средства, привлеченные на добровольных началах

**Непосредственный надзор (инспектирование)** - проверка на местах деятельности коммерческих банков представителями ЦБ РУз, которые изучают первичные учетные документы, наличие денежных и материальных ценностей, технических средств для определения реального финансового состояния банков и оценки рисков, присущих банковской деятельности.

**Облигации государственные** - ценные бумаги, эмитируемые государством с целью привлечения в государственный бюджет части заемных средств.

**Облигация** - ценная бумага удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

**Оборотная кассовая наличность** - минимально допустимый размер бюджетных средств, находящихся на казначейских лицевых счетах

республиканского бюджета Республики Узбекистан, республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов на финансовый год.

**Объекты финансового контроля -** республиканский бюджет Республики Узбекистан, бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента, распорядители бюджетных средств, бюджетные организации и получатели бюджетных средств, государственные целевые фонды и внебюджетные фонды бюджетных организаций.

**Общее собрание акционеров** - высший орган управления банка.

**Общий фискальный баланс** - совокупный баланс, включающий в себя Консолидированный бюджет Республики Узбекистан и расходы, осуществляемые за счет внешних заимствований, привлеченных для реализации государственных программ и погашаемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

**Передаваемые доходы** — доходы, формируемые на соответствующей административно-территориальной единице и зачисляемые в вышестоящий бюджет с последующей передачей в бюджет соответствующей административно-территориальной единицы, на которой они сформированы.

**Перестраховочный брокер** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации заключения и исполнения договора перестрахования от своего имени и по поручению страховщика, выступающего по договору перестрахования в качестве страхователя.

**Платеж** - исполнение денежного обязательства наличными денежными средствами либо перевод денежных средств с использованием платежных инструментов.

**Плательщик** - лицо, за счет которого осуществляется платеж.

**Платежная организация** - юридическое лицо, не являющееся банком, которое правомочно осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг.

**Платежная услуга** - услуга, оказываемая поставщиком платежной услуги пользователю платежных услуг.

**Платежное поручение -** поручение плательщика банку перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота за счет средств находящихся на его счете.

**Платежное требование** - расчетный документ, направляемый получателем средств банку-эмитенту и содержащий требование к плательщику об уплате определенной суммы через исполняющий банк.

**Платежный агент** — юридическое лицо, не являющееся банком, заключившее с банком или платежной организацией агентский договор на оказание платежных услуг.

**Платежный инструмент** — платежный документ или средство электронного платежа, на основании или с использованием которого осуществляется платеж.

**Платежный субагент** — юридическое лицо, не являющееся банком, или индивидуальный предприниматель, заключивший с платежным агентом субагентский договор на оказание платежных услуг.

**Пластиковая карточка** - расчетный документ, представляющий собой персонифицированное платежное средство, выпущенное банком, удостоверяющее наличие в соответствующем банке счета владельца карточки, и дающее право на приобретение товаров, работ или услуг без уплаты наличными деньгами.

**Пользователь платежных услуг** - физическое и юридическое лицо, пользующееся платежными услугами поставщика платежной услуги.

**Правление банка** - исполнительный орган, осуществляющий оперативное руководство, а также управление имуществом банка и распоряжающийся его капиталами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом банка, решениями общего собрания акционеров и Совета банка, Несет ответственность за деятельность банка.

**Правовой акт ЦБ РУз** - решения ЦБ РУз, принятые в определенной форме, по вопросам его законодательно определенной компетенции в области урегулирования денежно-кредитных отношений путем установления (изменения, отмены, изменения сферы действия) правовых норм и установления (изменения, прекращения) конкретных правоотношений.

**Правовой институт банковского счета** - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с открытием, функционированием и закрытием банковских счетов.

**Предмет банковского права** - общественные отношения, возникающие в процессе построения, функционирования и развития банковской системы Республики Узбекистан, в частности в процессе осуществления ЦБ РУз и другими банками банковской деятельности, а также общественные отношения, возникающие в процессе регулирования банковской системы со стороны ЦБ РУз, других государственных органов.

**Предмет бюджетного права** - общественные отношения, возникающих по поводу образования, распределения и использования централизованного фонда денежных средств государства.

**Предмет финансового права -** общественные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в процессе осуществления государством финансовой деятельности по планомерному образованию, распределению и использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов государства.

**Предполагаемое приобретение** - решение, принятое потенциальным приобретателем по приобретению или увеличению существенного владения акциями банка.

**Проблемный банк** - банк, в деятельности которого содержится потенциальная или реальная угроза интересам его кредиторов.

**Производные финансовые инструменты, связанные с иностранной валютой (валютные деривативы)** - договоры по покупке и продаже иностранной валюты, по которым исполнение обязательств осуществляется через определенный срок или в зависимости от значения или изменения курса иностранной валюты.

**Проспект эмиссии (анкета выпуска) ценных бумаг** - документ, содержащий информацию о банке, о размере эмиссии, номинальной стоимости, форме выпуска, виде и количестве выпускаемых ценных бумаг, условия выпуска и другую информацию, которая может повлиять на решение о покупке этих ценных бумаг или об отказе от такой покупки.

**Профицит Государственного бюджета** - превышение доходов Государственного бюджета Республики Узбекистан над его расходами за определенный период.

**Пруденциальный надзор** — надзор, осуществляемый Центральным банком Республики Узбекистан за деятельностью банков в целях предотвращения и сокращения специфических рисков банковской деятельности.

**Разглашение банковской тайны** - опубликование через средства массовой информации, распространение или сообщение в устной либо письменной форме или иным способом сведений, составляющих банковскую тайну, доведение их до третьих лиц, прямое или косвенное предоставление третьим лицам возможности для добывания таких сведений, в том числе вследствие нарушения порядка их хранения лицами, которым эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо были предоставлены в установленном законом порядке.

**Распоряжение** - указание инициатора платежа поставщику платежных услуг об осуществлении платежа, которое выражается в форме платежных документов или в виде согласия пользователя платежных услуг при использовании средства электронного платежа или системы дистанционного обслуживания.

Р**аспорядитель бюджетных средств -** юридическое лицо, имеющее подведомственные организации, получающие средства из республиканского бюджета Республики Узбекистан, а также бюджетная организация или получатель бюджетных средств, финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан.

**Распорядитель бюджетных средств первого уровня** - юридическое лицо, распределяющее бюджетные средства, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан в размере, установленном законом.

**Распорядитель бюджетных средств второго уровня** - юридическое лицо, прикрепляемое Кабинетом Министров Республики Узбекистан к распорядителям бюджетных средств первого уровня и распределяющее выделенные ему бюджетные средства;

**Расчетная операция** - банковская операция по ведению банком счета клиента, в соответствии с которым банк записывает на счет клиента денежные средства, поступающие клиенту от третьих лиц, и осуществляет списывание по поручению клиента с его счета денежных средств в пользу третьих лиц.

**Расчетный чек коммерческого банка** - поручение клиента обслуживающему его банку произвести платеж со счета чекодателя на счет чекодержателя определенной суммы средств.

**Расчеты платежными поручениями** - форма безналичного расчета, по которому расчетный документ представляется плательщиком в обсуживающее учреждение банка и содержит его поручение о перечислении определенной суммы со своего счета на счет получателя.

**Расчеты по аккредитивам** – форма безналичного расчета, по которому банк-эмитент, открывший аккредитив по поручению плательщика и в соответствии с его указанием, обязуется произвести платежи получателю средств при представлении им документов и выполнения иных условий, предусмотренных аккредитивом.

**Расчеты по инкассо -** форма безналичного расчета, в соответствии с которой банк на основании инкассового поручения получателя платежа от его имени и за его счет совершает действия по получению от плательщика платежа или акцепта (согласия на производство платежа).

**Реестр лицензий** - совокупность баз данных лицензирующих органов, содержащих сведения о выданных, приостановленных, возобновленных, переоформленных, аннулированных лицензиях, а также о лицензиях, действие которых прекращено.

**Регулирующие доходы -** общегосударственные налоги и другие обязательные платежи, а также неналоговые платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений между бюджетами бюджетной системы. К неналоговым платежам относятся платежи, не являющиеся налогами и другими обязательными платежами, поступающие в бюджеты бюджетной системы.

**Регулятивный капитал** - капитал банка, определяемый расчетным путем в целях регулирования банковской деятельности и осуществления расчета пруденциальных нормативов.

**Резиденты валютных отношений** - граждане Республики Узбекистан, в том числе находящиеся за границей, иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан, лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан, все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Узбекистан и за ее пределами, дипломатические, торговые и

иные официальные представительства Республики Узбекистан, в том числе находящиеся за пределами Республики Узбекистан, международные организации, штаб-квартиры которых находятся на территории Республики Узбекистан.

**Руководитель службы бухгалтерского учета -** главный бухгалтер или иное должностное лицо, осуществляющее функции бухгалтерского учета и финансового управления.

**Рынок платежных услуг** - совокупность отношений, связанных с оказанием и использованием платежных услуг, а также выпуском и использованием платежных инструментов.

**Сберегательный депозитный счет -** счет, на котором ведется учет средств, формируемых на основе периодических взносов клиентов, сберегаемых для осуществления определенных целей и направляемых для этих целей или возвращаемых по расторжении договора.

**Сберегательный (депозитный) сертификат** - ценная бумага удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

**Сбор** - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

**Сводная смета расходов -** смета расходов, составляемая распорядителем бюджетных средств на основании смет расходов подведомственных ему бюджетных организаций и получателей бюджетных средств.

**Система банковского права** - объективно обусловленное системой общественных банковских отношений внутреннее его строение, объединение и расположение банковско-правовых норм в определенной последовательности, имеющее сложный многоуровневый характер.

**Система внутреннего финансового контроля -** неотъемлемый элемент повседневной контрольной деятельности, осуществляемой руководителями и функциональными структурами хозяйствующих субъектов, а также бюджетных организаций и учреждений.

**Система дистанционного обслуживания** - совокупность средств телекоммуникаций, цифровых и информационных технологий, программного обеспечения и оборудования, обеспечивающих связь между пользователем и поставщиком платежных услуг для пользования электронными услугами.

**Система финансового права** - объективно обусловленное системой общественных финансовых отношений внутреннее его строение,

объединение и расположение финансово-правовых норм в определенной последовательности.

**Системно значимый банк** - банк, от деятельности которого зависит стабильность банковской системы.

**Служба внутреннего аудита банка** - независимое структурное подразделение, осуществляющее проверку (аудит) и мониторинг состояния внутреннего контроля в банке, включая эффективность финансово-хозяйственной деятельности, надежность учета и достоверность, полноту и объективность отчетности, соблюдение актов банковского законодательства Республики Узбекистан, учредительных и внутренних документов, установленных правил и процедур осуществления банковских операций, а также предоставляющее консультации Совету банка по повышению эффективности и надежности операций банка.

**Смета доходов и расходов -** документ, в котором отражаются ожидаемые поступления и расходы внебюджетных фондов бюджетных организаций на соответствующий квартал или финансовый год.

**Смета расходов -** документ, составляемый и утверждаемый бюджетной организацией или получателем бюджетных средств на финансовый год, в котором отражаются предусмотренные для нее (него) бюджетные ассигнования по статьям расходов.

**Сметно-бюджетное финансирование** - предоставление средств из Государственного бюджета для покрытия расходов учреждений непроизводственной сферы, как правило, не имеющих свои доходы.

**Совет банка** — орган, который призван выражать интересы собственников и осуществлять надзор за деятельностью банка.

**Срочный депозитный счет** - счет, на котором ведется учет средств клиентов, внесенных на строго согласованный в договоре срок.

**Ссудный счет** - счет, на котором ведется учет кредитов, выданных клиентам в установленном порядке.

**Статья расходов —** часть бюджетной классификации, определяющая расходы бюджетов бюджетной системы по экономическому назначению и конкретным видам платежей.

**Страхование -** защита интересов юридических или физических лиц путем выплаты им в соответствии с договором страхования страхового возмещения (страховой суммы) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых премий, при наступлении определенного события (страхового случая).

**Страховая деятельность** - деятельность профессиональных участников страхового рынка, связанную с осуществлением страхования.

**Страховщик** - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, имеющее лицензию на осуществление страхования соответствующего вида и принимающее в соответствии с договором страхования обязательство осуществить выплату страхового возмещения (страховой суммы).

**Страховой агент** - юридическое или физическое лицо, осуществляющее деятельность по организации заключения и исполнения договора страхования от имени и по поручению страховщика.

**Страховой брокер** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации заключения и исполнения договора страхования от имени и по поручению страхователя, которую он не вправе совмещать с другими видами деятельности в сфере страхования, за исключением деятельности перестраховочного брокера.

**Субвенция -** денежные средства, безвозмездно выделяемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету с условием их расходования на определенные цели.

**Субсидия -** денежные средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам за счет бюджетов бюджетной системы для финансирования или софинансирования производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и их реализации либо частичного возмещения целевых расходов.

**Субъект финансового права** – лицо, наделенное нормами финансового права обязанностями и правами в сфере финансовой деятельности государства - носитель таких обязанностей и прав.

**Существенное владение** — прямое или косвенное владение лицом или лицами, действующими совместно, не менее чем пятью процентами уставного фонда (уставного капитала) юридического лица, приобретенными в результате одной или нескольких сделок.

**Счетная палата Республики Узбекистан** - высший орган внешнего аудита и финансового контроля.

**Тематические проверки банков** - проверки, проводимые по отдельным вопросам деятельности банков, в сроки, которые устанавливаются руководителем Центрального банка и его территориальных управлений, назначившим такую проверку. При этом учитывается объем осуществляемых банком операций, наличие филиальной сети.

**Территориальный распорядитель бюджетных средств** - юридическое лицо, имеющее подведомственные организации, получающие средства из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента и бюджетов районов и городов, а также бюджетная организация или получатель бюджетных средств, финансируемые из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента и бюджетов районов и городов.

**Территориальные финансовые органы -** Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансовые управления хокимиятов областей и города Ташкента, финансовые отделы районных и городских хокимиятов.

**Требования банка** - любые обязательства перед банком, к примеру, выданные кредиты и т. д.

**Устойчивое финансовое состояние банка** - состояние банка, характеризующее сбалансированность финансовых потоков, достаточность средств для поддержания платежеспособности, ликвидности и рентабельной деятельности, а также выполнение банком всех пруденциальных нормативов.

**Участники бюджетного процесса** - органы государственной власти и управления, органы государственного финансового контроля, бюджетные организации, получатели бюджетных средств и граждане.

**Факторинг (**англ. Factoring от factor — агент, посредник) — разновидность торгово-комиссионных операций, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента; включает инкассирование дебиторской задолженности клиента, кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков.

**Филиал коммерческого банка** — его обособленное подразделение, осуществляющее от имени банка все или часть банковских операций, в том числе функции представительства.

**Финансовая дееспособность лица** - способность самостоятельно, приобретать и реализовывать финансовые права и обязанности и нести ответственность за неправомерные действия.

**Финансовая деятельность государства -** особый вид государственной деятельности межотраслевого характера по образованию, распределению и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, а также по финансовому контролю, обеспечивающий успешное решение социально-экономических задач общества.

**Финансовая дисциплина -** соблюдение установленных предписаний и порядка образования, распределения и использования денежных фондов государства и хозяйствующих субъектов.

**Финансовая правоспособность лица –** способность лица иметь финансовые права и обязанности, предусмотренные в законе.

**Финансовая система** - совокупность различных звеньев (финансовых институтов). составляет Республики Узбекистан.

**Финансово-правовая норма** – правило поведения, установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения в целях регулирования общественных отношений, возникающих в сфере финансовой деятельности государства путем определения юридических обязанностей и прав субъектов этих отношений, а также их ответственности в случае нарушения прав или неисполнения обязанностей.

**Финансово-правовое отношение -** урегулированное финансово-правовой нормой общественное отношение, возникающее в сфере финансовой деятельности государства, обладающее властно-имущественным характером, участники которого являются носителями юридических обязанностей и прав, установленных и гарантированных финансово-правовой нормой.

**Финансы** (от лат. finance - денежный платеж) - совокупность объективно обусловленных экономических отношений, имеющих

распределительный характер, денежную форму выражения и материализуемых в денежных доходах и накоплениях, формируемых в руках государства и субъектов хозяйствования для целей расширенного воспроизводства, материального стимулирования работающих, удовлетворение социальных и других потребностей. Условием функционирования финансов является наличие денег, а причиной появления финансов служит потребность субъектов хозяйствования и государства в ресурсах, обеспечивающих их деятельность.

**Финансовый год** - период времени с первого января по тридцать первое декабря включительно.

**Финансовый контроль -** урегулированная нормами права деятельность государственных и негосударственных органов, а также хозяйствующих субъектов по установлению законности и эффективности управления финансовыми ресурсами, обеспечению финансовой дисциплины и своевременному принятию мер по устранению выявленных нарушений и их предупреждению.

**Финансовые обязательства** - обязательства, возникающие у бюджетных организаций и получателей бюджетных средств на основании документов, в том числе исполнительных документов, обязывающих их перечислить денежные средства.

**Финансовое право -** совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства, т.е. в процессе планомерного образования, распределения и использования государством централизованных и децентрализованных денежных фондов, необходимых для осуществления его задач и функций на конкретном этапе развития.

**Фискальная стратегия на среднесрочный период** - документ об основных направлениях налоговой и бюджетной политики на среднесрочный период.

**Фискальные риски** — оценка потерь финансовых ресурсов при формировании и расходовании средств бюджетов бюджетной системы для участников бюджетного процесса.

**Ценные бумаги** - акции и облигации банков, проходящие процедуру эмиссии и государственной регистрации в регистрирующем органе.

**Ценные бумаги в иностранной валюте** - денежные документы, отнесенные к ценным бумагам Законом Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг или законодательством иностранных государств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

**Центральный банк РУз** - орган государственного управления банковской системой, который в рамках своей компетенции разрабатывает основные направления денежно-кредитной политики, в том числе валютную политику, организует и обеспечивает эффективную систему расчетов.

**Частный бан*к*** - банк, в котором доля учредителей - физических лиц составляет не менее 50 процентов уставного капитала, остальная

часть уставного капитала принадлежит негосударственным юридическим лицам.

**Чек** - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

**Чрезвычайный Государственный бюджет Республики Узбекистан** - бюджет, принимаемый по решению Президента Республики Узбекистан в условиях чрезвычайного положения.

**Штатное расписание -** документ, содержащий перечень наименований должностей постоянных работников и вакансий с указанием их количества и размеров должностных окладов, составляемый бюджетной организацией.

**Электронные деньги** - безусловные и безотзывные денежные обязательства эмитента электронных денег, хранящиеся в электронной форме и принимаемые в качестве средства платежа в системе электронных денег.

**Эмиссия** - выпуск в обращение денежных знаков. На территории РФ монопольное право выпуска в обращение денежных знаков принадлежит Центральному банку РФ.

**Эмитенты -** юридические лица, которые могут выпускать ценные бумаги. С помощью финансового рынка денежные накопления сберегателей привлекаются для инвестирования затрат на развитие производства, осуществление государственных и региональных целевых программ и других нужд. Объективной предпосылкой является несовпадение потребностей в финансовых ресурсах у субъектов хозяйствования с наличием источников финансовых ресурсов.

**Юридические обязательства** - обязательства, возникающие у бюджетных организаций и получателей бюджетных средств на основании заключенных договоров, а также решений соответствующих органов государственной власти и управления.

**Юридические факты -** обстоятельства, с которыми норма права связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений между его субъектами.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## Руководящая литература

1. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса / Ш.М. Мирзиёев. - Т: «Ўзбекистон» НМИУ, 2016. - 56 с. (pdf 17 6Mb).

2. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год 14 января 2017 года / Ш.М. Мирзиёев. - Т: «Ўзбекистон» НМИУ, 2016. - 104 с. (pdf 32 5Mb).

3. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. С нашим многонациональным и трудолюбивым народом мы вместе построим свободное демократическое и процветающее государство. Выступление Президента Республики на встрече, посвященной 25-летию образования Республиканского интернационального культурного центра. / Ш.М. Мирзиёев. - Т: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 488 с. (pdf 214 mb).

4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент : Ўзбекистон, 2017. – 592 б.

5. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисга мурожаатномаси. / 2018 йил 28 декабрь.

6. Мирзиёев Ш.М. Всесторонне развитое поколение – основа великого будущего, созидательный труд народа – основа благополучной жизни, дружба и сотрудничество – гарантия процветания. Доклад Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года // https://president.uz/ru/lists/view/2180.

7. Мирзиёев Ш.М. Верховенство Конституции и законов – важнейший критерий правового демократического государства и гражданского общества. Доклад Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан 7 декабря 2019 года // https://president.uz/ru/lists/view/3119.

## Специальная литература

1. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 410 с.

2. Дедова И.Н., Москович Р.Р. Банковские системы развитых стран: Учебное пособие. - М.: МГУПС (МИИТ), 2017. - 63 с.

4. Международное финансовое право. Учебник / И. М. Лифшиц, В. М. Шумилов. - М.: Юстиция, 2018. - 302 с.

5. Ли А. Финансовое право Республики Узбекистан. Учебник / А.Ли; отв. ред. М.Х. Рустамбаев; МВ и ССО РУз, - 2-е изд. перераб. - Ташкент: ИПТД им. Чулпана. 2008. - 236 с.

7. Ли А., Билолхужаева Ш. Банковское право Республики Узбекистан. /Отв. ред.: М.Х.Рустамбаев. МВ и ССО РУз, ТГЮИ: Т.: Издательство «Tib-kitob». 2010. - 200 с.

8. Рождественская, Т. Э. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт. 2018. - 371 с.

9. Финансовое право. Учебник для бакалавров /Отв. ред. доктор юридических наук, профессор Е.Ю. Грачева. - М.: Проспект, 2018. - 648 с.

### Зарубежная литература

1. William Lovett and Michael Malloy. Banking and Financial Institutions Law in a Nutshell. West academic publishing. 2014.

2. Karol K. Sparks and Harding C. Williams. The Keys to Banking Law: A Handbook for Lawyers. American Bar Association (November 2012). 285 pages. ISBN-10: 1614386986.

3. Richard Scott Carnell and Jonathan R. Macey. The Law of Financial Institutions, Fifth Edition (Aspen Casebook), 2013.

4. Joanna Benjamin. Financial Law. Oxford. 2008.

## Нормативные источники[1]

### Конституция и иные законодательные акты

1. Конституция Республики Узбекистан / Газета «Народное слово» от 15.12.1992 г., № 247 (438); ВВС РУз, 1994 г., № 1, ст. 5; ВОМ, 2003 г., № 3-4, ст. 27; ВпОМ РУз, 2011 г., №12/1, ст. 343; СЗ РУз, 2007 г., № 15, ст. 152; 2008 г., № 52, ст. 510; 2011 г., № 16, ст. 159; 2014 г., № 16, ст. 176; 2017 г.,

[1] *Принятые сокращения:*
*Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан – ВВС РУз*
*Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан – ВОМ РУз*
*Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан – ВпОМ РУз*
*Собрание законодательства Республики Узбекистан – СЗ РУз*
*Национальная база данных законодательства – НДБЗ*
Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан - БНА
*Министерство финансов Республики Узбекистан – МФ РУз*
*Министерство юстиции Республики Узбекистан – МЮ РУз*
*Центральный банк Республики Узбекистан – ЦБ РУз*

№ 14, ст. 213, № 22, ст. 406, № 35, ст. 914; НБДЗ, 16.10.2018 г., № 03/18/498/2051; ВпОМ РУ, 2019 г., № 2, ст. 47, НБДЗ, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685.

2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан:

Часть первая от 21 декабря 1995 г. / ВОМ РУз, 1996 г., приложение к № 2; 1997 г., № 2, ст. 56; 1998 г., № 5-6, ст. 102, № 1, ст. 20, № 9, ст. 229; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; СЗ РУз, 2004 г., № 25, ст. 287, № 37, ст. 408; 2006 г., № 14, ст. 110, № 39, ст. 385; 2007 г., № 1-2, ст. 3, № 3, ст. 21, № 14, ст. 132, № 15, ст. 154, № 50-51, ст. 506; 2008 г., № 52, ст. 513; 2009 г., № 39, ст. 423; 2010 г., № 37, ст. 315, № 38, ст. 328; 2011 г., № 51, ст. 542; 2014 г., № 20, ст. 222, № 50, ст. 588; 2015 г., № 33, ст. 439; 2016 г., № 17, ст. 173; 2017 г., № 37, ст. 978; НБДЗ, 30.12.2017 г., № 03/18/455/0492, 10.01.2018 г., № 03/18/459/0536, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087; 05.03.2019 г., № 03/19/526/2701, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799.

Часть вторая от 29 августа 1996 г. / ВОМ РУз, 1996 г., № 11-12, ст. 1; 1997 г., № 9, ст. 241; 1998 г., № 5-6, ст. 102; 1999 г., № 9, ст. 229; 2001 г., № 1-2, ст. 23, № 9-10, ст. 182; 2002 г., № 1, ст. 20; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8; 2004 г., № 1-2, ст. 18; СЗ РУз, 2004 г., № 37, ст. 408; 2006 г., № 37-38, ст. 371, № 39, ст. 385; 2007 г., № 3, ст. 21, № 37-38, ст. 377, № 52, ст. 533; 2008 г., № 17, ст. 129, № 52, ст. 513; 2009 г., № 39, ст. 423; 2010 г., № 37, ст.ст. 313, 315; 2011 г., № 51, ст. 542, № 52, ст. 555, № 52, ст. 556; 2012 г., № 15, ст. 164, № 16, ст. 176; 2013 г., № 1, ст. 1, № 41, ст. 543; 2015 г., № 32, ст. 425; № 33, ст. 439; 2016 г., № 17, ст. 173; 2017 г., № 16, ст. 265; НБДЗ, 27.07.2018 г., № 03/18/488/1579, 12.10.2018 г., № 03/18/497/2044; 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799.

3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 30 декабря 2019 г. / НБДЗ, 31.12.2019 г., № 03/19/599/4255.

4. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 г. / СЗ РУз, 2013 г., № 52-I; 2014 г., № 36, ст. 452; 2015 г., № 52, ст. 645; 2016 г., № 52, ст. 597; 2017 г., № 1, ст. 1, № 24, ст. 487; НБЗД, 01.01.2018 г., № 03/18/454/0493; 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512, 24.07.2018 г., № 03/18/486/1559, 27.07.2018 г., № 03/18/488/1579, 25.12.2018 г., № 03/18/508/2365, 09.01.2019 г., №03/19/512/2435, 23.05.2019 г., № 03/19/540/3167, 30.08.2019 г., № 03/19/559/3670, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685, 13.11.2019 г., № 03/19/583/4016, 10.12.2019 г., № 03/19/590/4129; 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193.

5. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 24 января 2018 г. / НБДЗ, 25.01.2018 г., № 02/18/ЭПК/0623, 27.07.2018 г., № 03/18/488/1579, 12.10.2018 г., № 03/18/496/2043; 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799, 11.05.2019 г., № 03/19/536/3114, 24.05.2019 г., № 03/19/541/3179.

6. Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года о государственной власти на местах / ВВС РУз, 1993 г., № 9, ст. 320; ВОМ РУз, 1997 г., № 9, ст. 241; 1999 г., № 1, ст. 20; СЗ РУз, 2004 г., № 51, ст. 514; 2005 г., № 52, ст. 385; 2007 г., № 15, ст. 153, № 39, ст. 399; 2008 г., № 52, ст. 513; 2013 г., № 52, ст. 686;

2014 г., № 16, ст. 177, № 20, ст. 222; 2015 г., № 23, ст. 301; 2017 г., № 24, ст. 487, № 35, ст. 914, № 37, ст. 978; НБДЗ, 01.01.2018 г., № 03/18/454/0493, 24.07.2018 г., № 03/18/486/1559, 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435, 15.11.2019 г., № 03/19/584/4025; 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193)

7. Закон Республики Узбекистан о внешних заимствованиях от 29 августа 1996 г. / ВОМ РУз, 1996 г., № 9, ст. 126; СЗ РУз, 2013 г., № 52, ст. 686; НБДЗ, 24.07.2018 г., № 03/18/486/1559)

8. Закон Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе» от 29 августа 1997 г., / ВОМ РУз, 1997 г., № 9, ст. 232; 1998 г., № 5-6, ст. 102; 1999 г., № 9, ст. 229; 2000 г., № 7-8, ст. 217; 2001 г., № 5, ст. 89, № 9-10, ст. 182; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67; СЗ РУз, 2004 г., № 37, ст. 408, № 51, ст. 514; 2005 г., № 21, ст. 148, № 37-38, ст. 280, № 51, ст. 376; 2006 г., № 41, ст. 405; 2007 г., № 52, ст. 533; 2008 г., № 52, ст. 513; 2009 г., № 52, ст. 557; 2010 г., № 37, ст. 314; 2012 г., № 15, ст. 163; 2014 г., № 36, ст. 452; 2015 г., № 52, ст. 645; 2017 г., № 1, ст. 1, № 24, ст. 487; НБДЗ, 30.12.2017 г., № 03/18/455/0492; 10.01.2018 г., № 03/18/459/0536, 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 2019 г., № 2, ст. 47, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317.

9. Закон Республики Узбекистан о государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов от 24 декабря 1998 г., / ВОМ РУз, 1999 г., № 1, ст. 8; 2000 г., № 5-6, ст. 153; 2001 г., № 1-2, ст. 23; СЗ РУз, 2004 г., № 25, ст. 287, № 51, ст. 514; 2006 г., № 12-13, ст. 100; 2007 г., № 50-51, ст. 506; 2008 г., № 52, ст. 513; 2010 г., № 37, ст. 314, № 51, ст. 485; 2011 г., № 37, ст. 374; 2013 г., № 1, ст. 1, № 41, ст. 543; 2014 г., № 20, ст. 222; 2016 г., № 52, ст. 597; 2017 г., № 1, ст. 1; НБДЗ, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484; ВпОМ РУЗ, 2019 г., № 2, ст. 47.

10. Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 25 мая 2000 г. / ВОМ, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; СЗ РУз, 2006 г., № 14, ст. 110; 2006 г., № 41, ст. 405; 2011 г., № 36, ст. 363; 2013 г., № 18, ст. 233; 2014 г., № 50, ст. 588; 2015 г., № 33, ст. 439, № 52, ст. 645; 2017 г., № 1, ст. 1, № 16, ст. 265; НБДЗ, 04.10.2018 г., № 03/18/494/1992, 13.11.2019 г., № 03/19/583/4016, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106; 07.01.2020 г., № 03/20/600/0023.

11. Закон Республики Узбекистан об аудиторской деятельности (новая редакция) от 26 мая 2000 г., / ВОМ РУз, 2000 г., № 5-6, ст. 149; 2003 г., № 1, ст. 8; СЗ РУз, 2006 г., № 14, ст. 110, № 41, ст. 405; 2007 г., № 37-38, ст. 378; 2009 г., № 37, ст. 403; 2013 г., № 18, ст. 233; 2014 г., № 20, ст. 222; 2015 г., № 33, ст. 439; 2017 г., № 16, ст. 265; НБДЗ, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106.

12. Закон Республики Узбекистан о гарантиях защиты вкладов граждан в банках от 5 апреля 2002 г. / ВОМ РУз, 2002 г., № 4-5, ст. 70; СЗ РУз, 2009 г., № 15, ст. 173.

13. Закон Республики Узбекистан о страховой деятельности от 5 апреля 2002 г. / ВОМ РУз, 2002 г., № 4-5, ст. 68;СЗ РУз, 2006 г., № 41, ст. 405; 2007 г., № 37-38, ст. 376; 2008 г., № 17, ст. 129, № 52, ст. 508; 2009 г.,

№ 39, ст. 423; 2010 г., № 50, ст. 471; 2012 г., № 15, ст. 165; 2013 г., № 18, ст. 233, № 41, ст. 543; 2014 г., № 36, ст. 452; 2015 г., № 52, ст. 645; 2017 г., № 16, ст. 265; НБДЗ, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484.

14. Закон Республики Узбекистан о банковской тайне от 30 августа 2003 г. /ВОМ РУз, 2003 г., № 9-10, ст. 144; СЗ РУз, 2005 г., № 37-38, ст. 280; 2009 г., № 39, ст. 423; 2012 г., № 15, ст. 163; 2016 г., № 17, ст. 173; 2017 г., № 37, ст. 978; НБДЗ, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484.

15. Закон Республики Узбекистан о частных банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности от 17 декабря 2012 г., / СЗ РУз, 2012 г., № 51, ст. 573; 2015 г., № 33, ст. 439; 2017 г., № 1, ст. 1, 2019 г., № 2, ст. 47.

16. Закон Республики Узбекистан о микрокредитных организациях от 20 сентября 2006 г. / СЗ РУз, 2006 г., № 37-38, ст. 372; 2013 г., № 1, ст. 1, № 18, ст. 233; 2015 г., № 33, ст. 439; 2017 г., № 16, ст. 265; НБДЗ, 04.10.2018 г., № 03/18/494/1992.

17. Закон Республики Узбекистан об акционерных обществах и защите прав акционеров (новая редакция) от 6 мая 2014 г., / СЗ РУз, 2014 г., № 19, ст. 210; 2015 г., № 33, ст. 439, № 52, ст. 645; 2016 г., № 17, ст. 173, № 39, ст. 457, НБДЗ, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512, 10.01.2018 г., № 03/18/459/0536, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087; 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106, 12.12.2019 г., № 03/19/592/4144; 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193.

18. Закон Республики Узбекистан об инвестиционной деятельности (новая редакция) от 9 декабря 2014 г., / СЗ РУз, 2014 г., № 50, ст. 587; НБДЗ, 27.07.2018 г., № 03/18/488/1579.

19. Закон Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг (новая редакция) от 3 июня 2015 г. / СЗ РУз, 2015 г., № 22, ст. 287; НБДЗ, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512; 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799, 05.04.2019 г., № 03/19/533/2885; 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193.

20. Закон Республики Узбекистан о бухгалтерском учете (новая редакция) от 13 апреля 2016 г. / СЗ РУз, 2016 г., № 15, ст. 142.

21. Закон Республики Узбекистан о парламентском контроле от 11 апреля 2016 г., / (СЗ РУз, 2016 г., № 15, ст. 141; 2017 г., № 24, ст. 487; НБДЗ, 10.01.2018 г., № 03/18/459/0536; 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087; 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706, 11.05.2019 г., № 03/19/536/3114, 23.05.2019 г., № 03/19/540/3167, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685, 10.12.2019 г., № 03/19/590/4129.

22. Закон Республики Узбекистан о валютном регулировании (новая редакция) от 22 октября 2019 г. / НБДЗ, 23.10.2019 г., № 03/19/573/3942.

23. Закон Республики Узбекистан о платежах и платежных системах от 1 ноября 2019 г. / НБДЗ, 02.11.2019 г., № 03/19/578/3986.

24. Закон Республики Узбекистан о банках и банковской деятельности от 5 ноября 2019 г. / НБДЗ, 06.11.2019 г., № 03/19/580/3994.

25. Закон Республики Узбекистан о Центральном банке от 11 ноября 2019 г. / НБДЗ, 12.11.2019 г., № 03/19/582/4014.

26. Закон Республики Узбекистан о Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год от 9 декабря 2019 г. / НБДЗ, 10.12.2019 г., № 03/19/589/4126.

27. Закон Республики Узбекистан «О Кабинете Министров Республики Узбекистан» (новая редакция) от 10 декабря 2019 г., / НБДЗ, 11.12.2019 г., № 03/19/591/4130.

**Указы и постановления Президента Республики Узбекистан**

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 31 января 2002 года № УП-3022 «О мерах по дальнейшей либерализации и развитию страхового рынка» / ВОМ РУз 2002 г., № 1, ст. 34; СЗ РУз, 2009 г., № 25, ст. 282; НБДЗ, 16.12.2017 г., № 06/17/5286/0418.

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по либерализации условий и обеспечению гарантий вкладов населения в коммерческие банки от 20 февраля 2008 г. № УП-3968 / СЗ РУз, 2008 г., № 8-9, ст. 35.

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г., № УП-4947 / СЗ РУз, 2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354, № 23, ст. 448, № 29, ст. 683, ст. 685, № 34, ст. 874, № 37, ст. 982; НБДЗ, 16.10.2017 г., № 06/17/5204/0114, 31.07.2018 г., № 06/18/5483/1594.

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 г. № УП-5147 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Счетной палаты Республики Узбекистан» / СЗ РУз, 2017 г., № 32, ст. 796; НБДЗ, 13.12.2017 г., № 06/17/5283/0407; 19.01.2018 г., № 06/18/5306/0593, 31.10.2018 г., № 06/18/5565/2138; 06.03.2019 г., № 06/19/5684/2708.

5. Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» от 2 сентября 2017 г., № УП-5177. /СЗ РУз, 2017 г., № 36, ст. 945.

6. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан от 9 января 2018 г. № УП-5296 / НБДЗ, 10.01.2018 г., № 06/18/5296/0534.

7. Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» от 22 января 2018 г., № УП-5308. / НБДЗ, 23.01.2018 г., № 06/18/5308/0610; 25.05.2018 г., № 06/18/5447/1269.

8. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» № УП-5468 / НБДЗ, 30.06.2018 г., № 06/18/5468/1420.

9. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства» от 27 июля 2018 года № УП-5490 / НБДЗ, 28.07.2018 г., № 06/18/5490/1584, 01.10.2018 г., № 06/18/5547/1975, 02.11.2018 г., № 06/18/5566/2153, 28.12.2018 г., № 06/18/5607/2385; 06.02.2019 г., № 06/19/5656/2586; 23.02.2019 г., № 06/19/5668/2652; 16.03.2019 г., № 06/19/5690/2772; 11.04.2019 г., № 06/19/5707/2923.

10. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты предпринимательской деятельности и оптимизации деятельности органов прокуратуры» от 15 марта 2019 года № УП-5690 / НБДЗ, 16.03.2019 г., № 06/19/5690/2772.

11. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности финансовых органов» от 18 марта 2017 года № ПП-2847 / СЗ РУз, 2017 г., № 13, ст. 201; НБДЗ, 15.02.2018 г., № 07/18/3534/0704; 04.05.2018 г., № 06/18/5428/1158; 25.05.2018 г., № 06/18/5447/1269, 01.10.2018 г., № 06/18/5547/1975, 27.12.2018 г., № 07/18/4086/2354; 08.03.2019 г., № 06/19/5687/2723)

12. Положение о Министерстве финансов Республики Узбекистан. Утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности финансовых органов» от 18 марта 2017 года № ПП-2847 ( Приложение № 7).

13. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 августа 2017 года № ПП-3231 «О дальнейшем совершенствовании механизма финансирования образовательных и медицинских учреждений и системы государственного финансового контроля» / СЗ РУз, 2017 г., № 35, ст. 920.

14. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» от 12 сентября 2017 г. № ПП-3270 / НБДЗ, 25.09.2017 г., № 07/17/3270/0004.

15. Постановление Президента Республики Узбекистан о мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы от 26 июня 2018 года № ПП-3802 / НБДЗ, 27.06.2018 г., № 07/18/3802/1402, 27.12.2018 г., № 07/18/4086/2354; 16.03.2019 г., № 06/19/5690/2772.

16. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» от 22 августа 2018 г., № ПП-3917 / Национальная база данных законодательства, 24.08.2018 г., № 07/18/3917/1792.

17. Постановление Президента Республики Узбекистан «о мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» от 19 сентября 2018 г., № ПП-3946. / НБДЗ, 20.09.2018 г., № 07/18/3946/1955.

18. Постановление Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и

бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» от 26 декабря 2018 года № ПП-4086 / НБДЗ, 27.12.2018 г., № 07/18/4086/2354; 20.05.2019 г., № 06/19/5721/3149.

19. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» от 30 декабря 2019года № ПП-4555 / НБДЗ, 01.01.2020 г., № 07/20/4555/4257.

**Акты правительства Республики Узбекистан**

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1999 г. № 414 «О совершенствовании порядка финансирования бюджетных организаций» / СПП РУз, 1999 г., № 9, ст. 51; СЗ РУз, 2001 г., № 22-24, ст. 159; 2002 г., № 24, ст. 200; 2004 г., № 52, ст. 523; 2005 г., № 51, ст. 380; 2006 г., № 51-52, ст. 507; 2007 г., № 29-30, ст. 306, № 52, ст. 534; 2009 г., № 24, ст. 270, № 52, ст. 560; 2011 г., № 7-8, ст. 63, № 14, ст. 137; 2012 г., № 6, ст. 60, № 52, ст. 587; 2014 г., № 50, ст. 590; 2015 г., № 52, ст. 646; 2016 г., № 17, ст. 176; НБДЗ, 24.05.2018 г., № 09/18/384/1266, 09.10.2018 г., № 09/18/805/2013; 02.02.2019 г., № 09/19/79/2560, 23.04.2019 г., № 09/19/344/3005.

2. Порядок финансирования (оплаты) расходов бюджетных организаций. Приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1999 года № 414.

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании аудиторской деятельности и повышении роли аудиторских проверок» от 22 сентября 2000 г., № 365 / http://www.lex.uz/ru/docs/366827.

4. Положение о порядке взыскания штрафа с хозяйствующих субъектов за уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки. Приложение № 2 к постановлению Кабинета Министров от 22 сентября 2000 г. № 365 / http://www.lex.uz/ru/docs/366827

5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 ноября 2002 г. № 413 «О мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг» / СЗ РУз, 2002 г., № 22, ст. 180; 2006 г., № 20-21, ст. 181, № 46-47, ст. 458; 2007 г., № 21, ст. 215; 2008 г., № 26-27, ст. 251, № 28, ст. 270; 2009 г., № 26, ст. 299; 2011 г., № 22-23, ст. 234; 2012 г., № 6, ст. 57, № 44, ст. 507; 2014 г., № 31, ст. 380; 2015 г., № 1, ст. 9, № 37, ст. 487; 2016 г., № 17, ст. 176, № 52, ст. 601; 2017 г., № 13, ст. 201; ПБДЗ, 10.10.2017 г., № 07/17/3317/0077, НБДЗ, 23.12.2017 г., № 10/17/1001/0447, 12.01.2018 г., № 09/18/16/0549, 30.10.2018 г., № 09/18/884/2128.

6. Положение о лицензировании страховой деятельности страховщиков и страховых брокеров. Утверждено постановлением Кабинета Министров от 27 ноября 2002 г. № 413. (Приложение № 1).

7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О порядке взимания платы за предоставление гарантий Республики

Узбекистан по привлекаемым иностранным кредитам» от 8 января 2004 г., № 7 / СЗ РУз , 2004 г., № 1-2, ст. 14.

8. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О выпуске государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Узбекистан от 10 января 2004 г., № 11 / СЗ РУз , 2004 г., № 1-2, ст. 16.

9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании правового регулирования деятельности органов государственной налоговой службы от 28 августа 2017 года № 677 / СЗ РУз, 2017 г., № 35, ст. 929.

10. Положение о Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан. Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 августа 2017 года № 677 (Приложение № 1) / СЗ РУз, 2017 г., № 35, ст. 929.

11. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию порядка лицензирования аудиторской деятельности 13 марта 2019 г., № 218 / НБДЗ, 14.03.2019 г., № 09/19/218/3766.

12. Положение о порядке лицензирования аудиторской деятельности Приложение № 1к постановлению Кабинета Министров от 13 марта 2019 года № 218 / НБДЗ, 14.03.2019 г., № 09/19/218/3766.

**Ведомственные нормативные акты**

1. Основные условия выпуска государственных краткосрочных облигаций Республики Узбекистан. Утверждено МФ и ЦБ РУз 26.03.1998 г. Зарегистрированы МЮ РУз 09.11.1998 г., № 524. С последующими изменениями, зарегистрированными МЮ РУз 08.04.2016 г. № 524-1 / СЗ РУ, 2016 г., № 14, ст. 139.

2. Положение об опеке над банками / Утверждено Правлением ЦБ РУз 09.11.1998 г. № 302, зарегистрировано МЮ РУз 19.12 1998 г. № 570. С последующими изменениями, зарегистрированными МЮ РУз 09.04.2013 г., № 570-1; 07.12.2017 г., № 570-2; 02.05.2018 г., № 570-3.

3. Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком к коммерческим банкам за нарушение банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Утверждено Правлением ЦБ РУз 26.12.1998 г. № 74. Зарегистрировано МЮ РУз 05.02.1999 г. № 622 / БНА, 2000 г., № 10; СЗ РУз, 2005 г., № 10-11, ст. 83; 2008 г., № 40-41, ст. 416; 2011 г., № 17, ст. 177; 2013 г., № 42, ст. 563; 2014 г., № 36, ст. 460.

4. Положение о порядке ликвидации банков / Утверждено постановлением Правления ЦБ РУз 09.11.1998 г., № 240. Зарегистрировано МЮ 11.02.1999 г., № 626. С последующими изменениями, зарегистрированными МЮ РУз 22.03.2005г., № 626-1; 08.11.2010г., № 626-2; 12. 05. 2014 г., № 626-3; 10.09.2014 г., № 626-4.

5.Положение о требованиях к кредитной политике коммерческих банков (Новая редакция) /Утверждено ЦБ 22.02.2000 г. № 429, зарегистрировано МЮ РУз 02.03.2000 г. № 905. С последующими изменениями, зарегистрированными МЮ РУз 28.05.2005 г. № 905-1; 06.09.2006 г. № 905-2; 08.11.2010 г. № 905-3.

6. Положение о порядке проведения коммерческими банками факторинговых операций на территории Республики Узбекистан (Новая редакция) / Утверждено Правлением ЦБ РУз 15.07.2000 г.№ 476, зарегистрировано МЮ РУз 03.08.2000 г.№ 953. С последующими изменениями зарегистрированными МЮ 21.05.2012 г. № 953-1; 07.10.2014 г. № 953-2; 14.12.2016 г. № 953-3.

7. Инструкция об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция). / Утверждено постановлением Правления ЦБ РУз от 20.08.2005 г. № 18/1. / СЗ РУ, 2005 г., № 43-44, ст. 334.

8. Положение о порядке проведения лизинговых операций и их бухгалтерского учета в коммерческих банках / Утверждено Постановлением правления ЦБ РУз от 21.10.2006 г. № 25/6, зарегистрированному МЮ РУз 27.12.2006 г. № 1648. С последующими изменениями зарегистрированными МЮ РУз 26.03.2007 г. № 1648-1; 09.07.2007 г. № 1648-2; 27.11.2007 г. № 1648-3; 30.08.2009 г. № 1648-4; 06.12.2016 г. № 1648-5. Настоящее Положение утверждено на государственном языке. Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами информационно-поисковой системы и газеты "Норма" и носит информационный характер.

9. Банкларнинг депозит (омонат) сертификатларини чиқариш ва муомалада бўлиш тартиби тўғрисида Низом / Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2008 йил 24 сентябрда 1859-сон билан рўйхатга олинган Марказий банк Бошқарувининг 2008 йил 14 августдаги 17/2-сон қарори билан тасдиқланган. С последующими изменениями.

10. Положение о требованиях по проведению коммерческими банками операций с ценными бумагами и их участию в уставном капитале других предприятий / Приложение к Постановлению Правления ЦБ РУз от 27.12.2008 г. № 30/2, зарегистрированному МЮ РУз 02.02.2009 г. № 1894. С последующими изменениями зарегистрированными МЮ РУз 29.07.2015 г. № 1894-1; 24.07.2017 г. № 1894-2. Настоящее Положение утверждено на государственном языке.Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами информационно-поисковой системы и газеты "Норма" и носит информационный характер.

11. Инструкция о банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан / Утверждена Постановлением правления ЦБ РУз от 16.03.2009 г. № 7/2, зарегистрированному МЮ РУз 27.04.2009 г. № 1948. С последующими изменениями, зарегистрированными МЮ РУз 20.06.2009 г. № 1948-1; 03.11.2009 г. № 1948-2; 28.01.2010 г. № 1948-3; 22.09.2010 г. № 1948-4; 16.08.2011 г. № 1948-5; 22.09.2011 г. № 1948-6; 31.07.2012 г. №

1948-7; 30.04.2014 г. № 1948-8; 09.02.2015 г. № 1948-9; 15.09.2015 г. N 1948-10; 13.06.2016 г. № 1948-11; 24.03.2017 г. № 1948-12. Настоящая Инструкция утверждена на государственном языке. Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами информационно-поисковой системы и газеты "Норма" и носит информационный характер.

12. Положение о безналичных расчетах в Республике Узбекистан / Приложение к Постановлению Правления ЦБ РУз от 26.04.2013 г. № 9/1, зарегистрированному МЮ РУз 03.06.2013 г. № 2465. С последующими изменениями, зарегистрированными МЮ РУз 04.12.2013 г. № 2465-1; 11.03.2014 г. № 2465-2; 08.10.2015 г. № 2465-3. Настоящее Положение утверждено на государственном языке. Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами информационно-поисковой системы "Norma" и носит информационный характер.

13. Правила ведения кассовых операций юридическими лицами. Утверждено Постановлением Правления ЦБ РУз от 16.05.2015 г., № 12/17. Зарегистрировано МЮ РУз 22.06.2015 г., № 2687. Настоящие Правила утверждены на государственном языке.

14. Инструкция о порядке осуществления депозитных операций в банках Республики Узбекистан / Приложение к Постановлению правления ЦБ РУз от 22.07.2015 г. № 19/11, зарегистрированному МЮ 26.08.2015 г. № 2711. Настоящая Инструкция утверждена на государственном языке. Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами информационно-поисковой системы "Norma" и носит информационный характер.

15. Положение о порядке выдачи квалификационного сертификата аудитора. Утверждено приказом МФ РУз от 14 ноября 2018 года № 144 (Приложение № 1) / НБДЗ, 22.12.2018 г., № 10/18/3105/2363.

**Электронные ресурсы образования**

http:// www.lex.uz
http: // www.gov.uz
http:// www.law.uk.edu
http:// www.legislature.ru
http: // www.norma.uz
http: // www.openinfo.uz

# Приложение

## Тесты-вопросы
## для самоконтроля по финансовому и банковскому праву

**1. Под финансами понимается:**

A) денежные средства, мобилизуемые государством для покрытия своих расходов;

B) экономические отношения по созданию, распределению и использованию денежных фондов государства;

C) финансово-правовой институт, при помощи которого создается общегосударственный фонд денежных средств;

D) денежные средства, используемы для осуществления расчетов.

**2. Финансовым правом регулируются отношения, возникающие в процессе:**

A) финансовой деятельности государства;

B) установления имущественных прав и обязанностей хозяйствующих субъектов;

C) применения установленных форм расчетов между хозяйствующими субъектами;

D) предоставления во временное пользование денежных средств различными группами населения.

**3.Финансовая система государства - это:**

A) совокупность и взаимосвязь различных звеньев финансов государства;

B) совокупность различных денежных фондов, используемых для финансирования экономики;

C) совокупность финансово-правовых норм, регулирующих экономические отношения по использованию денежных фондов государства;

D) совокупность приемов и способов, при помощи которых мобилизуются государственные доходы.

**4. Под финансовой деятельностью государства понимается:**

A) совокупность форм и методов, при помощи которых распределяются денежные фонды государства;

B) осуществление государством функции по регулированию имущественных отношений между физическими лицами;

C) осуществление государством функции по образованию, распределению и использованию денежных фондов для решения стоящих перед ним задач;

D) осуществление государством функции по регулированию имущественных отношений между хозяйствующими субъектами.

**5. Элементами финансовой деятельности государства являются:**

A) кредитование и страхование;

B) образование, распределение и использование денежных фондов;

C) финансирование и кредитование;

D) страхование и финансирование.

**6. Принципами финансовой деятельности государства являются:**

A) основные направления финансовой деятельности государства;

B) основополагающие идеи и начала, на которых основывается финансовая деятельность государства;

C) совокупность мероприятий, проводимых государством в процессе финансовой деятельности;

D) совокупность форм и методов финансовой деятельности государства.

**7. Методы финансовой деятельности государства:**

A) функции государства по мобилизации финансовых ресурсов;

B) приёмы и способы осуществления финансовой деятельности;

C) основные начала деятельности финансовых органов по рациональному использованию централизованных денежных фондов государства;

D) определение основных целей и задач финансовой деятельности государства.

**8. К методам мобилизации финансовых ресурсов государства относятся:**

A) финансирование;

B) обязательные и добровольные платежи юридических и физических лиц;

C) осуществление расчетов;

D) кредитование.

**9. Методами распределения и использования финансовых ресурсов государства являются:**

A) добровольные платежи юридических лиц;

B) обязательные платежи юридических и физических лиц;

C) расчеты между субъектами финансовых правоотношений;

D) финансирование и кредитование.

**10. Под формами финансовой деятельности понимается:**

A) внутреннее содержание финансовой деятельности;

B) внешнее практическое выражение конкретных действий государственных органов в финансовой сфере;

C) неукоснительное исполнение финансово-правовых норм;

D) осуществление материально-технических операций.

**11. Как классифицируются финансово-правовые акты по юридическим свойствам?**

A) нормативные и ненормативные;

B) нормативные и индивидуальные;

C) индивидуальные и подзаконные;

D) законодательные и подзаконные.

**12. Финансово-правовые акты по юридической природе классифицируются на:**

A) законодательные и подзаконные.

B) нормативные и ненормативные;

C) индивидуальные и подзаконные;

D) подзаконные и нормативные.

**13. Что является основной формой финансовой деятельности государства?**

A) организационные действия;

B) материально-технические операции;

C) издание финансово-правовых актов;

D) проведение совещаний и семинаров.

**14. Предметом финансового права являются:**

A) определенные правила поведения в финансовых отношениях при помощи, которых осуществляется финансовая деятельность государства;

B) общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства;

C) функции государства по привлечению и использованию финансовых ресурсов;

D) полномочия государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность государства.

**15. Финансовое право – это:**

A) общие принципы финансовой деятельности государства, урегулированные юридическими нормами;

B) совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения в сфере финансовой деятельности государства;

C) формы и методы финансовой деятельности государства;

D) мероприятия, проводимые государством по использованию общегосударственного фонда денежных средств.

**16. Составными частями системы финансового права являются:**

A) основная и специальная.

B) материальное и процессуальное право;

C) специальная и обособленная;

D) общая и особенная;

**17. К источникам финансового права относятся:**

A) акты органов государства, в которых содержатся нормы финансового права;

B) труды видных ученых-правоведов;

C) решения судебных органов;

D) материалы проверок прокурорских органов.

**18. Под финансово-правовыми нормами понимается установленные и охраняемые государством правила поведения в общественных отношениях:**

A) возникающих в процессе финансовой деятельности государства;

B) связанных с хозяйственной деятельностью предприятий;

C) возникающих по разграничению имущественных прав хозяйственных субъектов;

D) связанных с регулированием денежных отношений между физическими лицами.

**19. В чем проявляется императивность финансово- правовых норм:**

A) не требуется согласование условий, определяющих права и обязанности участников финансовых правоотношений;

B) содержат правила, не допускающие их произвольного толкования;

C) не содержат предписаний обязательного характера и их исполнение зависит от воли участников финансовых правоотношений;

D) участники финансовых правоотношений при любых обстоятельствах могут действовать по своему усмотрению.

**20. В зависимости от способа воздействия на участников финансовых отношений финансово-правовые нормы подразделяются на:**

A) обязательные и необязательные;

B) имеющие и не имеющие правовых последствий;

C) обязывающие, запрещающие, уполномачиваюшие;

D) нормативные и индивидуальные.

**21. По юридическому характеру, содержащихся в нормах финансового права правил, выделяются:**

A) обязывающие и запрещающие;

B) материальные и обязывающие;

C) процессуальные и уполномочивающие;

D) материальные и процессуальные.

**22. Гипотеза финансово-правовой нормы, это:**

A) юридические права участников финансовых отношений;

B) условия, при наличии которых действует финансово-правовая норма;

C) мера ответственности за несоблюдение норм финансового права;

D) юридические обязанности субъектов финансового права

**23. Что понимается под диспозицией финансового правовой нормы?**

A) правила должного поведения в финансовых правоотношениях;

B) юридические факты и события при наличии которых возникают финансовые отношения;

C) условия, при наличии которых запрещается совершение определенных действий в финансовых отношениях;

D) условия, при наличии которых разрешается совершение тех или и них действий в финансовых отношениях.

**24. Финансовые правоотношения - это:**

A) общественные отношения, связанные с использованием денежных средств хозяйствующих субъектов;

B) экономические отношения, возникающие при расчетах между хозяйствующими субъектами и физическими лицами;

C) общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства и урегулированные нормами финансового права;

D) установленные государством и обеспеченных мерами принуждения правила поведения в финансовых отношениях.

**25. Какая из указанных черт не характерна финансовым правоотношениям?**

A) возникают исключительно в процессе финансовой деятельности государства;

B) одной из сторон всегда выступает государство или его уполномоченный орган;

C) по своему содержанию носят имущественный характер;

D) отношения сторон основываются на принципах равноправия.

**26. Что является наиболее распространенным основанием возникновения финансовых правоотношений?**

A) действия;

B) моральные нормы;

C) события;

D) традиции и обычаи.

**27. Какие виды финансовых правоотношений выделяются в зависимости от структуры финансовой системы государства?**

A) материальные и процессуальные;

B) бюджетные, налоговые, валютные;

C) вертикальные и горизонтальные;

D) централизованные и децентрализованные.

**28. В зависимости от характера финансово-правовых норм финансовые правоотношения могут быть:**

A) вертикальные и горизонтальные;

B) по организации страхования, денежного обращения и расчетов;

C) материальные и процессуальные;

D) обеспеченные и необеспеченные мерами принуждениями.

**29. По характеру юридической связи между сторонами финансовых правоотношений они подразделяются на:**

A) материальные и процессуальные;

B) вертикальные и горизонтальные;

C) обеспеченные и необеспеченные мерами принуждениями;

D) обязывающие и уполномачиваюшие.

**30. Субъектом финансового права является:**

A) реальный участник конкретных финансовых правоотношений, связанных с мобилизацией и распределением денежных фондов государство;

B) лицо, обладающее правосубъективностью, т.е. потенциально способное быть участником финансовых правоотношений;

C) лицо, обладающее финансовой правоспособностью;

D) лицо, способное своими действиями приобретать права и обязанности финансово – правового характера.

**31. Финансовая правоспособность физического лица – это способность:**

A) иметь финансовые права и обязанности;

B) приобретать финансовые права;

C) осуществлять финансовые права;

D) создавать для себя финансовые обязанности и исполнять их.

**32. Финансовая право - и дееспособность юридического лица наступает с момента:**

A) государственной регистрации;

B) открытия расчетного счета в банке;

C) фактической реализации уставных задач;

D) получения иденфикационного номера налогоплательщика.

**33. С какого возраста наступает финансовая правоспособность физического лица?**

A) с 14 лет;

B) с 18 лет;

C) с 16 лет;

D) с момента рождения.

**34. С какого возраста наступает финансовая дееспособность физического лица?**

A) с 14 лет;

B) с 18 лет;

C) с 16 лет;

D) с момента рождения.

**35. К общественно-территориальным образованиям как субъектам финансового права относятся:**

A) государственные органы;

B) организации, предприятия и учреждения;

C) государство в целом и его административно-территориальные единицы;

D) общественные организации и фонды..

**36. К индивидуальным субъектам финансового права относятся:**

A) учреждения;

B) юридические и физические лица;

C) физические лица;

D) общественные объединения.

**37. Коллективными субъектами финансового права являются:**

A) организации, предприятия и учреждения;

B) государство;

C) административно-территориальные образования;

D) физические лица.

**38. Финансовый контроль – это:**

A) проверка целесообразности деятельности субъектов финансового права по образованию, распределению и использованию денежных фондов государства;

B) урегулированная нормами права деятельность по установлению законности и эффективности управления финансовыми ресурсами;

C) совокупность действий по наиболее эффективному использованию средств государственного бюджета;

D) совокупность действий по выявлению дополнительных источников доходов государственного бюджета.

**39. Под финансовой дисциплиной понимается:**

A) установленный порядок осуществления финансовой деятельности государства;

B) строгое исполнение хозяйствующими субъектами и физическими лицами предписаний финансового законодательства;

C) внешнее выражение деятельности государственных органов по осуществлению финансового контроля;

D) основные начала и руководящие идей, на которых основывается финансовый контроль.

**40. В систему какого финансового контроля входит Счетная палата?**

A) аудиторского;

B) государственного;

C) внутреннего;

D) общественного.

**41. Существует ли в Узбекистане система ведомственного финансового контроля**

A) только в Министерстве народного образования, Министерстве здравоохранения, Министерстве высшего и среднего специального образования;

B) только в системе внешнеэкономической деятельности;

C) нет;

D) только в отношении субъектов предпринимательства.

**42. Обязательной аудиторской проверке не подлежат:**

A) акционерные общества;

B) фондовые и товарные биржи.

C) благотворительные и иные общественные фонды, источниками которых являются добровольные отчисления юридических и физических лиц;

D) общества с ограниченной ответственностью.

**43. Уклонением хозяйствующего субъекта от проведения обязательной аудиторской проверки признается непроведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности в срок до:**

A) 1 мая года, следующего за отчетным годом;

B) 1 марта, следующего за отчетным годом;

C) 1 февраля, следующего за отчетным годом;

D) 1 апреля, следующего за отчетным годом;

**44. Уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с законодательством влечет за собой применение:**

A) пени за каждый день просрочки

B) финансовой санкции в виде штрафа;

C) административного взыскания к должностному лицу хозяйствующего субъекта.

D) отзыва лицензии на право осуществления аудиторской деятельности

**45. Минимальное количество аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, составляет:**

A) не менее десяти штатных аудиторов;

B) не менее четырех штатных аудиторов;

C) не менее двух штатных аудиторов;

D) не менее семи штатных аудиторов.

**46. Аудиторская проверка одного и того же хозяйствующего субъекта проводится не более:**

A) двух лет подряд;

B) пяти лет подряд;

C) семи лет подряд;

D) трех лет подряд..

**47. Какой орган осуществляет лицензирование аудиторской деятельности?**

A) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

B) Министерство финансов Республики Узбекистан;

C) Центральный банк Республики Узбекистан;

D) Министерство юстиции Республики Узбекистан.

**48. Какой орган осуществляет государственную регистрацию аудиторской организации?**

A) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

B) Министерство финансов Республики Узбекистан;

C) Центральный банк Республики Узбекистан;

D) Министерство юстиции Республики Узбекистан.

**49. Срок рассмотрения документов аудиторской организации и принятия решения о выдаче и или отказе в выдаче лицензии составляет:**

A) 3 месяца со дня поступления заявления;

B) 2 месяца со дня поступления заявления;

C) 1 месяц со дня поступления заявления;

D) 15 календарных дней со дня поступления заявления.

**50. На какой срок выдается лицензия на осуществление аудиторской деятельности?**

A) на 3 года;

B) на пять лет;

C) без ограничения срока ее действия;

D) на 7 лет.

**51. В какой срок оформляется и выдается лицензия аудиторской организации после представления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины и подписания лицензионного соглашения**

A) в двухдневный срок

B) в семидневный срок;

C) в пятнадцатидневный срок;

D) в десятидневный срок.

**52. Какой срок предоставляется аудиторской организации для устранения причин, послуживших основанием для отказа выдачи лицензии:**

A) 30 дней;

B) 1 месяц;

C) 15 дней;

D) 2 месяца.

**53. Периодичность внешнего контроля качества работы аудиторских организаций составляет:**

A) один раз в два года;

B) один раз в три года;

C) ежегодно;

D) один раз в пять лет.

**54. На какой срок выдается квалификационный сертификат аудитора**:

A) первоначально на пятилетний срок, продление на очередной десятилетний срок и в последующем на бессрочный период;

B) на семь лет;

C) бессрочно;

D) на десять лет.

**55. Координация проверок деятельности субъектов предпринимательства и контроль за законностью их проведения контролирующими органами осуществляются:**

A) Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

B) Министерством финансов Республики Узбекистан;

C**)** Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства

D) Счетной палатой.

**56. Система внутреннего финансового контроля предназначена для:**

A) осуществления внутреннего аудита;

B) контроля повседневной финансовой деятельности бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов;

C) контроля за деятельностью администрации;

D) контроля за использованием денежных средств общественных организаций хозяйствующих субъектов.

**57. Ключевым звеном в системе внутреннего финансового контроля является:**

A) финансовый отдел;

B) руководитель;

C) главный бухгалтер;

D) служба маркетинга.

**58. Формы финансового контроля:**

A) ревизии, проверка документаций, рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности;

B) проведение инструктажа работников финансовых служб;

C) заслушивание докладов, информаций должностных лиц, применение мет ответственности;

D) предварительный, текущий, последующий финансовый контроль.

**59. Методы финансового контроля, это:**

A) основные направления деятельности государственных органов финансового контроля;

B) внешнее выражение деятельности государственных органов, осуществляющих финансовый контроль;

C) приёмы или способы, а также средства осуществления финансового контроля;

D) функции государственных органов по контролю за мобилизацией и распределением централизованных денежных фондов.

**60. Предельный срок ревизии составляет:**

A) 30 дней;

B) 20 дней;

C) 45 дней;

D) 60 дней.

**61. Какие виды ревизии выделяются по их содержанию?**

A) плановые и внеплановые;

B) документальные и фактические;

C) комплексные и тематические;

D) плановые и фактические.

**62. По способу назначения ревизии могут быть:**

A) тематические и фактические;

B) документальные и тематические;

C) комплексные и выборочные;

D) плановые и внеплановые;

**63. Понятие государственного бюджета:**

A) основной источник покрытия затрат по развитию экономики, социальной сферы, укреплению правопорядка и обороны страны;

B) государственные доходы, используемые для решения важнейших социально-экономических задач, стоящих перед государством;

C) основной финансовый план образования и использования централизованного фонда денежных средств государства;

D) финансовый план образования и использования денежных средств государственных предприятий.

**64. Понятие бюджетного устройства**

A) организация и принципы построения бюджетной системы государства;

B) совокупность всех бюджетов, имеющихся на территории того или иного государства;

C) совокупность финансово-правовых институтов, при помощи которых создается централизованный фонд денежных средств государства;

D) совокупность принципов построения бюджетной системы государства.

**65. Бюджетное устройство Республики Узбекистан закрепленное в Конституции:**

A) звенья бюджетной системы полностью самостоятельны, имеют свои доходные источники, полностью покрывающие расходы каждого из них;

B) центральный бюджет и местные бюджеты существуют обособлено, но при этом за первым сохраняется определенная регулирующая роль;

C) все звенья бюджетной системы объединяются в единый государственный бюджет;

D) центральный и местные бюджеты существуют обособлено, но за последними закрепляется регулирующая роль.

**66. Под бюджетной системой понимается:**

A) совокупность всех бюджетов государства;

B) единство доходов и расходов государственного бюджета;

C) совокупность финансово-правовых норм, регулирующих бюджетное устройство государства;

D) система всех доходов и расходов государства.

**67. Сводным бюджетом является**

A) республиканский бюджет;

B) областной бюджет;

C) республиканский бюджет Республики Каракалпакстан;

D) государственный бюджет.

**68. Обособленным бюджетом является**

A) государственный бюджет Республики Узбекистан;

B) республиканский бюджет;

C) бюджет области;

D) бюджет Республики Каракалпакстан.

**69. Постоянно закрепляемыми доходами являются доходы:**

A) ежегодно и полном объёме закрепляются за конкретным звеном бюджетной системы;

B) распределяются между различными бюджетами для их сбалансирования;

C) передаются из вышестоящего бюджета нижестоящему в порядке субвенций;

D) передаются из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету для решения общегосударственных программ.

**70. Регулирующим доходом является:**

A) налог за пользование водными ресурсами;

B) налог на прибыль юридических лиц;

C) налог на имущество физических лиц;

D) земельный налог.

**71. Бюджетное регулирование, это:**

A) распределение расходов между звеньями бюджетной системы;

B) предоставление средств из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам для сбалансирования доходов и расходов каждого бюджета;

C) определение основных доходных источников государственного бюджета;

D) определение основных направлений расходования доходов бюджета.

**72. Основной метод бюджетного регулирования:**

A) субвенция;

B) установление отчислений от регулирующих источников;

C) дотация;

D) субсидия.

**73. Субвенция, как метода бюджетного регулирования – это:**

A) безвозмездное выделение средств из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету;

B) передача средств из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету для решения общегосударственных задач;

C) выделение средств из вышестоящего бюджета нижестоящему на определенные цели;

D) передача средств из вышестоящего бюджета на возмездной основе.

**74. Какой орган ежеквартально рассматривает итоги исполнения Государственного бюджета;**

A) Министерство Финансов Республики Узбекистан;

B) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

C) Центральный банк Республики Узбекистан.

D) Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

**75. В какой срок Кабинет Министров представляет в Законодательную палату годовой отчет об исполнении Государственного бюджета вместе с заключением Счетной палаты**?

A) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом;

B); не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом;

C; не 1 марта года, следующего за отчетным годом;

D) не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом.

**76. Понятие государственных доходов:**

A) финансовые ресурсы, поступающие в распоряжение государства и используемые им для осуществления своих функций;

B) финансовые средства негосударственных предприятий, мобилизуемых в доход государственного бюджета;

C) доходы государственного бюджета Республики Узбекистан;

D) доходы государственных предприятий.

**77. Виды государственных доходов:**

A) Местные и децентрализованные доходы;

B) Доходы министерств и доходы подведомственных им предприятий и организаций;

C) Централизованные и местные доходы;

D) Централизованные и децентрализованные доходы.

**78. Регулирующими источниками дохода бюджета являются:**

A) доходы, полностью закрепляемые за тем или иным бюджетом;

B) доходы, распределяемые между отдельными бюджетами ежегодно при утверждении бюджета на срок его действия;

C) средства внебюджетных целевых фондов;

D) все доходные источники государственного бюджета.

**79. Бюджетный процесс это регламентированная нормами финансового права процедура:**

A) ежегодного планового перераспределения средств государственного бюджета для сбалансированности нижестоящих бюджетов;

B) разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы республики;

C) установления регулирующих и закрепленных источников бюджетной системы страны;

D) составления, рассмотрения, принятия, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы, контроля за их исполнением, подготовки и утверждения отчетов об исполнении бюджетов бюджетной системы.

**80. Под государственным кредитом понимается:**

A) предоставление государственными кредитными учреждениями ссуд физическим лицам с уплатой процентов;

B) привлечение государством свободных денежных средств населения на условиях возвратности, возмездности и добровольности;

C) выделение кредитными учреждениями ссуд юридическим лицам на условиях возвратности и с уплатой процентов;

D) привлечение кредитными учреждениями свободных денежных средств населения на условиях возвратности, возмездности и добровольности.

**81. Кто является заемщиком при государственном кредите?**

A) предприятия всех форм собственности;

B) население и предприятия всех форм собственности;

C) государство;

D) государственные предприятия.

**82. Для каких целей не могут осуществляться государственные внутренние и внешние заимствовании?**

A) финансирования приоритетных направлений развития экономики, в том числе государственных программ развития;

B) покрытия дефицита Государственного бюджета.

C) выравнивания внутригодового разрыва между доходами и расходами государственного бюджета;

D) рефинансирования государственного долга.

**83. В сфере государственного кредита возникают правоотношения между:**

A) Правительством и Центральным банком;

B) Центральном банком и Министерством финансов;

C) Министерством финансов и юридическими лицами;

D) государством с одной стороны и физическими и юридическими лицами – с другой.

**84. Решение о выпуске долгосрочных и среднесрочных казначейских обязательств принимается:**

A) Министерством финансов Республики Узбекистан;

B) Центральным банком Республики Узбекистан;

C) Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

D) Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

**85. Кто принимает решение о выпуске краткосрочных казначейских обязательств?**

A) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

B) Министерство финансов Республики Узбекистан;

C) Центральный Банк Республики Узбекистан;

D) Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

**86. Что является обязательным реквизитом целевых облигаций?**

A) указание товара, под который он выпущен;

B) указание номинала;

C) указание срока погашения;

D) указание порядка погашения.

**87. Какой государственный орган является агентом по обслуживанию выпуска облигаций?**

A) Министерство финансов Республики Узбекистан;

B) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

C) Центральный Банк Республики Узбекистан;

D) Государственный налоговый комитет.

**88. Какие специфические черты присущи страхованию?**

A) целевое назначение;

B) вероятностный характер отношений;

C) возвратность средств;

D) возмездность.

**89. Какая из этих функции не характерна страхованию?**

A) восстановительная, (защитная);

B) предупредительная;

C) прогнозирования;

D) контрольная.

**90. Каким государственным органом определяются виды (классы) страхования?**

A) Министерством финансов Республики Узбекистан;

B) Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

C) Центральным Банком Республики Узбекистан;

D) Центральным Банком Республики Узбекистан РУз по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.

**91. На сколько видов (классов) подразделяются отрасль общего страхования?**

A) 20 классов;

B) 4 класса;

C) 10 классов;

D) 17 классов.

**92. Какие отрасли страхования предусмотрены законодательством?**

A) страхование жизни и общее страхование;

B) общее страхование и страхование ответственности;

C) страхование ответственности и страхование жизни;

D) страхование от несчастных случаев и страхование здоровья.

**93. Кто не является субъектами страховой деятельности?**

A) страховщики;

B) страховой брокер;

C) банки;

D) страховой агент.

**94. Какой орган осуществляет регулирование и надзор за страховой деятельностью**

A) Министерство Финансов Республики Узбекистан;

B) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

C) Законодательная палата;

D) Центральный банк Республики Узбекистан.

**95. Для каких из перечисленных категорий страховщиков установлено обязательное государственное страхование?**

A) пассажиров воздушного транспорта;

B) работников налоговых органов;

C) работников транспорта;

D) владельцев транспортных средств.

**96. Лицензирование страховой деятельности осуществляет:**

A) Министерство финансов Республики Узбекистан;

B) Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан;

C) Министерство юстиции Республики Узбекистан;

D) Кабинет Министров Республики Узбекистан.

**97. Государственные расходы покрываются за счет средств:**

A) централизованного фонда денежных средств государства;

B) некоммерческих негосударственных организаций;

C) децентрализованного денежного фонда;

D) централизованного и децентрализованного фондов денежных средств государства.

**98. Чем обусловлены государственные расходы, относящиеся к непроизводственной сфере?**

A) реализацией государственных инвестиционных программ;

B) проведением сильной социальной политики;

C) проведением структурных преобразований в экономике;

D) необходимостью финансирования мероприятий по устранению последствий чрезвычайных обстоятельств.

**99. Финансирование расходов государства, это:**

A) безвозмездное выделение денежных средств предприятиям всех форм собственности;

B) возмездное предоставление денежных средств государственным предприятиям для их технического перевооружения;

C) безвозмездный, безвозвратный отпуск денежных средств на обеспечение расширенного воспроизводства, организации обороны и управления;

D) предоставление денежных средств субъектам финансового права на условиях возвратности и срочности.

**100. Что понимается под сметно-бюджетным финансированием?**

A) отпуск средств из государственного бюджета хозрасчетным предприятиям и организациям.

B) отпуск средств из местных бюджетов хозяйствующим субъектам местного подчинения.

C) отпуск средств из государственного бюджета учреждениям и организациям, не имеющим собственных доходов;

D) отпуск средств из государственного бюджета на финансирование производственной сферы.

**101. Какие из ниже перечисленных организаций находятся на сметно-бюджетном финансировании?**

A) учреждения здравоохранения и народного образования;

B) хозяйствующие субъекты всех форм собственности;

C) государственные предприятия всех отраслей материального производства;

D) общественные организации.

**102. Под сметой бюджетного учреждения понимается:**

A) роспись доходов и расходов бюджетного учреждения;

B) финансово-плановый акт, определяющий объём, целевое направление и поквартальное распределение бюджетных ассигнований;

C) утверждаемый в установленном порядке документ, определяющий конкретные размеры доходов бюджетного учреждения на очередной финансовый год;

D) финансово-плановый акт, устанавливающий объём доходов бюджетного учреждения.

**103. Назначение общей сметы – это определение расходов на:**

A) содержание всех учреждений одного министерства, ведомства;

B) проведение централизованных мероприятий;

C) содержание однотипных мелких учреждений;

D) содержание каждой бюджетной организации.

**104. Основным видом сметы бюджетной организации является:**

A) индивидуальная смета;

B) общая смета;

C) сметы расходов на централизованные мероприятия;

D) сводная смета.

**105. Сметы по постоянно действующим бюджетным организациям составляются на срок:**

A) 3 года;

B) 6 месяцев;

C) 2 года;

D) 1 год.

**106. Какой орган осуществляет регистрацию смет расходов и штатных расписаний бюджетной организации состоящей на республиканском бюджете?**

A) Министерство финансов Республики Узбекистан;

B) Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан;

C) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

D) Вышестоящий орган.

**107. Что понимается под внебюджетными средствами бюджетных учреждений?**

A) средства, оставшиеся неиспользованными в связи с невыполнением отдельных мероприятий и подлежащие возврату в бюджет;

B) средства, образующиеся у бюджетного учреждения помимо бюджетных ассигнований, за счет других источников;

C) средства, переходящие в установленном порядке на следующий финансовый год;

D) средства, предоставляемые в установленном порядке из местных бюджетов организациям непроизводственной сферы.

**108. Дефицит государственного бюджета - это:**

A) превышение доходов над расходами бюджета;

B) превышение расходов над доходами бюджета;

C) превышение отдельных статей доходов от запланированных параметров;

D) нет правильного ответа.

**109. Денежная система Республики Узбекистан представляет собой:**

A) денежную единицу;

B) денежное обращение;

C) денежную единицу, организацию и регулирование денежного обращения;

D) национальная валюта - сум.

**110. Когда введена на территории Узбекистана национальная валюта - сум.**

A) 1 сентября 1991 года;

B) 16 июня 1994 года;

C) 31 августа 1991 года;

D) 1 июля 1994 года.

**111. Организация денежного обращения банками обеспечивается**

A) прогнозом кассовых оборотов банков;

B) оперативным регулированием денежного обращения;

C) контролем за эффективным расходованием наличных денег;

D) установлением нормативов использования наличных денежных средств.

**112. Порядок осуществления расчетных операций определяется:**

A) Олий Мажлисом Республики Узбекистан;

B) Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

C) Центральным банком Республики Узбекистан;

D) коммерческими банками.

**113. Что из перечисленных ниже не является формой безналичных расчетов?**

A) расчеты платежными поручениями;

B) расчеты по аккредитивам;

C) расчеты по инкассо.

D) расчеты платежными требованиями.

**114. Какие расчетные отношения регулируются нормами финансового права?**

A) отношения между кредитными учреждениями и их клиентами определяемые соответствующими соглашениями;

B) отношения между государственным кредитным учреждением и другими организациями, включая и коммерческие банки, по поводу соблюдения установленных правил расчётов;

C) отношения между плательщиками и получателями денежных средств, возникающие из договоров поставки;

D) отношения между физическими лицами при расчетах наличными денежными средствами.

**115. При какой форме безналичных расчетов плательщик даёт поручение обслуживающему банку депонировать определенную сумму для своевременной оплаты товаров и услуг?**

A) при аккредитивной форме расчетов;

B) при инкассовой форме;

C) при расчетах платежными поручениями;

D) при расчетах чеками.

**116. Можно ли по инкассовым поручениям списать со счета плательщика средства в бесспорном порядке?**

A) при расчетах платежными поручениями;

B) при взыскании платежей и недоимок по налогам;

C) при аккредитивной форме расчетов

D) при отказе от акцепта предъявленного счета.

**117. Между какими субъектами могут применяться расчеты расчетными чеками коммерческого банка?**

A) между физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) и юридическими лицами;

B) между двумя юридическими лицами;

C) между банками;

D) между банками и физическими лицами.

**118. Какой тип валютного регулирования характерен для государств с развитыми рыночными отношениями?**

A) государственная валютная монополия;

B) режим свободно-конвертируемой валюты;

C) смешанный тип регулирования валютного рынка;

D) нет верного ответа

**119. К резидентам валютных операций не относятся:**

A) граждане Республики Узбекистан;

B) иностранные граждане, имеющие постоянное место жительства в Республике Узбекистан;

C) юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан;

D) иностранные граждане не имеющие постоянное место жительства в Республике Узбекистан.

**120. К текущим международным валютным операциям относятся:**

A) осуществление инвестиционной деятельности;

B) получение и предоставление кредитов, осуществление лизинговых операций;

C) покупка и продажа недвижимости;

D) платежи, подлежащие выплате в форме процентов и иных доходов, в том числе по банковским вкладам, кредитам, лизингу, а также в форме чистого дохода от иных инвестиций.

**121. К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся:**

A) платежи за участие в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, а также в других международных встречах, выставках и ярмарках, за исключением инвестиционных и материальных затрат;

B) все платежи, подлежащие выплате в связи с ведением внешней торговли, иной текущей деятельности, включая услуги, а также в связи с работой обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов;

C) привлечение из иностранных государств и размещение в иностранных государствах средств на счета и во вклады;

D) платежи, подлежащие выплате в форме процентов и иных доходов, в том числе по банковским вкладам, кредитам, лизингу, а также в форме чистого дохода от иных инвестиций.

**122. Валютные операции, связанные с движением капитала по приобретению и строительству за пределами Республики Узбекистан объектов недвижимости для нужд дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан, осуществляются по решению**:

A) Кабинета Министров Республики Узбекистан;

B) Министерства Финансов Республики Узбекистан;

C) Центрального банка Республики Узбекистан;

D) Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

**123. Органом государственного валютного регулирования в Республике Узбекистан является:**

A) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

B) Центральный банк Республики Узбекистан;

C) Министерство финансов Республики Узбекистан;

D) Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

**124. Какой орган вправе временно вводить ограничения на проведение валютных операций?**

A) Министерство финансов Республики Узбекистан;

B) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

C) Счетная палата Республики Узбекистан;

D) Центральный банк Республики Узбекистан.

**125. Органом валютного контроля в Республике Узбекистан не является:**

A) Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан;

B) Центральный банк Республики Узбекистан;

C) Кабинет Министров Республики Узбекистан;

D) Министерство финансов Республики Узбекистан.

**126. Банк – это…**

A) орган финансового регулирования;

B) коммерческая организация, осуществляющая банковскую деятельность;

C) юридическое лицо, принимающее вклады и выдающее кредиты;

D) коммерческая организация, осуществляющая расчеты.

**127. Под банковской системой понимается совокупность:**

A) различных видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи, существующая в той или иной стране в определенный исторический период;

B) специализированных финансовых учреждений, например страховые, инвестиционные и другие институты;

C) государственных органов, регулирующих банковскую деятельность;

D) коммерческих банков, существующих в государстве.

**128. Банковская деятельность – это**

A) совокупность операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени;

B) банковские операции по принятию вкладов;

C) банковские операции по предоставлению кредитов;

D) банковские операции по осуществлению платежей.

**129. Банковское право – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения возникающие:**

A) в процессе построения, функционирования и развития банковской системы государства, в том числе в процессе регулирования банковской деятельности и обеспечения установленного правового режима в банковской сфере;

B) в процессе осуществления коммерческими банками расчетных, вкладных и кредитных операций;

C) в сфере уплаты налогов и других обязательных платежей;

D) между банками и их работниками по поводу применения труда.

**130. В предмет банковского права не входят:**

A) имущественные отношения, связанные с денежными средствами как видом имущества;

B) неимущественные отношения, связанные с режимом банковской тайны, использованием тех или иных наименований, зашитой деловой репутации банка и другие;

C) организационные отношения, связанные с построением внутренней организационной структуры самого банка и банковской системы в целом;

D) отношения между банками, с одной стороны, и организациями, с другой - по поводу приобретения товарематериальных ценностей.

**131. Банковское законодательство – это совокупность:**

A нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственные отношения, возникающие в банковской сфере;

B) нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения, возникающие в банковской сфере;

C) нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в сфере банковской деятельности;

D) нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по поводу приобретения товарематериальных ценностей в банковской сфере.

**132. Основным содержанием гражданско-правового метода банковского права является:**

A) формирование и использование правоотношений по принципу «команда-исполнение»;

B) субъекты, выполняющие властные, управленческие и иные функции, действуют по своему усмотрению в пределах предоставленных им полномочий;

C) запрещение каких-либо действий, когда нормы-запреты в общем или конкретном виде очерчивают область возможного неправомерного поведения и тем самым предостерегают субъектов права от вторжения в эту область;

D) альтернативная возможность выбора субъектами различных вариантов поведения в рамках закона.

**133. К характерной черте публично-правового метода банковского права относится:**

A) равноправие участников правоотношений;

B) независимость участников правоотношений, которая означает способность лица свободно формировать свою волю и осуществлять свои права;

C) возможность лица самому распоряжаться принадлежащим ему имуществом, нести ответственность по своим обязательствам, возмещать ущерб, причиненный неправомерными действиями;

D) субъект принятия обязательных решений (ЦБ РУз и другие государственные органы) не связан согласием стороны, которой они адресованы.

**134. Отличительной чертой комплексного метода банковского права является:**

A) формирование и использование правоотношений по методу властных предписаний;

B) альтернативная возможность выбора субъектами различных вариантов поведения в рамках закона;

C) сочетание регулирования банковских общественных отношений путем издания нормативно-правового акта и заключения договора гражданско-правового характера;

D) запрещение каких-либо действий, ограничивающих возможности неправомерного поведения и тем самым предостерегающие субъектов права от такого поведения.

**135. Банковские правоотношения - это**

A) общественные отношения, связанные с использованием банками денежных средств хозяйствующих субъектов;

B) экономические отношения, возникающие при расчетах между хозяйствующими субъектами и физическими лицами с участием банков;

C) урегулированные нормами банковского и иного законодательства общественные отношения, участники которых, выступая как носители юридических прав и обязанностей, реализуют содержащиеся в этих нормах предписания по осуществлению банковской деятельности;

D) установленные государством и обеспеченные мерами принуждения правила поведения в сфере банковской деятельности.

**136. Банковская система включает в себя:**

A) 2 уровня;

B) 3 уровня;

C) 4 уровня;

D) 5 уровней.

**137. Центральный банк - это**

A) уполномоченный государственный орган в банковской сфере;

B) банк, обслуживающий государство;

C) банк, обслуживающий государственные органы;

D) банк со статусом министерства.

**138. Органами управления Центрального банка являются:**

A) Правление, Председатель;

B) Председатель и его заместители;

C) Правление, Совет;

D) Председатель, Совет.

**139. Председатель Центрального банка назначается и освобождается от должности:**

A) Правительством;

B) Президентом;

C) Сенатом Олий Мажлисом по представлению Президента;

D) Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

**140. Высшим органом Центрального банка является:**

A) Правление;

B) Совет банка;

C) Председатель;

D) Совет банка и Председатель.

**141. Независимые члены правления Центрального банка утверждается:**

A) Сенатом Олий Мажлиса;

B) Президентом;

C) Кенгашем Олий Мажлиса;

D) Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

**142. Центральный банк Республики Узбекистан подотчетен:**

A) Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

B) Кабинету Министров Республики Узбекистан;

C) Президенту Республики Узбекистан;

D) Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

**143. Нормативные акты Центрального банка:**

A) носят рекомендательный характер

B) обязательны для исполнения всеми лицами на территории Республики Узбекистан;

C) обязательны для исполнения только коммерческими банками Республики Узбекистан;

D) обязательны для исполнения только юридическими лицами.

**144. Центральный банк может предоставлять кредиты или финансовую помощь:**

A) правительству Республики Узбекистан ;

B) государственным органам и организациям;

C) для финансирования дефицита Государственного бюджета;

D) коммерческим банкам.

**142. К запрещенным видам деятельности Центрального банка не относятся:**

A) оказание финансовой помощи;

B) выдача гарантии по обязательствам третьих лиц, включая Правительство Республики Узбекистан;

C) осуществление коммерческой деятельности;

D) участие в капиталах валютной биржи.

**143. Центральный банк не может осуществлять банковские операции по обслуживанию основных счетов:**

A) органов государственной власти и управления, их учреждений и организаций;

B) органов Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности;

C) юридических и физических лиц;

D) подведомственных Центральному банку предприятий, учреждений и организаций.

**144. Процентные ставки по операциям Центрального банка устанавливаются:**

A) Центральным банком самостоятельно;

B) Правительством;

C) Сенатом Олий Мажлиса;

D) Законодательной палатой Олий Мажлиса.

**145. Центральный банк обеспечивает пруденциальный надзор за деятельностью банков при соблюдении требований законодательства о банках и банковской деятельности в целях:**

A) определения основных функций банков;

B) применения методов банковского регулирования;

C) создания условий для нормального функционирования органов управления банка;

D) предотвращения и сокращения специфических рисков банковской деятельности.

**146. Временный управляющий назначается Центральным банком на срок:**

A) до двух месяцев;

B) до шести месяцев;

C)до трех месяцев;

D) до двенадцати месяцев.

**147. За совершение грубых нарушений Центральный банк не вправе:**

A) взыскать с банка штраф в размере, не превышающем трехкратного размера доходов, полученных от финансовых операций, осуществленных с нарушением законодательства о банках и банковской деятельности, при возможности количественного определения этих доходов, или трех процентов чистой прибыли, полученной банком за предыдущий финансовый год, или 0,75 процента совокупного капитала банка;

B) взыскать с члена наблюдательного совета, правления или ключевого персонала банка штраф в размере, не превышающем ста процентов вознаграждения, полученного за год, предшествующий месяцу применения штрафа;

C) досрочно прекратить полномочия или заменить одного или более членов наблюдательного совета, отстранения от занимаемой должности или замены одного или более членов правления, а также ключевого персонала банка;

D) опубликовать сообщения о нарушениях, мерах и санкциях, примененных к нарушителям, в средствах массовой информации.

**148. Банки создаются в форме:**

A) унитарного предприятия;

B) акционерного общества;

C) общества с ограниченной ответственностью;

D) командитного общества.

**149. Деятельность, запрещенная или ограниченная для банков**

A) продажа собственных активов;

B) выпуск, реализация и распространение чековых книжек;

C) предоставление в аренду юридическим лицам, в которых банк является учредителем, собственного имущества в соответствии с договором имущественного найма (аренды);

D) производственная, торговая, страховая и иная деятельностью, не связанная с осуществлением финансовых операций.

**150. Основными факторами при принятии решения о предоставлении лицензии на осуществление банковской деятельности являются:**

A) приемлемость бизнес-плана, адекватность капитала;

B) будущие перспективы доходности, компетентность и репутация предполагаемого руководства;

C) соответствие представленных документов на открытие банка действующему законодательству;

D) состав учредителей банка.

**151. Государство может быть учредителем и акционером банка в лице Министерства финансов Республики Узбекистан, а также других государственных организаций на основании решений:**

A) Кабинета Министров Республики Узбекистан;

B) Президента Республики Узбекистан:

C) Центрального банка Республики Узбекистан;

D) Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

**152. Заявление о выдаче предварительного разрешения на создание банка должно быть рассмотрено Центральным банком в течение:**

A) трех месяцев со дня представления всех документов, необходимых для получения предварительного разрешения на создание банка;

B) месяца со дня представления всех документов, необходимых для получения предварительного разрешения на создание банка;

C) двух месяцев со дня представления всех документов, необходимых для получения предварительного разрешения на создание банка;

D) 45 дней со дня представления всех документов, необходимых для получения предварительного разрешения на создание банка.

**153. Центральный банк уведомляет заявителя о принятом решении по вопросу выдачи предварительного разрешения в течение:**

A) десяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

B) двух недель с даты принятия соответствующего решения;

C) трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

D) двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

**154. Предварительное разрешение на создание банка сохраняет юридическую силу в течение срока не превышающего:**

A) двух месяцев со дня выдачи предварительного разрешения;

B) одного месяца;

C) шести месяцев со дня его получения;

D) трех месяцев.

**155. Решение о государственной регистрации банка и выдаче лицензии принимается в срок, не превышающий:**

A) двух месяцев со дня получения заявления со всеми необходимыми документами;

B) одного месяца со дня получения заявления со всеми необходимыми документами;

C) шести месяцев со дня его получения заявления со всеми необходимыми документами;

D) трех месяцев со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.

**156. Основаниями для отказа в государственной регистрации банка и выдаче лицензии не являются:**

A) несоответствие размера сформированного уставного капитала банка требованиям законодательства на момент подачи заявления о государственной регистрации банка и выдаче лицензии;

B) несоответствие ключевого персонала банка квалификационным требованиям Центрального банка;

C) несоответствие помещений банка требованиям их защиты, оснащенности оборудованием и организационно-техническими средствами;

D) несоответствие почтового индекса и адреса.

**157. Сумма приобретаемых банком собственных акций не может превышать:**

A) 10 процентов уставного капитала банка;

B) 25 процентов уставного капитала банка;

C) 15 процентов уставного капитала банка;

D) 5 процентов уставного капитала банка.

**158. Создание иностранными банками филиалов в Республике Узбекистан допускается:**

A) по решению правительства Республики Узбекистан;

B) по решению Центрального банка Республики Узбекистан;

C) не допускается;

D) по решению Министерства финансов Республики Узбекистан.

**159. Банки могут открывать за границей дочерние банки и создавать филиалы, участвовать в капитале банков, в том числе в создании иностранных банков с разрешения:**

A) разрешения не требуется;

B) Министерства финансов Республики Узбекистан;

C) Кабинета Министров Республики Узбекистан;

D) Центрального банка Республики Узбекистан.

**160. Высшим органом управления банка является:**

A) наблюдательный совет;

B) правление банка;

C) председатель правления;

D) общее собрание акционеров.

**161. Прямой или косвенный владелец существенного владения, в том числе конечный бенефициарный собственник обязан уведомить Центральный банк и банк о случаях совершения сделки, на которую было получено предварительное разрешение на приобретение акций банка:**

A) в трехдневный срок;

B) в десятидневный срок;

C) в двухнедельный срок;

D) в месячный срок.

**162. На каком основании производится перевод основного счета клиента в другой банк?**

A) по распоряжению владельца счета или при наложении ареста на денежные средства;

B) по заявлению владельца счета в любое время;

C) по заявлению клиента с подтверждением остатка счета и возвратом чековых книжек;

D) во всех случаях.

**163. При каких обстоятельствах не может быть расторгнут договор банковского счета по требованию банка через суд?**

A) при наложении ареста на денежные средства;

B) сумма на счету клиента ниже минимального размера;

C) отсутствие операций по счету в течение года;

D) по заявлению клиента с подтверждением остатка счета и возвратом чековых книжек.

**164. Банковский кредит**

A) совокупность юридических действий, совершаемых банком, направленных на возникновение, изменение или прекращение права владения ценными бумагами;

B) совокупность юридических действий, при которой определенная сумма денег передается банком заемщику во временное пользование;

C) совокупность юридически значимых действий с иностранной валютой;

D) сумма денежных средств, передаваемая банком заемщику на условиях возвратности, срочности и платности.

**165. Договор банковского вклада – это**

A) соглашение, в соответствии с которым осуществляется деятельность по ведению банком счета клиента, в соответствии с которым банк записывает на счет и списывает со счета денежные средства клиента;

B) оформление отношений, возникающих между банком и клиентом в результате заключения договора банковского счета, которому банк обязуется выполнять различные операции;

C) соглашение, в соответствии с которым совершается совокупность юридически значимых и технических действий, осуществляемых на основании лицензии;

D) соглашение, в соответствии с которым банк, принявший вклад, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты.

**166. Кредитный договор – это**

A) соглашение, в соответствии с которым осуществляется деятельность по ведению банком счета клиента, в соответствии с которым банк записывает на счет и списывает со счета денежные средства клиента;

B) соглашение, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить денежные средства заемщику, а заемщик обязуется возвратить денежную сумму и уплатить проценты;

C) соглашение, в соответствии с которым совершается совокупность юридически значимых и технических действий, осуществляемых на основании лицензии;

D) соглашение, в соответствии с которым банк, принявший вклад, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты.

**167. Изменение нормативов минимальных резервных требований вводится в действие не раньше**

A) месяца со дня принятия такого решения;

B) 15 дней со дня принятия такого решения акционерного общества;

C) 10 дней со дня принятия такого решения.

D) двух месяцев со дня принятия такого решения.

**168. Признаки коммерческого банка включают в себя:**

A) юридическое лицо, коммерческая организация, осуществляет банковские операции;

B) финансовый посредник, участник рынка ценных бумаг, агент валютного контроля;

C) самостоятельность, лицензируемость деятельности, подотчетность;

D) финансовая независимость, корпоративность, самостоятельность.

**169. Филиалом коммерческого банка является:**

A) структурное подразделение банка, расположенное вне места его нахождения и представляющее его интересы;

B) структурное подразделение, осуществляющее банковские операции от имени банка;

C) юридическое лицо, осуществляющее защиту интересов банка;

D) обособленное подразделение банка, не являющееся юридическим лицом, осуществляющее банковскую деятельность от имени банка и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему банком/

**170. Какие микрофинансовые услуги не может оказывать микрокредитная организация?**

A) предоставление микрокредитов или микрозаймов;

B) покупка и продажа долговых обязательств (факторинг);

C) прием вкладов (депозитов) от юридических и физических лиц;

D) предоставление потребительских кредитов.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

**Предисловие**……3

**РАЗДЕЛ I**

**Тема 1. Финансовое право как отрасль правовой системы Республики Узбекистан.**……5

**Тема 2. Финансовый контроль в Республике Узбекистан.**……31

**Тема 3. Бюджет и бюджетное право.**……...54

**Тема 4. Правовое регулирование государственных доходов.**……73

**Тема 5. Правовые основы государственных расходов**……91

**Тема 6. Правовые основы денежного обращения, расчетов и валютного регулирования**……..110

**РАЗДЕЛ II**

**Тема 7. Банковское право и банковские правоотношения**……..130

**Тема 8. Правовые основы банковской деятельности. Банковский надзор**……143

**Тема 9. Правовое регулирование банковских счетов и банковских операций**……164

**РАЗДЕЛ III**

**Тема 10. Финансовое и банковское право зарубежных стран.**……..180

**Глоссарий**……193

**Библиография**……..215

**Приложение**……..226

**АДИК ЛИ**

# ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО

*Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 5240100 -Юриспруденция*

***Об авторе***

*Ли Адик, кандидат юридических наук, доцент, и.о. профессора кафедры «Административное и финансовое право» ТГЮУ.*

***выходные данные типографии***
***Тираж: 65 экз.***